

مختصر القُدري

للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القُدري

(٣٦٣-٤٢٨ هـ)

رَبِّهِمُ اللَّهُ تَعَالَى

تحقيق
أ.د. سائد بك كدش

دار الشريعة

دار الشريعة الإسلامية

مَجْلِسُ الْقُدُورِ

لِلْإِمَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُدُورِيِّ

(٣٦٢-٤٢٨ هـ)

رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

تَحْقِيقُ

أ.د. سَائِدُ بْنُ كَيْدَاشٍ

جميع الحقوق محفوظة للمحقق

الطبعة الثانية

مزيدة ومنقحة

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

دار البشائر - المدينة المنورة

يطلب الكتاب منها على العنوان التالي :

البريد الإلكتروني : SRAJ1000@hotmail.com

جوال : ٠٠٩٦٦٥٠٥٣١٣٣٢٠

ISBN 978-614-437-073-5



9 786144 370735

بشر كثر كتاب البشائر الإسلامية

للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.

أسرها الشيخ رمزي ومسيقية رحمه الله تعالى

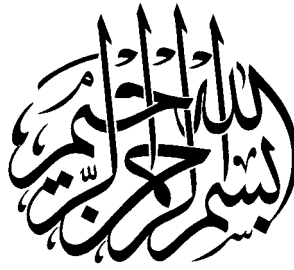
سنة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م

بيروت - لبنان - ص.ب : ١٤/٥٩٥٥

هاتف : ٩٦١١/٧٠٢٨٥٧ .. فاكس : ٩٦١١/٧٠٤٩٦٣ ..

email: info@dar-albashaer.com

website: www.dar-albashaer.com



قال الإمام حسام الدين الرازي (٥٩٨هـ) عن مختصر القدوري :

"لا غُنيةَ للمُبْتَدِي عن دراستِهِ وقراءتِهِ ،

ولا مَندوحةَ للمُنْتَهِي عن مراجعتِهِ ومطالعتِهِ" . ١٠هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المحقق :

الحمدُ لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ
النبيِّ المصطفى، وعلى آله وأصحابه أهلِ الوفا، ومن تبعهم
بإحسانٍ وهدْيهمُ اقتفى، وبعد:

فهذا هو «مختصر القدوري» في الفقه الحنفي، للإمام
الجليل أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، المولود سنة
٣٦٢هـ، والمتوفى سنة ٤٢٨هـ، رحمه الله تعالى.

وقد فصلتُ نصّه إلى جُمَلٍ غير متداخلة، وفقرته إلى
مسائلٍ متتالية، تبدأ كلُّ مسألةٍ في الأغلب من أول السطر؛
ليكون مُشرقاً في أنظار مطالعيه، مُيسراً لقاصديه وقارئيه.

ولم أضع عليه في هذا المجلد أيَّ تعلّيقة؛ ليقى كما
صنَّعه مؤلّفه رحمه الله تعالى، أو مقارباً له.

ولم أرَ إلى الآن طبعةً لهذا المختصر بهذه الصورة

المُشرقة، والحلّة البهيّة، والخدمة العلمية، وذلك الفضل من الله، وله الحمد والمِنَّة.

وقد جاء هذا المختصر في أربعمئة (٤٠٠) صفحة، وفي كل صفحة ثلاثون مسألة تقريباً، وعليه يكون عدد مسأله اثنتا عشرة ألف مسألة (١٢٠٠٠)، كما تقدّم هذا في الدراسة.

وهكذا أثبتُّ هنا نصَّ المختصر نفسه الذي أثبتُّه في تحقيقي له ضمن خدمتي لشرحه «اللباب»، وبيّنت هناك مصادري في ذلك.

وكنْتُ جعلتُهُ الجزء السادسَ من الطبعة الأولى من شرحه: اللباب، وأفردتُهُ اليومَ في مجلدٍ خاصٍّ، منفصلاً عن اللباب في طبعته الثانية المصحّحة، وذلك لَمَن أراد اقتناءه مفرداً.

وأنبّه هنا إلى أن في المختصر مسائل كثيرة لا بدَّ لمطالعها، وطالب فهمها وتصوّرها من الرجوع إلى شروحه؛ لتتكشف له حقائقها، وليعرف المعتمد المفتى به من أقوال أئمة المذهب حال اختلاف أئمة المذهب، ومَن رام ذلك محرراً مدقّقاً، فعليه باللباب في طبعتي المحقّقة؛ فهو خيرٌ معينٍ ومُعِينٍ له في ذلك بإذن الله تعالى.

وأما بالنسبة لترجمة الإمام القدوري، فَمَن أراد الاطلاعَ

عليها بتوسع، فقد استوفيتُ الكلامَ عنها في المجلد الأول الذي خصصتهُ لدراسةٍ مطوّلةٍ عن المختصر وشرحه اللباب.

هذا، وأسأل الله تعالى العفو والعافية، والإخلاصَ والقبول في الدنيا والآخرة، لنا ولوالدينا ومشايخنا وكلِّ مَنْ له حقُّ علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً، والحمد لله أولاً وآخراً.

وكتبه

أ.د/ سائد بن محمد يحيى بكداش

قسم الدراسات الإسلامية في جامعة طيبة
بالمدينة المنورة

٦/محرم الحرام، سنة ١٤٣٥هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطهارة

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.

فَفَرَضُ الطَّهَارَةِ: غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَالْمَرْفِقَانِ وَالْكَعْبَانِ يَدْخُلَانِ فِي الْغَسْلِ.

وَالْمَفْرُوضُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ: مَقْدَارُ النَّاصِيَةِ، وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ.

لَمَّا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتَى سُبَّاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، وَخُفَّيْهِ».

وَسُنُّ الطَّهَارَةِ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ إِذَا اسْتَيْقِظَ الْمُتَوَضِّئُ مِنْ نَوْمِهِ.

وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ.

وَالسَّوَاكُ، وَالْمُضْمَضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ، وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ، وَتَكَرُّرُ الْغَسْلِ إِلَى الثَّلَاثِ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَتَوَضِّئِ أَنْ يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ،
وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، وَبِالْمِيَامِنِ.
وَالْمَعَانِي النَّاظِضَةُ لِلْوُضُوءِ: كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ.

وَالدَّمُ، وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ، فَتَجَاوَزَ إِلَى مَوْضِعٍ
يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ.

وَالْقِيءُ إِذَا كَانَ مِلءَ الْفَمِ.

وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعاً، أَوْ مَتَكِئاً، أَوْ مُسْتَنِدّاً إِلَى شَيْءٍ لَوْ أَزِيلَ لَسَقَطَ.
وَالْغَلْبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ، وَالْجُنُونُ.

وَالْقَهْقَهَةُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ.

وَفَرَضُ الْغُسْلِ: الْمَضْمُضَةُ، وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ.

وَسُنَّةُ الْغُسْلِ: أَنْ يَبْدَأَ الْمَغْتَسِلُ فَيَغْسِلَ يَدَيْهِ، وَفَرْجَهُ، وَيُزِيلَ
نَجَاسَةً إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ
يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ، وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ ذَلِكَ
الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ.

وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ
أَصُولَ الشَّعْرِ.

وَالْمَعَانِي الْمَوْجِبَةُ لِلْغُسْلِ: أَنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ
مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

وَالْتَقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْزَالٍ.

والحيضُ، والنفاسُ.

وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْإِحْرَامِ، وَعَرَفَةَ.

وليس في المَذْيِ، والوَدْيِ غُسْلٌ، وفيهما الوضوء.

والطهارةُ من الأحداثِ جائزةٌ بماءِ السماء، والأوديةِ، والعيونِ، والآبارِ، والبحارِ.

ولا تجوز الطهارةُ بما اعتُصر من الشجر، والثمر.

ولا بماءٍ غَلَبَ عليه غيرهُ فأخرجه عن طَبْعِ الماء، كالأشربة، والخَلِّ، وماءِ الباقلاء، والمَرَقِ، وماءِ الزَّرْدَجِ.

وتجوز الطهارةُ بماءٍ خالطه شيءٌ طاهرٌ فغَيَّرَ أَحَدَ أوصافه، كماءِ المَدِّ، والماءِ الذي يختلط به الأَشْنَانُ والصابونُ والزعفرانُ.

وكلُّ ماءٍ وقعت فيه نجاسةٌ: لم يَجْزِ الوضوءُ به: قليلاً كان أو كثيراً.

لأن النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بحفظ الماءِ من النجاسة، فقال عليه الصلاة والسلام: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ».

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

وأما الماءُ الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ: جاز الوضوءُ منه إذا لم

يُرَ لها أثرٌ؛ لأنها لا تَسْتَقِرُّ مع جَرَيانِ الماءِ.

والْعَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرْفِ الْآخَرِ، إِذَا وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ: جَازَ الْوُضُوءُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النِّجَاسَةَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ.

وموتٌ ما ليس له نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ: لَا يَنْجِسُهُ، كَالْبَقِّ، وَالذُّبَابِ، وَالزَّنَائِيرِ، وَالْعِقَارِبِ.

وموتٌ ما يعيش في الماء فيه: لَا يُفْسِدُهُ، كَالسَّمَكِ، وَالضَّفْدَعِ، وَالسَّرَّطَانَ.

وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الْأَحْدَاثِ.

وَالْمُسْتَعْمَلُ: كُلُّ مَاءٍ أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ، أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ.

وَكُلُّ إِهَابٍ دُبُغٍ: فَقَدْ طَهُرَ، وَجَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَالْوُضُوءُ مِنْهُ، إِلَّا جِلْدَ الْخَنَزِيرِ، وَالْأَدَمِيِّ.

وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ، وَعَظْمُهَا، وَحَافِرُهَا، وَعَصَبُهَا، وَقَرْنُهَا: طَاهِرٌ.

وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبُئْرِ نَجَاسَةٌ: نُزِحَتْ، وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا.

فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَأَرَةٌ، أَوْ عُصْفُورَةٌ، أَوْ صَعُودَةٌ، أَوْ سُودَانِيَّةٌ، أَوْ سَامٌ أَبْرَصَ: نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ عَشْرِينَ دَلْوًا إِلَى ثَلَاثِينَ دَلْوًا، بِحَسَبِ كِبَرِ الْحَيَوَانِ، وَصُغْرِهِ.

وإن ماتت فيها حمامة، أو دجاجة، أو سنور: نُزِحَ منها ما بين أربعين دلوًّا إلى ستين دلوًّا.

وإن مات فيها كلب، أو شاة، أو آدمي: نُزِحَ جميعُ مائها.

وإن انتفخ الحيوانُ فيها، أو تفسَّخ: نُزِحَ جميعُ ما فيها، صَغَرُ الحيوان، أو كَبُرَ.

وعددُ الدَّلَّاءِ يُعتبر بالدَّلْوِ الوَسَطِ المستعملِ للآبارِ في البلدان، فإن نُزِحَ منها بدلُو عَظِيم: قَدْرُ ما يسعُ عَشرِينَ دلوًّا من الدلو الوسط: احْتُسِبَ به.

وإن كانت البئرُ مَعِينًا لَا تُنْزَح، وقد وَجَبَ نَزْحُ ما فيها: أخرجوا مقدارَ ما كان فيها من الماء.

وقد رُوِيَ عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: يُنْزَحُ منها مائتا دلوٍّ إلى ثلاثمائة دلوٍّ.

وإذا وُجِدَ في البئرِ فأرةٌ، أو غُرُها، ولا يَدْرُونَ متى وقعت، ولم تَنْتَفَخ، ولم تَنْفَسَخ: أعادوا صلاةَ يومٍ وَليلةٍ إذا كانوا تَوَضَّؤُوا منها، وَغَسَّلُوا كلَّ شيءٍ أَصابه ماؤها.

وإن كانت قد انتفخت، أو تفسَّخت: أعادوا صلاةَ ثلاثةِ أيامٍ ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: ليس عليهم إعادة شيءٍ حتَّى يتحقَّقوا متى وقعت.

2025/12/04

وسُورُ الْآدَمِيِّ، وما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ: طاهرٌ.
 وسُورُ الْكَلْبِ، وَالْخَنزِيرِ، وَسَبَاعِ الْبَهَائِمِ: نجسٌ.
 وسُورُ الْهَرَّةِ، وَالِدَجَاجَةِ الْمُخْلَاةِ، وَسَبَاعِ الطَّيْرِ، وما يَسْكُنُ
 الْبُيُوتَ، مِثْلُ الْحَيَّةِ وَالْفَأْرَةِ: مكروهٌ.
 وسُورُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ: مشكوكٌ فيهما، فإن لم يجد غيرَهما: تَوْضَأُ
 بِهِمَا، وَتَيْمَمُ، وَيَأَيُّهُمَا بَدَأَ: جاز.

باب التيمم

وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَوْ خَارِجَ الْمِصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوَ الْمِيلِ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ، إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ، فَخَافَ إِنْ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ: اشْتَدَّ مَرَضُهُ، أَوْ خَافَ الْجُنْبُ إِنْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ: أَنْ يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ، أَوْ يُمَرِّضَهُ: فَإِنَّهُ يَتِيمَمُ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ.

والتيمم: ضربتان، يمسحُ بإحدهما وجهه، وبالأخرى يديه إلى المرفقين.

والتيمم من الجنابة والحدّثِ سواءً.

ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض، كالتراب، والرمل، والحجر، والجص، والنورة، والكحل، والزرنِخ. cement

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا بالتراب، والرمل خاصةً.

والنية فرض في التيمم، مستحبة في الوضوء.

وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء.

وينقضه أيضاً رؤية الماء إذا قدر على استعماله.

ولا يجوز التيمم إلا بصعيدٍ طاهرٍ.

ويُستحبُّ لمن لم يجد الماءَ في أول الوقت، وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت: أن يؤخِّر الصلاةَ إلى آخر الوقت، فإن وجد الماءَ: توضأ به، وصلى، وإلا: تيمم، وصلى.

ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض، والنوافل.

ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازةً والوليُّ غيره، فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة: فإنه يتيمم ويصلي.

وكذلك من حضر العيد، فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة العيد: فإنه يتيمم ويصلي.

وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجمعة: لم يتيمم، ولكنه يتوضأ، فإن أدرك الجمعة: صلاها، وإلا: صلى الظهر أربعاً.

وكذلك إذا ضاق الوقت، فخشي إن توضأ فاتته الوقت: لم يتيمم، ولكنه يتوضأ، ويصلي فاتتةً.

والمسافر إذا نسي الماءَ في رحله، فتيمم وصلى، ثم ذكر الماءَ في الوقت، لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

وقال أبو يوسف رحمه الله: يُعيدُها.

وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء، أن يطلب الماءَ.

فإن غَلَبَ على ظَنِّه أن هناك ماءً: لم يَجْزُ له أن يتيمم حتى يطلبه.
وإن كان مع رفيقه ماءً: طَلَبَه منه قبل أن يتيمم.
فإن مَنَعَه منه: تيمم، وصلى.

2025/12/10

باب المسح على الخفين

المسحُ على الخفين جائزٌ بالسُّنَّة من كلِّ حَدَثٍ مُوجِبٍ للوضوء.
 إِذَا لَبَسَ الخفين على طهارةٍ كاملةٍ، ثم أحدث، فإن كان مقيماً:
 مَسَحَ يوماً وليلة.

وإن كان مسافراً: مَسَحَ ثلاثة أيامٍ ولياليها، ابتداءً عَقِيبَ
 الحدث.

والمسحُ على الخفين على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع، يبدأ
 من رؤوس أصابع الرِّجْلِ إلى الساق.

وَفَرَضُ ذلك مقدارُ ثلاثِ أصابعٍ من أصغرِ أصابعِ اليد.
 ولا يجوزُ المسحُ على خُفٍّ فيه خُرْقٌ كبيرٌ يَبِينُ منه مقدارُ ثلاثِ
 أصابعٍ من أصابعِ الرِّجْلِ.

وإن كان أقلَّ من ذلك: جاز.

ولا يجوزُ المسحُ على الخفين لِمَن وَجَبَ عليه الغُسلُ.

وَيَنْقُضُ المسحُ على الخفين ما يَنْقُضُ الوضوءُ.

وَيَنْقُضُهُ أيضاً نَزْعُ الخفِّ، ومضيُّ المدة.

فإذا تَمَّتِ المدةُ: نَزَعَ خُفَّيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، وَصَلَّى، وَلَيْسَ عَلَيْهِ
إِعَادَةُ بَقِيَةِ الْوُضُوءِ.

وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيمٌ، فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ: مَسَحَ
تَمَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا.

وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ، ثُمَّ أَقَامَ: فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً،
أَوْ أَكْثَرَ: لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ، وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَ مَسَحَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ: تَمَّمَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.

وَمَنْ لَبَسَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخَفِّ: مَسَحَ عَلَيْهِ.

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَجْلَدَيْنِ، أَوْ مَنْعَلَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَيْنِ إِذَا كَانَا
ثَخِينَيْنِ لَا يَشْفَانِ الْمَاءَ.

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَالْقَلَنْسُوَةِ، وَالْبُرْقَعِ، وَالْقَفَّازَيْنِ.

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ.

فَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ غَيْرِ بُرءٍ: لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ.

وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرءٍ: بَطُلَ الْمَسْحُ.

باب الحيض

أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ ولياليها.

وما نَقَصَ عن ذلك: فليس بحيضٍ، وهو استحاضةٌ.

وأكثرُ الحيضِ عشرةُ أيامٍ ولياليها، وما زاد على ذلك: فهو استحاضةٌ.

وما تراه المرأةُ من الحمرة، والصفرة، والكُدرة في أيام الحيض: فهو حيضٌ حتى ترى البياضَ الخالص.

والحيضُ يُسْقِطُ عن الحائضِ الصلاةَ، ويُحَرِّمُ عليها الصومَ. وتقضي الصومَ، ولا تقضي الصلاةَ.

ولا تدخلُ المسجدَ، ولا تطوفُ بالبيت، ولا يأتيها زوجها. ولا يجوز لحائضٍ، ولا جنبٍ قراءةُ القرآن.

ولا يجوز لمُحَدِّثٍ مسُّ المصحفِ إلا أن يأخذه بغلافه.

وإذا انقطع دمُ الحيضِ لأقلِّ من عشرة أيام: لم يَجْزُ وطؤها حتى تغتسلَ، أو يمضي عليها وقتُ صلاةٍ كامل.

فإن انقطع دمُها لعشرة أيام: جاز وطؤها قبل الغُسل.

والطُّهُرُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمِيْنِ فِي مَدَةِ الْحَيْضِ : فَهُوَ كَالْدَمِ الْجَارِي .
وَأَقْلُ الطَّهْرِ خَمْسَةٌ عَشْرَ يَوْمًا ، وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهِ .

وَدُمُّ الاسْتِحَاضَةِ : هُوَ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ أَقْلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ
عَشْرَةِ أَيَّامٍ : فَحُكْمُهُ حَكْمُ الرَّعَافِ ، لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ ، وَلَا الصَّلَاةَ ، وَلَا
الْوُطْءَ .

وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى عَشْرَةِ أَيَّامٍ ، وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ : رُدَّتْ إِلَى
أَيَّامِ عَادَتِهَا ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ : فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ .

وَإِنْ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ اسْتِحَاضَةٌ : فَحَيْضُهَا عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ
شَهْرٍ ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ .

2025/12/16

وَالْمُسْتِحَاضَةُ ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ، وَالرَّعَافُ الدَّائِمُ ، وَالْجُرْحُ
الَّذِي لَا يَرَقَا : يَتَوَضَّؤُونَ لَوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، فَيَصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ فِي
الْوَقْتِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ .

فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ : بَطَلَ وَضُوءُهُمْ ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِنَافُ الْوُضُوءِ
لِصَلَاةٍ أُخْرَى .

وَالنَّفَاسُ هُوَ : الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيبَ الْوِلَادَةِ .

وَالدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ ، وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي حَالِ وِلَادَتِهَا قَبْلَ
خُرُوجِ الْوَلَدِ : اسْتِحَاضَةٌ .

وَأَقْلُ النَّفَاسِ : لَا حَدَّ لَهُ ، وَأَكْثَرُهُ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، وَمَا زَادَ عَلَى
ذَلِكَ : فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ .

وإذا تجاوز الدم الأربعين، وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك، ولها عادة معروفة في النفاس: رُدَّت إلى أيام عاداتها. وإن لم تكن لها عادة: فابتداء نفاسها أربعون يوماً. ومن ولدت ولدين في بطن واحد: فنفاستها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزفر: نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني.



باب الأنجاس

تطهيرُ النجاسة واجبٌ من بدَن المصلِّي، وثوبه، والمكانِ الذي يصلي عليه.

ويجوز تطهيرُ النجاسة بالماء المطلق، وبكلِّ مائعٍ طاهرٍ يمكن إزالتهَا به، كالخَلِّ، وماءِ الورد، والماءِ المستعمل.

وإذا أصابت الخُفَّ نجاسةٌ لها جِرْمٌ، فجفَّت، فذلكه بالأرض: جاز.

والمنيُّ نجسٌ، يجب غَسْلُ رَطْبِهِ، فإذا جفَّ على الثوب: أجزأ فيه الفَرَك.

والنجاسةُ إذا أصابت المرأةَ، أو السيفَ: اكتُفِيَ بمسحهما.

وإذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فجفَّت بالشمس، وذَهَبَ أثرُها: جازت الصلاة على مكانها، ولا يجوز التيمُّمُ منها.

ومن أصابه من النجاسة المغلَّظة، كالدم، والبول، والغائط، والخمرِ مقدارُ الدرهم، فما دونه: جازت الصلاة معه، فإن زاد: لم تَجْزُ.

وإن أصابته نجاسةٌ مخفَّفةٌ، كبول ما يؤكل لحمه: جازت الصلاة

معه ما لم يبلغ رُبْعَ الثوب.

وتطهيرُ النجاسة التي يجب غَسْلُها على وجهين:

فما كان له منها عَيْنٌ مرئيةٌ: فطهارتُها زوالُ عَيْنِها، إلا أن يبقى من أثرها ما يَشُقُّ إزالته.

وما ليس له عَيْنٌ مرئيةٌ: فطهارتُها أن يُغْسَلَ حتى يغلبَ على ظنِّ الغاسل أنه قد طَهَّرَ.

والاستنجاء سُنَّةٌ يُجْزَى فيه الحَجَرُ، وما قام مقامه، يَمْسَحُهُ حتى يَنْقِيَهُ، وليس فيه عددٌ مسنونٌ، وغَسْلُهُ بالماء أفضل.

فإن تجاوزت النجاسة مَخْرَجَهَا: لم يَجْزُ فيه إلا الماء، أو المائِعُ.

ولا يستنجي بعَظْمٍ، ولا بَرَوْتٍ، ولا بطعامٍ، ولا بيمينه إلا من عَذِرَ.



كتاب الصلاة

أولُ وقتِ الفجرِ: إذا طلع الفجرُ الثاني، وهو البياضُ المعترضُ في الأفق.

وآخرُ وقتِها: ما لم تطلع الشمسُ.

وأولُ وقتِ الظهرِ: إذا زالت الشمسُ.

وآخرُ وقتِها عند أبي حنيفة رحمه الله: إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليه، سوى في الزوال.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله.

وأولُ وقتِ العصرِ: إذا خرج وقتُ الظهر على القولين.

وآخرُ وقتِها: ما لم تغرب الشمسُ.

وأولُ وقتِ المغربِ: إذا غربت الشمسُ.

وآخرُ وقتِها: ما لم يغيب الشفقُ، وهو البياضُ الذي يُرى في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحمرة.

وأولُ وقتِ العشاءِ: إذا غاب الشفقُ، وآخرُ وقتِها: ما لم يطلع الفجرُ الثاني.

وأولُ وقتِ الوترِ: بعدَ العشاءِ، وآخرُ وقتها: ما لم يَطْلُعِ الفجرُ.
وَيُسْتَحَبُّ الإسْفَارُ بالفجرِ.
والإبرادُ بالظهر في الصيف، وتقديمُها في الشتاء.
وتأخيرُ العصر ما لم تتغيَّر الشمسُ.
وتعجيلُ المغرب.
وتأخيرُ العشاء إلى ما قبل ثلثِ الليلِ.
وَيُسْتَحَبُّ في الوترِ لِمَن يَأْلِفُ صلاةَ الليل أن يؤخِّرَ الوترَ إلى آخر
الليل، فإن لم يَثِقْ بالانتباه: أوتر قبل النوم.

2026/01/21

باب الأذان

الأذانُ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ للصَّلوات الخمس، والجمعة، دون ما سواها.

وصفةُ الأذان أن يقول: الله أكبر، الله أكبر... إلى آخره.
ولا ترجيعَ فيه.

ويزيدُ في أذانِ الفجر بعد الفلاح: الصلاةُ خيرٌ من النوم، مرتين.
والإقامةُ مثلُ الأذان، إلا أنه يزيد فيها بعد: حيَّ على الفلاح: قد قامت الصلاة، مرتين.

ويترسَّلُ في الأذان، ويحدُّرُ في الإقامة.
ويستقبلُ بهما القبلة، فإذا بلغ إلى الصلاة، والفلاح: حوَّل وجهه يميناً وشمالاً.

ويؤذَنُ للفاتَّة، ويقيمُ.
فإن فاتته صلواتٌ: أذَّن للأولى، وأقام، وكان مخيراً في الباقية:
إن شاء أذن، وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة.

وينبغي أن يؤذَنَ ويقيمَ على طَهْرٍ، فإن أذَّن على غير وضوء: جاز.

ويكره أن يقيم على غير وضوء، أو يؤذّن وهو جنب.
ولا يؤذّن لصلاة قبل دخول وقتها، إلا في أذان الفجر عند أبي
يوسف، فيجوز قبل الصبح.

باب شروط الصلاة التي تتقدّمها

يجب على المصلي أن يُقدّم الطهارة من الأحداث، والأنجاس على ما قدّمناه.

ويستتر عورته.

والعورة من الرجل: ما تحت السُرّة إلى الركبة، والركبة من العورة.

وبَدَن المرأة الحرة كلّ عورة، إلا وجهها وكفّيها.

وما كان عورة من الرجل: فهو عورة من الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وما سوى ذلك من بدنها: فليس بعورة.

ومن لم يجد ما يُزيل به النجاسة: صلى معها، ولم يُعِد الصلاة.

ومن لم يجد ثوباً: صلى عرياناً قاعداً، يومئ إيماءً بالركوع والسجود.

فإن صلى قائماً: أجزأه، والأول أفضل.

وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل.

ويستقبل القبلة، إلا أن يكون خائفاً: فيصلّي إلى أي جهة قدر.

فإن اشتبهت عليه القبلة، وليس بحضرته من يسأله عنها: اجتهد وصلّى.

فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى: فلا إعادة عليه.

وإن علم ذلك، وهو في الصلاة: استدار إلى القبلة، وبني عليها.

2026/01/21

باب صفة الصلاة

فرائضُ الصلاة ستُّ:

التحرمةُ، والقيامُ، والقراءةُ، والركوعُ، والسجودُ، والقعدةُ
الأخيرة مقدارَ التشهد.

وما زاد على ذلك فهو سنَّةٌ.

فإذا دخل الرجلُ في الصلاة: كَبَّرَ، ورفَعَ يديه مع التكبير حتى
يحاذيَ بإبهاميه شحمتي أُذُنِهِ.

فإن قال بدلاً من التكبير: اللهُ أَجَلُّ، أو: أعظمُ، أو: الرحمنُ أكبرُ:
أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا يجزئه إلا بلفظ التكبير.

ويَعتمدُ بيده اليمنى على اليسرى، ويضعُهما تحت سُرَّتِهِ.

ثم يقول: سبحانك اللهم، وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى
جدُّك، ولا إله غيرك.

ويستعيذُ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم، ويُسِرُّ بهما.

ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وسورة معها، أو ثلاث آياتٍ من أيِّ سورة شاء.

وإذا قال الإمامُ: ولا الضالِّين، قال: آمين، ويقولُها المؤتمُّ، ويخفونها.

ثم يكبِّرُ، ويركعُ، ويعتمدُ يديه على ركبتيه، ويفرِّجُ أصابعه، ويبسطُ ظهره، ولا يرفعُ رأسه ولا يُنكِّسه.

ويقولُ في ركوعه: سبحان ربِّي العظيم ثلاثاً، وذلك أدناه.

ثم يرفعُ رأسه، ويقولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه.

ويقولُ المؤتمُّ: ربَّنَا لك الحمد.

فإذا استوى قائماً: كَبَّرَ، وسجد، واعتمد يديه على الأرض، ووضَعَ وجهه بين كَفْيَيْهِ، وسَجَدَ على أنفه وجهته.

فإن اقتصر على أحدهما: جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر.

وإن سجد على كَوْرِ عِمَامَتِهِ، أو فاضلِ ثوبه: جاز.

ويُؤدِّي ضَبْعَيْهِ، ويجافي بطنه عن فخذَيْهِ، ويوجِّهُ أصابع رِجْلَيْهِ نحو القبلة.

ويقولُ في سجوده: سبحان ربِّي الأعلى، ثلاثاً، وذلك أدناه.

ثم يرفعُ رأسه، ويكبِّرُ، فإذا اطمأنَّ جالساً: كَبَّرَ، وسجد.

فإذا اطمأنَّ ساجداً: كَبَّرَ واستوى قائماً على صدور قدمَيْهِ، ولا

يَقْعُدُ، وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ.

وَيَفْعَلُ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتَحُ، وَلَا يَتَعَوَّذُ.

وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.

فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَجَلَسَ عَلَيْهَا، وَنَصَبَ الْيُمْنَى نَصْبًا، وَوَجَّهَ أَصَابِعَهَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، وَتَشَهَّدَ.

وَالْتَشَهَّدُ أَنْ يَقُولَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

وَلَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى.

وَيَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَاصَّةً.

فَإِنْ جَلَسَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ: جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى، وَتَشَهَّدَ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا بِمَا شَاءَ، مِمَّا يُشَبِّهُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ، وَالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ، وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشَبِّهُ كَلَامَ النَّاسِ.

ثُمَّ يَسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَيَسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ، وَالرُّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرَبِ، وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا.

وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ.

وإن كان منفرداً: فهو مخيرٌ: إن شاء جَهَرَ، وأسمع نفسه، وإن شاء خَفَتَ.

وَيُخْفِي الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ.

* وَالْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ، لَا يَفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ.

وَيَقْنَتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ.

وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَسُورَةً مَعَهَا.

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنَتَ: كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَنَتَ.

وَلَا يَقْنَتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا.

وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعَيْنَهَا لَا يُجْزَىءُ فِيهَا غَيْرُهَا.

وَيَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ سُورَةً لِّصَلَاةٍ بَعَيْنَهَا لَا يَقْرَأُ غَيْرَهَا.

وَأَدْنَى مَا يُجْزَىءُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ: مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْقُرْآنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يُجْزَىءُ أَقْلُ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ، أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ.

وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ.

وَمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهِ: يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّتَيْنِ: نِيَّةِ الصَّلَاةِ، وَنِيَّةِ الْمَتَابَعَةِ.

* والجماعة سنة مؤكدة.

وأولى الناس بالإمامة: أعلمهم بالسنة.

فإن تساؤوا: فأقرؤهم لكتاب الله تعالى.

فإن تساؤوا: فأورعهم.

فإن تساؤوا: فأسنهم.

ويكره تقديم العبد، والأعرابي، والفاسق، والأعمى، وولد الزنا.

فإن تقدّموا: جاز.

وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة.

ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة.

فإن فعّلن ذلك: وقفت الإمام وسطهن.

ومن صلى مع واحد: أقامه عن يمينه.

فإن كان مع اثنين: تقدّم عليهما.

ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة، أو صبي، فإن فعلوا ذلك:

بطلت صلاتهم.

ويصف الرجال، ثم الصبيان، ثم الخنثى، ثم النساء.

فإن قامت امرأة إلى جنب رجل، وهما مشتركان في صلاة

واحدة: فسدت صلاته، لا صلاتها.

ويكره للنساء حضور الجماعة.

ولا بأس بأن تَخْرُجَ العَجُوزُ فِي الفَجْرِ، والمَغْرِبِ، والعِشَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وقالوا: يجوزُ خُرُوجُ العَجُوزِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا.

* ولا يَصْلِي الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ.

ولا الطَّاهِرَاتُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ.

ولا الْقَارِئُ خَلْفَ الْأُمِيِّ.

ولا الْمَكْتَسِي خَلْفَ الْعُرْيَانِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يُؤَمَّ الْمُتِمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ، وَالْمَاسِحُ عَلَى الْخَفَيْنِ الْغَاسِلِينَ.

وَيَصْلِي الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ.

ولا يَصْلِي الَّذِي يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمَوْمِيَّ.

ولا يَصْلِي الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ.

ولا مَنْ يَصْلِي فَرَضاً خَلْفَ مَنْ يَصْلِي فَرَضاً آخَرَ.

وَيَصْلِي الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ.

وَمَنْ اقْتَدَى بِإِمَامٍ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ: أَعَادَ الصَّلَاةَ.

وَيَكْرَهُ لِلْمَصْلِيِّ أَنْ يَعْثُثَ بِثَوْبِهِ، أَوْ بِجَسَدِهِ.

ولا يُقَلَّبُ الْحَصِيُّ، إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، فَيَسُوِّيهِ مَرَّةً

وَاحِدَةً.

ولا يُفَرِّقُ أَصَابِعَهُ، وَلَا يَتَخَصَّرُ.

وَلَا يَسْدُلُ ثَوْبَهُ.

وَلَا يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ، وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ، وَلَا يَكْفُ ثَوْبَهُ.

وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا.

وَلَا يُقْعِي إِقْعَاءَ الْكَلْبِ، وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعِيَهُ.

وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ.

وَلَا يَتَرَبَّعُ إِلَّا مِنْ عَذْرِ.

وَلَا يَأْكُلُ، وَلَا يَشْرَبُ.

فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ: انصرف، وتوضأ، وبنى على صلاته إن لم يكن إماماً.

فَإِنْ كَانَ إِمَامًا: استخلف، وتوضأ، وبنى على صلاته ما لم يتكلم، والاستئناف أفضل.

وَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ، أَوْ جُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ قَهَقَهُ فِي الصَّلَاةِ: استأنف الوضوء، والصلاة جميعاً.

وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا، أَوْ سَاهِيًا: بطلت صلاته.

وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَ مَا قَعَدَ قَدَرَ التَّشَهُدِ: توضأ، وسلّم.

وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، أَوْ تَكَلَّمَ، أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يَنَافِي الصَّلَاةَ: تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

- وإن رأى المتيّم الماء في صلاته: بطلت صلاته.
- ١- وإن رآه بعد ما قعدَ قَدَرَ التشهد.
 - ٢- أو كان ماسحاً على الخفين، فانقضت مدة مسح.
 - ٣- أو خلَعَ خُفَيْهِ بعملٍ رقيق.
 - ٤- أو كان أُمِّيًّا، فتعلّم سورة.
 - ٥- أو عُرياناً، فوجَدَ ثوباً.
 - ٦- أو مُؤمياً، فَقَدَرَ على الركوع والسجود.
 - ٧- أو تذكّر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة.
 - ٨- أو أحدث الإمام القارئ، فاستخلف أُمِّيًّا.
 - ٩- أو طلعت الشمس في صلاة الفجر.
 - ١٠- أو دخل وقت العصر وهو في الجمعة.
 - ١١- أو كان ماسحاً على الجبيرة، فسقطت عن بُرء.
 - ١٢- أو كان صاحب عذرٍ، فانقطع عذرُهُ، كالمستحاضة، ومَن بمعناها:

بطلت صلاته في هذه الحالات كلّها في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: تمّت صلاته في هذه المسائل كلّها.



باب قضاء الفوائت

وَمَنْ فاتته صلاةٌ: قضاها إذا ذكرها.

وقدّمها لزوماً على صلاة الوقت، إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت: فيقدّم صلاة الوقت على صلاة الفائتة، ثم يقضيها.

وإن فاتته صلوات: رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل، إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات: فيسقط الترتيب فيها.

باب الأوقات التي تُكره فيها الصلاة

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ، ولا عند قيامها في الظهر ،
ولا عند غروبها .

ولا يُصَلِّي على جنازة ، ولا يسجد للتلاوة ، إلا عصر يومه عند
غروب الشمس .

ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ، ويسجد للتلاوة ،
ويصلي على الجنازة ، ولا يصلي ركعتي الطواف .

ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي سنة الفجر .
ولا يتنفل قبل المغرب .



باب النوافل

السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا.

وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ.

وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ.

وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ.

وَنَوَافِلُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَتَكَرَّرَ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ.

وَأَمَّا نَافِلَةُ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ: جَازٍ، وَتَكَرَّرَ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَا: لَا يَزِيدُ بِاللَّيْلِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَالْقِرَاءَةُ فِي الْفَرَضِ وَاجِبَةٌ فِي الرَكَعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ.

وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ: إِنْ شَاءَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ، وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ.

وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ، وَفِي جَمِيعِ الْوَتْرِ.

وَمَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ ، ثُمَّ أَفْسَدَهَا : قَضَاهَا .
 فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَقَعَدَ فِي الْأُولَيَيْنِ مَقْدَارَ التَّشْهَدِ ، ثُمَّ
 أَفْسَدَ الْآخَرَيْنِ : قَضَى رَكَعَتَيْنِ .
 وَيُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ .
 وَإِنْ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ، ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ : جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ،
 وَقَالَا : لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ عَذْرِ .
 وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمَصْرِ : يَتَنَفَّلُ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى أَيِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ ،
 يَوْمَهُ إِيمَاءً .

Feb 10, 2026

باب سجود السهو

سجودُ السهو واجبٌ في الزيادة والنقصان بعد السلام، ثم يسجد
سجدتين، ثم يتشهدُ، ويسلم.

و سجودُ السهو يلزم المصلي:

إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منها.

أو تركَ فعلاً مسنوناً.

أو تركَ قراءةَ فاتحةِ الكتاب، أو القنوت، أو التشهد، أو تكبيرات
العيدين.

أو جهرَ الإمام بالقراءة فيما يُخافتُ، أو خافتَ فيما يُجهر.

وسهوُ الإمام يوجبُ على المؤتمِّ السجودَ، فإن لم يسجد الإمامُ:
لم يسجد المؤتم.

فإن سها المؤتمُّ: لم يلزم الإمام، ولا المؤتمُّ السجودُ.

ومن سها عن القعدة الأولى، ثم تذكر وهو إلى حال القعود
أقربُ: عاد، فجلس، وتشهد.

وإن كان إلى حال القيام أقرب: لم يعد، ويسجدُ للسهو.

وَمَنْ سَهَا عَنْ الْقَعْدَةَ الْأَخِيرَةَ، فَقَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ: رَجَعَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدْ فِي الْخَامِسَةِ، وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ، وَيَسْجُدُ لِلْسَهْوِ.

فَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ: بَطَلَ فَرْضُهُ، وَتَحَوَّلَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً.

وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشْهَدِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ، وَلَمْ يَسْلَمْ يَظُنُّهَا الْقَعْدَةَ الْأُولَى: عَادَ إِلَى الْقُعُودِ مَا لَمْ يَسْجُدْ فِي الْخَامِسَةِ، وَيَسْلَمْ، وَيَسْجُدُ لِلْسَهْوِ.

وَإِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ: ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَالرَّكْعَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ، وَيَسْجُدُ لِلْسَهْوِ.

وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا عَرَضَ لَهُ: اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

فَإِنْ كَانَ الشَّكُّ يَعْزِضُ لَهُ كَثِيرًا: بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ ظَنٌّ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ظَنٌّ: بَنَى عَلَى الْيَقِينِ.



باب صلاة المريض

إذا تعذر على المريض القيام: صَلَّى قاعداً، يركعُ ويسجدُ.
 فإن لم يستطع الركوعَ والسجودَ: أوماً إيماءً برأسه، وجعل
 السجودَ أخفضَ من الركوعِ.
 ولا يرفعُ إلى وجهه شيئاً ليسجدَ عليه.
 فإن لم يستطع القعودَ: استلقى على ظهره، وجعل رجليه إلى
 القبلة، وأوماً بالركوع والسجود.
 وإن استلقى على جنبه، ووجهه إلى القبلة، وأوماً برأسه: جاز.
 فإن لم يستطع الإيماءَ برأسه: آخر الصلاة، ولا يومئ بعينه، ولا
 بقلبه، ولا بحاجبيه.
 فإن قَدَرَ على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود: لم يلزمه
 القيام، وجاز أن يصلي قاعداً، يومئُ إيماءً.
 فإن صَلَّى الصحيحُ بعضَ صلاته قائماً، ثم حَدَّثَ به مرضٌ يمنعه
 من القيام: أتمها قاعداً، يركعُ ويسجدُ، أو يومئُ إن لم يستطع الركوعَ
 والسجودَ، أو مستلقياً إن لم يستطع القعود.
 ومن صَلَّى قاعداً يركع ويسجد لمرضٍ به، ثم صحَّ: بنى على

صلاته قائماً.

وإن صلى بعضَ صلاته بإيماءٍ، ثم قَدَرَ على الركوع والسجود:
استأنف الصلاة.

وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَمَا دُونَهَا: قضاها إذا صحَّ.
فإن فاتته بالإغماء أكثرَ من ذلك: لم يَقْضَ.

Feb 11, 2026

باب سجود التلاوة

سجودُ التلاوة في القرآن أربعة عشر:

في آخر الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وفي بني إسرائيل،
ومريم، والأولى في الحج، والفرقان، والنمل، و﴿الْمَ ١ تَنْزِيلُ﴾،
وص، و﴿حَمَّ﴾ السجدة، والنجم، و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾.

والسجود واجبٌ في هذه المواضع كلها، على التالي والسماع،
سواء قصَدَ سماعَ القرآن، أو لم يقصد.

وإذا تلا الإمامُ آيةَ سجدةٍ سجدَها، وسجدَ المأمومُ معه.

وإن تلا المأمومُ: لم يسجدِ الإمامُ، ولا المأمومُ.

وإن سمعوا وهم في الصلاة آيةَ سجدةٍ من رجلٍ ليس معهم في
الصلاة: لم يسجدوها في الصلاة، وسجدوها بعد الصلاة.

فإن سجدوها في الصلاة: لم تُجزهم، ولم تفسدُ صلاتهم.

ومن تلا آيةَ سجدةٍ خارج الصلاة، فلم يسجدَها حتى دخل في
الصلاة، ثم تلاها، وسجد لها: أجزأته السجدة عن التلاوتين.

وإن تلاها في غير الصلاة، فسجد لها، ثم دخل في الصلاة، فتلاها: سَجَدَ لها، ولم تُجْزَ السجدة الأولى.

وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ آيَةِ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ: أَجْزَأَتْهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَمَنْ أَرَادَ السُّجُودَ: كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ، وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَلَا تَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَلَا سَلَامَ.



باب صلاة المسافر

السفر الذي تتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان موضعاً بينه وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل، ومشى الأقدام. ولا يُعتبر في ذلك السير في الماء.

وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية: ركعتان، لا تجوز له الزيادة عليهما عمداً.

فإن صلى أربعاً، وقد قعد في الثانية مقدار التشهد: أجزأته الركعتان عن فرضه، وكانت الآخرين له نافلة.

وإن لم يقعد في الثانية مقدار التشهد: بطلت صلاته.

ومن خرج مسافراً: صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر.

ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً، فصاعداً، فيلزمه الإتمام.

وإن نوى الإقامة أقل من ذلك: لم يتم.

وإذا دخل المسافر بلداً، ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً، وإنما يقول: غداً أخرج، أو بعد غدٍ أخرج، حتى بقي على ذلك سنين: صلى ركعتين.

وإذا دخل العسكرُ أرضَ الحرب، فنَوُوا الإقامةَ بها خمسةَ عشرَ يوماً: لم يُتِمُّوا الصلاةَ.

وإذا دخل المسافرُ في صلاة المقيم مع بقاء الوقت: أتمَّ الصلاةَ. وإن دخل معه في فائتةٍ: لم تَجْزُ صلاتُهُ خلفه.

وإذا صلى المسافرُ بالمقيمين ركعتين: سلَّم، ثم أتمَّ المقيمون صلاتَهُم وُحْدَاناً.

ويستحب له إذا سلَّم أن يقول: أَتِمُّوا صلاتكم، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.

وإذا دخل المسافرُ مصره: أتمَّ الصلاةَ وإن لم ينوِ الإقامةَ فيه.

وَمَنْ كان له وطنٌ، فانتقل عنه، واستوطن غيره، ثم سافر، فدخل وطنه الأول: لم يُتَمَّ الصلاةَ.

وإذا نوى المسافرُ أن يقيم بمكةَ وَمِنَى خمسةَ عشرَ يوماً: لم يُتَمَّ الصلاةَ إِلَّا أن يَبَيَّتَ بأحدهما.

وَمَنْ فاتته صلاةٌ في السفر: قضاها في الحضر ركعتين.

وَمَنْ فاتته صلاةٌ في الحضر: قضاها في السفر أربعاً.

والعاصي والمُطِيعُ في سفرهما: في الرُّخصةِ سواءٌ.

باب صلاة الجمعة

لا تصح الجمعة إلا في مِصرٍ جامع، أو في مِصرٍ مِصر. ولا تجوز في القرى.

ولا تجوز إقامتها إلا للسلطان، أو لمن أمره السلطان. ومن شرائطها: الوقت، فتصح في وقت الظهر، ولا تصح بعده. ومن شرائطها: الخطبة قبل الصلاة. يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة. ويخطب قائماً على طهارة.

فإن اقتصر على ذكر الله تعالى: جاز عند أبي حنيفة، وقالوا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة.

وإن خطب قاعداً، أو على غير طهارة: جاز، ويكره. ومن شرائطها: الجماعة، وأقلهم عند أبي حنيفة: ثلاثة سوى الإمام، وقالوا: اثنان سوى الإمام.

ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين.

وليس فيهما قراءة سورة بعينها.

ولا تجب الجمعةُ على مسافرٍ، ولا امرأةٍ، ولا مريضٍ، ولا عبدٍ، ولا أعمى.

فإن حضروا، وصلّوا مع الناس: أجزاءهم عن فرض الوقت. ويجوز للمسافر، والعبد، والمريض، ونحوهم أن يؤمّ في الجمعة.

ومن صلى الظهرَ في منزله يومَ الجمعة قبل صلاة الإمام، ولا عُدْرَ له: كُره له ذلك، وجازت صلاته.

فإن بدا له أن يحضرَ الجمعةَ، فتوجّه إليها: بطلت صلاةُ الظهر عند أبي حنيفة بالسعي، وقالوا: لا تبطل صلاةُ الظهر حتى يدخل مع الإمام.

ويكره أن يصليّ المعذورون الظهرَ بجماعةٍ يوم الجمعة في المصر.

وكذلك أهلُ السجن.

ومن أدرك الإمامَ يومَ الجمعة: صلى معه ما أدرك، وبنى عليها الجمعة.

وإن أدركه في التشهد، أو في سجود السهو: بنى عليها الجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: إن أدرك معه أكثرَ الركعة الثانية: بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلّها: بنى عليها الظهر.

وإذا خرج الإمامُ إلى الخُطبة يومَ الجمعة: تركَ الناسُ الصلاةَ، والكلامَ حتى يَفرُغَ من خُطبته.

وإذا أذَّن المؤذِّنون يومَ الجمعة الأذانَ الأولَ: تركَ الناسُ البيعَ، والشراءَ، وتوجَّهوا إلى صلاة الجمعة.

وإذا صعد الإمامُ المنبرَ: جلس، وأذَّن المؤذِّنون بين يدي المنبرِ، ثم يخطُب الإمامُ، فإذا فرغ من خطبته: أقاموا الصلاةَ، وصلَّوا.



باب صلاة العيدين

يُستحبُّ في يومِ الفِطْرِ أنْ يَطْعَمَ الإنسانُ شيئاً قبلَ الخروجِ إلى المصلَّى، ويغتسلَ، ويتطيَّبَ، ويلبسَ أحسنَ ثيابه، ويتوجَّهَ إلى المصلَّى.

ولا يُكَبِّرُ في طريقِ المصلَّى عندَ أبي حنيفة، وعندهما: يكبِّرُ.

ولا يتنفلُ في المصلَّى قبلَ صلاةِ العيد.

فإذا حلَّت الصلاةُ بارتفاعِ الشمسِ: دَخَلَ وقتُها إلى الزوالِ، فإذا زالت الشمسُ: خرجَ وقتُها.

ويصلي الإمامُ بالناسِ ركعتين، يكبرُ في الأولى تكبيرةَ الافتتاح، وثلاثاً بعدها، ثم يقرأ فاتحةَ الكتاب، وسورةً معها، ثم يكبرُ تكبيرةً يركع بها.

ثم يبتدئُ في الركعة الثانية بالقراءة، فإذا فرغ من القراءة: كَبَّرَ ثلاثَ تكبيراتٍ، وكَبَّرَ تكبيرةً رابعةً يركع بها.

ويرفعُ يديه في تكبيراتِ العيدين.

ثم يخطُبُ بعد الصلاة خُطبتين، يُعلِّمُ الناسَ فيها صدقةَ الفطر، وأحكامَها.

وَمَنْ فاتته صلاة العيد مع الإمام: لم يَقْضِها.

فَإِنْ غَمَّ الْهَلَالُ عَلَى النَّاسِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ: صَلَّى الْعِيدَ مِنَ الْغَدِ.

فَإِنْ حَدَثَ عَذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي: لَمْ يُصَلِّها بَعْدَهُ.

وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيُؤَخَّرَ الْأَكْلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ.

وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَصَلَّى وَهُوَ يَكْبِرُ.

وَيَصَلِّي الْأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ، كَصَلَاةِ الْفَطْرِ، وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ، يَعْلَمُ النَّاسَ فِيهَا الْأَضْحِيَّةَ، وَتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ.

فَإِنْ حَدَثَ عَذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى: صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ، وَلَا يَصَلِّيها بَعْدَ ذَلِكَ.

وَتَكْبِيرُ التَّشْرِيقِ أَوَّلُهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ.

وَأَخْرَهُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النُّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَالتَّكْبِيرُ وَاجِبٌ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ.

وَصِفَةُ التَّكْبِيرِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

باب صلاة الكسوف

إذا انكسفت الشمسُ صَلَّى الإمامُ بالناس ركعتين كهيئة النافلة،
 في كل ركعة ركوعٌ واحد.
 ويطوّل القراءةَ فيهما.
 ويُخفي عند أبي حنيفة، وقالوا: يجهر.
 ثم يدعو بعدها حتى تنجلي الشمسُ.
 ويصلي بالناس الإمامُ الذي يصلي بهم الجمعة.
 فإن لم يحضر الإمامُ: صلاها الناسُ فرادى.
 * وليس في خسوف القمر جماعةً، وإنما يصلي كلُّ واحدٍ بنفسه.
 وليس في الكسوف خطبةٌ.

* * * * *

باب صلاة الاستسقاء

قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس في الاستسقاء صلاةً مسنونةً في جماعة.

فإن صلى الناسُ وحْداناً: جاز.
 وإنما الاستسقاءُ: الدعاءُ، والاستغفارُ.
 وقالوا: يصلي الإمامُ بالناسِ ركعتين، يجهرُ فيهما بالقراءة.
 ثم يخطُبُ.
 ويستقبلُ القبلةَ بالدعاء.
 ويَقْلِبُ الإمامُ رداءه، ولا يَقْلِبُ القومُ أرديتهم.
 ولا يحضرُ أهلُ الذمة الاستسقاءَ.

Apr 15, 2026

* * * * *

باب قيام شهر رمضان

يُستحبُّ أن يجتمعَ الناسُ في شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي
 بهم إمامهم خمسَ ترويحَاتٍ، في كل ترويحة تسليمتان.
 ويجلسُ بين كل ترويحتين مقدارَ ترويحة.
 ثم يُوترَ بهم إمامهم.
 ولا يُصلَّى الوترُ بجماعةٍ في غير شهر رمضان.

* * * * *

باب صلاة الخوف

إذا اشتدَّ الخوفُ: جَعَلَ الإمامُ الناسَ طائفتين، طائفةً في وجه العدوِّ، وطائفةً خلفه، فيصلِّي بهذه الطائفة ركعةً، وسجدين.

فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، مَضَتْ هذه الطائفةُ إلى وجه العدوِّ، وجاءت تلك الطائفةُ، فيصلِّي بهم الإمامُ ركعةً، وسجدين، وتشهّد، وسلّم الإمامُ، ولم يسلموا، وذهبوا إلى وجه العدوِّ.

وجاءت الطائفةُ الأولى، فصلّوا وحداً ركعةً، وسجدين، بغير قراءةٍ، وتشهّدوا، وسلموا، ومضوا إلى وجه العدوِّ.

وجاءت الطائفةُ الأخرى، فصلّوا ركعةً وسجدين بقراءةٍ، وتشهّدوا، وسلموا.

فإن كان الإمامُ مقيماً: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعتين.

ويصلِّي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب، وبالثانية ركعةً.

ولا يقاتلون في حال الصلاة، فإن فعلوا ذلك: بطلت صلاتهم.

وإن اشتدَّ الخوفُ: صلّوا ركباناً وحداً، يومئون بالركوع والسجود إلى أيِّ جهةٍ شاءوا إذا لم يَقْدِرُوا على التوجه إلى القبلة.

باب صلاة الجنائز

إذا احتُضر الرجلُ: وَجَّهْهُ إلى القبلة على شِقِّهِ الأيمن، ولُقِّنْ الشهادتين.

فإذا مات: شَدُّوا لَحْيَيْهِ، وَغَمَّضُوا عَيْنَيْهِ.

وإذا أرادوا غَسْلَهُ: وضعوه على سرير، وجعلوا على عورته خرقَةً، ونزعوا عنه ثيَابَهُ، ووضَّؤوه، ولا يُمَضِّمُضُونَهُ، ولا يَسْتَنَشِقُونَهُ، ثم يُفِيضُونَ الماءَ عليه، ويُجَمِّرُ سريره وتراً.

وَيُغْلَى الماءُ بالسِّدْر، أو بالحُرْض، فإن لم يكن: فالماءُ القَرَّاحُ.

وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلَحْيَتُهُ بِالخِطْمِيَّ.

ثم يُضَجَّعُ على شِقِّهِ الأيسر، فيُغْسَلُ بالماء والسِّدْر، حتى يُرَى أن الماءَ قد وصل إلى ما يلي التَّخْتِ منه.

ثم يُضَجَّعُ على شِقِّهِ الأيمن، فيُغْسَلُ بالماء، والسِّدْر، حتى يُرَى أن الماءَ قد وصل إلى ما يلي التَّخْتِ منه.

ثم يُجْلِسُهُ، وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ، وَيَمْسَحُ بطنَهُ مسحاً رقيقاً، فإن خرج منه شيء: غَسَلَهُ، ولا يُعِيدُ غَسْلَهُ، ثم يُنَشِّفُهُ في ثوب.

ويجعلُهُ في أكفانه، ويُجعلُ الحَنَوطُ على رَأْسِهِ، وَلَحْيَتِهِ،

والكافورُ على مساجده.

والسُّنَّةُ أَنْ يُكْفَنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَةٍ.

فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ: جَازَ.

فَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ اللَّفَافَةِ عَلَيْهِ: ابْتَدِئُوا بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، فَأَلْقَوْهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ بِالْأَيْمَنِ، فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ: عَقَدُوهُ.

وَتُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَخِمَارٍ، وَخِرْقَةٍ يُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا، وَلِفَافَةٍ.

فَإِنْ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: جَازَ.

وَيَكُونُ الْخِمَارُ فَوْقَ الْقَمِيصِ تَحْتَ اللَّفَافَةِ.

وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا عَلَى صَدْرِهَا.

وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ، وَلَا لَحِيَّتُهُ، وَلَا يُقَصُّ ظَفْرُهُ، وَلَا يُعْقَصُ شَعْرُهُ.

وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا وَتَرَأً.

فَإِذَا فَرَّغُوا مِنْهُ: صَلَّوْا عَلَيْهِ.

* وَأَوَّلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ.

فَإِنْ لَمْ يَحْضَرْ: فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ، ثُمَّ الْوَلِيِّ.

فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ: أَعَادَ الْوَلِيُّ.

وَإِنْ صَلَّى الْوَلِيُّ: لَمْ يَجْزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَصْلِيَ بَعْدَهُ.

فإن دُفِنَ ولم يُصَلَّ عليه: صَلَّى على قبره إلى ثلاثة أيامٍ في الشتاء، وسبعةٍ في الصيف، ولا يُصَلَّى بعد ذلك.

ويقومُ المصلي بحذاء صدر الميت.

* والصلاة على الجنائز أن يُكَبَّرَ تكبيرةً، يَحْمَدُ اللهَ تعالى عَقِيهَا.

ثم يكبر تكبيرةً ثانيةً، ويصلي على النبي صَلَّى الله عليه وسلم.

ثم يكبر تكبيرةً ثالثةً، يدعو فيها لنفسه، وللميت، وللمسلمين.

ثم يكبر تكبيرةً رابعةً، ويسلّم.

ولا يُصَلَّى على ميت في مسجد جماعة.

* فإذا حملوه على سريره: أخذوا بقوائمه الأربع، ويمشون به مُسْرِعِينَ دون الخَبَبِ.

فإذا بَلَغُوا إلى قبره: كَرِهَ للناس أن يجلسوا قبل أن تُوضَعَ عن أعناق الرجال.

ويُحْفَرُ القبرُ، ويُلَحَدُ، ويُدْخَلُ الميتُ مما يلي القبلة.

فإذا وُضِعَ في لَحْدِهِ: قال الذي يضعه: بِاسْمِ الله، وعلى مِلَّةِ رسولِ الله.

ويُوجَّهُ إلى القبلة، ويَحُلُّ العُقْدَةَ عنه.

ويُسَوَّى اللَّيْنُ عليه، ويُكْرَهُ الآجُرُّ، والخشبُ، ولا بأس بالقَصَبِ.

ثم يُهَالُ الترابُ عليه.

وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، وَلَا يُسَطَّحُ.

* وَمَنْ اسْتَهَلَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ: سُمِّيَ، وَغُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

وَأِنْ لَمْ يَسْتَهَلَّ: أُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ.

باب الشهيد

الشَّهِيدُ: مَنْ قَتَلَهُ الْمَشْرُكُونَ، أَوْ وُجِدَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَبِهِ أَثَرُ
الْجَرَاخَةِ، أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا، وَلَمْ تَجِبْ بِقَتْلِهِ دِيَّةٌ.
فِيُكْفَنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَا يُغَسَّلُ.

وَإِذَا اسْتُشْهِدَ الْجَنْبُ: غُسِّلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ.
وَقَالَا: لَا يُغَسَّلَانِ.

وَلَا يُغَسَّلُ عَنِ الشَّهِيدِ دَمُهُ، وَلَا تُنَزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، وَيُنَزَعُ عَنْهُ الْفَرُّ،
وَالْخُفُّ، وَالْحَشْوُ، وَالسَّلَاحُ.

وَمَنْ ارْتُثَ: غُسِّلَ - وَالْارْتِثَاتُ: أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ، أَوْ
يَتَدَاوَى، أَوْ يَبْقَى حَيًّا حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ، أَوْ
يُنْقَلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ وَهُوَ حَيٌّ، وَبِهِ أَثَرُ الْجَرَاخَةِ -، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ قُتِلَ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ: غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ، أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ: لَمْ يُغَسَّلَ، وَدُفِنَ، وَلَمْ
يُصَلَّ عَلَيْهِ.

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ: غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

باب الصلاة في الكعبة وحولها

الصلاة في الكعبة جائزة، فرضها، ونفلها.
 فإن صلى الإمام فيها بجماعة، فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام: جاز.
 ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام: لم تجز صلاته.
 فإن صلى الإمام في المسجد الحرام: تحلّق الناس حول الكعبة، وصلّوا بصلاة الإمام.
 فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام: جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام.
 ومن صلى على ظهر الكعبة: جازت صلاته، ويكره.
 وكذلك: إن صلى على هدفٍ أعلى منها.

كتاب الزكاة

الزكاةُ واجبةٌ على الحرِّ، المسلم، البالغ، العاقل، إذا مَلَكَ نصاباً ملكاً تاماً، وحالَ عليه الحولُ.

وليس على صبيٍّ، ولا مجنونٍ، ولا مكاتبٍ زكاةٌ.

ومن كان عليه دينٌ يُحيطُ بماله: فلا زكاةٌ عليه.

وإن كان ماله أكثرَ من الدين: زكَّى الفاضلَ إذا بلغ نصاباً.

وليس في دُور السكنى، وثيابِ البدن، وأثاثِ المنزل، ودوابِّ الركوب، وعبيدِ الخدمة، وسلاحِ الاستعمال: زكاةٌ.

ولا يجوزُ أداءُ الزكاةِ إلا بنيةٍ مقارنةٍ للأداء، أو مقارنةٍ لعزلٍ مقدار الواجب.

ومن تصدَّق بجميع ماله، ولا ينوي الزكاة: سقط فرضُها عنه.

باب زكاة الإبل

ليس في أقلّ من خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقةٌ.
فإذا بلغت خمساً سائمةً، وحالَ عليها الحولُ: ففيها شاةٌ، إلى
تسع.

فإذا كانت عشراً: ففيها شاتان، إلى أربع عشرة.
فإذا كانت خمسَ عشرة: ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، إلى تسع عشرة.
فإذا كانت عشرين: ففيها أربعُ شِيَاهٍ، إلى أربع وعشرين.
فإذا كانت خمساً وعشرين: ففيها بنتُ مَخَاضٍ، إلى خمسٍ
وثلاثين.

فإذا كانت ستاً وثلاثين: ففيها بنتُ لَبُونٍ، إلى خمسٍ وأربعين.
فإذا كانت ستاً وأربعين: ففيها حَقَّةٌ، إلى ستين.
فإذا كانت إحدى وستين: ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين.
فإذا كانت ستاً وسبعين: ففيها بنتا لبونٍ، إلى تسعين.
فإذا كانت إحدى وتسعين: ففيها حَقَّتَانِ، إلى مائةٍ وعشرين.
ثم تُسْتَأْنَفُ الفريضةُ، فيكون في الخمس: شاةٌ مع الحَقَّتَيْنِ.

وفي العشر: شاتان.

وفي خمس عشرة: ثلاثُ شِيَاهٍ.

وفي العشرين: أربعُ شِيَاهٍ.

وفي خمسٍ وعشرين: بنتٌ مخاض، إلى مائةٍ وخمسين، فيكون فيها ثلاثُ حَقَاقٍ.

ثم تُستأنفُ الفريضةُ، ففي الخمس: شاةٌ، وفي العشر: شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاثُ شِيَاهٍ، وفي عشرين: أربعُ شِيَاهٍ.

وفي خمسٍ وعشرين: بنتٌ مخاض.

وفي ستٍ وثلاثين: بنتٌ لبون.

فإذا بلغت مائةً وستاً وتسعين: ففيها أربعُ حَقَاقٍ، إلى مائتين.

ثم تُستأنفُ الفريضةُ أبداً، كما استُؤنفت في الخمسين التي بعد المائة والخمسين.

والبُخْتُ والعَرَابُ سواءٌ.

باب زكاة البقر

ليس في أقلّ من ثلاثين من البقر السائمة صدقة.
فإذا كانت ثلاثين سائمةً، وحالَ عليها الحولُ: ففيها تبيعٌ، أو
تبيعةٌ.

وفي أربعين: مُسِنَّةٌ، أو مُسِنَّةٌ.
فإذا زادت على الأربعين: وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين
عند أبي حنيفة.

وفي الواحدة: رُبْعُ عَشْرٍ مُسِنَّةٌ.
وفي الثنتين: نصفُ عَشْرٍ مُسِنَّةٌ.
وفي الثلاثة: ثلاثةُ أرباعِ عَشْرٍ مُسِنَّةٌ.
وفي الأربع: عَشْرُ مُسِنَّةٍ.
وقالا: لا شيءَ في الزيادة حتى تبلغ ستين: فيكونُ فيها تبيعان، أو
تبيعتان.

وفي سبعين: مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ.
وفي ثمانين: مُسِنَّتان.

وفي تسعين: ثلاثة أتبعة.

وفي مائة: تبيعان ومسنّة.

وعلى هذا يتغيّر الفرضُ في كل عشرة، من تبيع إلى مُسنّة، ومن مُسنّة إلى تبيع.

والجواميسُ والبقرُ سواء.

باب زكاة الغنم

ليس في أقلّ من أربعين شاةً صدقةٌ.

فإذا كانت أربعين سائمةً، وحالَ عليها الحولُ: ففيها شاةٌ، إلى مائةٍ وعشرين.

فإذا زادت واحدةً: ففيها شاتان، إلى مائتين.

فإذا زادت واحدةً: ففيها ثلاثُ شياه، إلى ثلاثمائةٍ وتسعةٍ وتسعين.

فإذا بلغت أربعمائةً: ففيها أربعُ شياه.

ثم في كل مائةٍ شاةٌ.

والضأنُ والمعزُ سواء.

باب زكاة الخيل

إذا كانت الخيل سائمةً ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً، وحالَ عليها الحولُ: فصاحبُها بالخيار: إن شاء أعطى عن كلِّ فرسٍ ديناراً، وإن شاء قوّمها، وأعطى عن كلِّ مائتي درهم: خمسةَ دراهم. وليس في ذكورها منفردةً زكاةٌ.

وقالا: لا زكاةٌ في الخيل.

ولا شيءٌ في البغال والحمير، إلا أن تكون للتجارة. وليس في الفُصْلانِ، والحُمْلانِ، والعَجَاجيلِ صدقةٌ عند أبي حنيفة ومحمد، إلا أن يكون معها كبارٌ. وقال أبو يوسف: تجب فيها واحدةٌ منها.

ومن وجب عليه سنٌّ، فلم توجد عنده: أخذَ المُصدِّقُ أعلى منها، وردَّ الفضلَ، أو أخذَ دونها، وأخذ الفضلَ. ويجوز دَفْعُ القيمة في الزكاة.

وليس في العوامِلِ، والحوامِلِ، والعَلُوفَةِ صدقةٌ. ولا يأخذ المُصدِّقُ خيارَ المال، ولا رُدَّالته، ويأخذ الوَسَطَ منه.

وَمَنْ كَانَ لَهُ نَصَابٌ، فَاسْتَفَادَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جَنْسِهِ: ضَمَّهُ
إِلَيْهِ، وَزَكَّاهُ بِهِ.

وَالسَائِمَةُ هِيَ: الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ حَوْلِهَا.

فَإِنْ عَلَفَهَا نَصَفَ الْحَوْلَ، أَوْ أَكْثَرَ: فَلَا زَكَاةَ فِيهَا.

وَالزَّكَاةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي النِّصَابِ، دُونَ الْعَفْوِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَجِبُ فِيهِمَا.

وَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وَجُوبِ الزَّكَاةِ: سَقَطَتْ.

وَإِنْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ، وَهُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ: جَازَ.

باب زكاة الفضة

ليس فيما دون مائتي درهم صدقة.
 فإذا كانت مائتي درهم، وحالَ عليها الحولُ: ففيها خمسةُ دراهم.
 ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً، فيكونُ فيها درهم.
 ثم في كل أربعين درهماً: درهمٌ عند أبي حنيفة.
 وقالوا: ما زاد على المائتين: فزكاته بحسابها.
 وإذا كان الغالبُ على الورقِ الفضة: فهي في حُكمِ الفضة.
 وإذا كان الغالبُ على الدنانير الذهب: فهو في حُكمِ الذهب.
 وإذا كان الغالبُ عليها الغشَّ: فهي في حُكمِ العُروض، يُعتبر أن
 تبلغ قيمتها نصاباً.

* * * * *

باب زكاة الذهب

ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقةٌ.
 فإذا كانت عشرين مثقالاً، وحالَ عليها الحولُ: ففيها نصفُ
 مثقال.

ثم في كل أربعة مثاقيلَ: قيراطان.
 وليس فيما دون أربعةٍ مثاقيلَ صدقةٌ عند أبي حنيفة، وقالوا: مازاد
 على العشرين: فزكأته بحسابها.
 وفي تبر الذهب والفضة، وحليّهما، والآنيةِ منهما: الزكاةُ.

باب زكاة العُروض

الزكاةُ واجبةٌ في عروض التجارة، كائنةً ما كانت، إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب.

يُقومُها بما هو أنفع للفقراء والمساكينِ منهما.

وإذا كان النصابُ كاملاً في طرفي الحول: فنقصاؤه فيما بين ذلك لا يُسقطُ الزكاة.

وتُضمُّ قيمةُ العروض إلى الذهب والفضة.

وكذلك يُضمُّ الذهبُ إلى الفضة بالقيمة؛ حتى يتمَّ النصابُ عند أبي حنيفة.

وقالوا: لا يُضمُّ الذهبُ إلى الفضة بالقيمة، ويُضمُّ بالأجزاء.



باب زكاة الزروع والثمار

قال أبو حنيفة رحمه الله: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره: العُشْرُ، سواء سُقِيَ سَيْحًا، أو سَقَّتْهُ السَّمَاءُ، إلا الحطب، والقصب، والحشيش.

وقالا: لا يجب العُشْرُ إلا فيما له ثمرة باقية، إذا بلغت خمسة أَوْسُقٍ.

والوَسْقُ: ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.

وليس في الخضروات عندهما عُشْرٌ.

وما سُقِيَ بَغْرُبٍ، أو دالية، أو سانية: ففيه نصف العشر في القولين.

وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق، كالزعفران، والقطن: يجب فيه العُشْرُ إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسقٍ من أدنى ما يدخل تحت الوَسْقِ.

وقال محمد: يجب العُشْرُ إذا بلغ الخارج خمسة أمثالٍ من أعلى ما يُقَدَّرُ به نوعه.

فاعتبر في القطن: خمسة أحمال، وفي الزعفران: خمسة أماناء.

وفي العسل: العُشْرُ إذا أُخِذَ من أرض العُشْرِ، قَلَّ أو كَثُرَ.

وقال أبو يوسف: لا شيء فيه حتى يبلغ عشرة أذواق.

وقال محمد: خمسة أفراق.

والفرق: ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي.

وليس في الخارج من أرض الخراج عُشْرٌ.

باب مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

وَمَنْ لَا يَجُوزُ

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. 
فهذه ثمانية أصناف.

وقد سقط منها: المؤلفة قلوبهم؛ لأن الله تعالى أعزَّ الإسلام،
وأغنى عنهم.

والفقير: مَنْ لَهُ أَدْنَى شَيْءٍ.

والمسكين: مَنْ لَا شَيْءَ لَهُ.

والعامل يُدْفَعُ إِلَيْهِ الْإِمَامُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ إِنْ عَمِلَ.

وفي الرِّقَابِ: يُعَانِ الْمَكَاتِبُونَ فِي فَكِّ رِقَابِهِمْ.

والغارم: مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ.

وفي سَبِيلِ اللَّهِ: مُنْقَطَعُ الْعُرَاةِ.

وابنُ السَّبِيلِ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي وَطَنِهِ، وَهُوَ فِي مَكَانٍ آخَرَ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ.

فَهَذِهِ جِهَاتُ الزَّكَاةِ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صَنْفٍ وَاحِدٍ.

* وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى ذِمِّيٍّ.

وَلَا يُبْنَىٰ بِهَا مَسْجِدٌ.

وَلَا يُكْفَنُ بِهَا مَيِّتٌ.

وَلَا يُشْتَرَىٰ بِهَا رَقَبَةٌ تُعْتَقُ.

وَلَا تُدْفَعُ إِلَىٰ غَنِيٍّ.

وَلَا يَدْفَعُ الْمَزْكِيُّ زَكَاتَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ، وَجَدِّهِ وَإِنْ عَلَا.

وَلَا إِلَىٰ وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ سَقَلَ.

وَلَا إِلَىٰ أُمِّهِ، وَجَدَّاتِهِ وَإِنْ عَلَتْ.

وَلَا إِلَىٰ امْرَأَتِهِ.

وَلَا تُدْفَعُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: تَدْفَعُ إِلَيْهِ.

وَلَا يَدْفَعُ إِلَىٰ مَكَاتِبِهِ، وَلَا مَمْلُوكِهِ، وَلَا مَمْلُوكٍ غَنِيٍّ.

وَلَا إِلَىٰ وَلَدٍ غَنِيٍّ إِذَا كَانَ صَغِيرًا.

وَلَا تُدْفَعُ إِلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ، وَهُمْ: آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَبَّاسٍ، وَآلُ

جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ، وَمَوَالِيهِمْ.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيراً، ثم بان أنه غنيٌّ، أو هاشميٌّ، أو كافرٌ، أو دفع في ظُلْمَةٍ إلى فقيرٍ، ثم بان أنه أبوه، أو ابنه: فلا إعادة عليه.

وقال أبو يوسف: عليه الإعادة.

ولو دفع إلى شخصٍ، ثم علم أنه عبده، أو مكاتبه: لم يجز في قولهم جميعاً.

ولا يجوز دفع الزكاة إلى مَنْ يملك نصاباً من أي مال كان.

ويجوز دفعها إلى مَنْ يملك أقلَّ من ذلك وإن كان صحيحاً مكتسباً.

ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، وإنما تُفرَّق صدقة كلِّ قوم فيهم، إلا أن يتقلَّها الإنسان إلى قرابته، أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده.

باب صدقة الفطر

صدقةُ الفطر واجبةٌ على الحرِّ المسلم، إذا كان مالكاً لمقدار النصاب، فاضلاً عن مسكنه، وثيابه، وأثاثه، وفرسه، وسلاحه، وعبده للخدمة.

يُخرج ذلك عن نفسه، وعن أولاده الصغار، وعن ممتلكاته للخدمة.

ولا يؤدي عن زوجته.

ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله.

ولا يُخرج عن مكاتبه، ولا عن ممتلكاته للتجارة.

والعبد بين الشريكين: لا فطرة على واحدٍ منهما.

ويؤدي المولى المسلمُ الفطرةَ عن عبده الكافر.

والفطرة نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٌ من تمرٍ، أو زبيبٍ، أو

شعيرٍ.

والصاعُ عند أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطالٍ بالعراقي.

وقال أبو يوسف: خمسة أرطالٍ وثلاث رطلٍ.

ووجوبُ الفطرة يتعلّقُ بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، فَمَن مات قبل ذلك: لم تجب فطرته.

وَمَن أسلم، أو وُلد بعد طلوع الفجر: لم تجب فطرته.
ويُستحب للناس أن يُخرجوا الفطرةَ يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلّى.

فإن قدّموها قبل يوم الفطر: جاز.
وإن أخرّوها عن يوم الفطر: لم تسقط، وكان عليهم إخراجُها.

* * * * *

كتاب الصوم

الصومُ ضربان: واجبٌ، ونفلٌ.

فالواجب ضربان: منه ما يتعلَّقُ بزمانٍ بعينه، كصوم رمضان، والنذرِ المعين، فيجوز صومه بنيةٍ من الليل.

فإن لم ينوِ حتى أصبح: أجزأته النيةُ ما بينه وبين الزوال.

والضربُ الثاني: ما يثبت في الذمة، كقضاء رمضان، والنذرِ المطلق، والكفارات، فلا يجوز صومه إلا بنيةٍ من الليل.

والنفلُ كله يجوز بنيةٍ قبل الزوال.

وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلالَ في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، فإن رأوه: صاموا.

وإن غمَّ عليهم: أكملوا عدةَ شعبان ثلاثين يوماً، ثم صاموا.

ومن رأى هلالَ رمضان وحده: صام وإن لم يقبل الإمامُ شهادته.

وإذا كان في السماء علةٌ: قبل الإمامِ شهادةَ الواحدِ العدلِ في رؤية الهلال، رجلاً كان أو امرأةً، حرّاً كان أو عبداً.

فإن لم يكن في السماء علةٌ: لم تُقبلِ الشهادةُ حتى يراه جمعٌ كثيرٌ، يقع العلمُ بخبرهم.

ووقتُ الصوم: من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
والصومُ هو: الإمساكُ عن الأكلِ، والشربِ، والجماعِ نهاراً، مع النية.

فإن أكل الصائمُ، أو شربَ، أو جامعَ ناسياً: لم يُفطر، ولا قضاء عليه، ولا كفارة.

فإن ظنَّ ذلك يُفسدُ صومه، فأكل بعد ذلك متعمداً: فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.

وإن نام فاحتلم، أو نظرَ إلى امرأةٍ فأنزل، أو ادَّهن، أو احتجم، أو اكتحل، أو قَبَّل: لم يُفطر.

وإن أنزل بقبلةٍ، أو لَمَسَ: فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.

ولا بأس بالقبلة إذا أَمِنَ على نفسه، ويكره إن لم يأمن.

وإن ذَرَعَه القيءُ: لم يُفطر.

وإن استقاء عامداً مِلءَ فيه: فعليه القضاء.

وَمَن ابتلع الحصة، أو الحديدَ، أو النواةَ: أفطر، وقضى.

وَمَن جامع عامداً في أحد السيلين، أو أكل أو شرب ما يُتغذى به، أو يُتداوى به: فعليه القضاء، والكفارة، مثلُ كفارة الظَّهَارِ.

وَمَن جامع فيما دون الفرجِ فأنزل: فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.

وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارةٌ.

وَمَنْ احْتَقَنَ، أَوْ اسْتَعَطَّ، أَوْ أَقْطَرَ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ دَاوَى جَائِفَةً، أَوْ
آمَةً بِدَوَاءٍ، فَوَصَلَ إِلَى جَوْفِهِ، أَوْ دِمَاغِهِ: أَفْطَرَ.

وَأِنْ أَقْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ: لَمْ يُفْطَرْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو
يُوسُفَ: يُفْطَرُ.

وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ: لَمْ يُفْطَرْ، وَيَكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ.

وَيَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْضُغَ لَصِيغَهَا الطَّعَامَ إِنْ كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ.

وَمَضْغُ الْعِلْكَ لَا يُفْطَرُ الصَّائِمُ، وَيَكْرَهُ.

وَإِذَا دَخَلَ فِي حَلْقِهِ غِبَارُ الدَّقِيقِ، أَوْ تَرَابُ الطَّرِيقِ، أَوْ دَخَانُ
الْحَرِيقِ: لَمْ يَفْطَرْ.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ، فَخَافَ إِنْ صَامَ زِدَادَ مَرَضِهِ: أَفْطَرَ،
وَقَضَى.

وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ: فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ، وَإِنْ أَفْطَرَ،
وَقَضَى: جَاز.

وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ، أَوِ الْمَسَافِرُ، وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا: لَمْ يَلْزَمَهُمَا
الْقَضَاءُ.

وَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ، أَوْ أَقَامَ الْمَسَافِرُ، ثُمَّ مَاتَا: لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ
الصَّحَّةِ، وَالْإِقَامَةِ.

وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَهُ.

وَإِنْ أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ: صَامَ رَمَضَانَ الثَّانِي، وَقَضَى

الأول بعده، ولا فدية عليه.

والحامل، والمرضع إذا خافتا على ولديهما: أفطرتا، وقضتا، ولا فدية عليهما.

والشيخ الفاني الذي لا يقدّر على الصيام: يفطر، ويطعم لكل يوم مسكيناً، كما يطعم في الكفارات.

ومن مات، وعليه قضاء رمضان، فأوصى به: أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيناً: نصف صاع من بُرٍّ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من زبيبٍ، أو صاعاً من شعير.

ومن دخل في صوم التطوع، أو في صلاة التطوع، ثم أفسدهما: قضاهما.

وإذا بلغ الصبي، أو أسلم الكافر في بعض نهار رمضان: أمسكا بقیة يومهما، وصاماً ما بعده، ولم يقضيا ما مضى.

ومن أغمي عليه في رمضان: لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء، وقضى ما بعده.

وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان: قضى ما مضى منه.

وإذا حاضت المرأة، أو نفست: أفطرت، وقضت إذا طهرت.

وإذا قدم المسافر، أو طهرت الحائض في بعض النهار: أمسكا عن الطعام والشراب بقیة يومهما.

ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع، أو أفطر وهو يرى أن

الشمس قد غربت، ثم تبَيَّن أن الفجر كان قد طلع، أو أن الشمس لم تغرب: قضى ذلك اليوم، ولا كفارة عليه.

ومن رأى هلالَ الفطر وحده: لم يُفطر.

وإن كانت بالسما عِلَّةٌ: لم تُقبَل في هلالِ الفِطْرِ إلا شهادةُ رجلين، أو رجلٍ وامرأتين.

وإن لم تكن بالسما عِلَّةٌ: لم تُقبَل إلا شهادةُ جَمْعٍ كثيرٍ يقعُ العلمُ بخبرهم.

باب الاعتكاف

الاعتكافُ مُستحبٌ، وهو اللَّبْثُ في المسجد مع الصوم، ونية الاعتكاف.

ويَحْرُمُ على المعتكِفِ الوطءُ، واللمسُ، والقُبلة. وإن أنزل بقُبلة، أو لمسٍ: فَسَدَ اعتكافُهُ، وعليه القضاء. ولا يَخْرُجُ المعتكِفُ من المسجد إلا لحاجة الإنسان، أو الجمعة. ولو خرج من المسجد ساعةً بغير عذرٍ: فَسَدَ عند أبي حنيفة، وقالوا: لا يَفْسُدُ حتى يكونَ أكثرَ من نصف يومٍ. ولا بأس بأن يبيع، ويتاع في المسجد من غير أن يُحضِرَ السلعة. ولا يتكلَّمُ إلا بخيرٍ، ويكره له الصمت. فإن جامع المعتكِفُ ليلاً أو نهاراً: بَطَلَ اعتكافه. ومن أوجب على نفسه اعتكافَ أيامٍ: لزمه اعتكافُها بلياليها، وكانت متتابعةً وإن لم يَشْرَطِ التتابعَ فيها.

كتاب الحج

الحَجُّ واجبٌ على الأحرار، المسلمين، البالغين، العقلاء، الأصحاء، إذا قَدَرُوا على الزاد والراحلة، فاضلاً عن مسكنه، وما لا بدَّ منه، وعن نفقة عياله إلى حين عَوْدِهِ، وكان الطريق آمناً.

ويعتبرُ في حقِّ المرأة أن يكون لها مَحْرَمٌ يحجُّ بها، أو زوجٌ. ولا يجوز لها أن تحجَّ مع غيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، فصاعداً.

وإذا بلغ الصبيُّ بعد ما أحرم، أو أعتق العبدُ، فمَضِيَ على ذلك: لم يُجزَّهما عن حَجَّةِ الإسلام.

* والمواقيتُ التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسانُ إلا مُحْرَماً خمسة:

لأهل المدينة: ذو الحليفة.

ولأهل العراق: ذات عرق.

ولأهل الشام: الجحفة.

ولأهل نجد: قرن المنازل.

ولأهل اليمن: يلملم.

فإن قَدَّمَ الإِحْرَامَ عَلَى هذه المواقيت: جاز.
وَمَنْ كَانَ مَنْزَلُهُ بَعْدَ المواقيت: فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ.
وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ: فَمِيقَاتُهُ فِي الْحَجِّ: الْحَرَمُ، وَفِي الْعُمْرَةِ: الْحِلُّ.
وَإِذَا أَرَادَ الإِحْرَامَ: اغْتَسَلَ، أَوْ تَوَضَّأَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.
وَلَبَسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ، أَوْ غَسِيلَيْنِ: إِزَارًا، وَرِدَاءً.
وَمَسَّ طِيبًا إِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ.
وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَقَالَ عَقِيبَ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ،
فيسرّه لي، وتقبّله مني.
ثم يلبي عَقِيبَ صَلَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ: نَوَى بِتَلْبِيَةِ الْحَجِّ.
والتلبية أَنْ يَقُولَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.
فَإِذَا زَادَ فِيهَا: جاز.
* وَإِذَا لَبَّى: فَقَدْ أَحْرَمَ، فَلْيَتَّقِ مَا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، مِنَ الرَّفَثِ،
وَالْفُسُوقِ، وَالْجِدَالِ.
وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا، وَلَا يُشِيرُ إِلَيْهِ، وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.
وَلَا يَلْبَسُ قَمِيصًا، وَلَا سَرَاوِيلَ، وَلَا عِمَامَةً، وَلَا قَلَنْسُوَةً، وَلَا
قَبَاءً، وَلَا خُفَيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ، فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

ولا يُغَطِّي رَأْسَهُ، ولا وَجْهَهُ.

ولا يَمَسُّ طَبِيبًا.

ولا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، ولا شعرَ بدنِهِ، ولا يَقْصُصُ من لحيته، ولا مِنْ ظَفَرِهِ.

ولا يَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا بَوَرْسٍ، ولا بزَعْفَرَانٍ، ولا بعُصْفُرٍ، إلا أن يكون غَسِيلًا لا يَنْفُضُ.

ولا بأس أن يَغْتَسِلَ، ويدخلَ الحَمَّامَ، ويستظلَّ بالبيت، والمَحْمَلِ.

ويَشُدُّ في وَسْطِهِ الهِمْيَانِ.

ولا يَغْسِلُ رَأْسَهُ، ولا لحيته بِالخِطْمِيِّ.

ويُكَثِّرُ من التلبية عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ، وكلَّمَا علا شَرْفًا، أو هَبَطَ وادِيًا، أو لَقِيَ رُكْبَانًا، وبالأَسْحَارِ.

* فإذا دخل مكةَ ابْتَدَأَ بالمسجد الحرام.

فإذا عاين البيتَ كَبَّرَ وهَلَّلَ.

ثم ابْتَدَأَ بالحجر الأسودَ، فاستقبلَهُ، وكَبَّرَ وهَلَّلَ، ورفَعَ يديه مع التكبير، واستلَمَهُ، وقبلَهُ إن استطاع من غير أن يؤذِيَ مسلمًا.

ثم أخذ عن يمينه مما يلي البابَ، وقد اضطجع رداءه قبل ذلك، فيطوفُ بالبيت سبعةَ أشواط.

ويجعلُ طوافه من وراءَ الحَطِيمِ.

وَيَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ، وَيَمْشِي فِيمَا بَقِيَ عَلَى هَيْئَتِهِ.
وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إِنْ اسْتَطَاعَ، وَيَخْتُمُ الطَّوْفَ بِالِاسْتِلَامِ.
ثُمَّ يَأْتِي مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، فَيُصَلِّي عَنْده رَكَعَتَيْنِ، أَوْ حَيْثُمَا تيسَّرَ مِنَ
الْمَسْجِدِ.

وهذا الطواف طوافُ القدوم، وهو سُنَّةٌ وليس بواجب.

وليس على أهل مكة طوافُ القدوم.

ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصِّفَا، فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ، وَيَكْبِّرُ
وَيَهْلِلُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى
بِحَاجَتِهِ.

ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحْوَ الْمَرَّةِ، وَيَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهِ، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَطْنِ
الْوَادِي: سَعَى بَيْنَ الْمَيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ سَعْيًا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرَّةَ، فَيَصْعَدُ
عَلَيْهَا، وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصِّفَا، وَهَذَا شَوْطٌ.

فِي طَوْفٍ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْتَدِئُ بِالصِّفَا، وَيَخْتُمُ بِالْمَرَّةِ.

ثُمَّ يَقِيمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَأَ لَهُ، وَيُصَلِّي لِكُلِّ
أُسْبُوعٍ رَكَعَتَيْنِ.

* فَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَوْمٍ: خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً يَعْلَمُ النَّاسَ
فِيهَا الْخُرُوجَ إِلَى مَنِىٍّ، وَالصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ، وَالْوُقُوفَ، وَالْإِفَاضَةَ.

فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ: خَرَجَ إِلَى مَنِىٍّ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى
يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ.

ثم يتوجهُ إلى عرفات، فيقيمُ بها.
فإذا زالت الشمسُ من يومِ عرفة: صلى الإمامُ بالناسِ الظهرَ والعصرَ.

يبتدئُ فيخطُبُ خُطبتين قبل الصلاة، يعلمُ الناسَ فيهما الصلاةَ، والوقوفَ بعرفة، وبالمزدلفة، ورميَ الجِمار، والنحرَ، والحلقَ، وطوافَ الزبارة.

ويصلي بهم الظهرَ والعصرَ في وقت الظهر بأذانٍ وإقامتين.
ومن صلى الظهرَ في رَحْلِهِ وَحَدَهُ: صلى كلَّ واحدةٍ منهما في وقتها عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما المنفردُ.
ثم يتوجه إلى الموقف، فيقفُ بقُربِ الجبل.
وعرفاتُ كُلِّها موقفٌ، إلا بطنَ عُرَّة.
وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلته، يدعو، ويُعلمُ الناسَ المناسكَ.

ويُستحبُّ أن يغتسلَ قبل الوقوف بعرفات.
ويجتهدُ في الدعاء.

* فإذا غربت الشمسُ: أفاض الإمامُ والناسُ معه على هَيْتِهِمْ، حتى يأتوا المزدلفةَ، فينزلوا بها.

والمستحبُّ أن ينزلوا بقُربِ الجبل الذي عليه الميَقَدَةُ، يقال له: قُزَحُ.

ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذانٍ، وإقامةٍ.
ومن صلى المغرب في الطريق: لم تُجزه عند أبي حنيفة ومحمد.
فإذا طلع الفجر: صلى الإمام بالناس الفجر بعلّس، ثم وقف،
ووقف الناس معه، فدعا.
والمزدلفة كلها موقفٌ إلا بطن مُحَسَّر.

* ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس، حتى يأتوا
منى.

فيتدّى بجمرة العقبة، فيرميها من بطن الوادي بسبع حصياتٍ
مثل حصي الخذف.

ويكبر مع كل حصاة.

ولا يقف عندها.

ويقطع التلبية مع أول حصاة.

ثم يذبح إن أحب.

ثم يحلق، أو يقصر، والحلق أفضل، وقد حلّ له كل شيء إلا
النساء.

* ثم يأتي مكة من يومه ذلك، أو من الغد، أو من بعد الغد،
فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط.

فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم: لم ير مل
في هذا الطواف، ولا سعي عليه.

فإن لم يكن قدَّم السعيَ: رَمَلَ في هذا الطواف، وسعى بعده على ما قدَّمناه، وقد حلَّ له النساءُ أيضاً.

وهذا الطوافُ هو المفروضُ في الحج.

ويكره تأخيرُه عن هذه الأيام.

فإن أخرَّه عنها: لزمه دمٌ عند أبي حنيفة.

* ثم يعودُ إلى منى، فيقيمُ بها.

فإذا زالت الشمسُ من اليوم الثاني من أيام النحر: رمى الجِمارَ الثلاثَ، يتدَّى بالتي تلي المسجدَ، فيرميها بسبع حصياتٍ، يكبرُ مع كل حصاةٍ.

ويقفُ عندها، ويدعو.

ثم يرمي التي تليها مثلَ ذلك، ويقفُ عندها.

ثم يرمي جمرةَ العقبة كذلك، ولا يقفُ عندها.

فإذا كان من الغد: رمى الجِمارَ الثلاثَ بعد زوال الشمس كذلك.

فإذا أراد أن يتعجَّلَ النَّفَرُ: نفَر إلى مكة.

وإن أراد أن يقيم: رمى الجِمارَ الثلاثَ في يوم الرابع بعد زوال

الشمس.

فإن قدَّم الرميَ في هذا اليوم قبل الزوال بعد طلوع الفجر: جاز

عند أبي حنيفة.

ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة.

ويقيمُ بها حتى يرمي.

* فإذا نَفَرَ إلى مكة: نزل بالمُحَصَّب.

ثم طاف بالبيت سبعة أشواط، لا يرْمُلُ فيها، وهذا طوافُ الصَّدَر، وهو واجبٌ إلا على أهل مكة، ثم يعودُ إلى أهله.

فإن لم يدخل المُحَرِّمُ مكة، وتوجَّه إلى عرفات، ووقف بها على ما قدَّمناه: فقد سَقَطَ عنه طوافُ القدوم، ولا شيءٌ عليه لتركه.

ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة، إلى طلوع الفجر من يوم النحر: فقد أدرك الحجَّ.

ومن اجتاز بعرفة وهو نائمٌ، أو مغمى عليه، أو لم يعلم أنها عرفة: أجزأه ذلك عن الوقوف.

* والمرأةُ في جميع ذلك كالرجل، غير أنها لا تكشفُ رأسها، وتكشفُ وجهها.

ولا ترفعُ صوتَها بالتلبية.

ولا تَرْمُلُ في الطواف، ولا تسعى بين الميَليْن الأخضرَيْن.

ولا تحلقُ رأسها، ولكن تُقَصِّر.

باب القرآن

القرآنُ عندنا أفضلُ من التمتع والإفراد.
وصفةُ القرآن: أن يُهْلَ بالعمرة والحج معاً من الميقات، ويقولَ
عَقِيبَ الصلاة: اللهم إني أريد العمرة والحجَّ، فيسرَّهما لي، وتقبَّلْهما
مني.

فإذا دخل مكة: ابتداءً فطاف بالبيت سبعة أشواطٍ، يَرْمُلُ في الثلاثة
الأوَّل منها، ويمشي فيما بقي على هَيْئَتِهِ.

وسعى بعدها بين الصفا والمروة، وهذه أفعالُ العمرة.

ثم يطوفُ بعد السعي طوافَ القُدُوم، ويسعى بين الصفا والمروة
للحج، كما بيَّنَّا في حقِّ المفرد.

وإذا رمى الجمرة يوم النحر: ذَبَحَ شاةً، أو بقرةً، أو بدنةً، أو سُبُعَ
بدنة، أو سُبُعَ بقرةٍ، فهذا دمُ القرآن.

فإن لم يكن له ما يذبح: صام ثلاثة أيامٍ في الحج، آخرها يومُ
عرفة.

فإن فاته الصومُ حتى أتى يومُ النحر: لم يُجْزِهِ إلا الدم.

ثم يصومُ سبعة أيامٍ إذا رجع إلى أهله.

وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج: جاز.
وإن لم يدخل القارن مكة، وتوجه إلى عرفات: فقد صار رافضاً
لعمرة بالوقوف، وبطل عنه دم القران، وعليه دم لرفض عمرته،
وعليه قضاؤها.

باب التمتع

التمتع أفضل من الأفراد عندنا.

والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق الهدى، ومتمتع لا يسوق الهدى.
وصفة التمتع: أن يتدىء من الميقات، فيحرم بعمره، ويدخل مكة، فيطوف لها، ويسعى، ويحلق، أو يقصر، وقد حل من عمرته.
ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف، ويقيم بمكة حالاً.
فإذا كان يوم التروية: أحرم بالحج من المسجد، وفعل ما يفعله الحاج المفرد.

وعليه دم التمتع.

فإن لم يجد: صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدى: أحرم، وساق هديه.
فإن كانت بدنة: قلدها بمزادة، أو نعل، وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد.

وهو: أن يشق سنأماها من الجانب الأيمن.

ولا يشعر عند أبي حنيفة.

فإذا دخل مكة: طاف، وسعى، ولم يتحلل حتى يُحرم بالحج يوم التروية.

وإن قَدَّمَ الإحرامَ قبله: جاز.

وعليه دمُ التمتع.

فإذا حَلَقَ يومَ النحر: فقد حلَّ من الإحرامين.

وليس لأهل مكة تَمَتُّعٌ، ولا قِرَانٌ، وإنما لهم الأفرادُ خاصةً.

وإذا عاد المتمتعُ إلى بلده بعد فراغه من العمرة، ولم يكن ساق الهدي: بطل تَمَتُّعُهُ.

ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، فطاف لها أقلَّ من أربعة أشواط، ثم دخلت أشهر الحج، فتمَّمتها وأحرم بالحج: كان مُتَمَتِّعًا.

وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط، فصاعدًا، ثم حجَّ من عامه ذلك: لم يكن متَمَتِّعًا.

وأشهرُ الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة.

فإن قَدَّمَ الإحرامَ بالحج عليها: جاز إحرامه، وانعقد حجًا.

* وإذا حاضت المرأةُ عند الإحرام: اغتسلت، وأحرمت، وصنَّعت كلَّ ما يصنعه الحاجُّ، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تَطْهُرَ.

وإذا حاضت بعد الوقوف بعرفات، وبعد طواف الزيارة: انصرفت من مكة، ولا شيءَ عليها لترُك طواف الصَّدر.

باب جنایات المُحَرَّم

إذا تَطَيَّبَ المُحَرَّمُ: فعليه الكفارةُ، فإن طَيَّبَ عضواً كاملاً فما زاد: فعليه دَمٌ.

وإن طَيَّبَ أَقْلَ من عضو: فعليه صدقةٌ.

وإن لبس ثوباً مَخِيطاً، أو غَطَّى رأسه يوماً كاملاً: فعليه دَمٌ.

وإن كان أَقْلَ من ذلك: فعليه صدقةٌ.

وإن حَلَقَ رُبْعَ رأسه فصاعداً: فعليه دَمٌ.

وإن حَلَقَ أَقْلَ من الربع: فعليه صدقةٌ.

وإن حَلَقَ مواضعَ المَحَاجِمِ: فعليه دَمٌ عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه صدقةٌ.

وإن قَصَّ أَظْفِيرَ يديه، ورجليه: فعليه دَمٌ.

وإن قَصَّ يداً، أو رجلاً: فعليه دَمٌ.

وإن قَصَّ أَقْلَ من خمسة أَظْفِيرَ: فعليه صدقةٌ.

وإن قَصَّ خمسة أَظْفِيرَ متفرقةً من يديه، ورجليه: فعليه صدقةٌ عندهما، وقال محمد: عليه دَمٌ.

وإن تطيّب، أو حلق، أو لبس من عذر: فهو مخير: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام، وإن شاء صام ثلاثة أيام.

وإن قبل، أو لمس بشهوة: فعليه دم.

ومن جامع في أحد السيلين قبل الوقوف بعرفة: فسد حجّه، وعليه شاة، ويمضي في الحج، كما يمضي من لم يفسد حجّه، وعليه القضاء.

وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء.

ومن جامع بعد الوقوف بعرفة: لم يفسد حجّه، وعليه بدنة.

وإن جامع بعد الحلق: فعليه شاة.

* ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط: أفسدها، ومضى فيها، وقضاها، وعليه شاة.

وإن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط: فعليه شاة، ولا تفسد عمرته.

ومن جامع ناسياً: كمن جامع عامداً في الحكم.

ومن طاف طواف القدوم محدثاً: فعليه صدقة.

وإن طاف جنباً: فعليه شاة.

ومن طاف طواف الزيارة محدثاً: فعليه شاة.

وإن طافه جنباً: فعليه بدنة، والأفضل أن يعيد الطواف مادام

بمكة، ولا ذبح عليه.

وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدَرِ مُحْدَثًا: فعليه صدقة.

وإن طاف جنبًا: فعليه شاة.

وَمَنْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، فما دونها: فعليه شاة.

وإن ترك أربعة أشواط: بقي مُحْرِمًا أبدًا حتى يطوفها.

وَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدَرِ: فعليه صدقة.

وإن ترك طواف الصَّدَرِ، أو أربعة أشواط منه: فعليه شاة.

وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: فعليه شاة، وَحَجَّهُ تام.

وَمَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ: فعليه دم.

وَمَنْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمَزْدَلِفَةِ: فعليه دم.

وَمَنْ تَرَكَ رَمِيَ الْجِمَارِ فِي الْأَيَّامِ كُلِّهَا: فعليه دم.

وإن ترك رمي يومٍ واحدٍ: فعليه دم.

وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث: فعليه صدقة.

وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر: فعليه دم.

وَمَنْ أَخَّرَ الْحَلْقَ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ: فعليه دمٌ عند أبي حنيفة.

وكذلك إن أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عِنْدَهُ عَنْهَا.

وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا، أو دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ: فعليه الجزاء.

ويستوي في ذلك العامدُ والناسي، والمبتدئُ والعائدُ.

والجزاءُ عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن يُقَوِّمَ الصيدُ في المكان الذي قتلَه فيه، أو في أقرب المواضع منه إن كان في برِّيَّةٍ، يُقَوِّمُه ذوا عدلٍ.

ثم هو مخيَّرٌ في القيمة: إن شاء ابتاع بها هدياً، فذبحه إن بلغت قيمته هدياً.

وإن شاء اشترى بها طعاماً، فتصدَّق به على كلِّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير.

وإن شاء صام عن كلِّ نصفِ صاعٍ من بُرٍّ يوماً، وعن كلِّ صاعٍ من تمرٍ، أو شعير يوماً.

فإن فَضَلَ من الطعام أقلُّ من نصفِ صاعٍ: فهو مخيَّرٌ: إن شاء تصدَّق به، وإن شاء صام عنه يوماً كاملاً.

وقال محمد: يجب في الصيد: النظيرُ فيما له نظيرٌ.

ففي الطَّيِّبِ: شاةٌ، وفي الضَّبْعِ: شاةٌ، وفي الأرنب: عَنَاقٌ، وفي النَّعَامَةِ: بدنةٌ، وفي اليربوع: جَفْرَةٌ.

ومن جَرَحَ صيداً، أو نَتَفَ شعره، أو قَطَعَ عضواً منه: ضَمِنَ ما نَقَصَ من قيمته.

وإن نَتَفَ ريشَ طائرٍ، أو قَطَعَ قوائمَ صيدٍ، فخرج من حيز الامتناع: فعليه قيمته كاملة.

وَمَنْ كَسَرَ بَيْضَ صَيْدٍ: فَعَلِيهِ قِيَمَتُهُ.

فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرَخٌ مَيِّتٌ: فَعَلِيهِ قِيَمَتُهُ حَيًّا.

وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْغُرَابِ، وَالْحِدَاةِ، وَالذَّنْبِ، وَالْحِيَةِ، وَالْعَقْرَبِ،
وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعُقُورِ: جَزَاءٌ.

وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ، وَالْبَرَاغِيثِ، وَالْقُرَادِ: شَيْءٌ.

وَمَنْ قَتَلَ قَمَلَةً: تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ.

وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةً: تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ، وَتَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

وَمَنْ قَتَلَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الصَّيْدِ، كَالسَّبَاعِ وَنَحْوِهَا: فَعَلِيهِ
الْجَزَاءُ، وَلَا يُتَجَاوَزُ بِقِيَمَتِهِ شَاءٌ.

وَإِنْ صَالَ السَّبْعُ عَلَى مُحَرَّمٍ، فَقَتَلَهُ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ اضْطَرَّ الْمُحَرَّمُ إِلَى أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ، فَقَتَلَهُ: فَعَلِيهِ الْجَزَاءُ.

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الْمُحَرَّمُ الشَّاةَ، وَالْبَقْرَ، وَالْبَعِيرَ، وَالِدِجَاجَ،
وَالْبَطَّ الْكَسْكَرِيَّ.

وَإِنْ قَتَلَ حَمَامًا مُسْرَوًّا، أَوْ ظَبِيًّا مُسْتَأْنَسًا: فَعَلِيهِ الْجَزَاءُ.

وَإِنْ ذَبَحَ الْمُحَرَّمُ صَيْدًا: فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ، لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا.

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكَلَ الْمُحَرَّمُ لَحْمَ صَيْدٍ اصْطَادَهُ حَلَالًا وَذَبَحَهُ، إِذَا
لَمْ يَدُلَّهُ الْمُحَرَّمُ عَلَيْهِ، وَلَا أَمَرَهُ بِصِيْدِهِ.

وَفِي صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا ذَبَحَهُ الْحَلَالُ: الْجَزَاءُ.

وإن قطع حشيشَ الحرم، أو شجرَه الذي ليس بمملوكٍ، ولا هو مما يُنبِتُه الناسُ: فعليه قيمته.

وكلُّ شيءٍ فعَلَه القارنُ مما ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ عَلَى الْمَفْرَدِ دَمًا: فعليه دمان: دمٌ لحجته، ودمٌ لعمرته.

إلا أن يتجاوز الميقاتَ من غير إحرام، ثم يُحرمَ بالعمرة والحج: فيلزمه دمٌ واحدٌ.

وإذا اشترك مُحْرمانِ في قتل صيدٍ: فعلى كل واحد منهما الجزاءُ كاملاً.

وإذا اشترك حلالانِ في قتل صيد الحرم: فعليهما جزاءٌ واحدٌ.

وإذا باع المحرمُ صيداً، أو ابتاعه: فالبيع باطلٌ.

باب الإحصار

إذا أُحْصِرَ الْمُحْرَمُ بَعْدَ، أو أصابه مرضٌ مَنَعَهُ مِنَ الْمَضِيِّ: حَلٌّ
له التَّحَلُّلُ.

وقيل له: إِبْعَثْ شاةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ، وَوَاعِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا يَوْمًا
بِعَيْنِهِ يَذْبَحُهَا فِيهِ، ثُمَّ تَحَلَّلْ.

وإن كان قارنًا: بَعَثْ بَدْمَيْنِ.

ولا يجوز ذَبْحُ دَمِ الْإِحْصَارِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ.

ويجوز ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يَجُوزُ
الذَّبْحُ لِلْمَحْصَرِ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ.

ويجوز لِلْمَحْصَرِ بِالْعِمْرَةِ أَنْ يَذْبَحَ مَتَى شَاءَ.

وَالْمَحْصَرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ: فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ.

وَعَلَى الْمَحْصَرِ بِالْعِمْرَةِ: الْقَضَاءُ.

وَعَلَى الْقَارِنِ: حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ.

وَإِذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ هَدْيًا، وَوَاعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بَعَيْنِهِ، ثُمَّ
زَالَ الْإِحْصَارُ: فَإِنْ قَدَّرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ: لَمْ يَجُزْ لَهُ
التَّحَلُّلُ، وَلَزِمَهُ الْمَضِيُّ.

فإن قَدَرَ على إدراك الهدى، دون الحج: تحلَّ.
وإن قَدَرَ على إدراك الحج، دون الهدى: جاز له التحلُّ؛
استحساناً.
ومن أُحصِرَ بمكة، وهو ممنوعٌ من الوقوف، والطواف: كان
محصرًا.
وإن قَدَرَ على إدراك أحدهما: فليس بمحصَر.

باب الفَوَات

وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ففاته الوقوفُ بعرفة حتى طلع الفجرُ من يوم النحر: فقد فاته الحجُّ، وعليه أن يطوفَ، ويسعى، ويتحلَّلَ، ويقضي الحجَّ من قابل، ولا دمَ عليه. والعمرةُ لا تفوت.

* وهي جائزةٌ في جميع السنة، إلا خمسةَ أيامٍ يكره فعلُها فيها: يومُ عرفة، ويومُ النحر، وأيامُ التشريق. والعمرةُ سنَّةٌ.

وهي: الإحرامُ، والطوافُ، والسعيُّ.

* * * * *

باب الهدْي

الهدْيُ أدناه شاةٌ، وهو من ثلاثة أنواع: من الإبل، والبقر، والغنم.

يجزى في ذلك كله الشئ، فصاعداً، إلا من الضأن، فإن الجذع منه يجزى.

ولا يجزى في الهدْي مقطوعُ الأذن، أو أكثرها، ولا مقطوعُ الذنب، ولا مقطوعُ اليد، ولا الرجل، ولا ذاهبةُ العين، ولا العجفاء، ولا العرجاء: التي لا تمشي إلى المنسك.

والشاةُ جائزةٌ في كل شيءٍ إلا في موضعين:

من طاف طوافَ الزيارة جنباً، ومن جامع بعد الوقوف بعرفة، فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنة.

والبدنة، والبقرة تجزى كلُّ واحدةٍ منهما عن سبعةِ أنفسٍ إذا كان كلُّ واحدٍ من الشركاء يريد القربة.

فإن أراد أحدهم بنصيبه اللحم: لم يجزى الباقي عن القربة.

ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران.

ولا يجوز الأكل من بقية الهدايا.

ولا يجوز ذبحُ هدي التطوع، والمتعة، والقرانِ إلا في يوم النحر.

ويجوز ذبحُ بقية الهدايا في أيِّ وقتٍ شاء.

ولا يجوز ذبحُ الهدايا إلا في الحرم.

ويجوز أن يتصدَّقَ بها على مساكين الحرم، وغيرهم.

ولا يجب التعريفُ بالهدايا.

والأفضلُ في البدن: النَّحرُ.

وفي البقر، والغنم: الذبحُ.

والأولى أن يتولَّى الإنسانُ ذبحَها بنفسه إن كان يُحسن ذلك.

ويَتصدَّقُ بجلالِها، وخطامِها.

ولا يعطي أجرَةَ الجزَّار منها.

ومن ساق بدنةً، فاضطرَّ إلى ركوبِها: ركَبَها، وإن استغنى عن

ذلك: لم يركبها.

وإن كان لها لبنٌ: لم يحلبِها، ولكن ينضحُ ضرْعَها بالماء البارد،

حتى ينقطع اللبن.

ومن ساق هدياً، فعطِبَ في الطريق: فإن كان تطوعاً: فليس عليه

غيره.

وإن كان عن واجبٍ: فعليه أن يقيمَ غيره مقامه.

وإن أصابه عيبٌ كبيرٌ: أقامَ غيره مقامه، وصنَّعَ بالمعيب ما شاء.

وَإِذَا عَطِيتِ الْبَدَنَةَ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا: نَحَرَهَا، وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهَا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ.

وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً: أَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا، وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ.
وَيُقَلَّدُ هَدْيُ التَّطَوُّعِ، وَالْمَتْعَةِ، وَالْقِرَانِ.
وَلَا يُقَلَّدُ دَمُ الْإِحْصَارِ، وَلَا دَمُ الْجَنَائِثِ.

كتاب البيوع

البيعُ يَنْعَقِدُ بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي.
وإذا أوجب أحدُ المتعاقدين البيعَ: فالآخرُ بالخيار: إن شاء قَبَلَ
في المجلس، وإن شاء رَدَّهُ.

وأيهما قام من المجلس قَبْلَ القبول: بَطَلَ الإيجابُ.
وإذا حَصَلَ الإيجابُ والقبولُ: لزم البيعُ.
ولا خيارَ لواحدٍ منهما إلا من عيبٍ، أو عدم رؤيةٍ.
والأعواضُ المشارُ إليها: لا يُحتاجُ إلى معرفة مقدارها في جواز
البيع.

والأثمانُ المطلقةُ: لا يصح إلا أن تكون معروفةَ القَدَرِ، والصفة.
ويجوز البيعُ بثمنٍ حالٍّ، ومؤجَّلٍ إذا كان الأجلُ معلوماً.
ومن أطلق الثمنَ في البيع: كان على غالبِ نقدِ البلد.
فإن كانت النقودُ مختلفةً: فالبيعُ فاسدٌ إلا أن يُبيِّنَ أحدها.
ويجوز بيعُ الطعام والحبوبِ كُلِّها مكيالَةً، ومجازفةً، وبإِناءٍ بعينه
لا يُعرَفُ مقداره، وبوزنٍ حجرٍ بعينه لا يُعرَفُ مقداره.

وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ: جاز البيعُ في قَفِيزٍ واحدٍ عند أبي حنيفة، وبطل في الباقي، إلا أن يُسمَّى جملةً قُفْزَانِهَا. وقالوا: يجوز، سواء ذَكَرَ أو لم يذكر.

وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ، كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ: فالبيعُ فاسدٌ في جميعها. وكذلك مَنْ بَاعَ ثَوْباً مَذَارِعَةً، كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، ولم يُسمَّ جملةً الذُّرْعَانِ.

وَمَنْ ابْتاعَ صَبْرَةَ طَعَامٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ، بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فوجدها أَقْلَ: كان المشتري بالخيار: إن شاء أَخَذَ الموجودَ بحصته من الثمن، وإن شاء فَسَخَ البيعَ.

وإن وجدها أَكْثَرَ من ذلك: فالزيادةُ للبائع.

وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْباً عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ، بِعَشْرَةِ دِرْهَمٍ، أو أَرْضاً عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ، بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فوجدها أَقْلَ: فالمشتري بالخيار: إن شاء أَخَذَهَا بِجَمْلَةِ الثمن، وإن شاء تَرَكَهَا.

وإن وجدها أَكْثَرَ من الذُّرْعِ الذي سَمَّاهُ: فهي للمشتري، ولا خيارَ للبائع.

وإن قال: بَعْتُكَهَا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ، بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، فوجدها ناقصةً: فهو بالخيار: إن شاء أَخَذَهَا بِحَصَّتِهَا من الثمن، وإن شاء تَرَكَهَا.

وإن وجدها زائدةً: كان المشتري بالخيار: إن شاء أَخَذَ الجميعَ،

كلُّ ذراعٍ بدرهم، وإن شاء فسخ البيع.
 ومن باع داراً: دخل بناؤها في البيع وإن لم يُسمَّه.
 ومن باع أرضاً: دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وإن لم يُسمَّه.
 ولا يدخلُ الزرعُ في بيع الأرض إلا بالتسمية.
 ومن باع نخلاً، أو شجراً فيه ثمرٌ: فثمرته للبائع إلا أن يشترطها
 المبتاعُ، ويقال للبائع: اقطعها وسلم المبيع.
 ومن باع ثمرةً لم يبدُ صلاحها، أو قد بدا: جاز البيعُ، ووجب
 على المشتري قطعها في الحال.
 فإن شرط تركها على النخل: فسد البيعُ.
 ولا يجوز أن يبيع ثمرةً ويستثنى منها أرطالاً معلومةً.
 ويجوز بيع الحنطة في سُنبلها، والبقلاء في قشره.
 ومن باع داراً: دخل في البيع مفاتيحُ أغلاقها.
 وأجرةُ الكيال، وناقدِ الثمن على البائع.
 وأجرةُ وزانِ الثمن على المشتري.
 ومن باع سلعةً بثمن: قيل للمشتري: ادفع الثمن أولاً، فإذا دفعَ
 الثمن: قيل للبائع: سلم المبيع.
 ومن باع سلعةً بسلعةٍ، أو ثمناً بثمن: قيل لهما: سلماً معاً.

باب خيار الشرط

خيارُ الشرطِ جائزٌ في البيع: للبائع، والمشتري، ولهما.
والخيارُ ثلاثة أيام، فما دونها.
ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أكثر من ذلك إذا سمياً مدةً معلومة.

وخيارُ البائع يمنع خروجَ المبيع من ملكه.
فإن قبضه المشتري، فهلك في يده: ضمَّنه بالقيمة.
وخيارُ المشتري لا يمنعُ خروجَ المبيع من ملك البائع، إلا أنَّ المشتري لا يملكه.

ولا يدخلُ في ملكه عند أبي حنيفة، وقالوا: يملكه.
فإن هلك في يده: هلك بالثمن.
وكذلك إن دخله عيبٌ.
ومن شرط له الخيار: فله أن يفسخ في مدة الخيار، وله أن يُجيزه.
فإن أجازه بغير حضرة صاحبه: جاز.

وإن فسخ: لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضراً.
 وإذا مات مَنْ له الخيار: بطل خياره، ولم يتقل إلى ورثته.
 ومن باع عبداً على أنه خباز، أو كاتب، فكان بخلاف ذلك:
 فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك.

باب خيار الرؤية

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ: فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ: إِنْ شَاءَ أَخْذَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ: فَلَا خِيَارَ لَهُ.

وَإِنْ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصَّبْرَةِ، أَوْ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوبِ مَطْوِيًّا، أَوْ إِلَى وَجْهِ الْجَارِيَةِ، أَوْ إِلَى وَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفَلَهَا: فَلَا خِيَارَ لَهُ.

وَإِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ: فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشَاهِدْ بَيوتَهَا.

وَبَيْعُ الْأَعْمَى، وَشِرَاؤُهُ: جَائِزٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى.

وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بَأَنْ يَجِسَّ الْمُبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالْجَسِّ، أَوْ يَشُمُّهُ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالشَّمِّ، أَوْ يَذُوقُهُ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالذُّوقِ.

وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يُوصَفَ لَهُ.

وَمَنْ بَاعَ مِلْكًا غَيْرَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ: فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ.

وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًّا، وَالْمَتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا.

وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، فَاشْتَرَاهُمَا، ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ: جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا.

وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ: بطل خياره.

وَمَنْ رَأَى شَيْئاً، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مَدَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رَأَاهُ: فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّراً: فَلَهُ الْخِيَارُ.

* * * * *

باب خيار العيب

إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع: فهو بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده.

وليس له أن يمسكه، ويأخذ النقصان.

وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار: فهو عيب.

والإباق، والبول في الفراش، والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ.

فإذا بلغ: فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ.

والبخر، والدقر عيب في الجارية.

وليس بعيب في الغلام، إلا أن يكون من داء: فيصير كالمرض.

والزنا، وولد الزنا عيب في الجارية، وليس بعيب في الغلام.

وإذا حدث عند المشتري عيب، ثم اطلع على عيب كان عند البائع: فله أن يرجع بنقصان العيب.

ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعينه.

وإن قطع المشتري الثوب، فوجد به عيباً: رجع بالعيب.

وإن خاطه، أو صبَّغه، أو لَتَّ السَّوِيقَ بسمَنٍ، ثم اطلع على عيبٍ: رجع بنقصانه.

وليس للبائع أن يأخذه بعينه.

ومن اشترى عبداً، فأعتقه، أو مات، ثم اطلع على عيبٍ: رجع بنقصانه.

فإن قتلَ المشتري العبدَ، أو كان طعاماً فأكله، ثم اطلع على عيبٍ: لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع بنقصان العيب.

ومن باع عبداً، فباعه المشتري، ثم ردَّ عليه بعيبٍ: فإن قبله بقضاء القاضي: فله أن يرده على بائعه الأول.

وإن قبله بغير قضاء القاضي: فليس له أن يرده على بائعه الأول.

ومن اشترى عبداً، وشرطَ البائعُ البراءةَ من كلِّ عيبٍ: فليس له أن يرده بعيبٍ وإن لم يُسمَّ جملة العيوب، ولم يعدّها.

باب البيع الفاسد

إذا كان أحدُ العَوَضَيْنِ، أو كلاهما محرماً: فالبيع فاسدٌ، كالبيع
 بالميتة، أو بالدم، أو بالخمَر، أو بالخنزير.
 وكذلك إذا كان غيرَ مملوك، كالحرِّ.
 وبيعُ أمِّ الولد، والمدبرِ، والمكاتبِ: فاسدٌ.
 ولا يجوزُ بيعُ السمك في الماء قبل صيده.
 ولا بيعُ الطير في الهواء قبل صيده.
 ولا يجوزُ بيعُ الحمل في البطن، ولا التَّاج.
 ولا بيعُ اللبن في الضرع، والصوفِ على ظهر الغنم.
 ولا يجوزُ بيعُ ذراعٍ من ثوب.
 ولا بيعُ جذعٍ في سقفٍ.
 وضربةُ القانص.
 ولا بيعُ المزبنة، وهو بيعُ الثمر على رؤوس النخل بحرْصه تمرّاً.
 ولا يجوزُ البيعُ بإلقاء الحجر.
 والملاسة.

ولا يجوز بيعُ ثوبٍ من ثوبين.

ومَنْ باع عبداً على أن يُعتِقَه المشتري، أو يُدبِّرَه، أو يَكاتبَه، أو باع أمةً على أن يستولدها: فالبيعُ فاسد.

وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراً، أو داراً على أن يسكنها البائع مدةً معلومةً، أو على أن يُقرِضَه المشتري درهماً، أو على أن يُهديَ له هديةً.

ومَنْ باع عيناً على أن لا يُسلمَها إلى رأس الشهر: فالبيعُ فاسد.

ومَنْ باع جاريةً أو دابةً إلا حملَها: فسَدَ البيعُ.

ومَنْ اشترى ثوباً على أن يَقطَعَه البائعُ، وَيَخِيْطَه قميصاً، أو قَباءً، أو نعلًا على أن يَحذُوها، أو يُشَرِّكها: فالبيعُ فاسد.

والبيعُ إلى التَّيروز، والمِهْرَجانِ، وصومِ النصارى، وفِطْرِ اليهود إذا لم يَعْرِفِ المتبايعان ذلك: فاسدٌ.

ولا يجوز البيعُ إلى الحَصَادِ، والدِّيَّاسِ، والقَطَافِ، وقُدومِ الحاجِّ.

فإن تراضيا على إسقاط الأجل قَبْلَ أن يأخذ الناسُ في الحصاد، والدِّيَّاسِ، وقَبْلَ قُدومِ الحاجِّ: جاز البيعُ.

وإذا قَبَضَ المشتري المبيعَ في البيعِ الفاسدِ بأمرِ البائع، وفي العقدِ عوضان، كل واحدٍ منهما مالٌ: مَلَكَ المبيعَ، ولزِمَتَه قيمَتُه، ولكل واحدٍ من المتعاقدين فَسَخُه.

فإن باعه المشتري: نَفَذَ بيعه.

وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ، أَوْ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ: بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا.

وإن جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُذَبَّرٍ، أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدٍ غَيْرِهِ: صَحَّ الْعَقْدُ فِي الْعَبْدِ بِحَصْتِهِ مِنَ الثَّمَنِ.

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النَّجَشِ.

وعن السَّوْمِ عَلَى سَوْمٍ غَيْرِهِ.

وعن تَلَقِّي الْجَلْبِ.

وبيع الحاضر للبادي.

وعن البيع عند أذان الجمعة.

وكلُّ ذَلِكَ يَكْرَهُ، وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ.

وَمَنْ مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ، أَحَدُهُمَا ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْآخَرِ: لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا.

وكذلك إن كان أحدهما كبيراً والآخر صغيراً.

فإن فَرَّقَ بَيْنَهُمَا: كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ، وَجَازَ الْبَيْعُ.

وإن كانا كبيرين: فلا بأس بالتفريق بينهما.

باب الإقالة

الإقالة جائزة في البيع، للبائع، والمشتري، بمثل الثمن الأول.
فإن شرط أقل منه، أو أكثر: فالشرط باطل، ويرد مثل الثمن الأول.

وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما، في قول أبي حنيفة.

وهلاك الثمن: لا يمنع صحة الإقالة.

وهلاك المبيع: يمنع منها.

فإن هلك بعض المبيع: جازت الإقالة في باقيه.

باب المَرَابَحَةِ والتَّوْلِيَةِ

المَرَابَحَةُ: نَقْلُ مَا مَلَكَه بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ.
والتَّوْلِيَةُ: نَقْلُ مَا مَلَكَه بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ.

وَلَا تَصَحُّ الْمَرَابَحَةُ، وَلَا التَّوْلِيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْعِوَضُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ.
وَيَجُوزُ أَنْ يُضَيَّفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَةُ الْقِصَّارِ، وَالصَّبَاغِ،
وَالطَّرَازِ، وَالْفَتْلِ، وَأَجْرَةُ حَمْلِ الطَّعَامِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا،
وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.

فَإِنْ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمَرَابَحَةِ: فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَّ.

وَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ: أَسْقَطَهَا الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَحْطُّ فِيهِمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَحْطُّ فِيهِمَا.
وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ: لَمْ يَجْزُ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ.

وَمَنْ اشْتَرَى مَكِيلًا مَكَائِلَةً، أَوْ مَوْزُونًا مَوَازِنَةً، فَاكْتَالَهُ أَوْ أَثَرَنَهُ، ثُمَّ

باعه مكايلةً أو موازنةً: لم يَجُزْ للمشتري منه أن يبيعه، ولا أن يأكله حتى يُعيدَ الكيلَ والوزنَ.

والتصرفُ في الثمن قبل القبض: جائزٌ.

ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن.

ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع، ويجوز أن يحطَّ من الثمن، ويتعلق الاستحقاقُ بجميع ذلك.

وَمَنْ باعَ بثمنٍ حالٍّ، ثم أَجَلَهُ أَجَلًا معلومًا: صار مؤجَّلًا.

وكلُّ دَيْنٍ حالٍّ إذا أَجَلَهُ صاحِبُهُ: صار مؤجَّلًا، إلا القرضُ، فإن تأجيله لا يصحُّ.

باب الربا

الربا مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكِيلٍ، أَوْ موزُونٍ إِذَا بِيَعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا.
 فَالْعِلَّةُ فِيهِ: الْكِيلُ مَعَ الْجِنْسِ، أَوْ الْوِزْنُ مَعَ الْجِنْسِ.
 فَإِذَا بِيَعَ الْمَكِيلُ بِجِنْسِهِ، أَوْ الْموزُونُ بِجِنْسِهِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ: جَازَ
 الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَاضَلَا: لَمْ يَجْزِ.
 وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ.
 فَإِذَا عُدِمَ الْوَصْفَانِ: الْجِنْسُ، وَالْمَعْنَى الْمَضْمُونُ إِلَيْهِ: حَلَّ
 التَّفَاضُلُ وَالنِّسَاءُ.
 وَإِذَا وَجَدَا: حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنِّسَاءُ.
 وَإِنْ وَجِدَ أَحَدُهُمَا، وَعُدِمَ الْآخَرُ: حَلَّ التَّفَاضُلُ، وَحَرُمَ النِّسَاءُ.
 وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَحْرِيمِ
 التَّفَاضُلِ فِيهِ كَيْلًا: فَهُوَ مَكِيلٌ أَبَدًا وَإِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْكِيلَ فِيهِ، مِثْلُ
 الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمَلْحِ.
 وَكُلُّ مَا نَصَّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ وَزَنًا: فَهُوَ موزُونٌ أَبَدًا وَإِنْ
 تَرَكَ النَّاسُ الْوِزْنَ فِيهِ، مِثْلُ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ.
 وَمَا لَمْ يَنْصَ عَلَيْهِ: فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ.
 * وَعَقْدُ الصَّرْفِ: مَا وَقَعَ عَلَى جِنْسِ الْأَثْمَانِ، يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبْضُ

عَوَضِيهِ فِي الْمَجْلَسِ.

وَمَا سِوَاهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا: يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعْيِينُ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقَابُضُ.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَنْطَةِ بِالْدَقِيقِ، وَلَا بِالسَّوِيقِ.

وَلَا يَبِيعُ الدَّقِيقُ بِالسَّوِيقِ.

وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اللَّحْمُ الصَّافِي أَكْثَرَ مِمَّا فِي الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ.

وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْعَنْبِ بِالزَّيْبِ.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، وَالسَّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ حَتَّى يَكُونَ الزَّيْتُ وَالشَّيْرَجُ أَكْثَرَ مِمَّا فِي الزَّيْتُونِ وَالسَّمْسِمِ، فَيَكُونُ الدَّهْنُ بِمِثْلِهِ، وَالزِّيَادَةُ بِالشَّجِيرِ.

وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمَانِ الْمُخْتَلَفَةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا.

وَكَذَلِكَ أَلْبَانُ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا، وَخَلُّ الدَّقْلِ بِخَلِّ الْعَنْبِ مُتَفَاضِلًا.

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحَنْطَةِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا.

وَلَا رِبَا بَيْنَ الْمُؤَلَّى وَعَبْدِهِ.

وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

باب السِّلَم

السِّلَمُ جائزٌ في المكيّلات، والموزونات، والمعدودات التي لا تتفاوت، كالجَوْز، والبيَض، وفي المذروعات.

ولا يجوز السِّلَمُ في الحيوان، ولا في أطرافه.

ولا في الجلود عدداً.

ولا في الحطب حُزماً، ولا في الرطبة جُزأً.

ولا يجوز السِّلَمُ حتّى يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حين المَحَلِّ.

ولا يصحُّ السِّلَمُ إلا مؤجَّلاً، ولا يصحُّ إلا بأجلٍ معلوم.

ولا يصحُّ السِّلَمُ بمكيالٍ رجلٍ بعينه، ولا بذراعٍ رجلٍ بعينه، ولا في طعامٍ قريةٍ بعينها، ولا في ثمرةٍ نخلةٍ بعينها.

ولا يصحُّ السِّلَمُ عند أبي حنيفة إلا بسبع شرائطٍ تُذكر في العقد:

جنسٌ معلوم، ونوعٌ معلوم، وصفةٌ معلومة، ومقدارٌ معلوم، وأجلٌ معلوم.

ومعرفةٌ مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقدُ على قدره، كالمكيل، والموزون، والمعدود.

وتسمية المكان الذي يُوفّيه فيه إذا كان له حملٌ ومؤنةٌ.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يُحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيَّناً، ولا إلى مكان التسليم، ويسلَّمه في موضع العقد.

ولا يصحُّ السِّلَمُ حتى يَقْبُضَ رأسَ المال قبل أن يُفَارِقَهُ.

ولا يجوز التصرُّفُ في رأس المال، ولا في المسلم فيه قبل قبضه.

ولا تجوز الشركة، ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه.

ويجوز السِّلَمُ في الثياب إذا سَمِيَ طَوَلاً، وعرضاً، ورُقْعَةً.

ولا يجوز السِّلَمُ في الجواهر، ولا في الخرز.

ولا بأس في السلم في اللَّبَنِ والآجُرِّ إذا سَمِيَ مِلْبَناً معلوماً.

وكلُّ ما أمكن ضَبْطُ صفته، ومعرفة مقداره: جاز السِّلَمُ فيه.

وما لا يُمكن ضَبْطُ صفته، ولا يُعرَفُ مقداره: لا يجوز السِّلَمُ فيه.

* ويجوز بيعُ الكلب، والفهد، والسباع، والبازي.

ولا يجوز بيعُ الخمر، والخنزير.

ولا يجوز بيعُ دود القَزِّ إلا أن يكون مع القَزِّ.

ولا النَّحْلُ إلا مع الكُوَّارات.

وأهل الذمة في البيّعات كالمسلمين، إلا في الخمر والخنزير

خاصَّةً، فإنَّ عَقْدَهُم على الخمر: كعقد المسلم على العصير،

وعَقْدَهُم على الخنزير: كعقد المسلم على الشاة.

كتاب الصَّرْف

الصَّرْفُ هو: البيعُ إذا كان كلُّ واحدٍ من عَوْضَيْهِ من جنس الأثمان.

فإن باع فضةً بفضة، أو ذهباً بذهب: لم يَجْزُ إلا مثلاً بمِثْلٍ وإن اختلفا في الجَوْدَةِ والصِّياغة، ولا بدَّ من قَبْضِ العَوْضَيْنِ قبل الافتراق. وإذا باع الذهبَ بالفضة: جاز التفاضلُ، ووجِبَ التقابضُ. وإن افترقا في الصرف قبل قَبْضِ العَوْضَيْنِ، أو أحدهما: بطل العقد.

ولا يجوز التصرُّفُ في ثمن الصرف قبل قبضه.

ويجوز بيعُ الذهب بالفضة مجازفةً.

ومَن باع سيفاً محلِّيَّ بمائة درهم، وحلَّيْتُهُ خمسون درهماً، فدفع من ثمنه خمسين درهماً: جاز البيعُ، وكان المقبوضُ حصةً الفضة وإن لم يبيِّن ذلك.

وكذلك إن قال: خُذْ هذه الخمسينَ من ثمنهما.

فإن لم يتقابضَا حتى افترقا: بطل العقدُ في الحِلْيَةِ والسيفِ جميعاً إذا كان لا يتخلَّصُ إلا بضررٍ.

وإن كان يتخلَّصُ بدون ضررٍ: جاز البيعُ في السيف، وبطل في الحلية.

ومَن باع إناءً فضةً، ثم افترقا وقد قبَضَ بعضُ ثمنه: بطلَ العقدُ فيما لم يقبض، وصحَّ فيما قبَضَ، وكان الإناء مُشترَكاً بينهما.

وإن استُحقَّ بعضُ الإناء: كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن، وإن شاء ردَّه.

وإن باع قطعة نُقِرَ، فاستُحقَّ بعضها: أخذَ ما بقي بحصته، ولا خيارَ له.

ومَن باع درهمين وديناراً، بدينارين ودرهمٍ: جاز البيعُ، وجُعِلَ كلُّ واحدٍ من الجنسين بالجنس الآخر.

ومَن باع أحدَ عشرَ درهماً بعشرة دراهم ودينارٍ: جاز البيعُ، وكانت العشرةُ بمثلها، والدينارُ بالدرهم.

ويجوز بيعُ درهمين صحيحين ودرهمٍ غَلَّةٍ، بدرهمٍ صحيح ودرهمين غَلَّةٍ.

وإذا كان الغالبُ على الدراهم الفضة: فهي في حُكْمِ الفضة.

وإذا كان الغالبُ على الدنانير الذهب: فهي في حُكْمِ الذهب.

ويُعتبر فيهما من تحريم التفاضل، ما يُعتبر في الجِياذ.

وإن كان الغالبُ عليهما الغش: فليسا في حُكْمِ الدراهم والدنانير، وهما في حُكْمِ العروض، فإذا بيعت بجنسها متفاضلاً:

جاز البيع.

وإذا اشترى بها سلعة، ثم كَسَدَتْ، فَتَرَكَ النَّاسُ الْمَعَامِلَةَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ: بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: عَلَيْهِ قِيَمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ قِيَمَتُهَا آخَرَ مَا تَعَامَلُ النَّاسُ بِهَا.

وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ.

وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً: لَمْ يَجْزِ الْبَيْعُ بِهَا حَتَّى يَعْينَهَا.

وإذا باع بالفلوس النافقة، ثم كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ: بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسًا: جَازَ الْبَيْعُ، وَعَلَيْهِ مَا يَبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفُلُوسِ.

وَمَنْ أَعْطَى لَصِيرْفِيٍّ دِرْهَمًا، فَقَالَ: أَعْطَيْتَنِي بِنِصْفِهِ فُلُوسًا، وَبِنِصْفِهِ نِصْفًا إِلَّا حَبَّةً: فَسَدَ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَا: جَازَ الْبَيْعُ فِي الْفُلُوسِ، وَبَطَلَ فِيمَا بَقِيَ.

وَلَوْ قَالَ: أَعْطَيْتَنِي نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسًا، وَنِصْفًا إِلَّا حَبَّةً: جَازَ الْبَيْعُ، وَكَانَتِ الْفُلُوسُ وَالنِصْفُ إِلَّا حَبَّةً: بِدِرْهَمٍ.

كتاب الرهن

الرَّهْنُ يَنْعَقَدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ.
فَإِذَا قَبِضَ الْمُرْتَهَنُ الرَّهْنَ مَحْزُوزًا، مُفَرَّغًا، مُمَيَّزًا: تَمَّ الْعَقْدُ فِيهِ.
وَمَا لَمْ يَقْبِضْهُ: فَالْراهن بالخيار: إِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ
عَنِ الرَّهْنِ.

فَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ، وَقْبِضْهُ: دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ.
وَلَا يَصَحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ.
وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقْلَ مِنْ قِيَمَتِهِ، وَمَنْ الدَّيْنُ، فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي
يَدِ الْمُرْتَهَنِ، وَقِيَمَتُهُ وَالْدَيْنُ سُوءًا: صَارَ الْمُرْتَهَنُ مُسْتَوْفِيًا لَدَيْنَهُ حُكْمًا.
وَإِنْ كَانَتْ قِيَمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ: فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ.
وَإِنْ كَانَتْ قِيَمَةُ الرَّهْنِ أَقْلًا مِنْ ذَلِكَ: سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا،
وَرَجَعَ الْمُرْتَهَنُ بِالْفَضْلِ.

وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمَشَاعِ.

وَلَا رَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، دُونَ النَّخْلِ.

وَلَا زَرْعٌ فِي أَرْضٍ دُونَ الْأَرْضِ.

ولا يجوز رهنُ النخل والأرض، دونهما.

ولا يصح الرهنُ بالأمانات، كالودائع، والمضاربات، ومال الشركة.

ويصحُّ الرهنُ برأس مال السِّلَم، وثمرِ الصرف، والمسلَّم فيه.

فإن هلك في مجلس العقد: تمَّ الصرفُ، والسِّلَمُ، وصار المرتهنُ مستوفياً لحقه حُكماً.

وإذا اتَّفَقَا على وضع الرهن على يدِ عدلٍ: جاز، وليس للمرتهن، ولا للراهن أخذه من يده.

فإن هلك في يده: هلك من ضمان المرتهن.

ويجوز رهنُ الدراهم، والدنانير، والمكيل، والموزون.

فإن رُهِنتَ بجنسها، وهلك: هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة.

ومن كان له دينٌ على غيره، فأخذَ منه مثلَ دينه، فأنفقه، ثم علِمَ أنه كان زُيُوفاً: فلا شيء له عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يردُّ مثل الزيوف، ويرجع بالجياد.

ومن رهنَ عبدَيْن بألف درهم، فقضى حصّة أحدهما: لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين.

وإذا وكلَّ الراهنُ المرتهنَ، أو العدلَ، أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين: فالوكالة جائزة.

فإن شُرطت الوكالةُ في عقد الرهن: فليس للراهن عزُّهُ عنها، فإن عزَّله: لم ينعزل.

وإن مات الراهنُ: لم ينعزل أيضاً.

وللمرتهن أن يطالب الراهنَ بدَيْنه، ويحبسه به.

وإن كان الرهنُ في يده: فليس عليه أن يُمكنه من بيعه حتى يَقضيه الدين من ثمنه.

فإذا قضاه الدين: قيل له: سلَّم الرهنَ إليه.

وإذا باع الراهنُ الرهنَ بغير إذن المرتهن: فالبيعُ موقوفٌ.

فإن أجازهُ المرتهنُ: جاز البيعُ، وإن قضاه الراهنُ دينه: جاز البيعُ.

وإن أعتق الراهنُ عبدَ الرهن بغير إذن المرتهن: نفَذَ عتقه.

فإن كان الدَّيْنُ حالاً: طوَلَبَ بأداء الدين.

وإن كان مؤجَّلاً: أخذَ منه قيمةُ العبد، فجعلت رهنًا مكانه حتى يحلَّ الدينُ.

وإن كان الراهنُ معسراً: استُسْعِيَ العبدُ في قيمته، فقضى به الدين، ثم يرجعُ العبدُ بما سعى على مولاه إذا أيسر.

وكذلك إذا استهلك الراهنُ الرهن: ضمَّنه.

وإن استهلكه أجنبيُّ: فالمرتهنُ هو الخصم في تضمينه، فيأخذ القيمة، فتكون رهنًا في يده.

وجنايةُ الراهنِ على الرهنِ مضمونةٌ.

وجنايةُ المرتهنِ عليه تُسْقَطُ من الدين بقدرها.

وجنايةُ الرهنِ على الراهنِ، وعلى المرتهنِ، وعلى مالهما: هَدَرٌ.

وأجرةُ البيت الذي يُحَفَظُ فيه الرهنُ: على المرتهنِ.

وأجرةُ الراعي على الراهنِ.

ونفقةُ الرهنِ على الراهنِ.

ونماؤه للراهنِ، فيكون رهناً مع الأصل.

فإن هَلَكَ النماءُ هَلَكَ بغير شيءٍ.

وإن هَلَكَ الأصلُ، وبقيَ النماءُ: افْتَكَّهُ الراهنُ بحصته، ويُقْسَمَ

الدَّيْنُ على قيمةِ الرهنِ يومَ القبضِ، وعلى قيمةِ النماءِ يومَ الفكاكِ،

فما أصاب الأصلَ: سَقَطَ من الدين، وما أصاب النماءَ: افْتَكَّهُ

الراهنُ به.

وتجوز الزيادةُ في الرهنِ، ولا تجوز الزيادةُ في الدَّيْنِ عند أبي

حنيفةٍ ومحمدٍ، ولا يصير الرهنُ رهناً بها.

وقال أبو يوسف: تجوز الزيادةُ في الدَّيْنِ أيضاً.

وإذا رهنَ عيناً واحدةً عند رجلين بدينٍ لكل واحدٍ منهما عليه:

جاز، وجميعُها رهنٌ عند كل واحدٍ منهما، والمضمونُ على كل

واحدٍ منهما: حصّةُ دينه منها.

فإن قضى أحدهما دينه: كانت كُلُّها رهناً في يد الآخر حتى

يستوفي دينه.

وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرَهْنَهُ الْمَشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بَعِيْنَهُ: فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرِّهْنِ: لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ، وَكَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرِّهْنِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ، إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمَشْتَرِي الثَّمْنَ حَالًا، أَوْ يَدْفَعَ قِيَمَةَ الرِّهْنِ: فَتَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ.

وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه، وزوجته، وولده، وخادمه الذي في عياله.

وإن حَفَظَهُ بغير مَنْ في عياله، أو أودعه: ضَمَنَ.

وإذا تعدَّى المرتهن في الرهن: ضَمَنَ ضَمَانَ الْغَصْبِ بِجَمِيعِ قِيَمَتِهِ.

وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن، فقبضه: خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهَنِ.

فإن هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ: هَلَكَ بغير شيء.

وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده، فإذا أخذه: عاد الضمان عليه.

وإذا مات الراهن: باع وصيه الرهن، وقضى الدين.

فإن لم يكن له وصي: نَصَبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا، وَأَمْرَهُ بِبَيْعِهِ.

كتاب الحجر

الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر، والرق، والجنون.

ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه.

ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده.

ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال.

ومن باع من هؤلاء شيئاً، أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده: فالولي بالخيار: إن شاء أجازته إذا كان فيه مصلحة، وإن شاء فسّخه.

وهذه المعاني الثلاثة تُوجب الحجر في الأقوال، دون الأفعال.

فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما، ولا إقرارهما، ولا يقع طلاقهما، ولا عتاقهما.

وإن أتلفا شيئاً: لزمهما ضمانه.

وأما العبد، فأقواله نافذة في حق نفسه، غير نافذة في حق مولاه.

فإن أقرّ بمال: لزمه بعد الحرية، ولم يلزمه في الحال.

وإن أقرّ بحد، أو قصاص: لزمه في الحال.

ويُنقذ طلاقه.

وقال أبو حنيفة: لا يُحَجَر على السفية إذا كان بالغاً عاقلاً حُرّاً.
وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبدراً مفسداً يُتلف ماله فيما لا غرضَ
له فيه ولا مصلحة، مثل أن يُتلفه في البحر، أو يُحرقه في النار.
إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيدٍ: لم يُسلم إليه ماله حتى يبلغَ
خمساً وعشرين سنةً.

وإن تصرف فيه قبل ذلك: نفذ تصرفه.
وإذا بلغ خمساً وعشرين سنةً: سلم إليه ماله وإن لم يُؤنس منه
الرشد.

وقالا: يُحَجَر على السفية، ويُمنع من التصرف في ماله.
فإن باع: لم ينفذ بيعه في ماله، وإن كان فيه مصلحة: أجازَه
الحاكم.

وإن أعتق عبداً: نفذ عتقه، وكان على العبد أن يسعى في قيمته.
وإن تزوج امرأةً: جاز نكاحه.

فإن سمى لها مهراً: جاز منه مقدار مهر مثلها، وبطل الفضل.
وقالا فيمن بلغ غير رشيدٍ: لا يدفع إليه ماله أبداً حتى يُؤنس منه
الرشد، ولا يجوز تصرفه فيه.

وُخرج الزكاة من مال السفية.
ويُنْفَقُ منه على أولاده، وزوجته، ومن تجب عليه نفقته من ذوي
أرحامه.

فإن أراد حَجَّةَ الإسلام: لم يُمنع منها، ولكن لا يُسَلِّم القاضي النفقة إليه، ويسلِّمها إلى ثقةٍ من الحاجِّ، يُنفقُها عليه في طريق الحج. فإن مَرَضَ، وأوصى بوصايا في القُرب، وأبواب الخير: جاز ذلك في ثلث ماله.

* وبلوغُ الغلام بالاحتلام، والإنزال، والإحبال إذا وطئ. فإن لم يوجد ذلك: فحتى يَتِمَّ له ثماني عشرة سنةً عند أبي حنيفة. وبلوغُ الجارية بالحيض، والاحتلام، والحبْل. فإن لم يوجد ذلك: فحتى يَتِمَّ لها سبع عشرة سنةً عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تمَّ للغلام والجارية خمس عشرة سنةً: فقد بَلَغَا.

وإذا راهق الغلامُ والجاريةُ وأشكل أمرُهما في البلوغ، فقالا: قد بَلَغنا: فالقول قولُهما، وأحكامُهما أحكامُ البالغين.

وقال أبو حنيفة: لا أحجرُ على المفلِس في الدين. وإذا وجبت الديونُ على رجلٍ، وطلَّبَ غرماؤه حبَّسه، والحجرَ عليه: لم أحجرُ عليه.

وإن كان له مالٌ: لم يتصرَّف فيه الحاكمُ، ولكن يحبسُه أبداً حتى يبيعه في دينه.

فإن كان له دراهمٌ، ودينه دراهمٌ: قضاها القاضي بغير أمره. وإن كان دينه دراهمٌ، وله دنانيرٌ: باعها القاضي في دينه.

وقالا: إذا طَلَبَ غَرْمَاءُ الْمَفْلِسِ الْحَجَرَ عَلَيْهِ: حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَمَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْإِقْرَارِ؛ حَتَّى لَا يَضُرَّ بِالْغَرْمَاءِ. وَبَاعَ مَالَهُ إِنْ امْتَنَعَ الْمَفْلِسُ مِنْ بَيْعِهِ، وَقَسَمَهُ بَيْنَ غَرْمَائِهِ بِالْحِصَصِ.

فَإِنْ أَقَرَّ فِي حَالِ الْحَجْرِ بِإِقْرَارٍ: لَزِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدِّيُونِ. وَيُنْفَقُ عَلَى الْمَفْلِسِ مِنْ مَالِهِ، وَعَلَى زَوْجَتِهِ، وَأَوْلَادِهِ الصَّغَارِ، وَذَوِي أَرْحَامِهِ.

وَإِذَا لَمْ يُعْرِفْ لِلْمَفْلِسِ مَالٌ، وَطَلَبَ غَرْمَاؤُهُ حَبْسَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا مَالَ لِي: حَبَسَهُ الْحَاكِمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ التَّزَمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ، كَثْمَنِ مَبِيعٍ، وَبَدَلَ الْقَرْضِ، وَفِي كُلِّ دَيْنٍ التَّزَمَهُ بِعَقْدٍ، كَالْمَهْرِ، وَالكِفَالَةِ.

وَلَمْ يَحْبَسْهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، كَعِوَضِ الْمَغْصُوبِ، وَأَرْشِ الْجَنَايَاتِ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِأَنْ لَهُ مَالًا.

وَإِذَا حَبَسَهُ الْقَاضِي شَهْرَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ حَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ مَالٌ: خَلَّى سَبِيلَهُ. وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ.

وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَرْمَائِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْحَبْسِ.

وَيُلَازِمُونَهُ، وَلَا يَمْنَعُونَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ، وَيَأْخُذُونَ فَضْلَ كَسْبِهِ، وَيُقَسِّمُ بَيْنَهُم بِالْحِصَصِ.

وقالا: إذا فلَّسه الحاكمُ: حال بينه وبين غرمائه، إلا أن يقيموا
البينة أنه قد حصل له مالٌ.

ولا يُحجَرُ على الفاسق إذا كان مُصلِحاً لماله.
والفسقُ الأصلي والطارئُ سواءٌ.

ومَن أفلس وعنده متاعٌ لرجل بعينه ابتاعه منه: فصاحبُ المتاع
أسوةُ الغرماء فيه.

كتاب الإقرار

إذا أقرَّ الحرُّ البالغُ العاقلُ بحقٍّ: لَزِمَهُ إقرارُهُ، مجهولاً كان ما أقرَّ به، أو معلوماً.

ويقال له: بيِّن المجهولَ، فإن لم يبيِّن: أجبره القاضي على البيان.

فإن قال: لفلانٍ عليَّ شيءٌ: لَزِمَهُ أن يبيِّن ما له قيمةٌ.

والقولُ فيه: قوله مع يمينه إن ادَّعى المقرُّ له أكثرَ من ذلك.

وإذا قال: له عليَّ مالٌ: فالمرجعُ في بيانه إليه.

ويُقبلُ قوله في القليل والكثير.

فإن قال: له عليَّ مالٌ عظيمٌ: لم يُصدَّق في أقلِّ من مائتي درهم.

وإن قال: له عليَّ دراهمٌ كثيرةٌ: لم يُصدَّق في أقلِّ من عشرة

دراهم.

وإن قال: له عليَّ دراهمٌ: فهي ثلاثةٌ، إلا أن يبيِّن أكثرَ منها.

وإن قال: له عليَّ كذا كذا درهماً: لم يُصدَّق في أقلِّ من أحد عشر

درهماً.

وإن قال: كذا وكذا درهماً: لم يُصدّق في أقلّ من أحدٍ وعشرين
درهماً.

وإن قال: له عليّ، أو: قبلي: فقد أقرّ بدينٍ.

وإن قال: له عندي، أو: معي: فهو إقرارٌ بأمانةٍ في يده.

وإذا قال له رجل: لي عليك ألفُ درهمٍ، فقال: اتّزّئها، أو:
انتقدها، أو: أجّلني بها، أو: قد قضيتُكها: فهو إقرارٌ.

ومن أقرّ بدينٍ مؤجّلٍ، فصدّقه المقرُّ له في الدّين، وكذبَه في
التأجيل: لزمه الدّينُ حالاً.

ويُستحلف المقرُّ له في الأجل.

ومن أقرّ بدينٍ واستثنى بعضه متّصلاً بإقراره: صحَّ الاستثناء،
ولزمه الباقي.

وسواء استثنى الأقلّ، أو الأكثر.

فإن استثنى الجميع: لزمه الإقرار، وبطل الاستثناء.

وإن قال: له عليّ مائةُ درهمٍ إلا ديناراً، أو: إلا قفيزَ حنطةٍ: لزمه
مائةُ درهمٍ إلا قيمةَ الدينار، أو القفيز.

وإن قال: له عليّ مائةُ ودرهمٌ: فالمائةُ كلّها دراهمٌ.

وإن قال: له عليّ مائةُ وثوبٌ: لزمه ثوبٌ واحدٌ، والمرجعُ في
تفسير المائة إليه.

وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ، وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مُتَصِلًا بِإِقْرَارِهِ: لَمْ يَلْزَمَهُ
الإقرار.

وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ، وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ: لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ، وَبَطَلَ الْخِيَارُ.
وَمَنْ أَقَرَّ بِدَارٍ، وَاسْتَتْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ: فَلِلْمَقَرِّ لَهُ: الدَّارُ وَالْبِنَاءُ
جَمِيعًا.

وَأِنْ قَالَ: بِنَاءُ هَذِهِ الدَّارِ لِي، وَالْعَرَصَةُ لِفُلَانٍ: فَهُوَ كَمَا قَالَ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَةٍ: لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوْصَرَةُ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِدَابَّةٍ فِي إِصْطَبَلٍ: لَزِمَتْهُ الدَّابَّةُ خَاصَّةً.

وَأِنْ قَالَ: غَصَبْتُ ثَوْبًا فِي مَنْدِيلٍ: لَزِمَاهُ جَمِيعًا.

وَأِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ: لَزِمَاهُ جَمِيعًا.

وَأِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ: لَمْ يَلْزَمَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
وَأَبِي يُوسُفَ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَلْزَمُهُ أَحَدُ عَشَرَ ثَوْبًا.

وَمَنْ أَقَرَّ بِغَصَبِ ثَوْبٍ، وَجَاءَ بِثَوْبٍ مَعِيبٍ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ مَعَ

يَمِينِهِ.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: هِيَ زُبُوفٌ.

وَأِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ، يُرِيدُ بِهِ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ:

لَزِمَتْهُ خَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَأِنْ قَالَ: أَرَدْتُ خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ: لَزِمَهُ عَشْرَةٌ.

وإن قال: له عليّ من درهمٍ إلى عشرة: لزمه تسعة عند أبي حنيفة، فيلزمه الابتداء وما بعده، وتسقط الغاية.
وقالا: تلزمه العشرة كلّها.

وإذا قال: له عليّ ألف درهمٍ من ثمنٍ عبدٍ اشتريته منه، ولم أقبضه، فإن ذكرَ عبدًا بعينه: قيل للمقرّر له: إن شئتَ فسلم العبد، وخذ الألف، وإلا: فلا شيء لك.

وإن قال: له عليّ ألف من ثمنٍ عبدٍ، ولم يعينه: لزمته الألف في قول أبي حنيفة.

ولو قال: له عليّ ألف درهمٍ من ثمنٍ خمرٍ، أو خنزير: لزمته الألف، ولم يقبل تفسيره.

ولو قال: له عليّ ألف من ثمنٍ متاعٍ، وهي زُيُوفٌ، وقال المقرّر له: جياذ: لزمه الجياذ في قول أبي حنيفة.

ومن أقرّ لغيره بخاتم: فله الحلقة والفص.

وإن أقرّ له بسيف: فله النّصل والجفنّ والحماثل.

وإن أقرّ له بحجلة: فله العيدان والكسوة.

وإن قال: لحملٍ فلانةٍ عليّ ألف درهمٍ، فإن قال: أوصى له به فلان، أو مات أبوه فورثه: فالإقرار صحيح.

وإن أبهم الإقرار: لم يصحّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يصح.

ولو أقرَّ بِحَمْلٍ جاريةٍ، أو حَمَلٍ شاةٍ لرجلٍ: صحَّ الإقرارُ، ولزمه.
وإذا أقرَّ الرجلُ في مرضٍ موته بديونٍ، وعليه ديونٌ في صحته،
وديونٌ لزمته في مرضه بأسبابٍ معلومة: فدينُ الصحة، والدينُ
المعروفُ بالأسبابِ مقدَّمٌ.

فإذا قُضيت، وَفَضَلَ شيءٌ منها: كان فيما أقرَّ به في حال المرض.
وإن لم يكن عليه ديونٌ في صحته: جاز إقراره، وكان المقرُّ له
أولَى من الورثة.

وإقرارُ المريض لوارثه باطلٌ، إلا أن يُصدِّقه فيه بقيةُ الورثة.

وَمَنْ أقرَّ لأجنبي في مرضه، ثم قال: هو ابني: ثَبَتَ نسبُه.

ولو أقرَّ لأجنبية، ثم تزوجها: لم يبطل إقراره لها.

وَمَنْ طَلَّقَ زوجته في مرضه ثلاثاً، ثم أقرَّ لها بدينٍ، ومات: فلها
الأقلُّ من الدين، ومن ميراثها منه.

وَمَنْ أقرَّ بغيَلامٍ يُولَدُ مثله لمثله، وليس له نَسَبٌ معروفٌ: أنه ابنه،
وصدِّقه الغلامُ: ثَبَتَ نسبُه منه وإن كان مريضاً.

ويشارك الورثة في الميراث.

ويجوز إقرار الرجل بالوالدين، والولد، والزوجة، والمولى.

ويُقبَلُ إقرارُ المرأة بالوالدين، والزوج، والمولى.

ولا يُقبَلُ إقرارُها بالولد إلا أن يُصدِّقها الزوجُ في ذلك، أو تشهدَ
بولايتها قابلاً.

وَمَنْ أَقْرَأَ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ، وَالْوَلَدِ، وَالزَّوْجِ، وَالزَّوْجَةِ،
وَالْمَوْلَى، مِثْلُ الْأَخِ، وَالْعَمِّ: لَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ فِي النِّسَبِ.
فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ: فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ
الْمَقْرَرِّ لَهُ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ: اسْتَحَقَّ الْمَقْرَرُّ لَهُ مِيرَاثَهُ.
وَمَنْ مَاتَ أَبُوهُ، فَأَقْرَأَ بِأَخٍ: لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ أَخِيهِ مِنْهُ، وَيَشَارِكُهُ فِي
الْمِيرَاثِ.



كتاب الإجارة

الإجارة عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ.

وَلَا تَصَحُّ حَتَّى تَكُونَ الْمَنَافِعُ مَعْلُومَةً، وَالْأَجْرَةُ مَعْلُومَةً.

وَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ: جَازَ أَنْ يَكُونَ أَجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ.

وَالْمَنَافِعُ تَارَةً تُصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْمَدَّةِ، كَاسْتِئْجَارِ الدُّورِ لِلسَّكْنَى،

وَالْأَرْضَيْنِ لِلزَّرَاعَةِ، فَيَصَحُّ الْعَقْدُ عَلَى مَدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، أَيْ مَدَّةٍ كَانَتْ.

وَتَارَةً تُصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْعَمَلِ وَالتَّسْمِيَةِ، كَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا عَلَى

صَبْنِ ثَوْبٍ، أَوْ خِيَاطَتِهِ، أَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَقْدَارًا مَعْلُومًا،

أَوْ يَرْكَبَهَا مَسَافَةً سَمَّاها.

وَتَارَةً تُصِيرُ مَعْلُومَةً بِالتَّعْيِينِ وَالْإِشَارَةِ، كَمَنْ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَنْقُلَ

لَهُ هَذَا الطَّعَامَ إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ.

وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسَّكْنَى وَإِنْ لَمْ يَبَيِّنْ مَا يَعْمَلُ

فِيهَا.

وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْحِدَادَةَ، وَالْقِصَارَةَ، وَالطَّحْنَ.

وَيَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِلزَّرَاعَةِ، وَلَا يَصَحُّ الْعَقْدُ حَتَّى يُسَمَّى

مَا يَزْرَعُ فِيهَا، أَوْ يَقُولُ: عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ.

ويجوز أن يستأجر الساحةَ لينيّ فيها، أو يَغْرِسَ فيها نخلاً، أو شجراً.

فإذا انقضت مدةُ الإجارة: لزمه أن يقلعَ البناءَ والغرسَ الذي غرسه، ويسلّمَها فارغةً.

إلا أن يختارَ صاحبُ الأرض أن يَغْرَمَ له قيمةُ ذلك مقلوعاً، فيَمْلِكُهُ، أو يرضى بتركه على حاله، فيكونُ البناءُ لهذا، والأرضُ لهذا.

ويجوز استئجارُ الدوابِّ للركوب، والحمل.

فإن أطلقَ الركوبَ: جاز له أن يُركبَها مَنْ شاء.

وكذلك إن استأجر ثوباً لللبس، وأطلق.

فإن قال له: على أن يركبَها فلانٌ، أو يلبسَ الثوبَ فلانٌ، فأركبها غيره، أو ألبسه غيره: كان ضامناً إن عطبت الدابة، أو تلف الثوب.

وكذلك كلُّ ما يختلف باختلاف المستعمل.

وأما العقارُ، وما لا يختلف باختلاف المستعمل: فلا يُعتبر تقييده، فإذا شرطَ سكنى واحدٍ بعينه: فله أن يسكن غيره.

وإن سمّى نوعاً وقدرًا يحمله على الدابة، مثل أن يقول: خمسةَ أقفزةٍ حنطة: فله أن يحْمِلَ ما هو مثلُ الحنطة في الضرر، أو أقلَّ، كالشعير والسَّمْسِم.

وليس له أن يحْمِلَ ما هو أضرُّ من الحنطة، كالملح والحديد.

وإن استأجرها لِيَحْمِلَ عليها قُطْنًا سَمَّاه: فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدًا.

وإن استأجرها لِيَرَكِبَهَا، فأردف معه رجلاً، فعطبت: ضمن نصف قيمتها، ولا يُعتبر بالثقل.

وإن استأجرها ليحمل عليها مقداراً من الحنطة، فحمل أكثر منه، فعطبت: ضمن ما زاد من الثقل.

وإذا كَبَحَ الدابةَ بِلِجَامِها، أو ضَرَبَهَا، فعَطِبَتْ: ضمن عند أبي حنيفة، وقالوا: لا يضمن.

* والأجرَاء على ضربين: أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ، وَأَجِيرٌ خَاصٌّ:

فالمشترك: مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الأجرةَ حتَّى يَعْمَلَ، كالصَّبَّاحِ، والقَصَّارِ.

والمتاعُ أمانةٌ في يده، إن هلك: لم يضمن شيئاً عند أبي حنيفة، وقالوا: يضمنه.

وما تلف بعمله، كتخريق الثوب من دَقِّه، وزَلَقِ الحَمَّالِ، وانقطاع الحبل الذي يَشُدُّ به المَكَّارِي الحِمْلَ، وغَرَقِ السفينة من مَدِّها: مضمونٌ، إلا أنه لا يضمن به بني آدم ممن غَرِقَ في السفينة، أو سَقَطَ من الدابة.

وإذا فَصَدَ الفَصَّادُ، أو بَزَغَ البَزَّاعُ، ولم يتجاوز الموضع المعتاد: فلا ضمان عليه فيما عَطِبَ من ذلك.

والأجيرُ الخاصُّ: الذي يَسْتَحَقُّ الأجرةَ بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهراً للخدمة، أو لرعي الغنم.

ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده، ولا فيما تلف من عمله، إلا أن يتعدَّى: فيُضمَنُ.

والإجارة تُفسدُها الشروطُ كما تُفسدُ البيع.

ومَن استأجر عبداً للخدمة: فليس له أن يسافر به، إلا أن يشترط ذلك.

ومَن استأجر جَمَلاً ليحمل عليه مَحْمَلاً وراكبين إلى مكة: جاز، وله المَحْمَلُ المعتاد، وإن شاهد الجمالُ المَحْمِلَ: فهو أجود.

وإن استأجر بغيراً ليحمل عليه مقداراً من الزاد، فأكل منه في الطريق: جاز له أن يردَّ عوضَ ما أكل.

والأجرةُ لا تجب بالعقد، وتُسْتَحَقُّ بأحد معانٍ ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه.

ومَن استأجر داراً: فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم، إلا أن يبيِّن وقت الاستحقاق في العقد.

ومَن استأجر بغيراً إلى مكة: فللجمال أن يطالبه بأجرة كلِّ مرحلة.

وليس للقصار، والخيَّاط أن يطالب بالأجرة حتى يفرِّغ من العمل، إلا أن يشترط التعجيل.

ومَن استأجر خبازاً ليخبز له في بيته قفيزَ دقيقٍ بدرهم: لم يستحقَّ

الأجرة حتى يُخرج الخبز من الثُّور.

وَمَنْ استأجر طبَّاحاً ليطبخَ له طعاماً للوليمة: فالغَرْف عليه.

وَمَنْ استأجر رجلاً ليضربَ له لَبْناً: استَحَقَّ الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة، وقالوا: لا يستحقها حتى يُشَرِّجه.

وإذا قال للخياط: إن خِطْتَ هذا الثوب فارسياً: فبدرهم، وإن خِطَّته رومياً: فبدرهمين: جاز، وأيَّ العاملين عَمِلَ: استَحَقَّ الأجرة.

وإن قال: إن خِطَّته اليوم: فبدرهم، وإن خِطَّته غداً: فبنصف درهم، فإن خاطه اليوم: فله درهم، وإن خاطه غداً: فله أجرٌ مثله عند أبي حنيفة، ولا يتجاوزُ به نصفَ درهم.

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان، وأيهما فَعَلَ: استَحَقَّ الأجرة.

وإن قال: إن سكنتَ في هذا الدكان عطَّاراً: فبدرهم في الشهر، وإن سكنتَه حدَّاداً: فبدرهمين: جاز، وأيَّ الأمرين فَعَلَ: استَحَقَّ المسمَّى فيه عند أبي حنيفة، وقالوا: الإجارة فاسدة.

وَمَنْ استأجر داراً، كلَّ شهر بدرهم: فالعقدُ صحيحٌ في شهرٍ واحد، فاسدٌ في بقية الشهور، إلا أن يُسمَّى جملةً شهورٍ معلومة.

فإن سَكَنَ ساعةً من الشهر الثاني: صحَّ العقدُ فيه، ولم يكن للمؤجر أن يُخرجه منها إلى أن ينقضي الشهرُ المستأجر.

وكذلك حُكْمُ كلِّ شهرٍ يسكنُ في أوَّلِهِ يوماً، أو ساعةً.

وإذا استأجر داراً شهراً بدرهم، فسكنَ شهرين: فعليه أجره الشهر الأول، ولا شيء عليه من الشهر الثاني.

وإذا استأجر داراً سنةً بعشرة دراهم: جاز وإن لم يُسمَّ قِسْطَ كُلِّ شهرٍ من الأجرة.

ويجوز أخذُ أجره الحَمَّام، والحَجَّام.

ولا يجوز أخذُ أجره عَسْبِ التَّيْس.

ولا يجوز الاستئجارُ على الأذان، والإقامة، والحجِّ، وتعليم القرآن، والغناء، والنَّوح.

ولا تجوز إجارةُ المُشَاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك، وقالوا: إجارة المشاع جائزة.

ويجوز استئجارُ الظُّرِّ بأجرة معلومة، ويجوز بطعامها، وكِسْوَتِها.

وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها.

فإن حَبِلَتْ: كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها.

وعليها أن تُصلح طعامَ الصبيِّ.

وإن أَرْضَعَتْه في المدة بلبنِ شاةٍ: فلا أجره لها.

وكلُّ صانعٍ لعمله أثرٌ في العين، كالقَصَّار، والصَّبَّاغ: فله أن يحبس العينَ بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة.

وَمَنْ لَيْسَ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بِالْأَجْرَةِ،
كَالْحَمَّالِ، وَالْمَلَّاحِ.

وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمَلَ
غَيْرَهُ.

وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ: فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخِيَّاطُ وَصَاحِبُ الثَّوبِ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوبِ:
أَمَرْتُكَ أَنْ تَعْمَلَ قَبَاءً، وَقَالَ الْخِيَّاطُ: قَمِيصاً، أَوْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوبِ
لِلصَّبَاغِ: أَمَرْتُكَ أَنْ تَصْبِغَهُ أَحْمَرَ، فَصَبِغْتَهُ أَصْفَرَ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ
الثَّوبِ مَعَ يَمِينِهِ.

وَإِذَا حَلَفَ: فَالْخِيَّاطُ ضَامِنٌ.

وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الثَّوبِ لِلصَّانِعِ: عَمَلْتَهُ لِي بِغَيْرِ أَجْرَةٍ، وَقَالَ
الصَّانِعُ: لَا، بَلْ بِأَجْرَةٍ: فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوبِ مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي
حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانَ حَرِيفاً لَهُ: فَلَهُ الْأَجْرَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
حَرِيفاً لَهُ: فَلَا أَجْرَةَ لَهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ كَانَ الصَّانِعُ مَعْرُوفاً بِهَذِهِ الصَّنْعَةِ أَنَّهُ يَعْمَلُ
بِالْأَجْرَةِ: فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ بِأَنَّهُ عَمِلَهُ بِأَجْرَةٍ.

وَالوَاجِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ: أَجْرُ الْمِثْلِ، لَا يُتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى.
وَإِنْ قَبِضَ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّارَ: فَعَلَيْهِ الْأَجْرَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا.

فإن غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهِ: سَقَطَتِ الْأَجْرَةُ.
 وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسَّكْنَى: فَلَهُ الْفَسْخُ.
 فَإِنْ خَرِبَتِ الدَّارُ، أَوْ انْقَطَعَ شَرِبُّ الضَّيِّعَةِ، أَوْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنِ الرَّحَى: انْفُسَخَتِ الْإِجَارَةُ، وَلَزِمَهُ بِقَدَرِ مَا سَكَنَ، أَوْ اسْتَعْمَلَ الرَّحَى.
 وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ: انْفُسَخَتِ الْإِجَارَةُ.

وَإِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ: لَمْ تَنْفَسَخِ الْإِجَارَةُ.
 وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ.
 وَتُنْفَسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْأَعْذَارِ، كَمَنْ اسْتَأْجَرَ دُكَانًا فِي السُّوقِ لِيَتَّجَرَ فِيهِ، فَذَهَبَ مَالُهُ، وَكَمَنْ آجَرَ دَارًا، أَوْ دُكَانًا، ثُمَّ أَفْلَسَ، فَلَزِمَتْهُ دِيُونٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا إِلَّا مِنْ ثَمَنِ مَا آجَرَ: فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ، وَبَاعَهَا فِي الدِّينِ.

وَكَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَسَافِرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ مِنَ السَّفَرِ: فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ، فَهُوَ عُذْرٌ.
 وَإِنْ بَدَأَ لِلْمُكَارِي مِنَ السَّفَرِ: فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعُذْرٍ.



كتاب الشُّفْعَة

الشُّفْعَة واجبةٌ للخليط في نفس المبيع .
ثم للخليط في حق المبيع ، كالشُّرْب والطريق .
ثم للجار .
وليس للشريك في الطريق والشُّرْب ، والجارِ شفْعَة مع الخليط .
فإن سلَّم الخليطُ : فالشفْعَة للشريك في الطريق .
فإن سلَّم : أخذها الجارُ .
والشفْعَة تجب بعقد البيع ، وتستقرُّ بالإشهاد ، وتُملك بالأخذ إذا سلَّمها المشتري ، أو حكَمَ بها حاكمٌ .
وإذا علِمَ الشفيعُ بالبيع : أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ، ثم ينهض منه ، فيُشهد على البائع إن كان المبيع في يده ، أو على المتباع ، أو عند العقار .
فإذا فعل ذلك : استقرَّت شفْعته ، ولم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة .

وقال محمد : إن تركها شهراً بعد الإشهاد : بطلت شفْعته .

والشفعةُ واجبةٌ في العقار وإن كان مما لا يُقسَمُ، كالحَمَّامِ،
والرحى، والبئر، والدُّورِ الصغار.

ولا شفعةٌ في العروض، والسفن.

ولا شفعةٌ في البناء، والنخل إذا بيع دون العرصة.

والمسلمُ والذميُّ في الشفعة سواء.

وإذا مَلَكَ العقارَ بعوضٍ هو مالٌ: وجبت فيه الشفعةُ.

ولا شفعةٌ في الدار التي يتزوَّجُ الرجلُ عليها، أو يُخالعُ المرأةَ
بها، أو يستأجرُ بها داراً، أو يُصالحُ بها عن دمٍ عمدٍ، أو يُعتقُ عليها
عبداً، أو يصالحُ عنها بإنكارٍ، أو سكوتٍ، فإن صالحَ عنها بإقرار:
وجبت فيها الشفعة.

وإذا تقدَّم الشفيعُ إلى القاضي، فادَّعى الشراء، وطلَّبَ الشفعةَ:
سأل القاضي المدَّعى عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به، وإلا:
كلَّفه بإقامة البينة على ملكه.

فإن عجز عن البينة: استحلف المشتري بالله: ما يعلم أنه مالِكٌ
للذي ذكره مما يشفعُ به.

فإن نكَلَ عن اليمين، أو قامت للشفيع بينةٌ: سألَه القاضي: هل
ابتاع أم لا ؟

فإن أنكر الابتاع: قيل للشفيع: أقم البينة، فإن عَجَزَ عنها:
استحلف المشتري بالله: ما ابتاع، أو: بالله: ما يستحق عليَّ في هذه

الدار شفعةً من الوجه الذي ذَكَرَهُ.

وتجوز المنازعةُ في الشفعة وإن لم يُحضر الشفيعُ الثمنَ إلى مجلس القاضي.

وإذا قضى القاضي له بالشفعة: لزمه إحضارُ الثمن.

وللشفيع أن يردَّ الدارَ بخيار العيب، والرؤية.

وإن أحضر الشفيعُ البائعَ، والمبيعُ في يده: فله أن يخاصمه في الشفعة.

ولا يسمع القاضي البينةَ حتى يحضرَ المشتري، فيفسخ البيعَ بمشهدٍ منه، ويقضي بالشفعة على البائع، ويجعل العهدةَ عليه.

وإذا ترك الشفيعُ الإشهادَ حينَ عِلِمَ بالبيع، وهو يقدرُ على ذلك: بطلت شفَعَتُهُ.

وكذلك إن أشهد في المجلس، ولم يُشهد على أحد المتبايعين، ولا عند العقار.

وإن صالحَ من شفَعته على عوضٍ أَخَذَهُ: بطلت الشفعةُ، ويردُّ العوض.

وإذا مات الشفيعُ: بطلت شفَعَتُهُ.

وإن مات المشتري: لم تسقط الشفعة.

فإن باع الشفيعُ ما يشفع به قبل أن يُقضى له بالشفعة: بطلت شفَعَتُهُ.

ووکیلُ البائع إذا باع، وكان هو الشفیع: فلا شفعة له.
 وكذلك إن ضَمِنَ الدَّرَكَ عن البائع الشفیعُ.
 ووکیلُ المشتري إذا ابتاع وهو الشفیع: فله الشفعة.
 ومَن باع بشرط الخيار: فلا شفعة للشفیع.
 فإن أسقط البائعُ الخيارَ: وجبت الشفعة.
 ومن اشترى بشرط الخيار: وجبت الشفعة.
 ومن ابتاع داراً شراءً فاسداً: فلا شفعة فيها، ولكل واحدٍ من
 المتعاقدين الفسخُ، فإن سقط الفسخُ: وجبت الشفعة.
 وإذا اشترى ذميُّ داراً بخمر، أو خنزير، وشفيعُها ذميٌّ: أخذها
 بمثل الخمر، وقيمة الخنزير.
 وإن كان شفيعُها مسلماً: أخذها بقيمة الخمر، والخنزير.
 ولا شفعة في الهبة، إلا أن تكون بعوضٍ مشروطٍ.
 وإذا اختلف الشفیعُ والمشتري في الثمن: فالقولُ قولُ المشتري
 مع يمينه.
 فإن أقاما البينة: فالبينةُ بينةُ الشفیع عند أبي حنيفة ومحمد، وقال
 أبو يوسف: البينةُ بينةُ المشتري.
 وإذا ادَّعى المشتري ثمناً أكثرَ، وادَّعى البائعُ أقلَّ منه، ولم يقبضِ
 الثمنَ: أخذها الشفیعُ بما قال البائع، وكان ذلك خطأً عن المشتري.

وإن كان قبَضَ الثمنَ: أخذها الشفيعُ بما قال المشتري، ولم يُلتَفَتْ إلى قول البائع.

وإذا حطَّ البائعُ عن المشتري بعضَ الثمن: سَقَطَ ذلك عن الشفيع، وإن حطَّ جميعَ الثمن: لم يسقط ذلك عن الشفيع.

وإذا زاد المشتري البائعَ في الثمن: لم تلزم الزيادةُ الشفيعَ.

وإذا اجتمع الشفعاء: فالشفعةُ بينهم على عدد رؤوسهم، ولا يُعتبر اختلافُ الأملاك.

ومن اشترى داراً بعَرَضٍ: أخذها الشفيعُ بقيمته.

وإن اشتراها بمكيلٍ، أو موزونٍ: أخذها بمثله.

وإن باع عقاراً بعقار: أخذَ الشفيعُ كلَّ واحدٍ منهما بقيمة الآخر.

وإذا بلغ الشفيعُ أنها بيعت بألف، فسَلَّمَ الشفعةَ، ثم عَلِمَ أنها بيعت بأقلَّ من ذلك، أو بحنطةٍ، أو بشعيرٍ قيمتها ألفٌ، أو أكثرُ: فتسليمُه باطل، وله الشفعةُ.

وإن بان أنها بيعت بدنانيرٍ قيمتها ألفٌ: فلا شفعة له.

وإذا قيل له: إن المشتري فلانٌ، فسَلَّمَ الشفعةَ، ثم عَلِمَ أنه غيره: فله الشفعةُ.

ومن اشترى داراً لغيره: فهو الخصمُ في الشفعة، إلا أن يسَلِّمها إلى الموكل.

وإذا باع داراً إلا مقدارَ ذراعٍ في طول الحدِّ الذي يلي الشفيع:

فلا شفْعَة له.

وإن ابتاع منها سهماً بثمانٍ كثيرٍ، ثم ابتاع بقيمتها: فالشفْعَة للجار في السهم الأول، دون الثاني.

وإذا ابتاعها بثمانٍ، ثم دفع إليه ثوباً عوضاً عنه: فالشفْعَة بالثمانٍ، دون الثوب.

ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفْعَة عند أبي يوسف، وتكره عند محمد.

وإذا بنى المشتري، أو غرس، ثم قضى القاضي للشفيع بالشفْعَة: فهو بالخيار: إن شاء أخذها بالثمانٍ، وقيمة البناء والغرس مقلوعاً، وإن شاء كلّف المشتري قلْعَه.

وإذا أخذها الشفيع، فبنى أو غرس: ثم استُحِقَّت: رَجَعَ بالثمانٍ، ولا يرجع بقيمة البناء، والغرس.

وإذا انهدمت الدار، أو احترق بناؤها، أو جفَّ شجرُ البستان بغير فعل أحدٍ: فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء تَرَكَ.

وإن نقَضَ المشتري البناء: قيل للشفيع: إن شئتَ فخذِ العَرَصَةَ بحصتها، وإن شئتَ فدع.

وليس له أن يأخذ النُقْضَ.

ومن ابتاع أرضاً، وعلى نخلها ثمرٌ: أخذها الشفيعُ بثمرها.

فإن أخذَه المشتري: سَقَطَ عن الشفيع حصَّته.
 وإذا قُضي للشفيع بالدار، ولم يكن رآها: فله خيار الرؤية.
 وإن وجد بها عيباً: فله أن يردَّها به وإن كان المشتري شرطَ البراءة
 منه.

وإذا ابتاع بثمر مؤجل: فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذها بثمر
 حال، وإن شاء صبرَ حتى ينقضي الأجل، ثم يأخذها.
 وإذا اقتسم الشركاء العقار: فلا شفعة لجارهم بالقسمة.
 وإذا اشترى داراً، فسَلَّم الشفيعُ الشفعة، ثم ردَّها المشتري بخيار
 رؤية، أو خيار شرط، أو عيب بقضاء قاضٍ: فلا شفعة للشفيع.
 وإن ردَّها بغير قضاء قاضٍ، أو تقايلاً: فللشفيع الشفعة.

كتاب الشركة

الشركةُ على ضربين: شركةُ أملاكٍ، وشركةُ عقودٍ.
 فشركةُ الأملاك: العينُ التي يرثها رجلان، أو يشتريانها.
 فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه.
 وكلُّ واحدٍ منهما في نصيب الآخر كالأجنبي.
 والضربُ الثاني: شركةُ العقود، وهي على أربعة أوجه:
 مفاوضةٌ، وعِنانٌ، وشركةُ الصنائع، وشركةُ الوجوه.
 * فأما شركةُ المفاوضة، فهي: أن يشترك الرجلان، فيتساويان في مالهما، وتصرفُهما، ودينُهما.
 فتجوز بين الحرَّين، المسلمَّين، البالغين، العاقلين.
 ولا تجوز بين الحرِّ والمملوك، ولا بين الصبيِّ والبالغ، ولا بين المسلم والكافر.
 وتنقذ على الوكالة، والكفالة.
 وما يشتره كلُّ واحدٍ منهما يكون على الشركة، إلا طعامَ أهله، وكِسوتهم.

وما يلزم كل واحدٍ منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه الاشتراك:
فالآخر ضامنٌ له.

فإن ورثَ أحدهما مالاً مما تصحُّ فيه الشركة، أو وهب له،
ووصل إلى يده: بطلت المفاوضة، وصارت الشركة عِناناً.

ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم، والدنانير، والفلوس النافقة.

ولا تجوز بما سوى ذلك، إلا أن يتعامل الناسُ بها، كالتمر،
والثقرة، فتصحُّ الشركة بهما.

وإذا أرادا الشركة بالعروض: باع كل واحدٍ منهما نصفَ ماله
بنصف مال الآخر، ثم عقدا الشركة.

* وأما شركة العِنان، فتنعقد على الوكالة، دون الكفالة.

ويصح التفاضلُ في المال.

ويصح أن يتساويا في المال، ويتفاضلا في الربح.

ويجوز أن يعقدها كل واحدٍ منهما ببعض ماله دون بعض.

ولا تصحُّ إلا بما بيّنّا أن المفاوضة تصحُّ به.

ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم، ومن جهة الآخر دنانير.

وما اشتراه كل واحدٍ منهما للشركة: طوّل بضمنه، دون الآخر،
ثم يرجعُ على شريكه بحصته منه.

وإذا هلك مالُ الشركة، أو أحدُ المالكين قبل أن يشتريا شيئاً:
بطلت الشركة.

وإن اشترى أحدهما بماله، وهلك مال الآخر قبل الشراء:
فالمشترى بينهما على ما شرطاً، ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه.
وتجوز الشركة وإن لم يخلط المالين.

ولا تصح الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح.
ولكل واحدٍ من المتفاوضين، وشريكي العنان: أن يُضَعَ المال.
ويُدفعه مضاربةً.

ويؤكّل مَنْ يتصرّف فيه.

ويرهن، ويرتهن.

ويستأجر الأجنبيّ عليه.

ويبيع بالنقد والنسيئة.

ويده في المال يد أمانة.

* وأما شركة الصنائع: فالخيّاطان، والصبّاغان يشتركان على أن
يتقبّلا الأعمال، ويكون الكسب بينهما، فيجوز ذلك.

وما يتقبّله كلُّ واحدٍ منهما من العمل: يلزمه، ويلزم شريكه.

فإن عمِل أحدهما دون الآخر: فالكسب بينهما نصفان.

* وأما شركة الوجوه: فالرجلان يشتركان، ولا مال لهما، على
أن يشتريا بوجوههما، ويبيعا، فتصح الشركة على هذا.

وكلُّ واحدٍ منهما وكيل الآخر فيما يشتره.

فإن شَرَطَا أن يكون المشتري بينهما نصفين: فالربحُ كذلك، ولا يجوز أن يتفاضلا فيه.

وإن شَرَطَا أن يكون المشتري بينهما أثلاثاً: فالربحُ كذلك.

ولا تجوز الشركة في الاحتطاب، والاحتشاش، والاصطياد.

وما اصطاده كلُّ واحدٍ منهما، أو احتطبه: فهو له دون صاحبه.

وإذا اشتركا، ولأحدهما بَعْلٌ، وللآخر راويةٌ يستقي عليها الماء، والكسبُ بينهما: لم تصحَّ الشركة، والكسبُ كُلُّه للذي استقى الماء.

وعليه مثلُ أجرِ الراوية إن كان صاحبُ البغل.

وإن كان صاحبُ الراوية: فعليه أجرٌ مثلُ البغل.

وكلُّ شركةٍ فاسدةٍ: فالربحُ فيها على قَدَرِ رأسِ المال، ويبطلُ شَرَطُ التفاضل.

وإذا مات أحدُ الشريكين، أو ارتدَّ، ولحقَّ بدار الحرب: بطلت الشركة.

وليس لواحدٍ من الشريكين أن يؤدِّيَ زكاةَ مالٍ الآخر إلا بإذنه.

فإن أذنَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه أن يؤدِّيَ زكاته، فأدَّى كلُّ واحدٍ منهما: فالثاني ضامنٌ، سواء عَلِمَ بأداء الأول، أو لم يَعْلَمْ عند أبي حنيفة.

وقالا: لا يضمنُ إذا لم يَعْلَمْ.

كتاب المضاربة

المضاربة عقدٌ على الشركة بمالٍ من أحد الشريكين، وعملٍ من الآخر.

ولا تصحُّ المضاربةُ إلا بالمال الذي بيَّنَّا أن الشركة تصحُّ به.
ومن شرطها: أن يكون الربحُ بينهما مُشاعاً، لا يَسْتَحَقُّ أحدهما منه دراهمَ مسمّاةً.
ولابدَّ أن يكون المالُ مسلماً إلى المضارب، ولا يدَّ لربِّ المال فيه.

فإذا صحَّت المضاربةُ مطلقةً: جاز للمضارب أن يشتري، ويبيع، ويسافر، ويضع، ويوكل.

وليس له أن يدفعَ المالَ مضاربةً إلا أن يأذن له ربُّ المال في ذلك، أو يقول له: اعملْ برأيك.

وإن خصَّ له ربُّ المال التصرفَ في بلدٍ بعينه، أو في سلعةٍ بعينها: لم يجزُ له أن يتجاوز ذلك.

وكذلك إن وقَّت للمضاربة مدةً بعينها: جاز، وبطل العقدُ بمضيِّها.

وليس للمضارب أن يشتريَ أباً ربَّ المال، ولا ابنه، ولا مَنْ يَعْتَقُ عليه.

فإن اشتراهم: كان مشترياً لنفسه، دون المضاربة.

وإن كان في المال ربحٌ، فليس له أن يشتريَ مَنْ يَعْتَقُ عليه.

فإذا اشتراهم: ضمن مال المضاربة.

وإن لم يكن في المال ربحٌ: جاز له أن يشتريهم.

فإن زادت قيمتهم: عتقَ نصيبه منهم، ولم يضمن لرب المال شيئاً.

ويسعى المعتقُ لرب المال في قيمة نصيبه منه.

وإذا دفع المضاربُ المالَ مضاربةً إلى غيره، ولم يأذن له ربُّ المال في ذلك: لم يضمن بالدفع، ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح، فإذا ربح: ضمَّ المضاربُ الأولُ المالَ لربِّ المال.

وإذا دفع إليه المالَ مضاربةً بالنصف، وأذن له أن يدفعه مضاربةً، فدفعه بالثلث: جاز.

فإن كان ربُّ المال قال له: على أن ما رزقَ الله تعالى بيننا نصفان: فلربُّ المال نصفُ الربح، وللمضارب الثاني ثلثُ الربح، وللمضارب الأولُ السدسُ.

وإن كان قال: على أن ما رزقَكَ الله تعالى بيننا نصفان:

فللمضارب الثاني الثلثُ، وما بقي بين ربِّ المال، والمضاربِ الأولِ نصفان.

فإن قال: على أن ما رزق الله تعالى فلي نصفهُ، فدفعَ المالَ إلى آخرِ مضاربةٍ بالنصف: فللمضارب الثاني نصفُ الربح، ولرب المال النصفُ، ولا شيءَ للمضارب الأول.

فإن شَرَطَ للمضاربِ الثاني ثلثي الربح: فلربِّ المال نصفُ الربح، وللمضارب الثاني نصفُ الربح، ويضمن المضاربُ الأولُ للمضارب الثاني مقدارَ سدس الربح من ماله.

وإذا مات ربُّ المال، أو المضاربُ: بطلت المضاربةُ.

وإن ارتدَّ ربُّ المال عن الإسلام، ولحقَّ بدار الحرب: بطلت المضاربة.

وإن عَزَلَ ربُّ المال المضاربَ، ولم يعلم بعزله حتى اشترى، وباع: فتصرفه جائزٌ.

وإن عَلم بعزله والمالُ عُروضٌ في يده: فله أن يبيعها، ولا يمنعه العزلُ من ذلك.

ثم لا يجوز أن يشتريَ بثمنها شيئاً آخر.

وإن عَزَلَه ورأسُ المالِ دراهمٌ أو دنانيرٌ قد نَضَّت: فليس له أن يتصرفَ فيها.

وإذا افترقا وفي المال ديونٌ، وقد رَبَحَ المضاربُ فيه: أجبره

الحاكم على اقتضاء الديون.

وإن لم يكن في المال ربحٌ: لم يلزمه الاقتضاء، ويُقال له: وكُلُّ ربٍّ المال في الاقتضاء.

وما هلكَ من مال المضاربة: فهو من الربح، دون رأس المال.

وإذا زاد الهالكُ على الربح: فلا ضمانٌ على المضارب فيه.

وإذا كانا قد اقتسما الربح، والمضاربةٌ بحالها، ثم هلكَ المالُ كُلُّه أو بعضُهُ: تراداً الربح؛ حتى يستوفي ربُّ المال رأسَ المال. فإن فَضَلَ شيءٌ: كان بينهما.

وإن عَجَزَ عن رأس المال: لم يضمن المضاربُ.

وإن كانا قد اقتسما الربح، وفَسَخَا المضاربة، ثم عَقَّداها، فهلكَ المال كُلُّه أو بعضُهُ: لم يتراداً الربحُ الأول.

ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة.

ولا يُزَوَّجُ عبداً، ولا أمةً من مال المضاربة.

كتاب الوكالة

كلُّ عقدٍ جاز أن يعقده الإنسان بنفسه: جاز أن يوكل به غيره.
ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق، وبإثباتها.
ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص، فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم، إلا أن يكون الموكل مريضاً، أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً.
وقالوا: يجوز التوكيل بغير رضا الخصم.
ومن شرط الوكالة: أن يكون الموكل ممّن يملك التصرف، وتلزمه الأحكام.
والوكيل ممّن يعقل العقد، ويقصده.
وإذا وكل الحرّ، البالغ، أو المأذون مثلهما: جاز.
وإن وكل صبيّاً محجوراً يعقل البيع والشراء، أو عبداً محجوراً: جاز.
ولا تتعلق بهما الحقوق، وتتعلق بموكليهما.

والعقودُ التي يَعْقِدُهَا الْوَكَلَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
فَكُلُّ عَقْدٍ يُضَيِّفُهُ الْوَكِيلُ إِلَى نَفْسِهِ، مِثْلُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالْإِجَارَةِ:
فَحَقُوقُ ذَلِكَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ، دُونَ الْمُوَكَّلِ.
فَيَسْلَمُ الْمَبِيعُ، وَيَقْبُضُ الثَّمَنُ، وَيَطَالِبُ بِالثَّمَنِ إِذَا اشْتَرَى،
وَيَقْبُضُ الْمَبِيعُ، وَيَخَاصِمُ فِي الْعَيْبِ.
وَكُلُّ عَقْدٍ يُضَيِّفُهُ الْوَكِيلُ إِلَى مُوَكَّلِهِ، كَالنِّكَاحِ، وَالْخَلْعِ، وَالصَّلَحِ
مِنْ دَمِ الْعَمَدِ: فَإِنْ حَقُوقُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكَّلِ، دُونَ الْوَكِيلِ.
فَلَا يُطَالِبُ وَكِيلُ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ، وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلُ الْمَرْأَةِ تَسْلِيمَهَا.
وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكَّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ: فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ.
فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ: جَازٌ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَطَالِبَهُ بِهِ ثَانِيًا.
وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ: فَلَا بَدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جَنْسِهِ، وَصِفَتِهِ،
أَوْ جَنْسِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ، إِلَّا أَنْ يُوَكَّلَهُ وَكَالَةً عَامَةً، فَيَقُولُ: ابْتَغِ لِي مَا
رَأَيْتَ.
وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ، وَقَبِضَ الْمَبِيعَ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ: فَلَهُ أَنْ
يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ.
فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكَّلِ: لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
وَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ، وَالسَّلَامِ.
فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ: بَطَلَ الْعَقْدُ، وَلَا تَعْتَبَرُ
مُفَارَقَةُ الْمُوَكَّلِ.

وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، وَقَبَضَ الْمَبِيعَ: فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمَوْكَلِّ.

فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ: هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمَوْكَلِّ، وَلَمْ يَسْقُطِ الثَّمَنُ.

وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ.

فَإِنْ حَبَسَهُ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ: كَانَ مَضمُونًا ضَمَانِ الرِّهْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.

وَضَمَانُ الْمَبِيعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ.

وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلَيْنِ: فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا وَكَّلَا فِيهِ، دُونَ الْآخَرِ، إِلَّا أَنْ يُوَكَّلَهُمَا بِالْخَصُومَةِ، أَوْ بِطُلَاقِ زَوْجَتِهِ بغير عَوَضٍ، أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بغير عَوَضٍ، أَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ، أَوْ بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ.

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكَّلَ فِيمَا وَكَّلَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَوْكَلُّ، أَوْ يَقُولَ لَهُ: اْعْمَلْ بِرَأْيِكَ.

فَإِنْ وَكَّلَ بغير إِذْنِ مَوْكَلِّهِ، فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ: جَاز.

وَإِنْ عَقَدَ بغير حَضْرَتِهِ، فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ: جَاز.

وَلِلْمَوْكَلِّ أَنْ يَعْزَلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ.

فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعِزْلُ: فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ، وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَعْلَمَ.

* وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمَوْكَلِّ، وَجُنُونِهِ جُنُونًا مُطَبَّقًا، وَلِحَاقِهِ

بدار الحرب مرتدّاً إلا أن يعود مسلماً.

وإذا وُكِّلَ المكاتبُ رجلاً، ثم عَجَزَ، أو المأذونُ له، فحُجِرَ عليه، أو الشريكان، فافترقا: فهذه الوجوه كلها تُبطل الوكالة: عِلْمُ الوكيل، أو لم يَعْلَمْ.

وإذا مات الوكيل، أو جُنَّ جنوناً مُطْبَقاً: بطلت وكالته.

وإن لَحِقَ بدار الحرب مرتدّاً: لم يجز له التصرف، إلا أن يعود مسلماً.

وَمَنْ وُكِّلَ آخَرَ بشيءٍ، ثم تصرف الموكَّلُ فيما وُكِّلَ به: بطلت الوكالة.

والوكيلُ بالبيع والشراء لا يجوز له أن يَعْقِدَ عند أبي حنيفة مع أبيه، وجدّه، وولده، وولدِ ولده، وزوجته، وعبدِه، ومكاتبِه.

وقالا: يجوز بيعُه منهم بمثل القيمة، إلا في عبده، ومكاتبِه.

والوكيلُ بالبيع يجوز بيعُه بالقليل والكثير عند أبي حنيفة.

وقالا: لا يجوز بيعه بنقصانٍ لا يَتَغَابُنُ الناسُ في مثله.

والوكيلُ بالشراء يجوز عقْدُه بمثل القيمة وزيادة يَتَغَابُنُ الناسُ في مثلها.

ولا يجوز بما لا يَتَغَابُنُ الناسُ في مثله.

والذي لا يَتَغَابُنُ الناسُ فيه: ما لا يدخلُ تحت تقويم المقومين.

وإذا ضمن الوكيلُ بالبيع الثمنَ عن المبتاع: فضمانُه باطل.

وإذا وکله ببيع عبده، فباع نصفه: جاز عند أبي حنيفة.
 وإن وکله بشراء عبدٍ، فاشترى نصفه: فالشراءُ موقوفٌ.
 فإن اشترى باقيه: لزم الموكلُ.

وإذا وکله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى عشرين رطلاً
 بدرهم من لحم يُباع مثله عشرة بدرهم: لزم الموكلُ منه عشرة أرطال
 بنصف درهم عند أبي حنيفة، وقالوا: تلزمه العشرون.

وإذا وکله بشراء شيءٍ بعينه: فليس له أن يشتريه لنفسه.
 وإن وکله بشراء عبدٍ بغير عينه، فاشترى عبداً: فهو للوكيل، إلا
 أن يقول: نويتُ الشراءَ للموكل، أو يشتريه بمال الموكل.
 والوكيلُ بالخصومة: وكيلٌ بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف
 ومحمد.

والوكيلُ بقبض الدَيْن: وكيلٌ بالخصومة فيه عند أبي حنيفة،
 وقالوا: لا يكون خصماً.

وإذا أقرَّ الوكيلُ بالخصومة على موكله عند القاضي: جاز إقراره
 إذا كان في مجلس القاضي.

ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد،
 إلا أنه يخرج من الخصومة.

وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي.
 ومن ادعى أنه وكيلُ الغائب في قبض دينه، فصدقه الغريم: أمر

بتسليم الدين إليه.

فإن حضر الغائب، فصدقه: جاز، وإلا: دفع إليه الغريم الدين ثانياً، ورجع به على الوكيل إن كان باقياً في يده.

وإن قال: إني وكيل بقبض الوديعة، فصدقه المودع: لم يؤمر بالتسليم إليه.

كتاب الكفالة

الكفالةُ ضربان: كفالةٌ بالنفس، وكفالةٌ بالمال.

فالكفالةُ بالنفس جائزةٌ، والمضمونُ بها: إحضارُ المكفول به.

وتنقَدُّ إذا قال: تكفَّلْتُ بنفسِ فلانٍ، أو: برقبته، أو: برؤُوحه، أو: بجسده، أو: برأسه، أو: بنصفه، أو: بثلثه.

وكذلك إن قال: ضَمَيْتُهُ، أو: هو عليّ، أو: إليّ، أو: أنا به زعيمٌ، أو: قَبِيلٌ به.

فإن شَرَطَ في الكفالةِ تسليمَ المكفول به في وقتٍ بعينه: لزمه إحضارُهُ إذا طالبه به في ذلك الوقت.

فإن أحضره، وإلا: حَبَسَهُ الحاكم.

وإن أحضره، وسلَّمه في مكانٍ يَقْدِرُ المكفولُ له على محاكمته: برىء الكفيلُ من الكفالة.

وإذا تكفَّلَ به على أن يسَلِّمه في مجلس القاضي، فسَلَّمه في السوق: برىء.

وإن سلَّمه في بَرِيَّةٍ: لم يبرأ.

وإذا مات المكفولُ به: برىء الكفيلُ بالنفس من الكفالة.

وإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يُواف به في وقت كذا: فهو ضامنٌ لما عليه، وهو ألفٌ، فلم يُحضره في الوقت: لزمه ضمانُ المال، ولم يبرأ من الكفالة بالنفس.

ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود، والقصاص عند أبي حنيفة، وقالوا: تجوز.

وأما الكفالة بالمال: فجائزةٌ، معلوماً كان المالُ المكفولُ به، أو مجهولاً، إذا كان ديناً صحيحاً عليه، مثلُ أن يقول: تكفّلتُ عنه بألفٍ، أو: بما لك عليه، أو: بما يدركك في هذا البيع.

والمكفولُ له بالخيار: إن شاء طالب الذي عليه الأصلُ، وإن شاء طالب كفيله.

ويجوز تعليقُ الكفالة بالشرط، مثلُ أن يقول: ما بايعتَ فلاناً: فعليّ، أو: ما ذاب لك عليه: فعليّ، أو: ما غصبتك فلان: فعليّ. وإذا قال: تكفّلتُ بما لك عليه، فقامت البيّنة بألفٍ عليه: ضمنه الكفيل.

وإن لم تقم البيّنة: فالقولُ قولُ الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به.

فإن اعترف المكفولُ عنه بأكثرَ من ذلك: لم يُصدّق على كفيله.

وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه، وبغير أمره.

فإن كفّل بأمره: رجّع بما يؤدّي عليه.

وإن كَفَلَ بغير أمره: لم يرجع بما يؤدّيه.
وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدّيه عنه.
فإن لُوْزِمَ بالمال: كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلّصه.
وإذا أبرأ الطالبُ المكفول عنه، أو استوفى منه: برىء الكفيلُ.
وإن أبرأ الكفيلَ: لم يبرأ المكفول عنه.
ولا يجوز تعليقُ البراءة من الكفالة بشرطٍ.
وكلُّ حقٍّ لا يُمكن استيفاءه من الكفيل: لا تصحُّ الكفالة به،
كالحدود، والقصاص.
وإذا تكفَّلَ عن المشتري بالثمن: جاز.
وإن تكفَّلَ عن البائع بالمبيع: لم تصح.
ومن استأجر دابةً ليحمل عليها، فإن كانت الإجارة بعينها: لم
تصحَّ الكفالة بالحمل.
وإن كانت بغير عَيْنِها: جازت الكفالة.
ولا تصحُّ الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد، إلا في
مسألة واحدة، وهي: أن يقول المريضُ لوارثه: تكفَّلَ عني بما عليَّ
من الدين، فتكفَّلَ به عنه مع غيبة الغرماء: فتصحُّ.
وإذا كان الدَّيْنُ على اثنين، وكلُّ واحدٍ منهما كفيلٌ ضامنٌ عن
الآخر، فما أدَّى أحدهما: لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤدّيه
على النصف، فيرجعُ بالزيادة.

وإذا تكفَّلَ اثنان عن رجل بألفٍ، على أن كلَّ واحد منهما كفيلاً
عن صاحبه، فما أدَّاه أحدهما: يرجع بنصفه على شريكه، قليلاً كان
أو كثيراً.

ولا تجوز الكفالةُ بمال الكتابة: حرٌّ تكفَّلَ به، أو عبدٌ.
وإذا مات الرجلُ، وعليه ديونٌ، ولم يترك شيئاً، فتكفَّلَ رجلٌ عنه
للغرماء: لم تصحَّ الكفالةُ عند أبي حنيفة، وقالوا: تصحُّ.

كتاب الحوالة

الحوالةُ جائزةٌ بالديون.

وتصحُّ برضا المُحيلِ، والمُحتالِ له، والمُحالِ عليه.

وإذا تمتَّ الحوالةُ: برىء المُحيلُ من الدَّيْنِ، ولم يرجع المحتالُ على المحيلِ إلا أن يتَّوى حقُّه.

والتَّوى عند أبي حنيفة بأحد أمرين: إما أن يجحد الحوالةَ، ويحلفَ ولا بينةَ عليه، أو يموتَ مفلساً.

وقالا: هذان، ووجهُ ثالثٌ، وهو: أن يحكم الحاكمُ بإفلاسه في حال حياته.

وإذا طالب المُحالُ عليه المحيلَ بمثل مال الحوالة، فقال المحيلُ: أحلتُ بدَّيْنٍ لي عليك: لم يُقبلَ قوله، وكان عليه مثلُ الدَّيْنِ.

وإن طالب المحيلُ المحتالَ بما أحاله به، فقال: إنما أحلتُكَ لتقبضه لي، وقال المحتالُ له: بل أحلتني بدَّيْنٍ لي عليك: فالقولُ قولُ المحيلِ مع يمينه.

وُكره السَّقَاتِجُ، وهي قَرْضٌ استفاد به المقرضُ أَمْنًا خَطَرَ الطريق.

كتاب الصُّلْح

الصُّلْحُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: صَلْحٌ مَعَ إِقْرَارٍ.
 وَصَلْحٌ مَعَ سَكُوتٍ، وَهُوَ: أَنْ لَا يُقَرَّ الْمَدْعَى عَلَيْهِ، وَلَا يُنْكِرَهُ.
 وَصَلْحٌ مَعَ إنْكَارٍ.
 وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
 فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ: اعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ
 عَنْ مَالٍ بِمَالٍ.
 وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنْفَعَةٍ: فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ.
 وَالصُّلْحُ عَنِ السَّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمَدْعَى عَلَيْهِ: لَا فِتْدَاءَ
 الْيَمِينِ، وَقَطْعُ الْخَصُومَةِ، وَفِي حَقِّ الْمَدْعَى: بِمَعْنَى الْمَعَاوِضَةِ.
 وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ: لَمْ تَجِبْ فِيهَا شَفْعَةٌ.
 وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ: وَجِبَتْ فِيهَا الشَّفْعَةُ.
 وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ: رَجَعَ
 الْمَدْعَى عَلَيْهِ بِحَصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعَوْضِ.
 وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سَكُوتٍ، أَوْ إنْكَارٍ، فَاسْتُحِقَّ الْمُنَازَعُ فِيهِ:

رجع المدعي بالخصومة، وردَّ العوضَ.

وإن استُحقَّ بعضُ ذلك: ردَّ حصته، ورجَعَ بالخصومة فيه.

وإن ادَّعى حقاً في دار ولم يبيِّنه، فصولح من ذلك على شيء، ثم استُحقَّ بعضُ الدار: لم يردَّ شيئاً من العوض؛ لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي.

ولو استُحقَّ الكلُّ: يرجعُ بما أخذه.

والصلحُ جائزٌ من دعوى الأموال، والمنافع، وجناية العمد، والخطأ.

ولا يجوز من دعوى حدٍّ.

وإذا ادَّعى رجلٌ على امرأة نكاحاً، وهي تجحدُ، فصالحته على مالٍ بذلته حتى يترك الدعوى: جاز، وكان في معنى الخلع. وإن ادَّعت امرأة نكاحاً على رجل، فصالحها على مالٍ بذله لها: لم يجز.

وإن ادَّعى رجلٌ على رجلٍ أنه عبده، فصالحه على مالٍ أعطاه: جاز، وكان في حق المدَّعي: في معنى العتق على مال.

وكلُّ شيءٍ وقَعَ عليه الصلحُ، وهو مستحقٌّ بعقد المداينة: لم يُحمَل على المعاوضة، وإنما يُحمَل على أنه استوفى بعضَ حقه، وأسقط باقيه.

كمَن له على رجلٍ ألفُ درهمٍ جياد، فصالحه على خمسمائةٍ

زيوف: جاز، وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه.

ولو صالحه على ألف مؤجلة: جاز، وصار كأنه أجل نفسه الحق.

ولو صالحه على دنانير إلى شهر: لم يجوز.

ولو كان له ألف مؤجلة، فصالحه على خمسمائة حالة: لم يجوز.

ولو كان له ألف درهم سود، فصالحه على خمسمائة بيض: لم يجوز.

ومن وكل رجلاً بالصلح عنه، فصالحه: لم يلزم الوكيل ما صالحه عليه، إلا أن يضمّنه، والمال لازم للموكل.

فإن صالح عنه على شيء بغير أمره: فهو على أربعة أوجه:

إن صالح بمال، وضمّنه: تمّ الصلح.

وكذلك إن قال: صالحتك على ألفي هذه: تمّ الصلح، ولزمه تسليمها.

وكذلك لو قال: صالحتك على ألف، وسلمها إليه.

وإن قال: صالحتك على ألف، ولم يسلّمها إليه: فالعقد موقوف، فإن أجازته المدعى عليه: جاز، ولزمته الألف، وإن لم يجزه: بطل.

وإذا كان الدّين بين شريكين، فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب: فشريكه بالخيار: إن شاء اتّبع الذي عليه الدّين بنصفه، وإن شاء أخذ نصف الثوب، إلا أن يضمن له شريكه ربع الدّين.

ولو استوفى نصف نصيبه من الدّين: كان لشريكه أن يشركه فيما

قبض، ثم يرجعان على الغريم بالباقي.

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدين سلعاً: كان لشريكه أن يضمّنه ربع الدين.

وإن كان السلم بين شريكين، فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال: لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يجوز الصلح.

وإذا كانت التركة بين ورثة، فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه، والتركة عقاراً أو عروضاً: جاز، قليلاً كان ما أعطوه أو كثيراً.

وإن كانت التركة فضةً فأعطوه ذهباً، أو ذهباً فأعطوه فضةً: فهو كذلك.

وإن كانت التركة ذهباً وفضةً، وغير ذلك، فصالحوه على فضة، أو ذهب: فلا بدّ أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس، حتى يكون نصيبه بمثله، والزيادة بحقه من بقية الميراث.

وإذا كان في التركة دينٌ على الناس، فأدخلوه في الصلح، على أن يخرجوا المصالح عنه، ويكون الدين لهم: فالصلح باطل.

فإن شرطوا أن يُبرئ الغرماء منه، ولا يُرجع عليهم بنصيب المصالح: فالصلح جائز.

كتاب الهبة

الهبةُ تصحُّ بالإيجاب والقبول، وتتمُّ بالقبض.

فإن قبضَ الموهوبُ له في المجلس بغير أمرِ الواهب: جاز.

وإن قبضَ بعد الافتراق: لم تصحَّ إلا أن يأذن له الواهبُ في القبض.

وتنقذ الهبةُ بقوله: وهبُك، و: نَحَلْتُكَ، و: أعطيتُكَ، و: أطعمتُكَ هذا الطعام، و: جعلتُ هذا الثوب لك، و: أعمرتُكَ هذا الشيء، و: حملتُكَ على هذه الدابة، إذا نوى بالحمْلان الهبة.

ولا تجوز الهبةُ فيما يُقسَم إلا محوِزةً مقسومةً.

وهبةُ المشاع فيما لا يُقسَم جائزة.

ومن وهبَ شِقْصاً مشاعاً: فالهبةُ فاسدة.

فإن قَسَمه وسلَّمه: جاز.

ولو وهبَ دقيقاً في حنطة، أو دهنأ في سِمْسِم: فالهبةُ فاسدة.

فإن طَحَن، وسلَّم: لم يجز.

وإذا كانت العينُ في يد الموهوب له: ملكها بالهبة وإن لم يجدد

فيها قبضاً.

وإذا وهَبَ الأبُ لابنه الصغير هبةً: مَلَكَهَا الابنُ بالعقد وإن لم يوجد فيها قبضٌ.

فإن وهَبَ له أجنبيُّ هبةً: تَمَّتْ بقبض الأب.

وإذا وَهَبَتْ لليتيم هبةً، فقبَضَهَا وليُّه له: جاز.

فإن كان في حِجْر أمه، فقبَضَهَا له جائزٌ.

وكذلك إن كان في حِجْر أجنبيٍّ يربِّيهِ: فقبَضُهُ له جائزٌ.

وإن قبَضَ الصبيُّ الهبةَ بنفسه وهو يعقل: جاز.

وإن وهَبَ اثنان من واحد داراً: جاز.

وإن وهَبَ واحدٌ من اثنين داراً: لم تصحَّ عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تصح.

وإذا وهَبَ لأجنبيٍّ هبةً: فله الرجوعُ فيها، إلا أن يُعَوِّضَ عنها، أو تزيدَ زيادةً متصلةً، أو يموتَ أحدُ المتعاقدين، أو تخرجَ الهبةُ من ملكِ الموهوب له.

وإن وهَبَ هبةً لذي رَحِمٍ محرَّم منه: فلا رجوعَ فيها.

وكذلك ما وهَبَ أحدُ الزوجين للآخر.

وإذا قال الموهوبُ له اللواهب: خُذْ هذا عوضاً عن هبتك، أو بدلاً عنها، أو في مقابلتها، فقبَضَهُ الواهبُ: سقط الرجوعُ.

وإن عَوَّضَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَتَبَرَّعًا، فَقَبِضَ الْوَاهِبُ الْعَوْضَ: سَقَطَ الرَّجُوعُ.

وَإِذَا اسْتُحِقَّ نَصْفُ الْهَبَةِ: رَجَعَ بِنَصْفِ الْعَوْضِ.

وإن اسْتُحِقَّ نَصْفُ الْعَوْضِ: لَمْ يَرْجَعْ فِي الْهَبَةِ، إِلَّا أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَوْضِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي كُلِّ الْهَبَةِ.

وَلَا يَصَحُّ الرَّجُوعُ فِي الْهَبَةِ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا، أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ.

وَإِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ، وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ، فَضَمَّنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ: لَمْ يَرْجَعْ عَلَى الْوَاهِبِ شَيْءٌ.

وَإِذَا وَهَبَ بِشَرطِ الْعَوْضِ: اعْتَبِرَ التَّقَابُضُ فِي الْعَوْضَيْنِ جَمِيعًا.

فَإِذَا تَقَابَضَا: صَحَّ الْعَقْدُ، وَكَانَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ: يُرَدُّ بِالْعَيْبِ، وَخِيَارِ الرُّوْيَةِ، وَتَجِبُ فِيهَا الشَّفْعَةُ.

وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِلْمُعَمَّرِ لَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَلَوْ رَثَتْهُ مِنْ بَعْدِهِ.

وَالرُّقْبَى بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: جَائِزَةٌ.

وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَةً إِلَّا حَمَلَهَا: صَحَّتْ الْهَبَةُ، وَبَطُلَ الْإِسْتِثْنَاءُ.

وَالصَّدَقَةُ كَالْهَبَةِ، لَا تَصَحُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ.

وَلَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ.

وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِشَيْءٍ: جَازَ.

وَلَا يَصَحُّ الرَّجُوعُ فِي الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ.

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ: لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ
الزكاة.

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِلْكِهِ: لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ، وَيُقَالُ لَهُ:
أَمْسِكْ مِنْهُ مَقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَى أَنْ تَكْتَسِبَ مَالاً،
فَإِذَا أَكْتَسَبْتَ مَالاً: تَصَدَّقْ بِمِثْلِ مَا أَمْسَكْتَ.



كتاب الوقف

لا يزولُ ملكُ الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة، إلا أن يحكم به الحاكم، أو يعلّقه بموته، فيقول: إذا مِتُّ فقد وقفتُ داري على كذا.

وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد القول.

وقال محمد: لا يزول الملكُ حتى يجعلَ للوقف ولياً، ويسلّمه إليه.

فإذا استحقَّ الوقفُ على اختلافهم: خرَجَ من ملك الواقف، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه.

ووقفُ المشاع جائزٌ عند أبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز.

ولا يتمُّ الوقفُ عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعلَ آخره لجهةٍ لا تنقطع أبداً.

وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهةً تنقطع: جاز، وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمّهم.

ويصحُّ وقفُ العقار.

ولا يجوز وقفُ ما يُنقل ويحوّل.

وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعةً بقرها، وأكرتها، وهم عبيده:

جاز.

وقال محمد: يجوز حبس الكراع، والسلاح.

وإذا صح الوقف: لم يجز بيعه، ولا تملكه إلا أن يكون مشاعاً عند أبي يوسف، فيطلب الشريك القسمة، فتصح مقاسمته. والواجب أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته، شرط الواقف ذلك، أو لم يشترط.

وإذا وقف داراً على سكنى ولده: فالعمارة على من له السكنى. فإن امتنع من ذلك، أو كان فقيراً: أجزأ الحاكم، وعمرها بأجرتها، فإذا عمرت: ردها إلى من له السكنى. وما انهدم من بناء الوقف، وآلته: صرفة الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه.

وإن استغنى عنه: أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته، فيصرفه فيها. ولا يجوز أن يقسمه بين مستحقي الوقف. وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه: جاز عند أبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز.

وإذا بنى مسجداً: لم يزُل ملكه عنه حتى يُفرزه عن ملكه بطريقه، ويأذن للناس بالصلاة فيه.

فإذا صلى فيه واحد: زال ملكه عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: يزول ملكه عنه بقوله: جعلته مسجداً.

وَمَنْ بَنَى سَقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ خَانًا يَسْكُنُهُ بَنُو السَّيْلِ ، أَوْ رِبَاطًا ،
أَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَقْبَرَةً : لَمْ يَزُلْ مَلِكُهُ عَنْ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى
يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ .

وقال أبو يوسف : يزول ملكه بالقول .

وقال محمد : إذا استقَى الناسُ مِنَ السَّقَايَةِ ، وَسَكَنُوا الْخَانَ ،
وَالرِّبَاطَ ، وَدَفَنُوا فِي الْمَقْبَرَةِ : زَالَ الْمَلِكُ .

كتاب الغَصْب

وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِمَّا لَهُ مِثْلٌ ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ : فَعَلِيهِ ضَمَانٌ مِثْلُهُ .
وَأِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ : فَعَلِيهِ قِيَمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ .
وَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ .
فَإِنْ ادْعَى هَالِكُهَا : حَبَسَهُ الْحَاكِمُ ؛ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً :
لَأُظْهِرَهَا ، ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِبَدْلِهَا .
وَالْغَصْبُ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ .
وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا ، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ : لَمْ يَضْمَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي
يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَضْمَنُهُ .
وَمَا نَقَصَ مِنْهُ بِفِعْلِهِ ، كَهَدْمِهِ ، وَسُكْنَاهُ : ضَمِنَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .
وَإِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ، بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ : فَعَلِيهِ
ضَمَانُهُ .
وَأِنْ نَقَصَ فِي يَدِهِ : فَعَلِيهِ ضَمَانُ النِّقْصَانِ .
وَمَنْ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ : فَمَالُهَا بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ
قِيَمَتُهَا ، وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ نَقْصَانُهَا .
وَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرْقًا يَسِيرًا : ضَمِنَ نَقْصَانَهُ .
وَإِنْ خَرَقَهُ خَرْقًا كَبِيرًا يُبْطِلُ عَلَيْهِ عَامَةً مِنْفَعَتَهُ : فَلِمَالِكِهِ أَنْ يَضْمَنَهُ

جميع قيمته.

وإذا تغيّرت العينُ المغصوبةُ بفِعْلٍ الغاصبِ حتى زال اسمُها، وأعظمُ منافعها: زال ملكُ المغصوبِ منه عنها، وملكها الغاصبُ، وضمّنها، ولم يحلّ له الانتفاعُ بها حتى يؤدّي بدلها.

وهذا كمن غصبَ شاةً، فذبحها، وشواها أو طبخها، أو غصبَ حنطةً، فطحنها، أو حديداً، فاتّخذه سيفاً، أو صُفْراً، فعَمِلَه آنيةً.

وإن غصبَ فضةً أو ذهباً، فضرَبَها دراهمَ، أو دنانيرَ، أو آنيةً: لم يزل ملكُ مالِكها عنها عند أبي حنيفة.

ومن غصبَ ساجّةً، فبنى عليها: زال ملكُ مالِكها عنها، ولزم الغاصبُ قيمتها.

ومن غصبَ أرضاً، فغرس فيها، أو بنى: قيل له: أقْلَعِ الغرسَ والبناءَ، وردّها إلى مالِكها فارغةً.

فإن كانت الأرضُ تُنْقَضُ بقلْعِ ذلك: فللمالك أن يضمّن له قيمة البناء والغرس مقلوعاً، ويكون له.

ومن غصبَ ثوباً، فصَبَّغَه أحمرَ، أو سَوَّيَقاً فَلَتَّهَ بسمِنٍ: فصاحبُه بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمةَ ثوبه أبيضَ، ومثْلَ السَّوِّيقِ، وسلّمهما للغاصبِ، وإن شاء أخذهما، وضمّن ما زاد الصبغُ والسمنُ فيهما.

ومن غصبَ عيناً، فغَيَّبَهَا، فضمّنه المالكُ قيمتها: ملكها الغاصبُ.

والقولُ في القيمة قولُ الغاصبِ مع يمينه، إلا أن يقيم المالكُ

البينة بأكثر من ذلك.

فإن ظهرت العين، وقيمتها أكثر مما ضمن، وقد كان ضمنها بقول المالك، أو بينة أقامها، أو بنكول الغاصب عن اليمين: فلا خيار للمالك.

وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه: فالمالك بالخيار: إن شاء أمضى الضمان، وإن شاء أخذ العين، وردَّ العوض. وولد المغصوبة، ونماؤها، وثمره البستان المغصوب: أمانة في يد الغاصب.

فإن هلك: فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى فيها، أو يطلبها مالکها، فيمنعه إياها.

وما نقصت الجارية بالولادة: فهي في ضمان الغاصب.

فإن كان في قيمة الولد وفاء به: جبر النقصان بالولد، وسقط ضمانه عن الغاصب.

ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه، إلا أن ينقص باستعماله، فيغرم النقصان.

وإذا استهلك المسلم خمر الذمي، أو خنزيره: ضمن قيمتهما. وإن استهلكهما لمسلم: لم يضمن.

كتاب الوديعة

الوديعةُ أمانةٌ في يد المودَع، إذا هَلَكْتَ في يده: لم يضمنها.
 وللمودَع أن يحفظَها بنفسه، وبمَن في عياله.
 فإن حَفَظَها بغيرهم، أو أودعها: ضَمِنَ.
 إلا أن يقع في داره حريقٌ، فيُسَلِّمَها إلى جاره.
 أو يكونَ في سفينةٍ يخافُ الغرقَ، فيُلْقِيها إلى سفينةٍ أخرى.
 وإن خَلَطَها المودَعُ بماله حتى لا تَمَيِّزُ: ضَمِنَها.
 فإن طَلَبَها صاحبُها، فحَبَسَها عنه، وهو يقدر على تسليمها:
 ضَمِنَها.

وإن اختلَطَ بماله من غيرِ فَعْلِهِ: فهو شريكٌ لصاحبها.
 وإن أنفق المودَعُ بعضَها، وهلك الباقي: ضمن ذلك القدر.
 وإن أنفق المودَعُ بعضَها، ثم ردَّ مثله، فخلطه بالباقي، فتلفت:
 ضمن الجميعَ.

وإذا تعدَّى المودَعُ في الوديعة، بأن كانت دابةً فركبها، أو ثوباً
 فلبسه، أو عبداً فاستخدمه، أو أودعها عند غيره، ثم أزال التعدي،

وردها إلى يده: زال الضمان.

فإن طلبها صاحبها، فجحدَ إياها: ضمنها.

فإن عاد إلى الاعتراف: لم يبرأ من الضمان.

وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حملٌ ومُؤنةٌ.

وإن أودع رجلان عند رجل وديعةً، ثم حضر أحدهما، فطلب نصيبه منها: لم يدفع إليه شيئاً حتى يحضر الآخرُ عند أبي حنيفة، وقالوا: يدفع إليه نصيبه.

وإن أودع رجلٌ عند رجلين شيئاً مما يُقسَم: لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر، ولكنهما يقتسمانه، فيحفظ كل واحدٍ منهما نصفه.

وإن كان مما لا يُقسَم: جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر.

وإذا قال صاحبُ الوديعة للمودع: لا تسلّمها إلى زوجتك، فسلّمها إليها: لم يضمن.

وإن قال له: احفظها في هذا البيت، فحفظها في بيتٍ آخر من الدار: لم يضمن.

وإن حفظها في دارٍ أخرى: ضمن.

كتاب العارية

العارية جائزة، وهي تملك المنافع بغير عوض.
وتصح بقوله: أعرثك، و: أطعمتك هذه الأرض، و: منحتك هذا
الثوب، و: حملتك على هذه الدابة إذا لم يُرد به الهبة، و: أخدمتك
هذا العبد، و: داري لك سكني، و: داري لك عمري سكني.
وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء.
والعارية أمانة في يد المستعير، إن هلك من غير تعدد لم
يضمن.

وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره، ولا أن يرهنه.
فإن أجره، فهلك: ضمن.
وله أن يعيره إن كان المستعار مما لا يختلف باختلاف المستعمل.
وعارية الدراهم، والدنانير، والمكيل، والموزون: قرض.
وإذا استعار أرضاً لبني فيها، أو يغرس نخلاً: جاز.
وللمعير أن يرجع فيها، ويكلفه قلع البناء، والغرس.
فإن لم يكن وقت العارية: فلا ضمان عليه.

وإن كان وقت العارية، فرجع قبل الوقت: ضمن المعير للمستعير
ما نقص البناء والغرس بالقلع.

وأجرة ردّ العارية على المستعير.

وأجرة ردّ العين المستأجرة على المؤجر.

وأجرة ردّ العين المغصوبة على الغاصب.

وأجرة ردّ العين المودعة على المودع.

وإذا استعار دابةً، فردّها إلى إصطبل مالكها، فهلك: لم يضمن.

وإن استعار عيناً فردّها إلى دار المالك، ولم يسلمها إليه: ضمن.

وإن ردّ الوديعة إلى دار المالك، ولم يسلمها إليه: ضمن.



كتاب اللقيط

اللَّقِيطُ: حُرٌّ، مُسْلِمٌ.

ونفقته من بيت المال.

فإن التقطه رجلٌ: لم يكن لغيره أن يأخذه من يده.

فإن ادَّعى مدَّعٍ أنه ابنه: فالقولُ قوله، مع يمينه.

وإن ادَّعاه اثنان، ووَصَفَ أحدهما علامةً في جسده: فهو أولى به.

وإذا وُجدَ في مصرٍ من أمصار المسلمين، أو في قريةٍ من قراهم، فادَّعى ذمِّيٌّ أنه ابنه: ثبت نسبهُ منه، وكان مسلماً.

وإن وُجدَ في قريةٍ من قرى أهل الذمة، أو في بَيْعَةٍ، أو في كنيسةٍ: كان ذمياً.

ومن ادَّعى أن اللقيط عبده، أو أمته: لم يُقبل منه، وكان حراً.

وإن ادَّعى عبدٌ أنه ابنه: ثَبَتَ نَسَبُهُ منه، وكان حراً.

وإن وُجدَ مع اللقيط مالٌ مشدودٌ عليه: فهو له.

ولا يجوز تزويجُ الملتقطِ، ولا تصرفُهُ في مال اللقيط.

ويجوز أن يقبضَ له الهبة، ويُسلِّمَه في صناعةٍ، ويؤاجرَه.

كتاب اللُّقطة

اللُّقطةُ أمانةٌ في يد الملتقطِ إذا أشهد الملتقطُ أنه يأخذها ليحفظها، ويردّها على صاحبها.

فإن كانت أقلّ من عشرة دراهم: عَرَفَها أياماً.

وإن كانت عشرةً، فصاعداً: عَرَفَها حولاً.

فإن جاء صاحبُها: دَفَعَهَا، وإلا: تصدَّق بها.

فإن جاء صاحبُها وهو قد تصدَّق بها: فهو بالخيار: إن شاء أمضى الصدقة، وإن شاء ضَمَّن الملتقط.

ويجوز الالتقاطُ في الشاة، والبقر، والبعير.

فإن أنفق الملتقطُ عليها بغير إذن الحاكم: فهو متبرِّعٌ.

وإن أنفق بأمره: كان ذلك دَيْنًا على صاحبها.

وإذا رَفَعَ ذلك إلى الحاكم: نَظَرَ فيه، فإن كان للبهيمة منفعة: آجَرَهَا، وأنفق عليها من أجرتها.

وإن لم يكن لها منفعة، وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها: باعها الحاكمُ، وأمرَ بحفظ ثمنها.

وإن كان الأصلحُ الإنفاقُ عليها: أذن في ذلك، وجعل النفقة دَيْنًا

على مالِكها.

وإذا حضر مالِكها: فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة.
ولقطة الحل والحرم سواء.

وإذا حضر رجل، فادّعى أن اللقطة له: لم تُدفع إليه حتى يقيم
البيّنة.

فإن أعطى علامتها: حلّ للملتقط أن يدفعها إليه، ولا يُجبر على
ذلك في القضاء.

ولا يتصدّق باللقطة على غني.

وإن كان الملتقط غنياً: لم يجز له أن ينتفع بها.

وإن كان فقيراً: فلا بأس أن ينتفع بها.

ويجوز أن يتصدّق بها إذا كان غنياً على أبيه، وابنه، وأمّه،
وزوجته إذا كانوا فقراء.

كتاب الخُشْيُ

إذا كان للمولود فرجٌ، وذَكَرٌ: فهو خُشْيٌ.

فإن كان يبُولُ من الذَكَرِ: فهو غلامٌ.

وإن كان يبُولُ من الفرج: فهو أنثى.

وإن كان يبُولُ منهما، والبُولُ يَسْبِقُ من أحدهما: نُسِبَ إلى الأَسْبَقِ.

وإن كانا في السبق سواءً: فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يُنسَبُ إلى أكثرهما.

وإذا بلغ الخُشْيُ، وخرجت له لحيَةٌ، أو وَصَلَ إلى النساء: فهو رجلٌ.

وإن ظهر له ثديٌ كثدي المرأة، أو نَزَلَ له لبنٌ في ثديه، أو حاض، أو حَبِلَ، أو أمكن الوصولُ إليه من الفرج: فهو امرأةٌ.

فإن لم تظهر له إحدى هذه العلامات: فهو خُشْيٌ مُشْكِلٌ.

وإذا وقف خلف الإمام: قام بين صَفِّ الرجال والنساء.

وُتْبِعَ له أمةٌ من ماله تَخْتِنُهُ إذا كان له مالٌ.

فإن لم يكن له مالٌ: ابتاع له الإمامُ أمةً من بيت المال، فإذا ختنته: باعها، وردَّ ثمنها إلى بيت المال.

وإذا مات أبوه، وخلف معه ابناً: فالمالُ بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان، وللخنثى سهم. وهو أنثى عند أبي حنيفة في الميراث، إلا أن يثبت غير ذلك: فيتبع.

وقالا: للخنثى نصفُ ميراثِ الذكر، ونصفُ ميراثِ الأنثى، وهو قولُ الإمام الشعبي.

واختلفا في قياس قوله:

فقال أبو يوسف: المالُ بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة، وللخنثى ثلاثة.

وقال محمد: المالُ بينهما على اثني عشر سهمًا: للابن سبعة، وللخنثى خمسة.



كتاب المفقود

إذا غاب الرجلُ، ولم يُعرَفْ له موضعٌ، ولا يُعلَمَ أحيُّ هو أم ميت؟ نصَّبَ القاضي مَنْ يَحْفَظُ ماله، ويقومُ عليه، ويستوفي حقوقَه، ويُنفِقُ على زوجته وأولاده الصغارِ من ماله.

ولا يُفَرِّقُ بينه وبين امرأته.

فإذا تمَّ له مائةٌ وعشرون سنةً من يوم وُلِدَ: حَكَمْنَا بموته، واعتدَّتْ امرأته، وقُسِمَ ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت.

ومن مات منهم قبل ذلك: لم يرِثْ منه شيئاً.

ولا يرِثُ المفقودُ من أحدٍ مات في حال فقده.



كتاب الإباق

إذا أَبَقَ المملوكُ، فردَّه رجلٌ على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً: فله عليه الجُعْلُ: أربعون درهماً.

وإن ردَّه لأقلَّ من ذلك: فبحسابه.

وإن كانت قيمته أقلَّ من أربعين درهماً: قُضِيَ له بقيمته إلا درهماً.

وإن أَبَقَ من الذي ردَّه: فلا شيء عليه، ولا جُعْلَ له.

وينبغي أن يُشْهَد إذا أخذه: أنه يأخذه ليردَّه على مالكه.

فإن كان العبدُ الآبقُ رهناً: فالجُعْلُ على المرتهن.



كتاب إحياء المَوَات

المَوَاتُ: ما لا يُنتَفَعُ به من الأرض؛ لانقطاع الماء عنه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك مما يَمْنَعُ الزراعة.

فما كان منها عَادِيًّا لا مالِكَ له، أو كان مملوكاً في الإسلام لا يُعَرَفُ له مالِكٌ بَعِيْنُه، وهو بعيدٌ من القرية، بحيث إذا وَقَفَ إنسانٌ في أَقْصَى العامر، فصاح: لم يُسْمَعْ الصوتُ فيه: فهو مَوَاتٌ.

وَمَنْ أَحْيَاهُ بِإِذْنِ الإِمَامِ: مَلَكَهُ.

وإن أَحْيَاهُ بغيرِ إِذْنِهِ: لم يَمْلِكْهُ عند أبي حنيفة، وقالوا: يملكه.

وَيَمْلِكُ الذَّمِيُّ بِالْأَحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُ الْمُسْلِمُ.

وَمَنْ حَجَّرَ أَرْضاً وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِينَ: أَخَذَهَا الإِمَامُ مِنْهُ، وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ.

وَلَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ، وَيُتْرَكُ مَرْعَى لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَمَطَرَحاً لِحَصَائِدِهِمْ.

وَمَنْ حَفَرَ بئراً فِي بَرِيَّةٍ: فَلَهُ حَرِيمُهَا.

فَإِنْ كَانَتْ الْبُئْرُ لِلْعَطْنِ: فَحَرِيمُهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً.

وَإِنْ كَانَتْ لِلنَّاضِحِ: فَحَرِيمُهَا: سِتُونَ ذِرَاعاً.

وإن كانت عَيْنًا: فحريمُها ثلاثُمائة ذراعٍ.
فَمَنْ أراد أن يحفرَ بئرًا في حريمِها: مُنِع منه.
وما تَرَكَ الفَراتُ، أو الدَّجَلَةُ، وعدَلَ عنه ويجوز عَوْدُهُ إليه: لم
يَجْزُ إحياءُه.
وإن كان لا يجوز أن يعود إليه: فهو كالمَوَات إذا لم يكن حريمًا
لعامرٍ، يَمْلِكُه مَنْ أحياه بإذن الإمام عند الإمام.
وَمَنْ كان له نَهْرٌ في أرضٍ غيره: فليس له حريمُه عند أبي حنيفة،
إلا أن يُقيمَ البينةَ على ذلك.
وقالا: له مُسَنَّةٌ يمشي عليها، ويُلقِي عليها طينَه.

كتاب المأذون

إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذناً عاماً: جاز تصرفه في سائر التجارات، يشتري، ويبيع، ويرهن، ويستrehن.

وإذا أذن له في نوع منها، دون غيره: فهو مأذون في جميعها.

وإن أذن له في شيء بعينه: فليس بمأذون.

وإقرار المأذون بالديون، والغُصوب: جائز.

وليس له أن يتزوج، ولا أن يزوج ممالكه.

ولا يكاتب، ولا يعتق على مال.

ولا يهب بعوض، ولا بغير عوض، إلا أن يهدي اليسير من الطعام، أو يضيف من يطعمه.

وديونه متعلقة برقبته: يُباع فيها للغرماء، إلا أن يفديه المولى، ويُقسَّم ثمنه بينهم بالحِصص، فإن فضل من ديونه شيء: طُلب به بعد الحرية.

وإن حُجِر عليه: لم يصِرَ محجوراً عليه حتى يظهر حُجْرُه بين أهل سوقه.

فإن مات المولى، أو جُنَّ، أو لحق بدار الحرب مرتدّاً: صار

المأذونُ محجوراً عليه.

وإذا أَبَقَ العبدُ المأذونُ: صار محجوراً عليه.

وإذا حُجِرَ عليه: فأقراره جائزٌ فيما في يده من المال عند أبي حنيفة، وقالوا: لا يصح إقراره.

وإذا لزمته ديونٌ تحيطُ بماله ورقبته: لم يملكِ المولى ما في يده.
فإن أعتقَ عبده: لم يعتقوا عند أبي حنيفة، وقالوا: يملكُ المولى ما في يده.

وإذا باع العبدُ المأذونُ من المولى شيئاً بمثل قيمته: جاز.

فإن باعه بنقصانٍ: لم يجز.

وإن باعه المولى شيئاً بمثل القيمة، أو أقلَّ: جاز البيع.

فإن سلَّمه إليه قبل قبض الثمن: بطل الثمن.

وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن: جاز.

وإن أعتق المولى العبدَ المأذونَ، وعليه ديونٌ: فعتقه جائزٌ، والمولى ضامنٌ لقيمته للغرماء، وما بقي من الديون يطالبُ به المعتق.

وإذا وكَّدَت المأذونةُ من مولاها: فذلك حَجْرٌ عليها.

وإذا أذن وليُّ الصبيِّ للصبيِّ في التجارة: فهو في الشراء والبيع، كالعبد المأذون إذا كان يعقلُ البيع والشراء.

كتاب المزارعة

قال أبو حنيفة: المزارعةُ بالثلث والرُّبُع باطلةٌ، وقال أبو يوسف ومحمد: جائزةٌ.

وهي عندهما على أربعة أوجه:

إذا كانت الأرضُ والبذرُ لواحدٍ، والعملُ والبقرُ من آخر: جازت المزارعةُ.

وإذا كانت الأرضُ لواحدٍ، والعملُ والبقرُ لآخر: جازت المزارعةُ.

وإذا كانت الأرضُ والبقرُ والبذرُ لواحدٍ، والعملُ لآخر: جازت.

وإذا كانت الأرضُ والبقرُ لواحدٍ، والبذرُ والعملُ لآخر: فهي باطلةٌ.

ولا تصحُّ المزارعةُ إلا على مدة معلومةٍ.

ومن شرائطها: أن يكون الخارجُ مشاعاً بينهما، فإن شَرَطَا لأحدهما قُفْزَاناً مَسْمَأةً: فهي باطلةٌ.

وكذلك إن شَرَطَا ما على الماذيَّات والسواقي.

وإذا صحَّت المزارعةُ: فالخارجُ بينهما على الشرط.

فإن لم تُخْرِجْ الأرضُ شيئاً: فلا شيءٌ للعامل.
وإذا فسدت المزارعةُ: فالخارجُ لصاحب البذر.
فإن كان البذرُ من قِبَلِ ربِّ الأرض: فللعامل أجرٌ مثله، لا يُزاد
على مقدار ما شَرِطَ له من الخارج.
وقال محمد: له أجرٌ مثله بالغاً ما بلغ.
وإن كان البذرُ من قِبَلِ العامل: فلصاحب الأرض أجرٌ مثله.
وإذا عُقِدَتِ المزارعةُ، فامتنع صاحبُ البذر من العمل: لم يُجَبَّر
عليه.
وإن امتنع الذي ليس من قِبَلِهِ البذرُ: أجبره الحاكمُ على العمل.
وإذا مات أحدُ المتعاقدين: بطلت المزارعةُ.
وإذا انقضت مدةُ المزارعة، والزرعُ لم يُدْرَك: كان على المزارع
أجرٌ مثل نصيبه من الأرض إلى أن يَسْتَحْصِدَ.
والنفقةُ على الزرع: عليهما على مقدار حقوقهما.
وأجرةُ الحَصَادِ، والرِّقَاعِ، والِدِّيَّاسِ، والتَّذْرِيةِ: عليهما
بالْحِصَصِ.
فإن شَرَطَا ذلك في المزارعة على العامل: فسدت.

كتاب المساقاة

قال أبو حنيفة: المساقاةُ بجزءٍ من الثمرة باطلةٌ، وقالوا: جائزةٌ إذا ذَكَرَ مدةً معلومةً، وسميَ جزءاً من الثمرة مشاعاً.

وتجوز المساقاةُ في النخل، والشجر، والكرم، والرطاب، وأصولِ الباذنجان.

فإن دَفَعَ نخلاً فيه ثمرةٌ مساقاةً، والثمرةُ تزيدُ بالعمل: جاز.

وإن كانت قد انتهت: لم يجز.

وإذا فسدت المساقاةُ: فللعامل أجرٌ مثله.

وتبطل المساقاةُ بالموت.

وتُفسخُ بالأعذار، كما تُفسخُ الإجارةُ.

كتاب النِّكَاح

النِّكَاحُ يَنْعَقَدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِي.

أَوْ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي، وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ.

مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْنِي، فَيَقُولَ: زَوَّجْتُكَ.

وَلَا يَنْعَقَدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَيْنِ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ، حُرَّيْنِ، بِالْغَيْنِ، عَاقِلَيْنِ، مُسْلِمَيْنِ، رَجُلَيْنِ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، عَدُولًا كَانُوا أَوْ غَيْرَ عَدُولٍ، مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ، أَوْ غَيْرِ مَحْدُودَيْنِ.

فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ: جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ.

وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ.

وَلَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قَبْلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

وَلَا بِنَتِهِ، وَلَا بِنْتِ وَلَدِهِ، وَإِنْ سَقَلَتْ.

وَلَا بِأَخْتِهِ، وَلَا بِبَنَاتِ أَخْتِهِ، وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ.

وَلَا بِعَمَّتِهِ، وَلَا بِخَالَتِهِ.

وَلَا بِأُمِّ امْرَأَتِهِ: دَخَلَ بِنَتَهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

ولا بنتِ امرأته التي دخل بها، سواء كانت في حجره، أو في حجر غيره.

ولا بامرأة أبيه وأجداده، ولا بامرأة ابنه وبني أولاده.

ولا بأمه من الرضاعة، ولا بأخته من الرضاعة.

ولا يجمعُ بين أختين بنكاح، ولا بملك يمينٍ وطأً.

ولا يجمعُ بين المرأة وعمَّتها، ولا خالتها، ولا ابنة أخيها، ولا ابنة أختها.

ولا يجمعُ بين امرأتين لو كانت كلُّ واحدةٍ منهما رجلاً: لم يجز له أن يتزوج بالأخرى.

ولا بأس بأن يجمعَ بين امرأة، وابنة زوج كان لها من قبل.

ومن زنى بامرأة: حرمتُ عليه أمُّها، وابنتُها.

وإذا طلقَ الرجلُ امرأته طلاقاً بائناً: لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدَّتُها.

ولا يجوز أن يتزوج المولى أُمته.

ولا المرأةُ عبدَها.

ويجوز تزوجُ الكتابيات.

ولا يجوز تزوجُ المجوسيات، ولا الوثنيات.

ويجوز تزوجُ الصابئيات إذا كانوا يؤمنون بنبيٍّ، ويُقرُّون بكتابٍ.

وإن كانوا يعبدون الكواكب، ولا كتاب لهم: لم تجز مناكحتهم.
ويجوز للمُحَرَّم والمُحَرِّمَةُ أن يتزوَّجا في حال الإحرام.
وينعقد نكاحُ المرأةِ الحُرَّةِ البالغةِ العاقلةِ برضاها وإن لم يعقد
عليها وليٌّ عند أبي حنيفة، بِكراً كانت أو ثيباً.
وقالا: لا ينعقد إلا بإذن وليٍّ.
ولا يجوز للوليِّ إجبارُ البكرِ البالغةِ العاقلةِ على النكاح.
وإذا استأذنها الوليُّ: فسكَّتْ، أو ضحكت، أو بَكَتْ بغير
صوتٍ: فذلك إذنٌ منها، وإن أَبَتْ: لم يزوّجها.
وإذا استأذن الثيبَ: فلا بدَّ من رضاها بالقول.
وإذا زالت بكارُها بوَثْبَةٍ، أو حَيْضَةٍ، أو جراحةٍ، أو تَعْنِيسٍ: فهي
في حكم الأبكار.
وإن زالت بكارُها بزنى: فهي كذلك عند أبي حنيفة، وقالا: هي
في حكم الثيب.
وإذا قال الزوجُ للبكرِ: بَلَغَكَ النكاحُ فسكَّتْ، وقالت: بل رَدَدْتُ:
فالقولُ قولُها، ولا يمينَ عليها.
ولا يُستحلفُ في النكاحِ عند أبي حنيفة، وقالا: يُستحلفُ فيه.
وينعقدُ النكاحُ بلفظِ النكاحِ، والتزويجِ، والتمليكِ، والهبةِ،
والصدقةِ.
ولا ينعقدُ بلفظِ الإجارةِ، والإعارةِ، والإباحةِ.

ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوّجهما الوليُّ، بكرةً كانت الصغيرة أو ثيباً.

والوليُّ هو العَصَبَةُ.

فإن زوّجهما الأبُّ، أو الجدُّ: فلا خيار لهما بعد بلوغهما.

وإن زوّجهما غير الأبِّ، والجدِّ: فلكل واحدٍ منهما الخيارُ إذا بلغ: إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخَ.

ولا ولاية لعبدٍ، ولا صغيرٍ، ولا مجنونٍ، ولا كافرٍ على مسلمة.

وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصابات من الأقارب، مثل الأختِ، والأمِّ، والخالةِ التزويجُ.

ومن لا وليَّ لها: إذا زوّجها مولاها الذي أعتقها: جاز.

وإذا غاب الوليُّ الأقربُ غَيْبَةً منقطعةً: جاز لمن هو أبعدُ منه أن يزوّجها.

والغَيْبَةُ المنقطعةُ: أن يكون في بلدٍ لا تصلُ إليه القوافلُ في السَّنةِ إلا مرةً واحدةً.

* والكفاءةُ في النكاحِ معتبرةٌ، فإذا تزوجت المرأةُ غيرَ كفاءٍ: فلأولياء أن يفرّقوا بينهما.

والكفاءةُ تُعتبر في السَّبِّ، والدِّينِ، والمالِ، وهو: أن يكون مالكاً للمهر، والنفقة.

وتُعتبر في الصنائع عند أبي يوسف.

وإذا تزوجت المرأة، ونَقَصَتْ من مهر مثلها: فللأولياء الاعتراضُ عليها عند أبي حنيفة حتى يُتَمَّ لها مهرٌ مثلها، أو يفارقها.

وإذا زَوَّج الأبُ ابنته الصغيرة، ونَقَصَ من مهرِ مثلها، أو ابنه الصغير، وزاد في مهر امرأته: جاز ذلك عليهما.

ولا يجوز ذلك لغير الأب، والجدِّ.

ويصحُّ النكاحُ إذا سَمَّى فيه مهرًا، ويصحُّ وإن لم يسمَّ فيه مهرًا. وأقلُّ المهر عشرة دراهم.

فإن سَمَّى أقلَّ من عشرة دراهم: فلها العشرة.

ومن سَمَّى مهرًا عشرةً، فما زاد: فعليه المسمَّى إن دخل بها، أو مات عنها.

وإن طَلَّقها قبل الدخول بها، أو الخلوة: فلها نصف المسمَّى.

فإن تزوجها ولم يسمَّ لها مهرًا، أو تزَوَّجها على أن لا مهرَ لها: فلها مهرٌ مثلها إن دخل بها، أو مات عنها.

وإن طَلَّقها قبل الدخول بها، أو الخلوة: فلها المتعة؛ وهي ثلاثة أثوابٍ من كِسوةٍ مثلها، وهي: دِرْعٌ، وخِمَارٌ، ومِلْحَفَةٌ.

وإن تزَوَّج المسلمُ على خمرٍ، أو خنزير: فالنكاحُ جائزٌ، ولها مهرٌ مثلها.

وإن تزوجها ولم يسمَّ لها مهرًا، ثم تراضيا على تسميةٍ مهرٍ: فهو لها إن دخل بها، أو مات عنها.

وإن طَلَّقَهَا قبل الدخول بها، أو الخلوة: فلها المتعةُ.

وإن زادها في المهر بعد العقد: لزمته الزيادةُ إن دخل بها، أو مات عنها، وتسقط الزيادةُ بالطلاق قبل الدخول.

وإن حطَّت عنه من مهرها: صحَّ الحطُّ.

وإذا خلا الزوج بامرأته، وليس هناك مانعٌ من الوطء، ثم طَلَّقَهَا: فلها كمالُ مهرها.

وإن كان أحدهما مريضاً، أو صائماً في رمضان، أو مُحْرَماً بفرضٍ أو نفلٍ بحجٍّ أو عمرَةٍ، أو كانت حائضاً: فليست بخلوةٍ صحيحةٍ، ولو طَلَّقَهَا: فيجب نصفُ المهر.

وإذا خلا المجبوبُ بامرأته، ثم طَلَّقَهَا: فلها كمالُ المهر عند أبي حنيفة.

وُستحب المتعةُ لكلِّ مطلقَةٍ، إلا لمطلقَةٍ واحدةٍ، وهي: التي طَلَّقَهَا قبل الدخول بها، ولم يسمَّ لها مهرًا.

وإذا زَوَّجَ الرجلُ ابنته على أن يزوجه الرجلُ أخته، أو ابنته؛ ليكون أحدُ العقدَيْنِ عوضاً عن الآخر: فالعقدان جائزان، ولكل واحدٍ منهما مهرٌ مثلها.

وإذا تزوج حُرٌّ امرأةً على خدمته سنةً، أو على تعليم القرآن: فلها مهرٌ مثلها.

وإن تزوج عبدٌ امرأةً حُرَّةً بإذن مولاه على خدمتها سنةً: جاز،

ولها خدمتها.

وإذا اجتمع في المجنونة أبوها، وابنها: فالوليُّ في نكاحها ابنها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أبوها.

ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاها.

وإذا تزوج العبدُ بإذن مولاه: فالمهرُ دينٌ في رقبته، يُباع فيه.

وإذا زوّج المولى أُمَّته: فليس عليه أن يُبَوِّئها بيتَ الزوج، ولكنها تخدمُ المولى، ويقال للزوج: متى ظفرتَ بها: وطئتها.

وإذا تزوج امرأةً على ألف درهمٍ، على أن لا يُخرجها من البلد، أو على أن لا يتزوج عليها أخرى، فإن وفّى بالشرط: فلها المسمى.

وإن تزوّج عليها، أو أخرجها من البلد: فلها مهرٌ مثلها.

وإذا تزوجها على حيوانٍ غيرِ موصوفٍ: صحَّت التسمية، ولها الوَسَطُ منه.

والزوجُ مخيرٌ: إن شاء أعطّاها ذلك، وإن شاء أعطّاها قيمته.

ولو تزوجها على ثوبٍ غيرِ موصوفٍ: فلها مهرٌ مثلها.

ونكاحُ المتعة، والنكاحُ المؤقتُ باطلٌ.

وتزويجُ العبد والأمة بغيرِ إذن مولاها: موقوفٌ، فإن أجازهُ المولى: جاز، وإن رَدَّه: بطلَ.

وكذلك لو زوّج رجلٌ امرأةً بغيرِ رضاها، أو رجلاً بغيرِ رضاها.

ويجوز لابن العمّ أن يزوّج بنت عمّه من نفسه.
 وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوّجها من نفسه، فعقد بحضرة
 شاهدين: جاز.
 وإذا ضمن الولي المهر للمرأة: صحّ ضمانه، وللمرأة الخيار في
 مطالبة زوجها، أو وليّها.
 وإذا فرّق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول:
 فلا مهر لها.
 وكذلك بعد الخلوة.
 وإن دخل بها: فلها مهر مثلها، لا يُزاد على المسمّى.
 وعليها العدة، ويثبت نسب ولدها منه.
 ومهر مثلها يُعتبر بأخواتها، وعماتها، وبنات عمها.
 ولا يعتبر بأُمّها، وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها.
 ويُعتبر في مهر المثل: أن تتساوى المرأتان في السنّ، والجمال،
 والعِفّة، والمال، والعقل، والدين، والبلد، والعصر.
 ويجوز تزويج الأمة مسلمةً كانت، أو كتابية.
 ولا يجوز أن يتزوج أمةً على حرة.
 ويجوز تزويج الحرة عليها.
 وللحرّ أن يتزوج أربعاً من الحرائر، والإماء، وليس له أن يتزوج

أكثرَ من ذلك.

ولا يتزوج العبدُ أكثرَ من اثنتين.

فإن طَلَّقَ الحرُّ إحدى الأربع طلاقاً بائناً: لم يجز له أن يتزوج رابعةً حتى تنقضي عِدَّتُها.

وإذا زَوَّجَ الأمةَ مولاها، ثم أُعْتِقَتْ: فلها الخيار، حرّاً كان زوجها، أو عبداً.

وكذلك المكاتبَةُ.

وإن تزوجت أمةٌ بغير إذن مولاها، ثم أُعْتِقَتْ: صحَّ النِّكَاحُ ؛ ولا خيارَ لها.

ومن تزوّج امرأتين في عَقْدَةٍ واحدة، إحداهما لا يَحِلُّ له نكاحُها: صحَّ نكاحُ التي يَحِلُّ له نكاحُها، وبَطَلَ نكاحُ الأخرى.

وإن كان بالزوجة عيبٌ: فلا خيارَ لزوجها.

وإذا كان بالزوج جنونٌ، أو جُذَامٌ، أو بَرَصٌ: فلا خيارَ للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لها الخيارُ.

وإن كان الزوج عِيناً: أَجَلُّه الحاكمُ حَوَلاً، فإن وَصَلَ إليها، وإلا: فَرَّقَ القاضي بينهما إن طلبت المرأة ذلك.

و الفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ بائنةٌ، ولها كمالُ المهر إن كان قد خلا بها.

وإن كان مجبوباً: فَرَّقَ القاضي بينهما في الحال، ولم يؤجِّلْهُ.

والخَصِيُّ يُؤجَّلُ كما يُؤجَّلُ العَيْنِ.

* وإذا أسلمت المرأة، وزوجها كافرٌ: عَرَضَ عليه القاضي الإسلام، فإن أسلم: فهي امرأته.

وإن أبى الإسلام: فَرَّقَ بينهما، وكان ذلك طلاقاً بائناً عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: هي فُرْقَةٌ من غير طلاق.

وإن أسلم الزوج، وتحتة مجوسيةٌ: عَرَضَ عليها الإسلام، فإن أسلمت: فهي امرأته.

وإن أبت: فَرَّقَ القاضي بينهما، ولم تكن هذه الفرقة طلاقاً.

فإن كان قد دخل بها: فلها كمالُ المهر، وإن لم يكن دخل بها: فلا مهر لها.

وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب: لم تقع الفرقة عليها حتى تحيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فإذا حاضت: بانت من زوجها.

وإذا أسلم زوجُ الكتابية: فهما على نكاحهما.

وإذا خَرَجَ أحدُ الزوجين إلينا من دار الحرب مسلماً: وقعت البيئونةُ بينهما.

وإن سُبِيَ أحدهما: وقعت البيئونةُ بينهما.

وإن سُبِيَ معاً: لم تقع البيئونةُ.

وإذا خرجتِ المرأةُ إلينا مهاجرةً: جاز لها أن تتزوج في الحال، ولا عِدَّةَ عليها عند أبي حنيفة.

وإن كانت حاملاً: لم تتزوج حتى تضعَ حَمْلَهَا.

وإذا ارتدَّ أحدُ الزوجين عن الإسلام: وقعت البينونةُ بينهما، وكانت الفرقةُ بينهما بغير طلاق.

فإن كان الزوجُ هو المرتدُّ، وقد دخل بها: فلها كمالُ المهر.

وإن كان لم يدخل بها: فلها نصفُ المهر.

وإن كانت المرأةُ هي المرتدةُ: فإن كانت الردةُ قبل الدخول: فلا مهر لها، وإن كانت الردةُ بعد الدخول: فلها المهر.

وإن ارتدَّا معاً، وأسلما معاً: فهما على نكاحهما.

ولا يجوز أن يتزوج المرتدُّ مسلمةً، ولا كافرةً، ولا مرتدةً.

وكذلك المرتدةُ لا يتزوجها مسلمٌ، ولا كافرٌ، ولا مرتدُّ.

وإن كان أحدُ الزوجين مسلماً: فالولدُ على دينه.

وكذلك إن أسلم أحدهما، وله ولدٌ صغيرٌ: صار ولده مسلماً بإسلامه.

وإن كان أحدُ الأبوين كتابياً، والآخرُ مجوسياً: فالولدُ كتابيٌّ.

وإن تزوج الكافرُ بغير شهودٍ، أو في عِدَّةٍ كافرٍ، وذلك في دينهم جائزٌ، ثم أسلما: أُقِرَّ عليه.

وإذا تزوج المجوسيُّ أمه، أو ابنته، ثم أسلما: فُرِّقَ بينهما.

* وإذا كان لرجلٍ امرأتان حُرَّتَانِ: فعليه أن يعدلَ بينهما في القَسَمِ، بِكَرَيْنِ كانتا، أو ثِيَتَيْنِ، أو كانت إحداهما بكرًا، والأخرى ثيبًا.

وإن كانت إحداهما حُرَّةً، والأخرى أمةً: فللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث.

ولا حقَّ لهنَّ في القسم حالَ السفر، فيسافر الزوجُ بمن شاء منهن، والأولى أن يُقرعَ بينهما، فيسافر بمن خرجت قُرْعَتُها. وإذا رَضِيَتْ إحدى الزوجات بتركِ قِسْمِها لصاحبِتها: جاز. ولها أن تَرْجِعَ في ذلك.



كتاب الرضّاع

قليلُ الرضاع وكثيرُهُ سواءٌ، إذا حَصَلَ في مدة الرضاع: تَعَلَّقَ به التحريمُ.

ومدةُ الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراً، وقالوا: ستان.

فإذا مضت مدةُ الرضاع: لم يتعلّق بالرضاع تحريمٌ.

ويَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ، إلا أُمُّ أخته من الرضاع، فإنه يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أُمَّ أخته من النسب.

وأختُ ابنه من الرضاع يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أختَ ابنه من النسب.

وامرأةُ أبيه من الرضاع، وامرأةُ ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجهما، كما لا يجوز ذلك من النسب.

ولبنُ الفحل يتعلّقُ به التحريمُ، وهو: أن تُرَضَعَ المرأةُ صبيةً، فَتَحْرُمُ هذه الصبيةُ على زوجها، وعلى آبائه، وأبنائه، ويصيرُ الزوجُ الذي نَزَلَ لها منه اللبنُ أباً للمرضعة.

ويجوز أن يتزوج الرجلُ بأخت أخيه من الرضاع، كما يجوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب، وذلك مثل الأخ من الأب، إذا كان له

أختٌ من أمه: جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها.
وكلُّ صبيّين اجتمعا على ثدي واحدٍ: لم يجر لأحدهما أن يتزوج
بالآخر.

ولا يجوز أن تتزوج المرضعةُ أحداً من ولد التي أرضعتها، ولا
ولدَ ولدها.

ولا يتزوج الصبيُّ المرضعُ أختَ زوجِ المرضعة، لأنها عمّته من
الرضاع.

وإذا اختلط اللبنُ بالماء، واللبنُ هو الغالبُ: تعلّق به التحريمُ.

وإن غلب الماءُ: لم يتعلّق به التحريمُ.

وإذا اختلط بالطعام: لم يتعلّق به التحريمُ وإن كان اللبنُ غالباً عند
أبي حنيفة، وقالوا: يتعلّق به التحريمُ.

وإذا اختلط بالدواء، واللبنُ هو الغالبُ: تعلّق به التحريمُ.

وإذا حُلبَ اللبنُ من المرأة بعد موتها، فأوْجِر به الصبيُّ: تعلّق به
التحريمُ.

وإذا اختلط لبنُ المرأة بلبنِ شاةٍ، ولبنُ المرأة هو الغالبُ: تعلّق به
التحريمُ.

وإن غلبَ لبنُ الشاة: لم يتعلّق به التحريمُ.

وإذا اختلط لبنُ امرأتين: تعلّق التحريمُ بأكثرهما عند أبي حنيفة
وأبي يوسف، وقال محمد: تعلّق بهما التحريمُ.

وإذا نزل للبكر لبنٌ، فأرضعت به صبيّاً: تعلّق به التحريم.
وإذا نزل للرجل لبنٌ، فأرضع به صبيّاً: لم يتعلّق به التحريم.
وإذا شرب صبيّان من لبنِ شاةٍ: فلا رضاعَ بينهما.
وإذا تزوّج الرجلُ صغيرةً وكبيرةً، فأرضعت الكبيرةُ الصغيرةَ:
حرّمَتا على الزوج.
فإن كان لم يدخل بالكبيرة: فلا مهرَ لها.
وللصغيرة نصفُ المهر، ويرجعُ به الزوجُ على الكبيرة إن كانت
تعمّدت به الفساد.
وإن لم تتعمّد: فلا شيءَ عليها.
ولا تُقبَل في الرضاع شهادةُ النساءِ منفرداتٍ، وإنما يثبت بشهادة
رجلين، أو رجلٍ وامرأتين.

كتاب الطلاق

الطلاقُ على ثلاثة أوجهٍ: أحسنُ الطلاق، وطلاقُ السنة، وطلاقُ البدعة.

فأحسنُ الطلاق أن يُطْلَقَ الرجلُ امرأته تطلقاً واحدةً في طهرٍ واحدٍ لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عِدَّتُها.

وطلاقُ السنة: أن يُطْلَقَ المدخولُ بها ثلاثاً، في ثلاثة أطهار.

وطلاقُ البدعة: هو أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة، أو ثلاثاً في طهرٍ واحدٍ.

فإذا فعلَ ذلك: وَقَعَ الطلاقُ، وبانت امرأته منه، وكان عاصياً.

والسنة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت، وسنة في العدد.

فالسنة في العدد، يستوي فيها المدخولُ بها، وغيرُ المدخول بها.

والسنة في الوقت، تثبت في حق المدخول بها خاصة، وهو: أن يطلقها واحدةً في طهرٍ لم يجامعها فيه.

وغيرُ المدخول بها أن يطلقها في حالِ الطهر والحيض جميعاً.

وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض من صغرٍ أو كبرٍ، فأراد أن يطلقها للسنة: طلقها واحدةً، فإذا مضى شهرٌ: طلقها أخرى، فإذا

مضى شهرٌ آخر: طَلَّقَهَا أُخْرَى.

ويجوز أن يطلقها ولا يفصلَ بين وَطْئِها وطلاقها بزمان.

وطلاقُ الحامل يجوز عَقِيبَ الْجَمَاعِ، ويطلقُها للثُّنَّةِ ثلاثاً، يَفْصِلُ بين كل تطليقتين بشهرٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: لا يطلقها للثُّنَّةِ إلا واحدةً.

وإذا طَلَّقَ الرجلُ امرأته في حال الحيض: وقع الطلاقُ.

ويُستحبُّ له أن يراجعها، فإذا طَهَّرَتْ، وحاضَتْ، وطَهَّرَتْ، فهو مخيرٌ: إن شاء طَلَّقَهَا، وإن شاء أَمْسَكَهَا.

ويقعُ طلاقُ كلِّ زوجٍ إذا كان بالغاً عاقلاً.

ولا يقعُ طلاقُ الصبيِّ، والمجنونِ، والنائمِ.

وإذا تزوج العبدُ بإذن مولاه، ثم طَلَّقَ: وَقَعَ طلاقُه.

ولا يقعُ طلاقُ مولاه على امرأته.

* والطلاقُ على ضربين: صريحٌ، وكنيةٌ.

فالصريحُ قوله: أَنْتَ طَالِقٌ، وَ: مُطَلَّقةٌ، وَ: قد طَلَّقْتُكَ، فهذا يقع به الطلاق الرجعيُّ، ولا يقعُ به إلا واحدةً وإن نوى أكثر من ذلك، ولا يَفْتَقِرُ بهذه الألفاظ إلى النية.

وقوله: أَنْتَ الطَّلَاقُ، أَوْ: أَنْتَ طَالِقُ الطَّلَاقِ، أَوْ: أَنْتَ طَالِقٌ طلاقاً: فإن لم تكن له نيةٌ: فهي واحدةٌ رجعيةٌ، وإن نوى اثنتين: لم يقع إلا واحدةٌ رجعيةٌ، وإن نوى به ثلاثاً: كان ثلاثاً.

والضربُ الثاني: الكنايات، ولا يقعُ بها الطلاقُ إلا بنيةٍ، أو بدلالةٍ حالٍ.

وهي على ضربين: منها ثلاثة ألفاظٍ يقعُ بها الطلاقُ الرجعي، ولا يقعُ بها إلا طلاقٌ واحدةً، وهي: قوله: اعتدي، و: استبرئي رَحِمَكَ، و: أنتِ واحدةً.

وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق: كانت واحدةً بائنةً، وإن نوى بها ثلاثاً: كانت ثلاثاً، وإن نوى اثنتين: كانت واحدةً.

وهذا مثلُ قوله: أنتِ بائنةٌ، و: بائنةٌ، و: بئنةٌ، و: بئلةٌ، و: حرامٌ، و: حبْلُكِ على غارِيكِ، و: الحَقِّي بأهلكِ، و: خَلِيَّةٌ، و: بَرِيَّةٌ، و: وهبتُكِ لأهلكِ، و: سَرَحْتُكِ، و: فارقْتُكِ، و: أنتِ حرَّةٌ، و: تقنَّعي، و: تخمَّرِي، و: استتري، و: اغرُبي، و: اعزُبي، و: ابتغي الأزواجَ.

فإن لم تكن له نيةُ الطلاق: لم يقع بهذه الألفاظِ طلاقٌ، إلا أن يكونا في مذاكرةِ الطلاق: فيقعُ بها الطلاقُ في القضاء، ولا يقعُ فيما بينه وبين الله تعالى، إلا أن ينوي به الطلاق.

وإن لم يكونا في مذاكرةِ الطلاق، وكانا في غضبٍ، أو خصومةٍ: وَقَعَ الطلاقُ بكل لفظٍ لا يُقصدُ به السَّبُّ، والشَّيْمَةُ، ولم يقع بما يُقصدُ به السَّبُّ والشَّيْمَةُ، إلا أن ينويه.

وإذا وَصَفَ الطلاقَ بضَرْبٍ من الزيادة والشدة: كان بائناً، مثلُ أن يقول: أنتِ طالقٌ بائنةٌ، أو: طالقٌ أشدَّ الطلاقِ، أو: أفحشَ الطلاقِ، أو: طلاقَ الشيطانِ، أو: البدعةِ، أو: كالجبلِ، أو: ملءَ البيتِ.

وإذا أضاف الطلاقَ إلى جُمْلَتِها، أو إلى ما يعبرُ به عن الجملة: وقع الطلاقُ، مثلُ أن يقول: أنت طالقُ، أو: رَقَبْتُكَ طالقُ، أو: عُنُقُكَ طالقُ، أو: روحُكَ طالقُ، أو: جَسَدُكَ، أو: بدنُكَ، أو: فَرْجُكَ، أو: وجهُكَ.

وكذلك إن طَلَّقَ جزءاً شائعاً منها، مثلُ أن يقول: نصفُكَ، أو: ثلثُكَ طالقُ.

وإن قال: يدُكَ، أو: رِجْلُكَ طالقُ: لم يقع الطلاق.

وإن طَلَّقَها نصفَ تطليقة، أو ثلثَ تطليقة: كانت تطليقةً واحدةً.

وطلاقُ المُكْرَه، والسكرانِ: واقعٌ.

ويقع طلاقُ الأخرس بالإشارة.

وإذا أضاف الطلاقَ إلى النكاح: وَقَعَ عَقِيبَ النكاح، مثلُ أن يقول: إن تزوجْتُكَ فأنت طالقُ، أو يقول: كلُّ امرأةٍ أتزوجها فهي طالقُ.

وإذا أضاف الطلاقَ إلى شَرَطٍ: وَقَعَ عَقِيبَ الشرط، مثلُ أن يقول لامرأته: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالقُ.

ولا يصحُّ إضافة الطلاقِ إلا أن يكون الحالفُ مالِكاً، أو يُضَيِّفَهُ إلى ملكه.

وإن قال لأجنبية: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالقُ، ثم تزوجها، فدخلتِ الدارَ: لم تَطْلُقْ.

والفاظُ الشرط: إن، و: إذا، و: إذا ما، و: كلُّ، و: كلَّما، و: متى، و: متى ما.

ففي كل هذه الشروط إذا وُجِدَ الشرطُ في ملكه: انحلت اليمينُ، ووقع الطلاقُ، إلا في: كلَّما: فإن الطلاق يتكرَّرُ بتكرار الشرط حتى تقع ثلاثُ تطليقات.

فإن تزوجها بعد ذلك، وتكرر الشرطُ: لم يقع شيءٌ.

وزوال الملك بعد اليمين: لا يبطلها، فإن وُجِدَ الشرطُ في ملكه: انحلت اليمينُ، ووقع الطلاقُ، وإن وُجِدَ في غير ملكه: انحلت اليمينُ، ولم يقع شيءٌ.

وإذا اختلفا في وجود الشرط: فالقول قول الزوج فيه، إلا أن تُقيم المرأةُ البينة.

فإن كان الشرط لا يُعلم إلا من جهتها: فالقول قولها في حق نفسها، مثل أن يقول: إن حِضْتُ: فأنت طالقٌ، فقالت: قد حِضْتُ: طلقت.

وإذا قال لها: إن حِضْتُ فأنت طالقٌ وفلانةٌ معك، فقالت: قد حِضْتُ: طلقت هي، ولم تطلق فلانةً.

وإذا قال لها: إن حِضْتُ فأنت طالقٌ، فرأت الدم: لم يقع الطلاقُ حتى يستمرَّ بها الدم ثلاثة أيام، فإذا تمت لها ثلاثة أيام: حكمنا بوقوع الطلاق من حين حاضت.

وإذا قال لها: إذا حِضْتُ حيضةً فأنت طالق: لم تطلق حتى تطهر

من حيضها.

وطلاقُ الأمة تطليقتان، وعدَّتْها حيضتان، حُرّاً كان زوجها، أو عبداً.

وطلاقُ الحرة: ثلاثٌ، حُرّاً كان زوجها، أو عبداً.
 وإذا طَلَّقَ الرجلُ امرأته قبل الدخولِ بها ثلاثاً: وَقَعْنَ عليها.
 فإن فَرَّقَ الطلاقَ: بانت بالأُولَى، ولم تقع الثانية والثالثة.
 وإن قال لها: أنتِ طالقٌ واحدةً، وواحدةً: وقعت عليها واحدةً.
 وإن قال لها: أنتِ طالقٌ واحدةً قبل واحدةً: وقعت عليها واحدةً.
 وإن قال لها: واحدةً بعدها واحدةً: وقعت عليها واحدةً.
 وإن قال لها: واحدةً قبلها واحدةً: وقعت عليها ثنتان.
 وإن قال لها: أنتِ طالقٌ واحدةً بعد واحدةً، أو مع واحدةً، أو معها واحدةً: وقعت ثنتان.
 وإن قال لها: إن دخلتِ الدارَ: فأنتِ طالقٌ واحدةً، وواحدةً، فدخلتِ الدارَ: وقعت عليها واحدةً عند أبي حنيفة.
 وقالوا: تقع ثنتان.
 وإذا قال لها: أنتِ طالقٌ بمكة: فهي طالقٌ في الحال في كل البلاد.

وكذلك إذا قال لها: أنتِ طالقٌ في الدار.

وإن قال لها: أنت طالقُ إذا دخلتِ مكة: لم تطلق حتى تدخل مكة.

وإن قال لها: أنت طالقُ غداً: وقع الطلاقُ عليها بطلوع الفجر.

وإن قال لامرأته: اختاري نفسك، ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك، فلها أن تطلقَ نفسها مادامت في مجلسها ذلك، فإن قامت منه، أو أخذت في عملٍ آخر: خرج الأمرُ من يدها.

وإن اختارت نفسها في قوله: اختاري نفسك: كانت واحدةً بائنةً، ولا يكون ثلاثاً وإن نوى الزوجُ ذلك.

ولابدَّ من ذكر النفس في كلامه، أو في كلامها.

وإن طَلَّقَتْ نفسها في قوله: طَلَّقِي نفسك: فهي واحدةٌ رجعيةٌ.

وإن طَلَّقَتْ نفسها ثلاثاً وقد أراد الزوجُ ذلك: وقَعْنَ عليها.

وإن قال لها: طَلَّقِي نفسك متى شئتِ: فلها أن تطلقَ نفسها في المجلس، وبعده.

وإن قال لرجلٍ: طَلَّقِ امرأتي: فله أن يطلقها في المجلس، وبعده.

وإن قال: طَلَّقْهَا إِنْ شِئْتَ: فله أن يطلقها في المجلس خاصةً.

وإن قال لها: إِنْ كُنْتَ تُحِبِّينِي، أَوْ تُبْغِضِينَ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فقالت: أَنَا أُحِبُّكَ، أَوْ أُبْغِضُكَ: وقع الطلاقُ وإن كان في قلبها خلافُ ما أظهرت.

وإذا طلق الرجلُ امرأته في مرض موته طلاقاً بائناً، فمات وهي

في العدة: وَرَثْتُ مِنْهُ.

وإن مات بعد انقضاء عدتها: فلا ميراث لها.

وإذا قال الزوج لامرأته: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَصِلًا بَيْنَةٍ: لم يقع الطلاق عليها.

وإن قال لها: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً: طَلَقْتُ ثَنَتَيْنِ.

وإن قال: ثَلَاثًا إِلَّا ثَنَتَيْنِ: طَلَقْتُ وَاحِدَةً.

وإذا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، أَوْ شَقِصًا مِنْهَا، أَوْ مَلَكَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، أَوْ شَقِصًا مِنْهُ: وَقَعَتِ الْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا.

كتاب الرجعة

إذا طَلَّقَ الرجلُ امرأته تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً، أو تَطْلِيقَتَيْنِ: فله أن يراجعها في عِدَّتِها، رَضِيََتِ المرأةُ بذلك، أو لم ترضَ.

والرجعةُ أن يقولَ: راجعْتُكَ، أو: راجعتُ امرأتِي، أو يطأها، أو يُقبِّلُها، أو يلمسها بشهوةٍ، أو ينظر إلى فرجها بشهوةٍ. ويُستحبُّ له أن يُشهدَ على الرجعة شاهدين.

فإن لم يُشهد: صحَّت الرجعةُ.

وإذا انقضت العدةُ، فقال الزوجُ: قد كنتُ راجعْتُها في العدة، فصدَّقته: فهي رَجْعَةٌ.

وإن كذَّبته: فالقولُ قولُها، ولا يمينَ عليها عند أبي حنيفة.

وإذا قال الزوجُ: قد راجعْتُكَ، فقالت مجيبةً له: قد انقضت عِدَّتِي، والعدةُ تحتملُ: لم تصحَّ الرجعةُ عند أبي حنيفة.

وإذا قال زوجُ الأمة بعد انقضاء عِدَّتِها: قد كنتُ راجعْتُها في العدة، فصدَّقَه المولى، وكذَّبته الأمةُ: فالقولُ قولُها عند أبي حنيفة.

وإذا انقطع الدمُ من الحيضة الثالثة لعشرة أيام: انقطعت الرجعةُ، وانقضت عِدَّتُها وإن لم تغتسل.

وإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام: لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، أو تيمم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إذا تيممت المرأة: انقطعت الرجعة وإن لم تُصل.

وإن اغتسلت، ونسيت شيئاً من بدنّها لم يُصبه الماء: فإن كان عضواً كاملاً فما فوقه: لم تنقطع الرجعة.

وإن كان أقل من عضو: انقطعت الرجعة.

والمطلقة الرجعية تتشوّف، وتترين.

ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها، أو يُسمعها خفق نعلها.

والطلاق الرجعي لا يُحرّم الوطء.

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث: فله أن يتزوجها في عدتها، وبعد انقضاء عدتها.

وإذا كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، أو اثنتين في الأمة: لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها، أو يموت عنها.

والصبي المراهق في التحليل: كالبالغ.

ووطء المولى أمته: لا يحللها.

وإذا تزوجها بشرط التحليل: فالنكاح صحيح لكنه مكروه.

فإن طلقها بعد ما وطئها: حلت للأول.

وإذا طلق الرجل الحرة تطليقةً، أو تطليقتين، وانقضت عدتها، وتزوجت بزواج آخر، ودخل بها، ثم عادت إلى الأول: عادت إليه بثلاث تطليقات.

ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق، كما يهدم الثلاث عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث.

وإذا طلقها ثلاثاً، فقالت: قد انقضت عدتي، وتزوجت بزواج آخر، ودخل بي الزوج الثاني، وطلقني، وانقضت عدتي، والمدة تحتمل ذلك: جاز للزوج الأول أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة في ذلك، ويتزوج بها.

كتاب الإيلاء

إذا قال الرجلُ لامرأته: والله لا أقربُكِ، أو: لا أقربُكِ أربعةَ أشهرٍ: فهو مُؤلٌّ.

فإن وطئها في الأربعة الأشهر: حنثٌ في يمينه، ولزمته الكفارة، وسقط الإيلاء.

وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهرٍ: بانت منه بتطليقة واحدة.

فإن كان حلفَ على أربعة أشهرٍ: فقد سقطت اليمين.

وإن كان حلفَ على الأبد: فاليمين باقيةٌ، فإن عاد فتزوجها ثانياً: عاد الإيلاء.

فإن وطئها: لزمته الكفارة، وإلا: وقعت بمضي أربعة أشهرٍ تطليقةٌ أخرى.

فإن تزوجها عاد الإيلاء، ووقعت عليها بمضي أربعة أشهرٍ تطليقةٌ أخرى.

فإن تزوجها بعد زوجٍ آخر: لم يقع بذلك الإيلاء طلاقاً، واليمين باقيةٌ، وإن وطئها: كفرَ عن يمينه.

وإن حلفَ على أقلَّ من أربعة أشهرٍ: لم يكن مؤلياً.

وإن حلف بحجٍّ، أو بصومٍ، أو بصدقةٍ، أو بعتقٍ، أو بطلاقٍ: فهو مؤلٌّ.

وإن آلى من المطلقة الرجعية: كان مولياً.

وإن آلى من البائنة: لم يكن مولياً.

ومدة إيلاء الأمة: شهران.

فإن كان المولي مريضاً لا يقدر على الجماع، أو كانت المرأة مريضةً، أو كانت بينهما مسافةٌ لا يقدر أن يصلَ إليها في مدة الإيلاء: ففيه أن يقول بلسانه: فئتُ إليها، فإذا قال ذلك: سقط الإيلاء.

وإن صحَّ في المدة: بطل ذلك الفيء، وصار فيئه بالجماع.

وإذا قال لامرأته: أنتِ عليّ حرامٌ: سئل عن نيته، فإن قال: أردتُ الكذبَ: فهو كما قال.

وإن قال: أردتُ به الطلاقَ: فهي تطليقةٌ بائنةٌ، إلا أن ينوي الثلاثَ.

وإن قال: أردتُ به الظهارَ: فهو ظهارٌ.

وإن قال: أردتُ به التحريمَ، أو: لم أردُ به شيئاً: فهو يمينٌ يصير بها مولياً.

كتاب الخُلْع

إذا تشاقَّ الزوجان، وخافا أن لا يقيما حدودَ الله: فلا بأس بأن تفتديَ نفسها منه بمالٍ يَخْلَعُها به.

فإذا فَعَلَ ذلك: وَقَعَ بالخلع تطليقةً بائنةً، وَلَزِمَها المَالُ.

وإن كان النشوزُ من قِبَلِه: كُرِهَ له أن يأخذ منها عوضاً.

وإن كان النشوزُ من قِبَلِها: كُرِهَ له أن يأخذ أكثرَ ممَّا أعطَها، فإن فَعَلَ ذلك: جاز في القضاء.

وإن طَلَّقَها على مالٍ، فَقَبِلَتْ: وَقَعَ الطلاقُ، وَلَزِمَها المَالُ، وكان الطلاقُ بائناً.

وإذا بَطَلَ العوضُ في الخلع، مثلُ أن تخالَعَ المرأةُ المسلمةُ على خمرٍ أو خنزيرٍ: فلا شيءٌ للزوج، والفرقةُ بائنةٌ.

وإن بطل العوضُ في الطلاق: كان رجعيًّا.

وما جاز أن يكون مهرًا: جاز أن يكون بدلًا في الخلع.

فإن قالت له: خالِعني على ما في يدي، فخالعها ولم يكن في يدها شيءٌ: فلا شيءٌ له عليها.

وإن قالت: خالِعني على ما في يدي من مالٍ، ولم يكن في يدها

شيء: رَدَّتْ عليه مهرها.

وإن قالت: خالعتني على ما في يدي من دراهم، فخالعتها، ولم يكن في يدها شيء: فعليها ثلاثة دراهم.

وإن قالت: طلقني ثلاثاً بألف، فطلقها واحدة: فعليها ثلث الألف.

وإن قالت: طلقني ثلاثاً على ألف، فطلقها واحدة: فلا شيء عليها عند أبي حنيفة، وقالوا: عليه ثلث الألف.

ولو قال الزوج: طلقني نفسك ثلاثاً بألف، أو على ألف، فطلقت نفسها واحدة: لم يقع عليها شيء من الطلاق.

والمبارأة كالخلع، والخلع والمبارأة يُسقطان كلَّ حقٍّ لكل واحدٍ من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة إلا نفقة العدة

وقال أبو يوسف: المبارأة تُسقط، والخلع لا يُسقط.

وقال محمد: لا يُسقطان إلا ما سمياه.

كتاب الظَّهَار

إذا قال الزوجُ لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي: فقد حرّمتُ عليه: لا يحلُّ له وطؤها، ولا لمسُّها، ولا تقبيلُها حتى يكفّر عن ظهاره. فإن وطئها قبل أن يكفّر: استغفر الله تعالى، ولا شيءَ عليه غيرُ الكفارة الأولى.

ولا يعاودُها حتى يكفّر، والعودُ الذي تجب به الكفارة: أن يعزم على وطئها.

وإذا قال: أنتِ عليّ كبطن أمي، أو: كفخذها، أو: كفرجها: فهو مظاهرٌ.

وكذلك إن شبَّهها بمن لا يحلُّ له النظرُ إليها على التأييد من محارمه، مثلُ أخته، أو عمته، أو أمه من الرضاغة.

وكذلك إن قال: رأسك عليّ كظهر أمي، أو: فرجك، أو: وجهك، أو: رقبتيك، أو: نصفك، أو: ثلثك.

وإن قال: أنتِ عليّ مثلُ أمي: رُجعَ إلى نيته، فإن قال: أردتُ الكرامة: فهو كما قال.

وإن قال: أردتُ الظَّهَارَ: فهو ظهارٌ.

وإن قال: أردتُ الطلاقَ: فهو طلاقٌ بائنٌ.

وإن لم تكن له فيه نيةٌ: فليس بشيءٍ.

ولا يكون الظهارُ إلا من زوجته، فإن ظاهرَ من أُمته: لم يكن مظاهراً.

ومن قال لنسائه: أَتُنِّ عليَّ كظهر أُمي: كان مظاهراً من جماعتهنَّ، وعليه لكل واحدةٍ منهنَّ كفارةٌ.

وكفارةُ الظهار: عَتَقُ رَقَبَةٍ، فإن لم يجد: فصيامُ شهرين متتابعين، فإن لم يستطع: فإطعامُ ستين مسكيناً.

وكلُّ ذلك قبل المسيس.

ويجزىء في العتق: الرقبةُ الكافرةُ والمسلمةُ، والذكرُ والأنثى، والصغيرُ والكبيرُ.

ولا تجزىء العمياء، ولا المقطوعةُ اليدين أو الرجلين.

ويجوز الأصمُّ، والمقطوعُ إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف.

ولا يجوز مقطوعُ إبهاميَّ اليدين.

ولا يجوز المجنون الذي لا يعقل.

ولا يجوز عَتَقُ المدبَّر، وأمِّ الولد، والمكاتبِ الذي أدَّى بعضَ المال، فإن أعتق مكاتباً لم يؤدَّ شيئاً: جاز.

وإن اشترى أباه، أو ابنه، ينوي بالشراء الكفارة: جاز عنها.

وإن أعتق نصفَ عبدٍ مشتركٍ عن الكفارة، وضمن قيمةَ باقيه، فأعتقه: لم يجز عند أبي حنيفة.

وإن أعتق نصفَ عبده عن كفارته، ثم أعتق باقيه عنها: جاز.

وإن أعتق نصفَ عبده عن كفارته، ثم جامع التي ظاهر منها، ثم أعتق باقيه: لم يجز عند أبي حنيفة.

وإذا لم يجد المظاهرُ ما يُعتقُ: فكفارته صومُ شهرين متتابعين، ليس فيهما شهرُ رمضان، ولا يومُ الفطر، ولا يومُ النحر، ولا أيامُ التشريق.

فإن جامع التي ظاهر منها في خلال صوم الشهرين ليلاً عامداً، أو نهراً ناسياً: استأنف الصومَ عند أبي حنيفة ومحمد.

وإن أفطر يوماً منهما بعذر، أو بغير عذر: استأنف.

وإن ظاهر العبدُ: لم يُجزَّه في الكفارة إلا الصوم.

فإن أعتق المولى عنه، أو أطعم: لم يُجزَّه.

وإن لم يستطع المظاهرُ الصيامَ: أطعم ستين مسكيناً، كلَّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعاً من تمر، أو شعير، أو قيمة ذلك.

فإن غداهم، وعشأهم: جاز، قليلاً كان ما أكلوا، أو كثيراً.

فإن أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً: أجزأه.

وإن أعطاه في يومٍ واحد: لم يُجزَّه إلا عن يومه.

وإن قرَّبَ التي ظاهر منها في خلال الإطعام: لم يستأنف.

وَمَنْ وَجِبَ عَلَيْهِ كَفَارَتَا ظَهَارٍ، فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِي عَنْ
إِحْدَاهُمَا بَعِيثَهَا: جَازَ عَنْهُمَا.

وَكَذَلِكَ إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مَسْكِينًا:
جَازَ.

وَإِنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً عَنْهُمَا، أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ: كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ
ذَلِكَ عَنْ أُيْتِهِمَا شَاءَ.



كتاب اللعان

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزَّانَا، وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا، أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا، وَطَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ بِمُوجِبِ الْقَذْفِ: فَعَلِيهِ اللَّعَانُ.

فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُ: حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يَلَاعِنَ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ: فَيُحَدِّثُ. فَإِنْ لَاعَنَ: وَجَبَ عَلَيْهَا اللَّعَانُ، فَإِنْ امْتَنَعَتْ: حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تَلَاعِنَ، أَوْ تَصَدَّقَهُ.

وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا، أَوْ كَافِرًا، أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ، فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ: فَعَلِيهِ الْحَدُّ.

وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَهِيَ أُمَةٌ، أَوْ كَافِرَةٌ، أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي قَذْفٍ، أَوْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا: فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي قَذْفِهَا، وَلَا لَعَانَ.

وَصِفَةُ اللَّعَانِ: أَنْ يَتَدَيَّ الْقَاضِي بِالزَّوْجِ، فَيَشْهَدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزَّانَا.

ثُمَّ يَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ: إِنْ لَعَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزَّانَا، وَيُشِيرُ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

ثم تشهد المرأة أربع مرّات، تقولُ في كل مرّة: أشهدُ بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقولُ في الخامسة: إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا.

فإذا تلاعنا: فرّق القاضي بينهما، وكانت الفرقة تطليقةً بائنةً عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: تكون تحريماً مؤبداً.

وإن كان القذف بولد: نفى القاضي نسبه، وألحقه بأمه.

فإن عاد الزوج، فأكذب نفسه: حدّه القاضي، وحلّ له أن يتزوجها.

وكذلك إن قذفَ غيرها: فحدّ، أو زنت: فحدّت.

وإذا قذفَ امرأته وهي صغيرة، أو مجنونة: فلا لعانَ بينهما، ولا حدّ.

وقذفُ الأخرس لا يتعلق به اللعان.

وإذا قال الزوج: ليس حملي مني: فلا لعان.

وإذا قال: زني، وهذا الحملُ من الزنا: تلاعنا، ولم ينفِ القاضي الحملَ عنه.

وإذا نفى الرجلُ ولدَ امرأته عقيبَ الولادة، أو في الحال التي تُقبلُ التهنة فيها، أو تُبتاع له آلةُ الولادة: صحَّ نفيه، ولا عنَ به.

وإن نفاه بعد ذلك: لاعنَ، وثبتَ النسبُ.

وقال أبو يوسف ومحمد: يصحُّ نفيه في مدة النفاس.

وإذا ولدت ولدين في بطن واحد، فنفي الأول، واعترف بالثاني:
ثبت نسبهما، وحُدَّ الزوجُ.

وإن اعترف بالأول، ونفي الثاني: ثبت نسبهما، ولاعن به
الحاكمُ.

كتاب العدة

إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً، أو رجعيّاً، أو وقعت الفُرقةُ بينهما بغير طلاقٍ، وهي حُرَّةٌ ممَّن تحيضُ: فعدَّتْها ثلاثةُ أَقْراءٍ، والأقْراءُ: الحَيْضُ.

وإن كانت لا تحيضُ، من صِغَرٍ أو كِبَرٍ: فعدَّتْها ثلاثةُ أَشْهرٍ.

وإن كانت حاملاً: فعدَّتْها أن تضعَ حَمْلَها.

وإن كانت أمةً: فعدَّتْها حيضتان، وإن كانت لا تحيضُ: فعدَّتْها شهرٌ ونصف.

وإذا مات الرجلُ عن امرأته الحرةِ: فعدَّتْها أربعةُ أَشْهرٍ وعَشْرَةَ أَيَّامٍ.

وإن كانت أمةً: فعدَّتْها شهران وخمسةُ أَيَّامٍ.

وإن كانت حاملاً: فعدَّتْها أن تضعَ حَمْلَها.

وإذا ورثت المطلقةُ في المرضِ: فعدَّتْها أبعْدُ الأجلين عند أبي حنيفة.

فإن أُعتقت الأمةُ في عدَّتْها من طلاقٍ رجعي: انتقلت عدَّتْها إلى عدة الحرائر.

وإن أُعتقت وهي مبتوتة، أو متوفى عنها زوجها: لم تنتقل عدتها إلى عدة الحرائر.

وإن كانت آيسة، فاعتدت بالشهور، ثم رأت الدم: انتقض ما مضى من عدتها، وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض. والمنكوحه نكاحاً فاسداً، والموطوءة بشبهة: عدتهما الحيض في الفرقة، والموت.

وإذا مات مولى أم الولد عنها، أو أعتقها: فعدتها ثلاث حيض. وإذا مات الصغير عن امرأته، وبها حبل ظاهر: فعدتها أن تضع حملها.

فإن حدث الحبل بعد الموت: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض: لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق.

وإذا وطئت المعتدة بشبهة: فعليها عدة أخرى، وتداخلت العدتان، فيكون ما تراه من الحيض محتسباً به منهما جميعاً. وإذا انقضت العدة الأولى، ولم تكمل الثانية: فإن عليها تمام العدة الثانية.

وابتداء العدة في الطلاق: عقيب الطلاق.

وفي الوفاة: عقيب الوفاة.

فإن لم تعلم بالطلاق، أو الوفاة حتى مضت مدة العدة: فقد

انقضت عدتها.

والعدة في النكاح الفاسد عَقِيبَ التفريق بينهما، أو عَزَمِ الواطئ
على تَرْكِ وطئها.

وعلى المبتوتة، والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة:
الإحداً.

وهو تَرْكُ الطَّيِّبِ، والزينة، والدُّهْنِ، والكُحْلِ، إلا من عذر.
ولا تختضب بالحناء.

ولا تلبس ثوباً مصبوغاً بعُصْفَرٍ، ولا بزعفرانٍ.

ولا إحداً على كافرة، ولا صغيرة.

وعلى الأمة الإحداً.

وليس في عدة النكاح الفاسد، ولا في عدة أمِّ الولد إحداً.

ولا ينبغي أن تُخْطَبَ المعتدة، ولا بأس بالتعريض في الخطبة.

ولا يجوز للمطلقة الرجعية، والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً، ولا
نهاراً.

والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً، أو بعضَ الليل، ولا تبيتُ في
غير منزلها.

وعلى المعتدة أن تعتدَّ في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال
وقوع الفرقة.

فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها، فأخرجها الورثة من نصيبهم: انتقلت.

ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية، إلا أن يُشهد على الرجعة.

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً، ثم تزوجها في عدتها، وطلقها قبل أن يدخل بها: فعليه مهرٌ كاملٌ، وعليها عدةٌ مستقبلةٌ.

وقال محمد: لها نصفُ المهر، وعليها إتمامُ العدة الأولى.

ويثبتُ نسبُ ولدِ المطلقة الرجعية إذا جاءت به لستين، أو أكثر، ما لم تُقرَّ بانقضاء عدتها.

وإن جاءت به لأقلَّ من ستين: بانت من زوجها.

وإن جاءت به لأكثر من ستين: ثبت نسبُه، وكانت رجعيةً، ويُجعلُ كأنه وطئها في العدة.

والمبتوتةُ يثبت نسبُ ولدها إذا جاءت به لأقلَّ من ستين.

وإن جاءت به لتمام ستين من يوم الفرقة: لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه الزوج.

ويثبت نسبُ ولدِ المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة، وبين ستين.

وإذا اعترفت المعتدةُ بانقضاء عدتها، ثم جاءت بولدٍ لأقلَّ من ستة أشهر: ثبت نسبُه.

وإن جاءت به لستة أشهر، فأكثر: لم يثبت نسبُه عند أبي حنيفة.

وإذا ولدت المعتدة ولداً: لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، إلا أن يكون هناك حبلٌ ظاهرٌ، أو اعترافٌ من قبل الزوج، فيثبت النسبُ من غير شهادة.

وقالوا: يثبت في الجميع بشهادة امرأةٍ واحدةٍ.

وإذا تزوج الرجلُ امرأةً، فجاءت بولدٍ لأقلَّ من ستة أشهر منذ يوم تزوّجها: لم يثبت نسبه.

وإن جاءت به لسته أشهرٍ، فصاعداً: ثبت نسبه إن اعترف به الزوجُ، أو سكّت.

وإن جحدَ الولادة: ثبت بشهادة امرأةٍ واحدةٍ، تشهد بالولادة.

وأكثرُ مدة الحمل سنتان.

وأقلُّها ستة أشهر.

وإذا طلقَ الذميُّ الذميةَ: فلا عدةٌ عليها.

وإن تزوجت الحاملُ من الزنا: جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع حملها.

كتاب النفقات

النفقة واجبة للزوجة على زوجها، مُسلمة كانت أو كافرة، إذا سلّمت نفسها في منزله، فعليه: نفقتها، وكِسْوَتُها، وسُكْنَاهَا.

يُعتبر في ذلك بحالهما جميعاً، موسراً كان الزوج أو معسراً.

فإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها: فلها النفقة.

وإن نَشَزَتْ: فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله.

وإن كانت صغيرة لا يُستمتع بها: فلا نفقة لها وإن سلّمت نفسها

إليه.

وإن كان الزوج صغيراً لا يَقْدِر على الوطء، والمرأة كبيرة: فلها

النفقة في ماله.

وإذا طَلَّق الرجل امرأته: فلها النفقة، والسكنى في عِدَّتِها، رجعيّاً

كان الطلاق أو بائناً.

ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها.

وكلُّ فُرْقَةٍ جاءت من قِبَل المرأة بمعصية: فلا نفقة لها.

وإن طَلَّقها، ثم ارتدَّت: سقطت نفقتها.

وإن مكنت ابنَ زوجها من نفسها: فإن كان بعد الطلاق: فلها النفقةُ.

وإن كان قبل الطلاق: فلا نفقةَ لها.

وإذا حُبست المرأةُ في دينٍ، أو غَصَبَهَا رجلٌ كُرْهًا، فذهبَ بها، أو حَجَّتْ مع مَحْرَمٍ: فلا نفقةَ لها.

وإن مَرِضَتْ في منزل الزوج: فلها النفقةُ.

وتُفَرِّضُ على الزوج نفقةُ خادِمِها إذا كان موسرًا.

ولا تُفَرِّضُ لأكثرَ من خادمٍ واحدٍ.

وعليه أن يُسْكِنَهَا في دارٍ منفردةٍ ليس فيها أحدٌ من أهله، إلا أن تختارَ ذلك.

وإن كان له ولدٌ من غيرها: فليس له أن يُسْكِنَهُ معها.

وللزوج أن يَمْنَعَ والديها، وولدها من غيره، وأهلها من الدخول عليها.

ولا يَمْنَعُهُم من النظر إليها، ولا من كلامهم معها في أيِّ وقتٍ اختاروا ذلك.

ومن أعسر بنفقة امرأته: لم يُفَرِّقَ بينهما، ويقال لها: استديني عليه.

وإذا غاب الرجلُ، وله مالٌ في يدِ رجلٍ، وهو يعترفُ به، وبالزوجية: فَرَضَ القاضي في ذلك المال نفقةَ زوجة الغائب، ووُلِّدَ

الصغار، ووالديه، ويأخذُ منها كفيلاً بها.

ولا يُقضى بنفقة في مالِ الغائب إلا لهؤلاء.

وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار، ثم أيسر، فخاصمته: تمَّ لها نفقة الموسر.

وإذا مضت مدة لم يُنفق الزوجُ عليها، فطالبتَه بذلك: فلا شيء لها، إلا أن يكون القاضي فرضَ لها النفقة، أو صالحت الزوجَ على مقدارها، فيقضي لها بنفقة ما مضى.

وإذا مات الزوجُ بعد ما قُضي عليه بالنفقة، ومضت شهور: سقطت النفقة.

وإن أسلفها نفقة السنة، ثم مات: لم يُسترجع منها شيء.

وقال محمد: يُحتسبُ لها بنفقة ما مضى، وما بقي: للزوج.

وإذا تزوج العبدُ حرةً: فنفقْتُها دينٌ عليه، يُباع فيها.

وإذا تزوج الرجلُ أمةً، فبوأها مولاها معه منزلاً: فعليه النفقة.

وإن لم يبوئها: فلا نفقة لها عليه.

ونفقة الأولاد الصغار على الأب، لا يُشاركه فيها أحدٌ، كما لا يشاركه في نفقة الزوجة أحدٌ.

فإن كان الصغيرُ رضيعاً: فليس على أمه أن تُرضعه.

ويستأجرُ له الأبُ مَنْ تُرضعه عندها.

فإن استأجرها وهي زوجته، أو معتدته لترضع ولدها: لم يَجْزُ.
وإن انقضت عدتها، فاستأجرها على إرضاعه: جاز.
وإن قال الأب: لا أستأجرها، وجاء بغيرها، فرضيت الأم بمثل
أجرة الأجنبية: كانت الأم أحقَّ به.
فإن التمس زيادةً: لم يُجبر الزوج عليها.
ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه، كما تجب نفقة
الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه.

كتاب الحَضَانَة

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين: فالأمُّ أحقُّ بالولد.
 فإن لم تكن أمٌّ: فأمُّ الأمِّ أولى من أمِّ الأب.
 فإن لم تكن أمُّ الأمِّ: فأمُّ الأب أولى من الأخوات.
 فإن لم تكن جدَّة: فالأخوات أولى من العمَّات، والخالات.
 وتقدَّم الأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت
 من الأب.

ثم الخالات أولى من العمَّات، يُنزلن كما يُنزلن الأخوات.
 ثم العمَّات يُنزلن كذلك.
 وكلُّ مَنْ تزوجت من هؤلاء: سقط حقُّها إلا الجدَّة إذا كان زوجها
 الجدُّ.

فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله، فاختصم فيه الرجال: فأولاهم
 به: أقربهم تعصياً.
 والأمُّ، والجدَّة أحقُّ بالغلام حتى يأكل وحده، ويشرب وحده،
 ويلبس وحده، ويستنجي وحده.

و بالجارية حتى تحيضَ.

وَمَنْ سِوَى الْأُمِّ، وَالْجَدَّةِ: أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ حَدًّا تُشْتَهَى.
وَالْأُمَةُ إِذَا أَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ: فِي الْوَلَدِ كَالْحُرَّةِ.
وَلَيْسَ لِلْأُمَةِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمَدْبَّرَةِ قَبْلَ الْعَتَقِ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ.
وَالذَّمِيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْأَدِيانَ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ
يَأْلَفَ الْكُفْرَ.

وَإِذَا أَرَادَتْ الْمَطْلُوقَةُ أَنْ تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمَصْرِ: فَلَيْسَ لَهَا
ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ تُخْرِجَهُ إِلَى وَطَنِهَا، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ تُزَوِّجُهَا فِيهِ.
وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَى أَبَوَيْهِ، وَأَجْدَادِهِ، وَجَدَاتِهِ إِذَا كَانُوا
فُقَرَاءَ وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ.

وَلَا تَجِبُ النِّفْقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ، وَلِلْأَبَوَيْنِ،
وَالْأَجْدَادِ، وَالْجَدَّاتِ، وَالْوَلَدِ، وَوَلَدِ الْوَلَدِ.
وَلَا يَشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفْقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ.

وَالنِّفْقَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ إِذَا كَانَ صَغِيرًا فَقِيرًا، أَوْ
كَانَتْ امْرَأَةً بَالِغَةً فَقِيرَةً، أَوْ كَانَ ذَكَرًا زَمِنًا، أَوْ أَعْمَى فَقِيرًا.
وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ.

وَتَجِبُ نَفْقَةُ الْإِبْنَةِ الْبَالِغَةِ، وَالْإِبْنِ الزَّمَنِ عَلَى أَبَوَيْهِ أَثْلَاثًا: عَلَى
الْأَبِ: الثَّلَاثَانِ، وَعَلَى الْأُمِّ: الثَّلَاثُ.

وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ.

ولا تجب على الفقير.

وإذا كان للابن الغائب مالٌ: قُضِيَ فيه بنفقة أبويه.

وإن باع أبوه متاعه في نفقته: جاز عند أبي حنيفة.

وإن باع العقار: لم يجز.

وإن كان للابن الغائب مالٌ في يد أبويه، فأنفقا منه: لم يَضْمَنَا.

وإن كان له مالٌ في يدٍ أجنبيٍّ، فأنفقَ عليهما بغير إذن القاضي: ضَمِنَ.

وإذا قضى القاضي للولد، والوالدين، وذوي الأرحام بالنفقة، فمضت مدة: سقطت، إلا أن يأذن لهم القاضي في الاستدانة عليه.

وعلى المولى أن يُنفق على عبده، وأُمَتِهِ.

فإن امتنع، وكان لهما كسبٌ: اكتسبا، وأنفقا على أنفسهما.

وإن لم يكن لهما كسبٌ: أُجْبِرَ المولى على بيعهما، أو نفقتهما.

كتاب العتاق

الْعِتْقُ يَقَعُ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي مَلَكِهِ.

فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ، أَوْ أَمَتِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، أَوْ: مُعْتَقٌ، أَوْ: عَتِيقٌ، أَوْ: مُحَرَّرٌ، أَوْ: قَدْ حَرَّرْتُكَ، أَوْ: أَعْتَقْتُكَ: فَقَدْ عَتَقَ، نَوَى الْمَوْلَى بِذَلِكَ الْعِتْقَ، أَوْ لَمْ يَنْوَ.

وكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: رَأْسُكَ حُرٌّ، أَوْ: وَجْهُكَ، أَوْ: رَقَبَتُكَ، أَوْ: بَدَنُكَ، أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ: فَرِّجِي حُرًّا.

وَلَوْ قَالَ: لَا مَلِكَ لِي عَلَيْكَ، وَنَوَى بِهِ الْحَرِيَّةَ: عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوَ: لَمْ يَعْتِقْ.

وكَذَلِكَ جَمِيعُ كُنَايَاتِ الْعِتْقِ.

وَإِنْ قَالَ: لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكَ، وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ: لَمْ يَعْتِقْ.

وَإِنْ قَالَ: هَذَا ابْنِي، وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ قَالَ: هَذَا مَوْلَايَ، أَوْ: يَا مَوْلَايَ: عَتَقَ.

وَإِنْ قَالَ: يَا ابْنِي، أَوْ: يَا أَخِي: لَمْ يَعْتِقْ.

وَإِنْ قَالَ لَغُلَامٍ لَهُ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ: هَذَا ابْنِي: عَتَقَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَعْتِقُ.

وإذا قال المولى لأتمته: أنت طالقُ ينوي الحرية: لم تَعْتَقَ.

وإن قال لعبده: أنتَ مثلُ الحرِّ: لم يَعتِقْ.

وإن قال له: ما أنتَ إلا حرٌّ: عَتَقَ عليه.

وإذا مَلَكَ الرجلُ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه: عَتَقَ عليه.

وإذا أعتق المولى بعضَ عبده: عَتَقَ عليه ذلك البعضُ، وسعىُ بقيّة قيمته لمولاه عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يَعتِقُ كلُّه.

وإن كان العبدُ بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه: عَتَقَ عند أبي حنيفة.

فإن كان المعتقُ موسراً: فشريكه بالخيار عند أبي حنيفة: إن شاء أعتق، وإن شاء ضمَّن شريكه قيمة نصيبه، وإن شاء استسعى العبدُ.

وإن كان المعتقُ معسراً: فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى العبدُ، وهذا عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمانُ مع اليسار، والسعايةُ مع الإعسار.

وإذا اشترى رجلان ابنَ أحدهما: عَتَقَ نصيبُ الأب، ولا ضمان عليه.

وكذلك إذا ورثاه: فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء استسعى عند أبي حنيفة.

وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكِينَ عَلَى نَصِيبِ الْآخَرِ بِالْحَرِيَّةِ:
عَتَقَ كُلَّهُ، وَسَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكِينَ فِي نَصِيبِهِ، مُوسِرِينَ
كَانَا، أَوْ مُعْسِرِينَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِنْ كَانَ مُوسِرِينَ: فَلَا سَعَايَةَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَ مُعْسِرِينَ: سَعَى لِهَمَا.

وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، وَالْآخَرُ مُعْسِرًا: سَعَى لِلْمُوسِرِ مِنْهُمَا،
وَلَمْ يَسْعَ لِلْمُعْسِرِ.

وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ لِلشَّيْطَانِ، أَوْ لِلنَّصَمِ: عَتَقَ.
وَعَتَقُ الْمَكْرَهَ، وَالسَّكَرَانَ: وَاقِعٌ.

وَإِذَا أَضَافَ الْعَتَقَ إِلَى مِلْكٍ أَوْ شَرَطٍ: صَحَّ كَمَا يَصَحُّ فِي الطَّلَاقِ.
وَإِذَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَيْنَا مُسْلِمًا: عَتَقَ.

وَإِذَا أَعْتَقَ جَارِيَةً حَامِلًا: عَتَقَتْ هِيَ، وَعَتَقَ حَمْلُهَا.

وَإِنْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَةً دُونَ الْأُمِّ: عَتَقَ، وَلَمْ تَعْتَقِ الْأُمُّ.

وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ، فَقَبِلَ الْعَبْدُ: عَتَقَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ
مَجْلِسِهِ، أَوْ يَأْخُذَ فِي عَمَلٍ آخَرَ، أَوْ فِي كَلَامٍ آخَرَ، وَلَزِمَهُ الْمَالُ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَدَّيْتُ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَأَنْتَ حُرٌّ: صَحَّ، وَلَزِمَهُ
الْمَالُ، وَصَارَ مَأْذُونًا.

فَإِنْ أَحْضَرَ الْمَالَ: أَجْبَرَ الْحَاكِمُ الْمَوْلَى عَلَى قَبْضِهِ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ.

وولدُ الأمة من مولاها: حُرٌّ.
وولدُها من زوجها: مملوكٌ لسيدها.
وولدُ الحرَّة من العبد: حُرٌّ.

* * * * *

باب التدبير

إذا قال المولى لمملوكه: إذا متُّ فأنتَ حرٌّ، أو: أنتَ حرٌّ عن دبرٍ مني، أو: أنتَ مدبرٌ، أو: قد دبَّرتُك: فقد صار مدبراً، فلا يجوز بيعه، ولا هبته.

وللمولى أن يستخدمه، ويؤآجره.

وإن كانت أمة: فله أن يطأها، وله أن يزوجه.

فإذا مات المولى: عتقَ المدبرُ من ثلث ماله إن خرج من الثلث، وإن لم يكن له مالٌ غيره: سعى في ثلثي قيمته.

فإن كان على المولى دينٌ: سعى في جميع قيمته للغرماء. وولدُ المدبرة: مدبرٌ.

فإن علّق التدبيرَ بموته على صفةٍ، مثلُ أن يقول: إن متُّ من مرضي هذا، أو: في سفري هذا، أو: من مرض كذا: فأنتَ مدبرٌ: فليس بمدبرٍ، ويجوز بيعه.

فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها: عتقَ، كما يعتق المدبر.

باب الاستيلاء

إذا وَلَدَتِ الأُمُّ من مولاها: فقد صارت أُمَّ وَلَدٍ له.

لا يجوز بيعُها، ولا تملكُها.

وله وطؤها، واستخدامُها، وإجارتُها، وتزويجُها.

ولا يثبت نسبٌ ولدها إلا أن يَعترف به المولى.

فإن جاءت بعد ذلك بولدٍ: ثبت نسبُه منه بغير إقرار، وإن نفاه:

انتفى بقوله.

وإن زَوَّجها فجاءت بولدٍ: فهو في حكم أُمِّه.

وإذا مات المولى: عَتَقَتْ من جميع المال، ولا تلزمها السعايةُ

للغرماء إن كان على المولى دينٌ.

وإذا وطئ الرجلُ أمةً غيره بنكاحٍ، فولدت منه، ثم مَلَكَها:

صارت أُمَّ وَلَدٍ له.

وإذا وطئ الأبُّ جاريةً ابنه، فجاءت بولدٍ، فادَّعاه: ثبت نسبُه

منه، وصارت أُمَّ وَلَدٍ له، وعليه قيمَتُها، وليس عليه عَقْرُها، ولا قيمةُ

ولدها.

وإن وطئ أبُّ الأبِّ مع بقاء الأبِّ: لم يثبت النسبُ منه.

وإن كان الأب ميتاً: يثبت النسب من الجد كما يثبت النسب من الأب.

وإذا كانت الجارية بين شريكين، فجاءت بولد، فادّعاه أحدهما: ثبت نسبه منه، وصارت أمّ ولد له، وعليه نصف عقرها، ونصف قيمتها، وليس عليه شيء من قيمة ولدها.

فإن ادّعياه معاً: ثبت نسبه منهما، وكانت الأمّ أمّ ولدٍ لهما. وعلى كل واحدٍ منهما نصف العقر قصاصاً بما له على الآخر. ويرث الابن من كل واحدٍ منهما ميراث ابن كامل، وهما يرثان منه ميراث أب واحد.

وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه، فجاءت بولد، فادّعاه: فإن صدّقه المكاتب: ثبت نسب الولد منه، وكان عليه عقرها، وقيمة ولدها، ولا تصير أمّ ولد له.

وإن كذّبه في النسب: لم يثبت نسبه منه.



كتاب المكاتب

إذا كَاتَبَ المولى عبده، أو أمتَه على مالٍ شَرَطَه عليه، وقَبِلَ العبدُ ذلكَ العقدَ: صارَ مكاتباً.

ويجوز أن يشترط المالَ حالاً، ويجوز مؤجَّلاً، ومنجَّماً.

وتجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يَعْقِلُ البيعَ والشراء.

وإذا صَحَّت الكتابةُ: خَرَجَ المكاتبُ من يد المولى، ولم يَخْرُجْ من ملكه، فيجوز له البيعُ، والشراءُ، والسفرُ.

ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى.

ولا يَهَبُ ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير، ولا يتكفل.

فإن وُلِدَ له ولدٌ من أمةٍ له: دخل في كتابته، وكان حُكْمُهُ مثْلَ حكم أبيه، وكَسْبُهُ له.

وإن زَوَّجَ المولى عبده من أمتِه، ثم كَاتَبَهُما، فولدت منه ولداً: دَخَلَ في كتابتهما، وكان كَسْبُهُ لهما.

وإن وطئ المولى مكاتبته: لزمه العُقْرُ.

وإن جنى عليها، أو على ولدها: لزمه أرش الجناية.

وإن أتلّف مالا لها: غَرَمَه.

وإذا اشترى المكاتبُ أباه، أو ابنَه: دخل في كتابته.

وإن اشترى أمّ ولده: دَخَلَ ولدها في الكتابة، ولم يَجْزُ له بيعُها.

وإن اشترى ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه لا وِلاد له بينهما: لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة.

وإذا عَجَزَ المكاتبُ عن نَجْمٍ: نَظَرَ الحاكمُ في حاله، فإن كان له دينٌ يقتضيه، أو مالٌ يَقدِّمُ عليه: لم يعجّل بتعجيزه، وانتظر عليه اليومين، والثلاثة.

وإن لم يكن له وَجْهٌ، وطلَّبَ المولى تعجيزَه: عَجَزَه الحاكمُ، وفَسَخَ الكتابةَ عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا يُعَجِّزُه حتى يتوالى عليه نجمان.

وإذا عَجَزَ المكاتبُ: عاد إلى أحكام الرق، وكان ما في يده من الأكساب لمولاه.

وإن مات المكاتبُ، وله مالٌ: لم تنفسخ الكتابة، وقُضيت كتابته من أكسابه، وحُكِمَ بعثقه في آخر جزءٍ من أجزاء حياته.

وإن لم يترك وفاءً، وتركَ ولداً مولوداً في الكتابة: سعى في كتابة أبيه على نجومه.

فإذا أَدَّى: حَكَمْنَا بعثق أبيه قبل موته، وعَتَقَ الولدِ.

وإن تَرَكَ ولداً مشترىً في الكتابة: قيل له: إما أن تؤدِّيَ الكتابةَ

حَالَّةً، وَإِلَّا: رُدِدَتْ فِي الرَّقِّ.

وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ، أَوْ خَنْزِيرٍ، أَوْ عَلَى قِيَمَةٍ
نَفْسِهِ: فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ.

فَإِنْ أَدَّى الْخَمْرَ أَوْ الْخَنْزِيرَ: عَتَقَ، وَلَزِمَهُ أَنْ يَسْعَى فِي قِيَمَتِهِ، وَلَا
يُنْقِصُ مِنَ الْمَسْمُومِ، وَيُزَادُ عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ: فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ.

وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدِيهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ: جَازٌ، فَإِنْ أَدَّى: عَتَقَا،
وَإِنْ عَجَزَا: رُدَّ إِلَى الرَّقِّ.

وَإِنْ كَاتَبَهُمَا عَلَى أَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ: جَازَتْ
الْكِتَابَةُ، وَأَيُّهُمَا أَدَّى: عَتَقَا، وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا أَدَّى.

وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى مَكَاتِبَهُ: عَتَقَ بَعْتَقَهُ، وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ.

وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمَكَاتِبِ: لَمْ تَنْفَسَخِ الْكِتَابَةُ، وَقِيلَ لَهُ: أَدِّ الْمَالَ
إِلَى وَرَثَةِ الْمَوْلَى عَلَى نَجْوَمِهِ.

فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ: لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ.

وَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا: عَتَقَ، وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ.

وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى أُمَّ وَلَدِهِ: جَازٌ.

فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى: سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتَابَةِ.

وَإِنْ وَلَدَتْ مَكَاتِبَتُهُ مِنْهُ: فَهِيَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى

الْكِتَابَةِ، وَإِنْ شَاءَتْ عَجَزَتْ نَفْسَهَا، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ.

وإذا كاتب مدبرته: جاز.

فإن مات المولى، ولا مال له: كانت بالخيار: بين أن تسعى في ثلثي قيمتها، أو جميع مال الكتابة.

وإن دبر مكاتبته: صحّ التدبير، ولها الخيار: إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها، وصارت مدبرة.

فإن مضت على كتابتها، فمات المولى، ولا مال له: فهي بالخيار: إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة، أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة.

وإذا أعتق المكاتب عبده على مال: لم يجز.

وإذا وهب على عوض: لم يصح.

وإن كاتب عبده: جاز.

فإن أدّى الثاني قبل أن يعتق الأول: عتق قبل أن يؤدي الأول، وولاؤه للمولى الأول.

وإن أدّى بعد عتق المكاتب الأول: فولاؤه له.

كتاب الولاء

إذا أعتق الرجلُ مملوكه: فولأؤه له، وكذلك المرأةُ تُعتق.
 فإن شَرَطَ أنه سائبةٌ: فالشرطُ باطلٌ، والولاءُ لمن أعتق.
 وإذا أدَّى المكاتبُ بدلَ الكتابة: عتق، وولأؤه للمولى.
 وكذلك إن عتق بعد موتِ المولى: فولأؤه لورثة المولى.
 فإن مات المولى: عتق مدبروه، وأمّهاتُ أولاده، وولأؤهم له.
 ومن ملكَ ذا رَحِمٍ محرّمٍ منه: عتق عليه، وولأؤه له.
 وإذا تزوج عبدٌ رجلٍ أمةً لآخر، فأعتق مولى الأمةِ الأمةَ، وهي
 حاملٌ من العبد: عتقت، وعتقَ حملُها.
 وولاءُ الحملِ لمولى الأم، لا ينتقل عنه أبداً.
 فإن وُلِدَت بعد عتقِها لأكثرَ من ستة أشهرٍ ولداً: فولأؤه لمولى
 الأم.
 فإن أعتق الأبُ العبدَ: جرّ ولاءَ ابنه، وانتقل عن مولى الأم إلى
 مولى الأب.
 ومن تزوّج من العَجَمِ بمعتقةٍ من العرب، فولدَت له أولاداً:
 فولأؤه ولدها لمواليها عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: يكون ولأءُ أولادِها لأبيهم، لأن النسب إلى الآباء.

وولأءُ العتاقة تعصيبٌ، فإن كان للمعتق عصبَةٌ من النسب: فهو أولى منه.

وإن لم يكن له عصبَةٌ من النسب: فميراثه للمعتق.
فإن مات المولى، ثم مات المعتق: فميراثه لبني المولى، دون بناته.

وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن.
أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن.
أو دبرن، أو دبر من دبرن.
أو جرّ ولأء معتقهن، أو معتق معتقهن.
وإذا ترك المولى ابناً، وأولاد ابن آخر: فميراث المعتق للابن، دون بني الابن، ولأن الولاء للكبر.
وإذا أسلم رجل على يد رجل، ووالاه على أن يرثه، ويعقل عنه، أو أسلم على يد غيره، ووالاه: فالولأء صحيح، وعقله على مولاه.

فإن مات، ولا وارث له: فميراثه للمولى.
وإن كان له وراث: فهو أولى منه.
وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه.

فإذا عَقَلَ عنه : لم يكن له أن يتحوَّل بولائه عنه إلى غيره.
وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحداً.

كتاب الجنایات

القتلُ على خمسة أوجه: عَمْدٌ، وشِبْهُ عَمْدٍ، وخطأٌ، وما أُجْرِيَ
مُجْرَى الخطأ، والقتلُ بسبب.

* فالعمدُ: ما تُعمدُ ضربُهُ بسلاح، أو ما أُجْرِيَ مُجْرَى السلاح في
تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب، والحجر، والنار.
وموجبُ ذلك: المأثم، والقودُ، إلا أن يعفو الأولياءُ.
ولا كفارة فيه.

* وشِبْهُ العمد عند أبي حنيفة: أن يتعمد الضربَ بما ليس
بسلاح، ولا ما أُجْرِيَ مُجْرَى السلاح.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربَ بحجرٍ عظيم، أو بخشبةٍ
عظيمة: فهو عمدٌ، وشِبْهُ العمد: أن يتعمد ضربَه بما لا يقتل به غالباً.
وموجبُ ذلك على القولين: المأثم، والكفارة.

ولا قودَ فيه، وفيه ديةٌ مغلظةٌ على العاقلة.

* والخطأُ على وجهين:

خطأٌ في القصد، وهو: أن يَرْمِيَ شخصاً يظنه صيداً، فإذا هو

آدمي.

وخطأً في الفعل ، وهو : أن يَرْمِيَ غَرَضاً ، فيصيبُ آدمياً .
وموجبُ ذلك : الكفارة ، والديةُ على العاقلة .
ولا مَأْثمُ فيه .

* وما أُجْرِيَ مَجْرَى الخطأ ، مثلُ النَّائمِ ينقلبُ على رجلٍ ، فيقتله :
فحكمه حكمُ الخطأ .

* وأما القتلُ بسببٍ ، كحافرِ البئر ، وواضعِ الحجرِ في غير ملكه .
وموجبُه إذا تَلَفَ فيه آدميٌّ : الديةُ على العاقلة .
ولا كفارةُ فيه .

والقصاصُ واجبٌ بقتل كلِّ محقونِ الدمِ على التأييد ، إذا قُتِلَ
عمداً .

ويُقْتَلُ الحرُّ بالحرِّ .

والحرُّ بالعبدِ .

والعبدُ بالحرِّ .

والعبدُ بالعبدِ .

والمسلمُ بالذمي .

ولا يُقْتَلُ المسلمُ بالمستأمنِ .

ويُقْتَلُ الرجلُ بالمرأة ، والكبيرُ بالصغيرِ ، والصحيحُ بالأعمى ،
والزَّمنِ .

وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ، وَلَا بِعَبْدِهِ، وَلَا بِمَدْبِرِهِ، وَلَا بِمَكَاتِبِهِ، وَلَا
بِعَبْدٍ وَلَدِهِ.

وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصاً عَلَى أَبِيهِ: سَقَطَ، وَعَلَيْهِ الدِّيةُ.

وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسِّيفِ.

وَإِذَا قُتِلَ الْمَكَاتِبُ عَمْدًا، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلَى، وَتَرَكَ
وَفَاءً: فَلَهُ الْقِصَاصُ.

فَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً، وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى: فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ وَإِنْ
اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى.

وَإِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ: لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ حَتَّى يَجْتَمَعَ الرَّاهِنُ
وَالْمُرْتَهَنُ.

وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا، فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ: فَعَلَيْهِ
الْقِصَاصُ.

وَمَنْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنَ الْمِفْصَلِ: قُطِعَتْ يَدُهُ.

وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ، وَمَارِنُ الْأَنْفِ، وَالْأُذُنُ.

وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَقَلَعَهَا: فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَذَهَبَ ضَوْءُهَا: فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ: تُحْمَى لَهُ
الْمَرَأَةُ، وَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ، وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِالْمَرَأَةِ حَتَّى
يَذْهَبَ ضَوْءُهَا.

وَفِي السِّنِّ: الْقِصَاصُ.

وفي كل شَجَّةٍ يُمكن فيها المماثلة: القصاصُ.
ولا قصاصٌ في عَظْمٍ إلا في السِّنِّ.
وليس فيما دون النفس: شِبْهُ عَمْدٍ، وإنما هو عَمْدٌ، أو خطأً.
ولا قصاصٌ بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.
ولا بين الحرِّ والعبد، ولا بين العبدَيْنِ.
ويجب القصاصُ في الأطراف بين المسلم والكافر.
وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ من نصف الساعد، أو جَرَحَهُ جَائِفَةً، فَبَرَأَ
منها: فلا قصاصٌ عليه، وعليه الديةُ في ماله، دون العاقلة.
وكذلك كلُّ جنايةٍ سَقَطَ القصاصُ فيها لشبهة.
وإذا كانت يَدُ المَقْطُوعِ صحيحةً، و يَدُ القاطعِ شَلَّاءَ، أو ناقصةً
الأصابع: فالمَقْطُوعُ بالخيار: إن شاء قَطَعَ اليَدَ المَعْيِيَةَ، ولا شيءَ له
غيرُها، وإن شاء أخذ الأَرَشَ كاملاً.
وَمَنْ شَجَّ رجلاً، فاستوعبتِ الشَّجَّةُ ما بين قرْنَيْهِ، وهي لا
تَسْتَوْعِبُ ما بين قرْنَيْ الشَّاجِّ: فالمشجوجُ بالخيار: إن شاء اقتَصَرَ
بمقدار شَجَّتْهُ، يبتدئ من أيِّ الجانبين شاء، وإن شاء أخذ الأَرَشَ.
ولا قصاصٌ في اللسان، ولا في الذَّكَرَ إذا قُطِعَ، إلا أن تُقَطَعَ
الحشفةُ.
وإذا اصطَلَحَ القاتِلُ، وأولياءُ المقتول على مالٍ: سقطَ القصاصُ،
ووجِبَ المالُ، قليلاً كان أو كثيراً.

فإن عفا أحدُ الشركاء من الدم، أو صالح من نصيبه على عوض: سَقَطَ حقُّ الباقيين من القصاص، وكان لهم نصيبُهم من الدية.

وإذا قَتَلَ جماعةٌ واحداً عمداً: اقْتَصَّ من جميعهم.

وإذا قَتَلَ واحدٌ جماعةً، فحضر أولياءُ المقتولين: قُتِلَ بجماعتهم، ولا شيءَ لهم غيرُ ذلك.

فإن حَضَرَ واحدٌ: قُتِلَ به، وسَقَطَ حقُّ الباقيين.

وَمَنْ وَجَبَ عليه القصاصُ، فمات: سَقَطَ القصاص.

وإذا قَطَعَ رجلان يدَ رجلٍ واحدٍ: فلا قصاصَ على واحدٍ منهما، وعليهما نصفُ الدية.

وإن قَطَعَ واحدٌ يَمِينِي رَجُلَيْنِ، فحضرَا: فلهما أن يَقْطَعَا يَدَهُ، ويأخذاً منه نصفَ الدية، ويقتسمانه نصفين.

وإن حضر واحدٌ منهما، فَقَطَعَ يَدَهُ: فلآخر عليه نصفُ الدية.

وإذا أَقْرَأَ العبدُ بقتل العمد: لزمه القودُ.

وَمَنْ رَمَى رجلاً عمداً، فَنَفَذَ السهمُ منه إلى آخر، فماتَا: فعليه القصاص للآخر، و الديةُ للثاني على عاقلته.

كتاب الديّات

إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا شَبَهَ عَمْدٍ: فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةٌ مَغْلُظَةٌ.
وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.

وَدِيَةُ شَبَهِ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ:
أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ،
وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

وَلَا يَثْبُتُ التَّغْلِيزُ إِلَّا فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً.

فَإِنْ قُضِيَ بِالْدِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ: لَمْ تَتَغْلَظْ.

وَقَتْلُ الْخَطَا تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ.

وَالْدِيَةُ فِي الْخَطَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ،
وَعِشْرُونَ ابْنِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً،
وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

وَمِنَ الْعَيْنِ: أَلْفُ دِينَارٍ.

وَمِنَ الْوَرَقِ: عِشْرَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ.

وَلَا تَثْبُتُ الدِّيَةُ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وقال أبو يوسف ومحمد: منها، ومن البقر: مائتا بقرة، ومن الغنم: ألفا شاة، ومن الحُلل: مائتا حُلَّة، كلُّ حُلَّة ثوبان. وديةُ المسلم والذمي سواءٌ.

وفي النَّفْس: الدِّيةُ.

وفي المَارِن: الدِّيةُ.

وفي اللِّسان: الدِّيةُ.

وفي الذَّكَر: الدِّيةُ.

وفي العَقْل إذا ضَرَبَ رأسَه، فذهب عَقْلُه: الدِّيةُ.

وفي اللِّحْيَةِ إذا حُلِقَتْ، فلم تَنْبُت: الدِّيةُ.

وفي شعر الرأس: الدِّيةُ.

وفي الحاجِئَيْن: الدِّيةُ، وفي العينين: الدِّيةُ، وفي اليدين: الدِّيةُ،

وفي الرِّجْلَيْن: الدِّيةُ، وفي الأُذُنَيْن: الدِّيةُ، وفي الشِّفَتَيْن: الدِّيةُ، وفي

الأُنْثَيْن: الدِّيةُ، وفي ثديي المرأة: الدِّيةُ.

وفي كلِّ واحدٍ من هذه الأشياء: نصفُ الدِّيةِ.

وفي أشفار العينين: الدِّيةُ، وفي أحدها: رُبْعُ الدِّيةِ.

وفي كلِّ إصبعٍ من أصابع اليدين، والرِّجْلَيْن: عَشْرُ الدِّيةِ.

والأصابعُ كلها سواء.

وكلُّ أصبعٍ فيها ثلاثةُ مفاصلَ: ففي أحدها: ثُلُثُ ديةِ الإصبعِ.

وما فيها مفصلان: ففي أحدهما: نصفُ ديةِ الإصبع.

وفي كلِّ سِنٍّ: خَمْسٌ من الإبل.

والأسنانُ والأضراسُ كلها سواءٌ.

وَمَنْ ضَرَبَ عَضْوًا، فأذهب منفعته: ففيه ديةٌ كاملة، كما لو قطعه، كاليد إذا شُلَّتْ، والعين إذا ذَهَبَ ضَوْءُهَا.

* والشَّجَاجُ عَشْرَةٌ: الحارِصَةُ، والدَّامِعَةُ، والدَّامِيَةُ، والباضِعَةُ، والمتلاحِمَةُ، والسَّمْحَاقُ، والمُوضِحَةُ، والهاشِمَةُ، والمُنْقَلَةُ، والآمَّةُ.

ففي المُوضِحَةِ: القصاصُ إن كانت عمداً.

ولا قصاصٌ في بقية الشجاج.

وما دون الموضحة: ففيه حكومةٌ عدلٍ.

وفي الموضحة إن كانت خطأ: نصفُ عُشْرِ الدية.

وفي الهاشمة: عُشْرُ الدية.

وفي المنقّلة: عُشْرٌ ونصفُ عُشْرِ الدية.

وفي الآمَّة: ثلثُ الدية.

وفي الجائفة ثلثُ الدية.

فإن نَفَذَتْ: فهي جائفتان، ففيهما: ثلثا الدية.

وفي أصابع اليد: نصفُ الدية.

وإن قَطَعَهَا مع الكَفِّ: ففيها نصفُ الدية.

وإن قَطَعَهَا مع نصف الساعد: ففي الكفّ: نصفُ الدية، وفي الزيادة: حكومةٌ عدلٍ.

وفي الأصبع الزائدة: حكومةٌ عدلٍ.

وفي عين الصبيّ، وذكره، ولسانه إذا لم تُعلم صحته: حكومةٌ عدلٍ.

ومن شجّ رجلاً موضحةً، فذهب عقله، أو شعرُ رأسه: دَخَلَ أرشُ الموضحة في الدية.

وإن ذهبَ سمعه، أو بصره، أو كلامه: فعليه أرشُ الموضحة مع الدية.

ومن قَطَعَ إصبعَ رجلٍ، فشُلَّتْ أخرى إلى جانبها: ففيهما الأرشُ، ولا قصاصَ فيه عند أبي حنيفة.

ومن قَلَعَ سِنَّ رجلٍ، فنبَتَ مكانها أخرى: سَقَطَ الأرشُ.

ومن شجّ رجلاً، فالتحمت الجراحةُ، ولم يبقَ لها أثرٌ، ونَبَتَ الشعرُ: سَقَطَ الأرشُ عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: عليه أرشُ الألم.

وقال محمد: عليه أجرَةُ الطبيب.

ومن جَرَحَ رجلاً جراحةً: لم يُقتَصَّ منه حتى يبرأ.

ومن قَطَعَ يدَ رجلٍ خطأ، ثم قتله خطأً قَبْلَ البرء: فعليه الدية، وسَقَطَ أرشُ اليد.

وكلُّ عَمْدٍ سَقَطَ فِيهِ الْقَصَاصُ بِشَبْهَةِ: فَالْدِيَّةُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ.
 وكلُّ أَرَشٍ وَجَبَ بِالصِّلَحِ، أَوْ الْإِقْرَارِ: فَهُوَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ.
 وَإِذَا قَتَلَ الْأَبُ ابْنَهُ عَمْدًا: فَالْدِيَّةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ.
 وكلُّ جَنَايَةٍ اعْتَرَفَ بِهَا الْجَانِي: فَهِيَ فِي مَالِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

وَعَمْدُ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ: خَطَأً، وَفِيهِ الدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
 وَمَنْ حَفَرَ بئْرًا فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ وَضَعَ حَجَرًا، فَتَلَفَ بِذَلِكَ إِنْسَانٌ: فَدِيَّتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

وإن تلف فيها بهيمةٌ: فضمائنها في ماله.
 وإن أشرع في الطريق خشبًا، أَوْ رَوْشَنًا، أَوْ مِيزَابًا، فَسَقَطَ عَلَى إِنْسَانٍ، فَعَطِبَ: فَالْدِيَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.

وَلَا كَفَّارَةٌ عَلَى حَافِرِ الْبئْرِ، وَوَضْعِ الْحَجَرِ.
 وَمَنْ حَفَرَ بئْرًا فِي مَلَكِهِ، فَعَطِبَ بِهَا إِنْسَانٌ: لَمْ يَضْمَنْ.
 وَالرَّاكِبُ ضَامِنٌ لِمَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ، وَمَا أَصَابَتْهُ بِيَدِهَا، أَوْ كَدَمَتْ.
 وَلَا يَضْمَنْ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا، أَوْ ذَنَبِهَا.

فإن رَأَتْ، أَوْ بَالَتْ فِي الطَّرِيقِ، فَعَطِبَ بِهِ إِنْسَانٌ: لَمْ يَضْمَنْ.
 وَالسَّائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا.
 وَالْقَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، دُونَ رِجْلِهَا.

وَمَنْ قَادَ قَطَارًا: فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا وَطَى.

فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ: فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا.

وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ جُنَايَةً خَطَأً: قِيلَ لِمَوْلَاهُ: إِمَّا أَنْ تَدْفَعَهُ بِهَا، أَوْ تَقْدِيهِ، فَإِنْ دَفَعَهُ: مَلَكَهُ وَلِيَ الْجُنَايَةَ، وَإِنْ فَدَاهُ: فَدَاهُ بِأَرْشِهَا.

فَإِنْ عَادَ، فَجَنَى: كَانَ حُكْمُ الْجُنَايَةِ الثَّانِيَةِ حُكْمَ الْأُولَى.

فَإِنْ جَنَى جُنَايَتَيْنِ: قِيلَ لِلْمَوْلَى: إِمَّا أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْجُنَايَتَيْنِ يَقْتَسِمَانِهِ عَلَى قَدَرِ حَقِّيهِمَا، وَإِمَّا أَنْ تَقْدِيَهُ بِأَرْشِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجُنَايَةِ: ضَمِنَ الْمَوْلَى الْأَقْلَّ مِنْ قِيَمَتِهِ، وَمِنْ أَرْشِهَا.

وَإِنْ بَاعَهُ الْمَوْلَى، أَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْجُنَايَةِ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ.

وَإِذَا جَنَى الْمَدْبَرُ، أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ جُنَايَةً: ضَمِنَ الْمَوْلَى الْأَقْلَّ مِنْ قِيَمَتِهِ، وَمِنْ أَرْشِهَا.

فَإِنْ جَنَى جُنَايَةً أُخْرَى، وَقَدْ دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيَمَةَ إِلَى وَلِيِّ الْأُولَى بِقَضَاءٍ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَيَتَّبَعُ وَلِيُّ الْجُنَايَةِ الثَّانِيَةِ وَلِيَ الْجُنَايَةِ الْأُولَى، فَيُشَارِكُهُ فِيهَا أَخْذًا.

وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى دَفَعَ الْقِيَمَةَ بغير قَضَاءٍ: فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْمَوْلَى، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ وَلِيَ الْجُنَايَةِ الْأُولَى.

وإذا مال الحائطُ إلى طريق المسلمين، فطُولِبَ صاحِبُه بِنَقْضِهِ،
وأُشْهِدَ عليه، فلم يَنْقُضْهُ في مدّةٍ يَقْدِرُ على نَقْضِهِ حتّى سَقَطَ: ضَمِنَ
ما تَلَفَ به من نفسٍ، أو مالٍ.

ويستوي أن يطالبه بِنَقْضِهِ مسلمٌ، أو ذميٌّ.

وإن مال إلى دار رجلٍ: فالمطالبةُ إلى مالك الدار خاصة.

وإذا اصطدم فارسان، فماتا: فعلى عاقلة كل واحدٍ منهما ديةُ
الآخر.

وإذا قَتَلَ رجلٌ عبداً خطأ: فعليه قيمته، لا يُزاد على عشرة آلاف
درهم.

فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم، فأكثر: قُضِيَ عليه بعشرة
آلافٍ إلا عشرةً.

وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية: تجب خمسة آلافٍ إلا
عشرةً.

وفي يد العبد: نصفُ قيمته، لا يُزاد على خمسة آلافٍ إلا خمسةً.
وكلُّ ما يُقَدَّر من دية الحرِّ، فهو مقدَّر من قيمة العبد.

وإذا ضَرَبَ رجلٌ بطنَ امرأةٍ، فألقت جنيناً ميتاً: فعليه غُرَّةٌ، وهي
نصفُ عُشْرِ الدية.

فإن أَلْقَتْهُ حياً، ثم مات: فعليه ديةٌ كاملةٌ.

وإن أَلْقَتْهُ ميتاً، ثم ماتت الأمُّ: فعليه ديةٌ وغُرَّةٌ.

وإن ماتت الأمُّ، ثم ألقته ميتاً: فعليه ديةٌ في الأم، ولا شيء في الجنين.

وما يجب في الجنين: موروثٌ عنه.

وفي جنين الأمة إذا كان ذكراً: نصفُ عشر قيمته لو كان حياً. وعشر قيمته إن كان أنثى.

ولا كفارة في الجنين.

والكفارة في شبه العمد، والخطأ: عتقُ رقبةٍ مؤمنةٍ.

فإن لم يجد: فصيامُ شهرين متتابعين.

ولا يجزىء فيها الإطعام.

باب القَسَامَةِ

وإذا وُجد القتيلُ في مَحَلَّةٍ، ولا يُعَلَمُ مَنْ قَتَلَهُ: اسْتَحْلَفَ
خمسون رجلاً منهم، يتخيرُهم الوليُّ: بالله ما قتلناه، ولا عَلِمنا له
قاتلاً.

فإذا حلفوا: قُضِيَ على أهلِ المَحَلَّةِ بالدية.
ولا يُسْتَحْلَفُ الوليُّ، ولا يُقْضَى له بالجنایة.
وإن أبى واحدٌ منهم: حُبِسَ حتى يَحْلِفَ.
وإن لم يكْمُلْ أهلُ المَحَلَّةِ خمسين: كُرِّرَتِ الأيمانُ عليهم حتى
تَتِمَّ خمسون يميناً.

ولا يَدْخُلُ في القَسَامَةِ صَبِيٌّ، ولا مجنونٌ، ولا امرأةٌ، ولا عبدٌ.
وإن وُجد ميتٌ لا أثرَ به: فلا قَسَامَةَ، ولا ديةً.
وكذلك إذا كان الدَّمُ يَسِيلُ من أنفه، أو من دُبُرِهِ، أو من فمه.
وإن كان الدَّمُ يَخْرُجُ من عينه، أو من أذنه: فهو قتيلٌ.
وإذا وُجد القتيلُ على دابةٍ يسوقُها رجلٌ: فالديةُ على عاقلته، دون
أهلِ المَحَلَّةِ.

وإن وُجد القَتِيلُ في دارِ إنسانٍ: فالقسامةُ عليه، والديةُ على عاقلته.

ولا يدخلُ السُّكَّانُ في القسامة مع المَلَأَك عند أبي حنيفة.
وهي على أهل الخِطَّة، دون المشترين ولو بقي منهم واحدٌ.
وإن وُجد القَتِيلُ في سفينةٍ: فالقسامةُ على مَنْ فيها مِنَ الرُّكَّابِ، والمَلَّاحِينَ.

وإن وُجد القَتِيلُ في مسجدٍ مَحَلَّةٍ: فالقسامةُ على أهلها.
وإن وُجد في الجامع، أو الشارع الأعظم: فلا قسامة فيه، والديةُ على بيت المال.

وإن وُجد في بَرِيَّةٍ ليس بقُربها عِمارةٌ: فهو هَدَرٌ.
وإن وُجد بين قريتين: كان على أقربهما.
وإن وُجد في وَسَطِ الفرات يمرُّ به الماء: فهو هَدَرٌ.
فإن كان مُحْتَبَساً بالشاطئ: فهو على أقرب القرى من ذلك المكان.

وإن ادَّعى الوليُّ على واحدٍ من أهل المَحَلَّة بعينه: لم تسقط القسامةُ عنهم.

وإن ادَّعى على واحدٍ من غيرهم: سقطت عنهم.
وإذا قال المُسْتَحْلَفُ: قَتَلَهُ فلانٌ: استُحْلَف: بالله ما قتلته، ولا عرفتُ له قاتلاً غيرَ فلان.

وإذا شهد اثنان من أهل المَحَلَّةِ على رجلٍ من غيرهم أنه قَتَلَهُ : لم
تُقبَلْ شهادتهما.

* * * * *

كتاب المَعَاقل

الديةُ: في شبه العمد، والخطأ.
 وكلُّ ديةٍ وجبت بنفس القتل: على العاقلة.
 والعاقلةُ أهلُ الديوان إن كان القاتلُ من أهل الديوان.
 يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، فإن خَرَجَت العطايا في أكثر
 من ثلاث سنين، أو أقل: أخذت منها.
 ومن لم يكن من أهل الديوان: فعائلته قبيلته.
 تُقَسَّط عليهم في ثلاث سنين، لا يُزاد الواحدُ على أربعة دراهم،
 في كل سنةٍ درهمٌ ودانقان، ويُنْقَص منها.
 فإن لم تتسع القبيلةُ لذلك: ضُمَّ إليهم أقربُ القبائل إليهم من
 غيرهم.
 ويدخلُ القاتلُ مع العاقلة، فيكون فيما يؤدي مثلَ أحدهم.
 وعاقلةُ العبدِ المَعْتَق: قبيلةُ مولاه.
 ومولى الموالاة: يَعْقِلُ عنه مولاه، وقبيلته.
 ولا تتحملُ العاقلةُ أقلَّ من نصف عُشْرِ الدية.

وتتحَمَّلُ نصفَ عَشْرِ الديةِ ، فصاعداً .
وما نَقَصَ من ذلك : فهو في مال الجاني .
ولا تَعْقِلُ العاقلةُ جنايةَ العمدِ ، والعبدِ .
ولا تَعْقِلُ الجنايةَ التي اعترف بها الجاني إلا أن يُصدِّقوه .
ولا تعقلُ ما لزم بالصلح .
وإذا جنى الحرُّ على العبدِ جنايةً خطأً : كانت على عاقلته .
وإذا لم يكن للقاتل عاقلةٌ : فالديةُ في بيت المال .

كتاب الحدود

الزنا يثبتُ بالبينة، والإقرار.

فالبينة: أن يشهدَ أربعةٌ من الشهود على رجلٍ، أو امرأةٍ بالزنا. فيسألهم الإمامُ عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟

فإذا بينوا ذلك، وقالوا: رأيناها وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، وسأل القاضي عنهم، فعدّلوا في السرّ والعلانية: حكم بشهادتهم.

والإقرار: أن يُقرَّ البالغُ العاقلُ على نفسه بالزنا أربعَ مراتٍ.

في أربعةٍ مجالسٍ من مجالسِ المقرِّ.

كلّما أقرَّ: ردّه القاضي.

فإذا تمَّ إقراره أربعَ مراتٍ: سأله القاضي عن الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ وبمن زنى؟ ومتى زنى؟

فإذا بينَ ذلك: لزمه الحدُّ.

فإن كان الزاني محصناً: رجمه بالحجارة حتى يموت.

يُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضٍ فَضَاءٍ، يَبْتَدِئُ الشَّهَادَةَ بِرَجْمِهِ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ.

فَإِنْ امْتَنَعَ الشَّهَادَةُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ: سَقَطَ الْحَدُّ.

وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُقَرَّرًا: ابْتَدَأَ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ.

وَيُغَسَّلُ، وَيُكْفَنُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا، وَكَانَ حُرًّا: فَحَدُّهُ مِائَةً جَلْدَةً.

يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ، ضَرْبًا مُتَوَسِّطًا.

تُنَزَّعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ، وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَى أَعْضَائِهِ، إِلَّا رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ، وَفَرْجَهُ.

وَإِنْ كَانَ عَبْدًا: جَلَدَهُ خَمْسِينَ كَذَلِكَ.

فَإِنْ رَجَعَ الْمُقَرَّرُ عَنْ إِقْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، أَوْ فِي وَسْطِهِ: قَبْلَ رُجُوعِهِ، وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ.

وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْقِنَ الْمُقَرَّرَ الرُّجُوعَ، وَيَقُولَ لَهُ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ، أَوْ قَبَلْتَ.

وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، غَيْرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنَزَّعُ عَنْهَا ثِيَابُهَا، إِلَّا الْفَرْوُ، وَالْحَشْوُ.

وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ: جَازَ.

وَلَا يَقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.

وَإِذَا رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ، وَقَبْلَ الرَّجْمِ: ضَرَبُوا الْحَدَّ،
وَسَقَطَ الرَّجْمُ عَنْ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.

فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الرَّجْمِ: حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ، وَضُمِّنَ رُبْعَ الدِّيَةِ.
وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَنْ أَرْبَعَةٍ: حُدُّوا جَمِيعًا.

وَشَرَطُ الْإِحْصَانِ: أَنْ يَكُونَ حُرًّا، بِالْغَا، عَاقِلًا، مُسْلِمًا، قَدْ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا، وَدَخَلَ بِهَا، وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ.

وَلَا يُجْمَعُ فِي الْمَحْصَنِ بَيْنَ الْجِلْدِ وَالرَّجْمِ.

وَلَا يُجْمَعُ فِي الْبَكْرِ بَيْنَ الْجِلْدِ وَالنَّفْيِ، إِلَّا أَنْ يَرَى الْإِمَامُ ذَلِكَ
مُصْلِحَةً، فَيُغَرِّبَهُ عَلَى قَدَرِ مَا يَرَاهُ.

وَإِذَا زَنَى الْمَرِيضُ، وَحَدَّهُ الرَّجْمُ: رُجِمَ.

وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجِلْدَ: لَمْ يُجْلَدْ حَتَّى يَبْرَأَ.

وَإِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ: لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا: فَإِنْ كَانَ حَدُّهَا
الْجِلْدَ: فَحَتَّى تَتَعَالَى مِنْ نَفَاسِهَا.

وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمُ: رُجِمَتْ.

وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ، لَمْ يَقْطَعُوهُمْ عَنْ إِقَامَتِهِ بَعْدَهُمْ عَنْ
الْإِمَامِ: لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ خَاصَّةً.

وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ: عُزِّرَ.

وَلَا حَدٌّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةً وَلَدِهِ، وَوَلَدَ وَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ: عَلِمْتُ
أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ.

وإذا وطئ جارية أبيه، أو أمّه، أو زوجته، أو وطئ العبد جارية مولاه، وقال: علمت أنها عليّ حرام: حدّ.

وإن قال: ظننت أنها تحلّ لي: لم يُحدّ.

ومن وطئ جارية أخيه، أو عمّه، وقال: ظننت أنها حلال: حدّ.

ومن زوّفت إليه غير امرأته، وقالت النساء: إنها زوجتك، فوطئها: فلا حدّ عليه، وعليه المهر.

ومن وجد امرأة على فراشه، فوطئها: فعليه الحدّ.

ومن تزوج امرأة لا يحلّ له نكاحها، فوطئها: لم يجب عليه الحدّ.

ومن أتى امرأة في الموضع المكروه، أو عمّل عمل قوم لوط: فلا حدّ عليه عند أبي حنيفة، ويُعزّر.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا، فيُحدّ.

ومن وطئ بهيمة: فلا حدّ عليه.

ومن زنى في دار الحرب، أو في دار البغي، ثم خرج إلينا: لم يُنقم عليه الحدّ.

باب حَدِّ الشُّرْبِ الْمَحْرَمِ

وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَخَذَ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةً مِنْهُ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ
بِذَلِكَ عَلَيْهِ، أَوْ أَقَرَّ وَرِيحُهَا مَوْجُودَةً: فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

وإن أَقَرَّ بَعْدَ ذَهَابِ رِيحِهَا: لَمْ يُحَدَّ.

وَمَنْ سَكِرَ مِنَ النِّبِيدِ: حُدَّ.

وَلَا حَدٌّ عَلَى مَنْ وَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ، أَوْ مَنْ تَقَيَّأَهَا.

وَلَا يُحَدُّ السَّكَرَانُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ سَكِرَ مِنَ النِّبِيدِ، وَشَرِبَهُ طَوْعًا.

وَلَا يُحَدُّ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ السُّكْرُ.

وَحَدُّ الْخَمْرِ، وَالسُّكْرِ فِي الْحَرِّ: ثَمَانُونَ سَوَاطًا، يُفَرَّقُ عَلَى بَدَنِهِ،

كَمَا ذَكَرْنَا فِي الزَّانَا.

وإن كَانَ عَبْدًا: فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ سَوَاطًا.

وَمَنْ أَقَرَّ بِشَرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ السُّكْرِ، ثُمَّ رَجَعَ: لَمْ يُحَدَّ.

وَيُثَبَّتُ الشَّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، أَوْ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ.

باب حَدِّ الْقَذْفِ

إِذَا قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مُحْصَنًا، أَوْ امْرَأَةً مُحْصَنَةً بِصَرِيحِ الزَّنا،
وَطَالَِبَ الْمُقْدُوفُ بِالْحَدِّ: حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِينَ سَوْطًا إِنْ كَانَ حُرًّا.
يُفَرِّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ، وَلَا يُجَرِّدُ مِنْ ثِيَابِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُنَزَّعُ عَنْهُ
الْحَشْوُ، وَالْفَرُّو.

وإِنْ كَانَ عَبْدًا: جَلَدَهُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.

وَالْإِحْصَانُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقْدُوفُ حُرًّا، عَاقِلًا، بِالْغَا، مُسْلِمًا،
عَفِيفًا عَنْ فِعْلِ الزَّنا.

وَمَنْ نَفَى نَسَبَ غَيْرِهِ، فَقَالَ: لَسْتُ لِأَبِيكَ، أَوْ: يَابْنَ الزَّانِيَةِ، وَأُمُّهُ
مَيْتَةٌ مُحْصَنَةٌ، وَطَالَِبُ الْإِبْنِ بِالْحَدِّ: حَدُّ الْقَاذِفِ.

وَلَا يَطَالِبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيْتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَذْفِهِ.
وَإِذَا كَانَ الْمُقْدُوفُ مُحْصَنًا: جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ، وَالْعَبْدِ أَنْ يَطَالِبَ
بِالْحَدِّ.

وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ الْحَرَّةِ.

وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ، ثُمَّ رَجَعَ: لَمْ يُقْبَلْ رَجُوعُهُ.

وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ: يَا بَطِي: لَمْ يُحَدَّ.

وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا بَنَ مَاءِ السَّمَاءِ: فَلَيْسَ بِقَازِفٍ.
وِإِذَا نَسَبَهُ إِلَى عَمِّهِ، أَوْ إِلَى خَالِهِ، أَوْ زَوْجِ أُمِّهِ: فَلَيْسَ بِقَازِفٍ.
وَمَنْ وَطِئَ وَطْأً حَرَامًا فِي غَيْرِ مَلَكِهِ: لَمْ يُحَدِّ قَازِفُهُ.
وَالْمَلَاعِنَةُ بَوْلِدٍ: لَا يُحَدِّ قَازِفُهَا.
وَإِنْ كَانَتِ الْمَلَاعِنَةُ بَغِيرِ وَلَدٍ: حُدِّ قَازِفُهَا.
وَمَنْ قَذَفَ أُمَّةً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ كَافِرًا بِالزَّنَا، أَوْ قَذَفَ مُسْلِمًا بَغِيرِ
الزَّنَا، فَقَالَ: يَا فَاسِقُ، أَوْ: يَا كَافِرُ، أَوْ: يَا خَبِيثُ: عُزِّرَ.
وَإِنْ قَالَ: يَا حِمَارُ، أَوْ: يَا خَنزِيرُ: لَمْ يُعْزَّرَ.
وَالتَّعْزِيرُ أَكْثَرُهُ: تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ سَوْطًا، وَأَقْلُهُ: ثَلَاثُ جُلْدَاتٍ.
وَقَالَ أَبُو يُونُسَ: يُبْلَغُ بِالتَّعْزِيرِ خَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ سَوْطًا.
وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنَّ يَضُمُّ إِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الْحَبْسَ: فَعَلَ.
وَأَشَدُّ الضَّرْبِ: التَّعْزِيرُ، ثُمَّ حَدُّ الزَّنَا، ثُمَّ حَدُّ الشَّرْبِ، ثُمَّ حَدُّ
الْقَذْفِ.

وَمَنْ حَدَّهَ الْإِمَامُ، أَوْ عَزَّرَهُ، فَمَاتَ: فَدَمُهُ هَدَرٌ.
وَإِذَا حُدِّ الْمُسْلِمُ فِي الْقَذْفِ: سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ.
وَإِنْ حُدِّ الْكَافِرُ فِي الْقَذْفِ، ثُمَّ أَسْلَمَ: قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

كتاب السرقة

إذا سرق البالغ، العاقلُ عشرةَ دراهمَ، أو ما قيمتهُ عشرةُ دراهمَ، مضروبةً أو غيرَ مضروبةٍ، من حرزٍ لا شُبْهَةٌ فيه: وَجَبَ عليه القَطْعُ. والعبدُ، والحرُّ في القطعِ سواءٌ.

ويجب القطعُ بإقراره مرةً واحدةً، أو بشهادة شاهدين.

وإذا اشترك جماعةٌ في سرقةٍ، فأصاب كلٌّ واحدٍ منهم عشرةُ دراهم: قُطِعُوا.

وإن أصابه أقلُّ من ذلك: لم يُقَطَّع.

ولا يُقَطَّع فيما يوجد تافهاً، مباحاً في دار الإسلام، كالخشب، والقَصَبِ، والحشيشِ، والسَمَكِ، والطيرِ، والصيد.

وكذلك لا قَطْعٌ فيما يُسرَعُ إليه الفسادُ، كالفواكهِ الرطبةِ، واللحمِ، واللبَنِ، والبَطِيخِ.

ولا في الزَّرْعِ الذي لم يُحصَد، والثمرِ على الشجر.

ولا قَطْعٌ في الأشربةِ المُطَرِّبةِ، ولا في الطَّنْبُورِ.

ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حلية.

ولا في الصليب الذهب، ولا في الشُّطْرُج، ولا التَّرْد.
 ولا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الحَرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ.
 ولا قَطَعَ فِي سَرَقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ.
 وَيُقْطَعُ فِي سَرَقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ.
 ولا قَطَعَ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا، إِلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحَسَابِ.
 ولا قَطَعَ فِي سَرَقَةِ كَلْبٍ، ولا فَهْدٍ، ولا دُفٍّ، ولا طَبْلٍ، ولا
 مِزْمَارٍ.
 وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ، والقَنَا، والآبُنُوسِ، والصَّنْدَلِ.
 وَإِذَا أُتْخِذَ مِنَ الْخَشَبِ أَوْانٍ، أَوْ أَبْوَابٍ: قُطِعَ فِيهَا.
 ولا قَطَعَ عَلَى خَائِنٍ، ولا خَائِنَةٍ، ولا نَبَّاشٍ، ولا مُتَّهَبٍ، ولا
 مُخْتَلِسٍ.
 ولا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
 ولا مِنْ مَالٍ لِلْسَّارِقِ فِيهِ شَرَكَةٌ.
 وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبَوَيْهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ: لَمْ
 يُقْطَعِ.
 وكذلك إِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ، أَوْ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ
 مِنْ امْرَأَةٍ سَيِّدِهِ، أَوْ مِنْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ، وَالْمَوْلَى مِنْ مَكَاتِبِهِ، وَالسَّارِقُ
 مِنَ الْمَغْنَمِ.

والحرزُ على ضربين: حرزٌ لمعنى فيه، كالبيوت والدُّور، وحرزٌ بالحافظ.

فَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ حِرْزٍ، أَوْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ.

وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ، أَوْ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ.

وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعاً وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ: قُطِعَ.

وَلَا قَطْعَ عَلَى الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ مِمَّنْ أَضَافَهُ.

وَإِذَا نَقَبَ اللَّصُّ الْبَيْتَ، وَدَخَلَ، فَأَخَذَ الْمَالَ، وَنَاولَهُ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ: فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا.

وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَخَذَهُ: قُطِعَ.

وكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ، فَسَاقَهُ، فَأَخْرَجَهُ.

وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةً، فَتَوَلَّى بَعْضُهُمُ الْأَخَذَ: قُطِعُوا جَمِيعاً.

وَمَنْ نَقَبَ الْبَيْتَ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَأَخَذَ شَيْئاً: لَمْ يُقَطَّعْ.

وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صَنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّ، أَوْ فِي كُمِّ غَيْرِهِ، فَأَخَذَ الْمَالَ: قُطِعَ.

وَيُقَطَّعُ يَمِينُ السَّارِقِ مِنَ الزَّئْدِ، وَتُحْسَمُ.

فَإِنْ سَرَقَ ثَانِياً: قُطِعَتِ رِجْلُهُ الْيُسْرَى.

فإن سرق ثالثاً: لم يُقَطَّعَ، وخُلِّدَ في السجن حتى يتوب.

وإذا كان السارقُ أشلَّ اليد اليسرى، أو أقطعَ، أو مقطوعَ الرَّجُلِ اليمنى: لم يُقَطَّعَ.

ولا يُقَطَّعُ السارقُ إلا أن يحضَرَ المسروقُ منه، فيطالبَ بالسرقة.

فإن وهبها من السارق، أو باعها إياه، أو نَقَصَتْ قيمتها عن النصاب: لم يُقَطَّعَ.

ومن سَرَقَ عيناً، ففُطِّعَ فيها، وردَّها، ثم عاد فسرقتها، وهي بحالها: لم يُقَطَّعَ.

فإن تغيَّرت عن حالها، مثلُ أن كان غزلاً، فسَرَقَه، ففُطِّعَ فيه، فردَّه، ثم نُسِجَ، فعادَ فسرقه: قُطِّعَ.

وإذا قُطِّعَ السارقُ، والعينُ قائمةٌ في يده: ردَّها، وإن كانت هالكة: لم يضمن.

وإذا ادَّعى السارقُ أن العينَ المسروقةَ ملكه: سَقَطَ القَطْعُ عنه وإن لم يُقَمِّ بينةً.

باب قُطَاعِ الطَّرِيقِ

وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُّتَمَتِّعِينَ، أَوْ وَاحِدٌ يَقْدَرُ عَلَى الْامْتِنَاعِ، فَقَصَدُوا قَطْعَ الطَّرِيقِ، فَأَخَذُوا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُوا مَالًا، وَلَا قَتَلُوا نَفْسًا: حَبَسَهُمُ الْإِمَامُ حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً.

وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ، وَالْمَأْخُوذُ إِذَا قُسِمَ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ: أَصَابَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشْرَةُ دِرَاهِمٍ، فَصَاعِدًا، أَوْ مَا قِيَمَتُهُ ذَلِكَ: قَطَعَ الْإِمَامُ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ.

وَإِنْ قَتَلُوا نَفْسًا، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا: قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا.

فَإِنْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ: لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى عَفْوِهِمْ.

وَإِنْ قَتَلُوا، وَأَخَذُوا الْمَالَ: فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَقَتَلَهُمْ، وَصَلَبَهُمْ.

وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ.

وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُمْ.

يُصَلَّبُ حَيًّا، وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ إِلَى أَنْ يَمُوتَ، وَلَا يُصَلَّبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ، أَوْ مُجَنُّونٌ، أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرُومٍ مِنَ الْمَقْطُوعِ

عليهم: سَقَطَ الحَدُّ عن الباقيين، وصار القتلُ إلى الأولياء: إن شاؤوا قَتَلُوا، وإن شاؤوا عَفَوْا.

وإن باشرَ القتلَ واحدٌ منهم: أُجْرِيَ الحَدُّ على جماعتهم.

كتاب الأشربة

الأشربة المحرمة أربعة:

الخمْر، وهي: عصير العنب إذا غلَى، واشتدَّ، وقذف بالزبد.

والعصير إذا طُبِّخَ حتى ذهبَ أقلُّ من ثلثيه.

ونقيع التمر، والزبيب إذا اشتدَّ.

ونبيذ التمر والزبيب إذا طُبِّخَ كلُّ واحدٍ منهما أدنى طبخ: حلالٌ وإن اشتدَّ، إذا شربَ منه ما يغلبُ على ظنِّه أنه لا يُسكره، من غير لهو، ولا طرب.

ولا بأس بالخليطين.

ونبيذ العسل، والتين، والحنطة، والشعير، والذرة: حلالٌ وإن لم يُطبخ.

وعصير العنب إذا طُبِّخَ حتى ذهبَ منه ثلثاه، وبقي ثلثه: حلالٌ وإن اشتدَّ.

ولا بأس بالانتباز في الدُّبَاءِ، والْحَتِّمِ، والمُزَفِّتِ، والتَّقِيرِ.

وإذا تخلَّلتِ الخمْرُ: حلَّتْ، سواءً صارتَ خلًّا بنفسها، أو بشيءٍ طُرِحَ فيها.

ولا يُكره تخليلُها.

كتاب الصيد والذبائح

يجوز الاصطيادُ بالكلبِ المَعْلَمِ، والفهدِ، والبازي، وسائرِ الجوارحِ المَعْلَمَةِ.

وتعليمُ الكلبِ: أن يتركَ الأكلَ ثلاثَ مرَّاتٍ.

وتعليمُ البازي: أن يرجعَ إذا دعوتَه.

فإذا أرسلَ كلبَه المَعْلَمَ، أو بازيَه، أو صقرَه على صيدٍ، وذَكَرَ اسمَ الله تعالى عليه عند إرساله، فأخذ الصيدَ، وجرحَه، فمات: حلَّ أَكُلُهُ.

وإن أَكَلَ منه الكلبُ: لم يُؤْكَلِ.

وإن أَكَلَ منه البازي: أُكِلَ.

وإن أدركَ المرسلُ الصيدَ حيًّا: وَجَبَ عليه أن يُذَكِّيَه، فإن تَرَكَ تَذَكِّيَتَه حتى مات: لم يُؤْكَلِ.

وإن خَنَقَه الكلبُ ولم يجرحه: لم يُؤْكَلِ.

وإن شاركه كلبٌ غيرُ مُعْلَمٍ، أو كلبٌ مجوسيٌّ، أو كلبٌ لم يُذَكَّرْ اسمُ الله عليه عند إرساله: لم يُؤْكَلِ.

وإذا رمى الرجلُ سهمًا إلى صيدٍ، فسَمَّى عند الرمي: أُكِلَ ما

أصاب إذا جَرَحَه السهمُ، فمات.

وإن أدركه حيًّا: ذكَّاه، وإن تَرَكَ تذكِيَّتَه حتى مات: لم يُؤْكَل.

وإذا وقع السهمُ بالصيد، فتحامل حتى غاب عنه، و لم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا: أُكِلَ.

وإن كان قَعَدَ عن طلبه، ثم أصابه ميتًا: لم يُؤْكَل.

وإذا رمى صيدًا، فوقع في الماء، فمات: لم يُؤْكَل.

وكذلك إن وَقَعَ على سطح، أو سَفَحَ جبلٍ، ثم تردَّى منه إلى الأرض: لم يُؤْكَل.

وإن وقع على الأرض ابتداءً: أُكِلَ.

وما أصاب المِعْرَاضُ بَعْرَضَه: لم يُؤْكَل، وإن جَرَحَه: أُكِلَ.

ولا يُؤْكَل ما أصابته البُنْدُقَةُ إذا مات منها.

وإذا رمى إلى صيدٍ، فَقَطَعَ عضوًا منه: أُكِلَ الصيدُ، ولا يُؤْكَل العضو.

وإن قَطَعَه أَثْلَانًا، والأكثرُ مما يلي العَجْزُ: أُكِلَ.

وإن كان الأكثرُ مما يلي الرأسَ: أُكِلَ الأكثرُ، ولا يُؤْكَل الأقلُّ.

ولا يُؤْكَلُ صيدُ المجوسيِّ، والمرتدِّ، والوثنيِّ.

ومن رمى صيدًا، فأصابه، ولم يُثَخِّنْهُ، ولم يُخْرِجْهُ من حَيٍّ الامتناع، فرماه آخرُ، فقتله: فهو للثاني، ويُؤْكَل.

وإن كان الأولُ أُثخنه، فرماه الثاني، فقتله: لم يؤكل.
والثاني ضامنٌ لقيمته للأول غيرَ ما نَقَصَتْه جراحته.
ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان، و ما لا يؤكل.
* وذبيحةُ المسلم، والكتابي حلالٌ.
ولا تؤكل ذبيحةُ المجوسي، والمرتد، والوثني، والمحرم.
وإن ترك الذابحُ التسميةَ عمدًا: فذبيحته ميتةٌ لا تؤكل.
وإن تركها ناسيًا: أُكِلَتْ.
والذبحُ في الحلق، واللِّبَّةِ.
والعروقُ التي تُقَطَّعُ في الذكاة أربعةٌ: الحلقومُ، والمريءُ،
والودجان، فإن قَطَعَهَا: حلَّ الأكلُ.
وإن قَطَعَ أكثرَها: فكذلك عند أبي حنيفة.
وقالا: لا بُدَّ من قَطْعِ الحلقوم، والمريء، وأحدِ الودجين.
ويجوز الذبحُ بالليطة، والمروءة، وبكلِّ شيءٍ أنهرَ الدَّم، إلا السنَّ
القائم، والظفرَ القائم.
ويُستحب أن يُحدَّ الذابحُ شَفْرَتَه.
ومن بَلَغَ بالسكين النُّخاعَ، أو قَطَعَ الرأسَ كلَّه: كُرِهَ له ذلك،
وتُؤكل ذبيحته.

وإن ذَبَحَ الشاةَ من قفاها: فإن بقيت حيةً حتى قَطَعَ العروق: جاز، ويكره.

وإن ماتت قبل قَطَعَ العروق: لم تؤكل.
وما استأنسَ من الصيد: فذكأته: الذَّبْحُ.
وما توحَّشَ من النعم: فذكأته: العَقْرُ، والجَرْحُ.
والمستحبُّ في الإبل: النَّحْرُ، فإن ذَبَحَها: جاز، ويكره.
والمستحبُّ في البقر والغنم: الذَّبْحُ، فإن نَحَرَهما: جاز، ويكره.
ومن نَحَرَ ناقةً، أو ذَبَحَ بقرةً، أو شاةً، فوجد في بطنها جنيناً ميتاً:
لم يؤكل، أشعر، أو لم يُشْعِر.
* ولا يجوز أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السباع، ولا كلِّ ذي مِخْلَبٍ من
الطير.

ولا بأس بأكل غُرَابِ الزرع.
ولا يؤكل الأبقعُ الذي يأكل الجيف.
ويكره أكلُ الضَّبُعِ، والضَّبِّ، والحشراتِ كُلِّها.
ولا يجوز أكلُ لحم الحُمُرِ الأهلية، والبِغَالِ.
ويكره أكلُ لحم الفرس عند أبي حنيفة.
ولا بأس بأكل الأرنب.
وإذا ذُبِحَ ما لا يؤكل لحمه: طَهَّرَ لحمه، وجلده إلا الآدميَّ،

والخنزيرَ، فإن الذكاة لا تعملُ فيهما.

ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك.

ويُكره أكلُ الطافي منه.

ولا بأس بأكل الجريث، والمأرماهي.

ويجوز أكلُ الجراد، ولا ذكاة له.

* * * * *

كتاب الأضحية

الأضحية واجبَةٌ على كلِّ حرٍّ، مسلمٍ، مقيمٍ، موسرٍ، في يومِ الأضحى، يذبح عن نفسه، ووُلده الصغار. ويذبحُ عن كل واحدٍ منهم شاةً، أو يذبح بدنةً، أو بقرةً عن سبعة.

وليس على الفقير، والمسافرِ أضحيةٌ. ووقتُ الأضحية يدخلُ بطلوعِ الفجر من يومِ النحر، إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ حتى يصليَ الإمامُ صلاةَ العيد. فأما أهلُ السَّواد: فيذبحون بعد طلوعِ الفجر. وهي جائزةٌ في ثلاثة أيام: يومُ النحر، ويومان بعده. ولا يُضحى بالعمياء، والعوراء، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا العجفاء. ولا تُجزى مقطوعةُ الأذن، والذنب، ولا التي ذهبَ أكثرُ أذنِها، فإن بقي الأكثرُ من الأذن، والذنب: جاز. ويجوز أن يُضحى بالجماء، والخصي، والجرباء، والثَّولاء.

والأضحية من الإبل، والبقر، والغنم، يجزى من ذلك كله الشئ

فصاعداً، إلا الضأن، فإن الجذع منه يُجزى.
ويأكل من لحم الأضحية، ويُطعم الأغنياء، والفقراء، ويدخر.
ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث.
ويتصدق بجلدها، أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت.
والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح.
ويكره أن يذبحها الكتابي.
وإذا غلط رجلان، فذبح كل واحدٍ منهما أضحية الآخر: أجزأ
عنهما، ولا ضمان عليهما.

كتاب الإيمان

الإيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموس، ويمين منعقدة، ويمين لغو.

فاليمين الغموس هي: الحلف على أمرٍ ماضٍ يتعمد الكذب فيه. فهذه اليمين يَأْثَمُ بها صاحبها، ولا كفارة فيها إلا الاستغفار. واليمين المنعقدة هي: الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله، أو لا يفعله، فإذا حنث في ذلك: لزمته الكفارة.

واليمين اللغو: أن يحلف على أمرٍ ماضٍ، وهو يظن أنه كما قال، والأمر بخلافه، فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبها. والقاصد في اليمين، والمكره، والناسي سواء. ومن فعل المحلوف عليه قاصداً، أو مكرهاً، أو ناسياً سواء.

واليمين بالله تعالى، أو باسم من أسمائه، كالرحمن، والرحيم، أو بصفة من صفات ذاته، كعزة الله، وجلاله، وكبريائه، إلا قوله: وعلم الله: فإنه لا يكون يميناً.

وإن حلف بصفة من صفات الفعل، كغضب الله، وسخطه: لم يكن حالفاً.

وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ: لم يكن حالفاً، كالنبيِّ صلى الله عليه وسلم،
والقرآن، والكعبة.

وَالْحَلْفُ بِحُرُوفِ الْقَسَمِ.

وحروف القسم ثلاثة: الواو، كقوله: والله، والباء، كقوله: بالله،
والتاء، كقوله: تالله.

وقد تُضمَر الحروفُ: فيكون حالفاً، كقوله: الله لا أفعلُ كذا.

وقال أبو حنيفة: إذا قال: وحقَّ الله: فليس بحالف.

وإذا قال: أَقْسِمُ، أو: أَقْسِمُ بالله، أو: أَحْلِفُ، أو: أَحْلِفُ بالله،
أو: أَشْهَدُ، أو: أَشْهَدُ بالله: فهو حالف.

وكذلك قوله: وَعَهْدِ اللَّهِ، وميثاقه، و: عَلَيَّ نَذْرٌ، أو: نَذَرُ الله:
فهو يمينٌ.

أو: إن فعلتُ كذا، فهو يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو كافرٌ: فهو يمينٌ.
وإن قال: إن فعلتُ كذا فعليَّ غضبُ الله، أو سَخَطُهُ، أو هو زانٍ،
أو شاربٌ خمرٍ، أو آكلٌ ربا: فليس بحالف.

وكفارةُ اليمين: عِتْقُ رَقَبَةٍ، يُجْزَى فيها ما يُجْزَى في الظُّهَارِ.

وإن شاء كَسَا عشرةَ مساكين، كلٌّ واحدٍ منهم ثوباً، فما زاد،
وأدناه: ما تجزى فيه الصلاة.

وإن شاء أطعم عشرةَ مساكين، كالإطعام في كفارة الظُّهَارِ.

فإن لم يَقْدِر على أحدٍ هذه الأشياء الثلاثة المذكورة: صام ثلاثةَ
أيامٍ متتابعاتٍ.

وإن قَدَّمَ الكفارة على الحنث: لم يُجزه.
 ومَن حَلَفَ على معصية، مثل: أن لا يصلي، أو: لا يكلم أباه،
 أو: ليقتل فلاناً: فينبغي أن يحنث نفسه، ويكفر عن يمينه.
 وإذا حَلَفَ الكافر، ثم حنث في حال الكفر، أو بعد إسلامه: فلا
 حنث عليه.

ومَن حرَّم على نفسه شيئاً مما يملكه: لم يصِرْ مُحَرَّمًا عليه.
 وعليه إن استباحه كفارة يمين.
 فإن قال: كلُّ حلالٍ عليَّ حرام: فهو على الطعام والشراب، إلا
 أن ينوي غير ذلك.

ومَن نذر نذراً مطلقاً: فعليه الوفاء به.
 وإن علّق نذره بشرط، فوجد الشرط: فعليه الوفاء بنفس النذر.
 ورُوي أن أبا حنيفة رجَعَ عن ذلك، وقال: إذا قال: إن فعلتُ
 كذا: فعليَّ حَجَّةٌ، أو: صومُ سنةٍ، أو: صدقةٌ ما أملكه: أجزأه عن
 ذلك كفارة يمين، وهو قول محمد.

ومَن حَلَفَ: لا يدخل بيتاً، فدخل الكعبة، أو المسجد، أو
 البيعة، أو الكنيسة: لم يحنث.

ومَن حَلَفَ: لا يتكلَّم، فقرأ القرآن في الصلاة: لم يحنث.
 ومَن حلف: لا يلبس ثوباً معيناً، وهو لابسُه، فنزعه في الحال:
 لم يحنث.

وكذلك إذا حلف: لا يركبُ هذه الدابةَ، وهو راكبُها، فنزل في الحال: لم يحنث.

وإن لبث ساعةً راكباً: حنث.

ومن حلف: لا يدخلُ هذه الدارَ، وهو فيها: لم يحنث بالقعود حتى يخرج، ثم يدخل.

ومن حلف: لا يدخلُ داراً، فدخل داراً خراباً: لم يحنث.

ومن حلف: لا يدخلُ هذه الدارَ، فدخلها بعد ما انهدمت، وصارت صحراء: حنث.

ولو حلف: لا يدخلُ هذا البيتَ، فدخله بعد ما انهدم: لم يحنث.

ومن حلف: لا يكلمُ زوجةَ فلان، فطلّقها فلان، ثم كلمها: حنث.

وإن حلف: لا يكلمُ عبدَ فلان، أو: لا يدخلُ دارَ فلان، فباع فلانُ عبده، وداره، ثم كلم العبد، ودخل الدار: لم يحنث.

وإن حلف: لا يكلمُ صاحبَ هذا الطيلسان، فباعه، ثم كلمه: حنث.

وكذلك إذا حلف: لا يكلمُ هذا الشابَّ، فكلّمه بعد ما صار شيخاً: حنث.

أو حلف: لا يأكلُ لحمَ هذا الحملِ، فصار كبشاً، فأكله: حنث.

وإن حلف: لا يأكلُ من هذه النخلة: فهو على ثمرها.

وإن حلف: لا يأكلُ من هذا البُسْر، فصار رُطْباً، فأكله: لم يحنث.

وإن حلف: لا يأكلُ بُسْراً، فأكل رُطْباً: لم يحنث.
وَمَنْ حَلَفَ: لا يأكلُ رُطْباً، فأكل بُسْراً مُدَثَّباً: حنث عند أبي حنيفة ومحمد.

وَمَنْ حَلَفَ: لا يأكلُ لحماً، فأكل السمك: لم يحنث.
وَمَنْ حَلَفَ: لا يشربُ من دِجْلَةٍ، فشرب منها بإناءٍ: لم يحنث حتى يكرَعَ منها كَرَعاً في قول أبي حنيفة.

وَمَنْ حَلَفَ: لا يشربُ من ماء دجلة، فشرب منها بإناءٍ: حنث.
وَمَنْ حَلَفَ: لا يأكلُ من هذه الحنطة، فأكل من خبزها: لم يحنث عند أبي حنيفة.

ولو حلف: لا يأكلُ من هذا الدقيق، فأكل من خبزه: حنث.
ولو استغفَّ كما هو: لم يحنث.
وإن حلف: لا يكلمُ فلاناً، فكلمه وهو بحيث يسمعُ، إلا أنه نائم: حنث.

وإن حلف: لا يكلمه إلا بإذنه، فأذن له، ولم يعلم بالإذن حتى كلمه: حنث في يمينه.

وإذا استحلف الوالي رجلاً ليُعلمه بكل دَاعِرٍ دَخَلَ البلد: فهذا على حال ولايته خاصة.

وَمَنْ حَلَفَ: لا يركبُ دَابَّةَ فلانٍ، فركب دابَّةَ عبده: لم يحنث.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ، فَوْقَ عَلَى سَطْحِهَا، أَوْ دَخَلَ دَهْلِيزَهَا: حَنْثٌ.

وإن وقف في طاق الباب، بحيث إذا أغلق الباب كان خارجاً: لم يحنث.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الشَّوَاءَ: فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ، دُونَ الْبَاذَنْجَانِ، وَالْجُزْرِ.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الطَّبِيخَ: فَهُوَ عَلَى مَا يُطْبَخُ مِنَ اللَّحْمِ.
وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الرُّؤُوسَ: فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُكْبَسُ فِي التَّنَائِيرِ، وَيَبَاعُ فِي الْمَصْرِ.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَأْكُلُ الْخَبْزَ: فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يَعْتَادُ أَهْلُ الْبَلَدِ أَكْلَهُ خَبْزاً.

فإن أكل خبز القطائف، أو خبز الأرز بالعراق: لم يحنث.
وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَبِيعُ، أَوْ لَا يَشْتَرِي، أَوْ لَا يُوَاجِرُ، فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ: لَمْ يَحْنِثْ.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَتَزَوَّجُ، أَوْ: لَا يُطَلِّقُ، أَوْ: لَا يُعْتِقُ، فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ: حَنْثٌ.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ، فَجَلَسَ عَلَى بَسَاطٍ، أَوْ حَصِيرٍ: لَمْ يَحْنِثْ.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَجْلِسُ عَلَى سُرِيرٍ، فَجَلَسَ عَلَى سُرِيرٍ فَوْقَهُ بَسَاطٌ: حَنْثٌ.

وإن جَعَلَ فوقه سريراً آخر، فجلس عليه: لم يحنث.
 وإن حلف: لا ينامُ على فراشٍ، فنام عليه وفوقه قِرامٌ: حنث.
 وإن جعل فوقه فراشاً آخر: لم يحنث.
 ومن حلف بيمين، وقال: إن شاء الله متصلاً بيمينه: فلا حنثَ عليه.

وإن حلف: ليأتيته إن استطاع: فهذا على استطاعة الصحة، دون القدرة.

وإن حَلَفَ: لا يُكَلِّمُ فلاناً حيناً، أو: زماناً، أو: الحين، أو: الزمان: فهو على ستة أشهر.

وكذلك: الدهر: عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا أدري ما الدهر؟ فإن كان له نيةٌ: فهو على ما نوى.

ولو حَلَفَ: لا يكلمه أياماً: فهو على ثلاثة أيام.

ولو حَلَفَ: لا يكلمه الأيام: فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: على أيام الأسبوع.

ولو حَلَفَ: لا يكلمه الشهور: فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة.

وقالا: على اثني عشر شهراً.

وإذا حَلَفَ: لا يفعلُ كذا: تركه أبداً.

وإن حَلَفَ: ليفعلنَ كذا، ففعله مرةً واحدةً: برّ في يمينه.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَأُذِنَ لَهَا مَرَّةً، فَخَرَجَتْ،
ثُمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً أُخْرَى بِغَيْرِ إِذْنِهِ: حَنْثٌ.

وَلَا بَدَّ مِنْ إِذْنٍ فِي كُلِّ خُرُوجٍ.

وَأِنْ قَالَ: إِلَّا أَنْ أَذِنَ لَكَ، فَأُذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ خَرَجَتْ
بَعْدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ: لَمْ يَحْنِثْ.

وَإِذَا حَلَفَ: لَا يَتَغَدَّى: فَالْغَدَاءُ: الْأَكْلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى
الظَّهْرِ.

وَالْعِشَاءُ: مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

وَالسُّحُورُ: مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.

وَأِنْ حَلَفَ: لِيَقْضِيَنَّهُ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيبٍ: فَهُوَ مَا دُونَ الشَّهْرِ.

وَأِنْ قَالَ: إِلَى بَعِيدٍ: فَهُوَ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ، فَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ، وَتَرَكَ فِيهَا
أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ: حَنْثٌ.

وَمَنْ حَلَفَ: لِيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ، أَوْ: لِيَقْلَبَنَّ هَذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا:
انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ، وَحَنْثَ عَقِيْبِهَا.

وَمَنْ حَلَفَ: لِيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ، فَقَضَاهُ، ثُمَّ وَجَدَ فُلَانًا
بَعْضَهُ زُيُوفًا، أَوْ نَبْهَرَجَةً، أَوْ مُسْتَحَقَّةً: لَمْ يَحْنِثْ.

وَأِنْ وَجَدَهَا رَصَاصًا، أَوْ سَتْوَقَةً: حَنْثٌ.

وَمَنْ حَلَفَ: لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دَرَاهِمًا دُونَ دَرَاهِمٍ، فَقَبِضَ بَعْضَهُ: لَمْ
يَحْنِثْ حَتَّى يَقْبِضَ جَمِيعَهُ مُتَفَرِّقًا.

وإن قَبَضَ دَيْنَهُ فِي وَزْنَتَيْنِ ، لَمْ يَتَشَاغَلْ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِعَمَلِ الْوِزْنِ : لَمْ
يَحْنَثْ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَفْرِيقٍ .

وَمَنْ حَلَفَ : لِيَأْتِيَنَّ الْبَصْرَةَ ، فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَ : حَنَثَ فِي يَمِينِهِ
فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ .

* * * * *

كتاب الدَّعْوَى والْبَيِّنَات

المدَّعي: مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الخصومة إِذَا تَرَكَهَا.
والمدَّعى عَلَيْهِ: مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الخصومة.
وَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكُرَ شَيْئاً مَعْلوماً فِي جَنْسِهِ، وَقَدْرَهُ.
فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ المدَّعى عَلَيْهِ: كُلَّفَ إِحْضَارَهَا؛ لِيُشِيرَ إِلَيْهَا
بِالدَّعْوَى.

وَأِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً: ذَكَرَ قِيَمَتَهَا.
وَأِنْ ادَّعى عَقَارًا: حَدَّدَهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ المدَّعى عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ
يُطَالِبُهُ بِهِ.

وَأِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ: ذَكَرَ أَنَّهُ يَطَالِبُهُ بِهِ.
فَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى، سَأَلَ الْقَاضِي المدَّعى عَلَيْهِ عَنْهَا، فَإِنْ
اعْتَرَفَ: قَضَى عَلَيْهِ بِهَا.

وَأِنْ أَنْكَرَ: سَأَلَ المدَّعي الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ أَحْضَرَهَا: قَضَى بِهَا.
وَأِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ، وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ: اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهَا.
فَإِنْ قَالَ المدَّعي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ، وَطَلَبَ الْيَمِينَ: لَمْ يُسْتَحْلَفْ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

ولا تُردُّ اليمينُ على المدّعي.

ولا تُقبلُ بيّنةُ صاحب اليد في الملك المطلق.

وإذا نكَلَ المدّعي عليه عن اليمين: قُضيَ عليه بالنكول، ولزِمَه ما ادّعى عليه.

وينبغي للقاضي أن يقول له: إنني أعرض عليك اليمينَ ثلاثاً، فإن حلفت، وإلا: قضيتُ عليك بما ادّعاه.

فإذا كرّر العرضَ ثلاث مرّات: قضى عليه بالنكول.

وإن كانت الدعوى نكاحاً: لم يُستحلف المنكرُ عند أبي حنيفة.

ولا يُستحلف في النكاح، والرّجعة، والفِيء في الإيلاء، والرقّ، والاستيلاء، والنّسب، والولاء، والحدود.

وقالوا: يُستحلف في ذلك كلّهُ، إلا في الحدود.

وإذا ادّعى اثنان عينا في يدِ ثالثٍ، كلُّ واحدٍ منهما يزعمُ أنها له، وأقاما البيّنة: قُضيَ بها بينهما.

وإن ادّعى كلُّ واحدٍ منهما نكاحَ امرأةٍ، وأقاما البيّنة: لم يُقضَ بواحدةٍ من البيّتين، ورُجعَ إلى تصديق المرأة لأحدهما.

وإن ادّعى اثنان على رجلٍ، كلُّ واحدٍ منهما أنه اشترى منه هذا العبدَ، وأقاما البيّنة: فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصفَ العبد بنصف الثمن، وإن شاء تركَ.

فَإِنْ قَضَىٰ بِهِ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَا أَخْتَارُ: لَمْ يَكُنْ لِلْآخِرِ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهُ.

وَإِنْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيخًا: فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا.

وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا، وَمَعَ أَحَدُهُمَا قَبْضٌ: فَهُوَ أَوَّلَىٰ بِهِ.

وَإِنْ ادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا شِرَاءً، وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ، وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا: فَالشِّرَاءُ أَوَّلَىٰ.

وَإِنْ ادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ، وَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ: فَهُمَا سَوَاءٌ.

وَإِنْ ادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا، وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا: فَالرَّهْنُ أَوَّلَىٰ.

وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَلِكِ وَالتَّارِيخَ: فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَبْعَدُ أَوَّلَىٰ.

وَإِنْ ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى التَّارِيخَيْنِ: فَالأَوَّلُ أَوَّلَىٰ.

وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ آخَرَ، وَذَكَرَا تَارِيخًا: فَهُمَا سَوَاءٌ.

وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَلِكٍ مُؤَرَّخٍ، وَأَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَلِكٍ أَقْدَمَ تَارِيخًا: كَانَ أَوَّلَىٰ.

وإن أقام الخارجُ، وصاحبُ اليد كلَّ واحدٍ منهما بيّنةً بالنِّتاجِ:
فصاحبُ اليد أوّلِي.

وكذلك النَّسْجُ في الثياب التي لا تُنْسَجُ إلا مرّةً واحدةً، وكلُّ
سببٍ في الملك لا يتكرّر.

وإن أقام الخارجُ البيّنةَ على الملك، وصاحبُ اليد بيّنةً على
الشراء منه: كان أوّلِي.

وإن أقام كلُّ واحدٍ منهما البيّنةَ على الشراء من الآخر، ولا تاريخَ
معهما: تَهَاوَرَتِ البيّتان.

وإن أقام أحدُ المدَّعِيَيْنِ شاهديْنِ، والآخرُ أربعةً: فهما سواء.

ومَن ادَّعى قصاصاً على غيره، فجَحَدَهُ: استُحْلِفَ بالله.

فإن نكَلَ عن اليمين فيما دون النفس: لزمه القصاص.

وإن نكَلَ في النفس: حُبِسَ حتّى يُقَرَّ، أو يحلف.

وقالا: يلزمه الأَرشُ فيهما.

وإذا قال المدَّعي: لي بيّنةٌ حاضرةٌ، قيل لخصمه: أعطه كفيلاً
بنفسك ثلاثة أيام، فإن فَعَلَ، وإلا: أُمِرَ بملازمته، إلا أن يكون غريباً
على الطريق: فيلازمه مقدارَ مجلسِ القاضي.

وإذا قال المدَّعي عليه: هذا الشيءُ أودَعَيْتُهُ فلانَ الغائبُ، أو:
رَهَنَهُ عندي، أو: غصبتُهُ منه، وأقام بيّنةً على ذلك: فلا خصومةَ بينه
وبين المدَّعي.

وإن قال: ابتعته من الغائب: فهو خصم.

وإن قال المدعي: سرق مني، وأقام البيّنة، وقال صاحب اليد: أودعنيهِ فلان، وأقام البيّنة: لم تندفع الخصومة.

وإذا قال المدعي: ابتعته من فلان، وقال صاحب اليد: أودعنيهِ فلان ذلك: سقطت الخصومة بغير بيّنة.

واليمين بالله تعالى دون غيره.

وتؤكد بذكر أوصافه تعالى المُرْهَبَةِ، كقوله: قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم من السرّ ما يعلم من العلانية.

ولا يُستحلف بالطلاق، ولا بالعناق.

ويُستحلف اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى.

والنصراني: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى.

والمجوسي: بالله الذي خلق النار.

ولا يُحلفون في بيوت عباداتهم.

ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان، ولا بمكان.

ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف، فجحدّه: استُحلف: بالله ما بينكما بيع قائم فيه، ولا يُستحلف بالله: ما بعث.

ويُستحلف في الغصب: بالله ما يستحق عليك ردّه، ولا يُحلف: بالله ما غصبت.

وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال، ولا يُحْلَفُ: بالله ما تزوّجْتُها.

وفي دعوى الطلاق: بالله ما هي بائنٌ منك الساعة بما ذَكَرْتَ، ولا يُسْتَحْلَفُ: بالله ما طَلَّقْتُها.

وإذا كانت دارٌ في يد رجلٍ، ادّعاها اثنان: أحدهما جميعها، والآخر نصفها، وأقاما البيّنة: فلصاحب الجميع: ثلاثة أرباعها، ولصاحب النصف: ربعها عند أبي حنيفة، وقالوا: هي بينهما أثلاثاً.

ولو كانت في أيديهما: سلّمت لصاحب الجميع: نصفها؛ على وجه القضاء، ونصفها؛ لا على وجه القضاء.

وإذا تنازعا في دابةٍ، وأقام كلُّ واحدٍ منهما بيّنةً أنها تُتَجَت عنده، وذَكَرَا تاريخاً، وسِنُ الدابةِ يوافقُ أحدَ التاريخين: فهو أولى.

وإن أشكل ذلك: كانت بينهما.

وإذا تنازعا دابةً: أحدهما راكبها، والآخر متعلّق بلجامها: فالراكبُ أولى.

وكذلك إذا تنازعا بغيراً، وعليه حملٌ لأحدهما: فصاحبُ الحملِ أولى.

وإذا تنازعا قميصاً: أحدهما لابسُه، والآخر متعلّق بكمّه: فاللابسُ أولى.

وإذا اختلف المتبايعان في البيع، فادّعى المشتري ثمنًا، وادّعى البائع أكثر منه، أو اعترف البائع بقدر من المبيع، وادّعى المشتري أكثر منه، وأقام أحدهما البيّنة: قضى له بها.

وإن أقام كل واحدٍ منهما البيّنة: كانت البيّنة المثبتة للزيادة أولى.

فإن لم تكن لكل واحدٍ منهما بيّنة: قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادّعاه البائع، وإلا: فسحنا البيع.

وقيل للبائع: إما أن تسلّم ما ادّعاه المشتري من البيع، وإلا: فسحنا البيع.

فإن لم يتراضيا: استحلّف الحاكم كل واحدٍ منهما على دعوى الآخر.

يبتدىء يمين المشتري، فإذا حلّفا: فسح القاضي البيع بينهما، وإن نكل أحدهما عن اليمين: لزمه دعوى الآخر.

وإن اختلفا في الأجل، أو في شرط الخيار، أو في استيفاء بعض الثمن: فلا تحالّف بينهما.

والقول قول من ينكر الخيار، والأجل، مع يمينه.

وإن هلك المبيع، ثم اختلفا: لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وجعل القول قول المشتري.

وقال محمد: يتحالفا، ويُفسخ البيع على قيمة الهالك.

وإن هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ: لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرِكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَتَحَالَفَانِ، وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي الْحَيِّ، وَقِيَمَةُ الْهَالِكِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ، فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ، وَقَالَتْ: تَزَوَّجَنِي بِأَلْفَيْنِ: فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةُ: قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ.

وإن أقاما البيئتين: فالبيئتين بيئته المرأة.

وإن لم تكن لهما بيئتين: تحالفا عند أبي حنيفة، ولم يُفسَخِ النكاح، وَلَكِنْ يُحْكَمُ بِمَهْرِ الْمَثَلِ.

فإن كان مثلاً ما اعترف به الزوج، أو أقل: قُضِيََ بِمَا قَالَ الزَّوْجُ.

وإن كان مثلاً ما ادَّعته المرأة، أو أكثر: قُضِيََ بِمَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ.

وإن كان مهرُ المثل أكثر مما اعترف به الزوج، وأقل مما ادَّعته المرأة: قُضِيََ لَهَا بِمَهْرِ الْمَثَلِ.

وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: تَحَالَفَا، وَتَرَادَا.

وإن اختلفا بعد الاستيفاء: لم يتحالفا، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ.

وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه: تحالفا، وَفُسِّخَ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ، وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ.

وإذا اختلف المولى والمكاتبُ في مال الكتابة: لم يتحالفا عند أبي حنيفة، وقالوا: يتحالفان، وتُفسخُ الكتابةُ.

وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت: فما يصلحُ للرجال: فهو للرجل، وما يصلحُ للنساء: فهو للمرأة، وما يصلحُ لهما: فهو للرجل. فإن مات أحدهما، واختلف ورثته مع الآخر: فما يصلحُ للرجال والنساء: فهو للباقي منهما.

وقال أبو يوسف: يُدفعُ إلى المرأة ما يُجهَّزُ به مثلها، والباقي للزوج.

وإذا باع الرجلُ جاريةً، فجاءت بولدٍ، فادَّعاه البائعُ: فإن جاءت به لأقلَّ من ستة أشهرٍ من يوم البيع: فهو ابنُ البائع، وأمُّه أمُّ ولدٍ له، فيُفسخُ البيعُ فيه، ويردُّ الثمن.

وإن ادَّعاه المشتري مع دعوى البائع، أو بعدها: فدعوى البائع أولى.

وإن جاءت به لأكثرَ من ستة أشهر: لم تُقبل دعوى البائع فيه، إلا أن يُصدِّقه المشتري.

وإن مات الولدُ، فادَّعاه البائعُ، وقد جاءت به لأقلَّ من ستة أشهر: لم يثبت الاستيلادُ في الأم.

وإن ماتت الأمُّ، فادَّعاه البائعُ، وقد جاءت به لأقلَّ من ستة أشهر: يثبت النسبُ منه في الولد، وأخذَه البائعُ، ويردُّ الثمنَ كُلَّهُ في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يَرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ، وَلَا يَرُدُّ حِصَّةَ الْأُمِّ.
وَمَنْ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوْءَمَيْنِ: ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ.

* * * * *

كتاب الشهادات

الشهادة فرضٌ يلزمُ الشهودَ أدائها، ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي.

والشهادة في الحدود يُخير فيها الشاهد بين السّتر والإظهار، والسّتر أفضل، إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة، فيقول: أخذ، ولا يقول: سرق.

والشهادة على مراتب، منها: الشهادة في الزنا، يُعتبر فيها أربعة من الرجال، ولا تُقبل فيها شهادة النساء.

ومنها: الشهادة ببقية الحدود والقصاص، تُقبل فيها شهادة رجلين، ولا تُقبل فيها شهادة النساء.

وما سوى ذلك من الحقوق: تُقبل فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالا، أو غير مال، مثل النكاح، والطلاق، والوكالة، والوصية.

وتُقبل في الولادة، والبكارة، والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة.

ولابد في ذلك كله من العدالة، ولفظ الشهادة.

فإن لم يذكر الشاهد لفظ الشهادة، وقال: أعلم، أو: أتيقن: لم تُقبل شهادته.

وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم، إلا في الحدود والقصاص، فإنه يسأل عن الشهود.

وإن طعن الخصم فيهم: سأل عنهم.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في السر، والعلانية.

وما يتحمّله الشاهد على ضربين: أحدهما: ما يثبت حكمه بنفسه، مثل البيع، والإقرار، والغصب، والقتل، وحكم الحاكم. فإذا سمع ذلك الشاهد، أو رآه: وسعه أن يشهد به وإن لم يشهد عليه.

ويقول: أشهد أنه باع، ولا يقول: أشهدني.

ومنه: ما لا يثبت حكمه بنفسه، مثل الشهادة على الشهادة، فإذا سمع شاهداً يشهد بشيء: لم يجز أن يشهد على شهادته، إلا أن يشهده.

وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته: لم يسع السامع أن يشهد.

ولا يحل للشاهد إذا رأى خطئه أن يشهد، إلا أن يذكر الشهادة.

ولا تُقبل شهادة الأعمى، ولا المملوك، ولا المحدود في قذف

وإن تاب.

ولا شهادةُ الوالد لولده، وولدٍ ولده، ولا شهادةُ الولد لأبويه،
وأجداده.

ولا تُقبلُ شهادةُ أحدِ الزوجين للآخر.

ولا شهادةُ المولى لعبده، ولا لمكاتبه.

ولا شهادةُ الشريك لشريكه فيما هو من شريكتهما.

وتُقبلُ شهادةُ الرَّجل لأخيه، وعمّه.

ولا تُقبلُ شهادةُ مُخَنَّثٍ، ولا نائحةٍ، ولا مغنيّةٍ، ولا مُدْمِنٍ
الشرب على اللهو، ولا مَنْ يلعب بالطيور، ولا مَنْ يُغني للناس.

ولا مَنْ يأتي باباً من الكبائر التي يتعلّق بها الحدُّ.

ولا مَنْ يدخلُ الحَمَّامَ بغير إزار، ولا مَنْ يأكلُ الربا، ولا المُقَامِرِ
بالنرد، والشطرنج.

ولا مَنْ يفعلُ الأفعالَ المستخفّةَ، كالبول على الطريق، والأكل
على الطريق.

ولا تُقبلُ شهادةُ مَنْ يُظهرُ سبَّ السلف.

وتُقبلُ شهادةُ أهلِ الأهواء، إلا الخطّابية.

وتُقبلُ شهادةُ أهلِ الذمّةِ بعضهم على بعضٍ وإن اختلفت مللهم.

ولا تُقبلُ شهادةُ الحربيِّ على الذمّيِّ.

وإن كانت الحسناتُ أغلبَ من السيئات، والرجلُ ممَّن يجتنبُ الكِبائرَ: قُبِلَت شهادتُهُ وإن أَلَمَّ بمعصيةٍ.

وتُقبَل شهادةُ الأَقْلَفِ، والخَصِيِّ، وولدِ الزنا. وشهادةُ الخُنثَى جائزةٌ.

وإذا وافقت الشهادةُ الدعوى: قُبِلَت، وإن خالفتها: لم تُقبَل. ويُعتبر اتفاقُ الشاهدين في اللفظ، والمعنى عند أبي حنيفة، فإن شَهِدَ أحدهما بِالْفِ، والآخرُ بِالْفَيْنِ: لم تُقبَل الشهادةُ عند أبي حنيفة. وعندهما تُقبَل على ألف.

وإن شهد أحدهما بِالْفِ، والآخرُ بِالْفِ وخمسائة، والمدعي يدعي ألفاً وخمسائة: قُبِلَت شهادتُهما بِالْفِ.

وإذا شَهِدَا بِالْفِ، وقال أحدهما: قضاة منها خمسائة: قُبِلَت شهادته بِالْفِ، ولم يُسمَعْ قوله: إنه قضاة، إلا أن يشهد معه آخر.

وينبغي للشاهد إذا عَلِمَ ذلك أن لا يشهد بِالْفِ حتى يُقَرَّ المدعي أنه قبضَ خمسائة.

وإذا شهد شاهدان أن زيداً قُتِلَ يومَ النحر بمكة، وشهد آخران أنه قُتِلَ يومَ النحر بالكوفة، واجتمعوا عند الحاكم: لم يقبل الشهادتين.

فإن سَبَقَت إحداهما الأخرى، وقضى القاضي بها، ثم حَضَرَتِ الأخرى: لم تُقبَل.

ولا يسمَعُ القاضي الشهادةَ على جَرَحٍ، ولا يحكمُ بذلك.

ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يُعَينَه، إلا النسب،
والموت، والنكاح، والدخول، وولاية القاضي، فإنه يسعه أن يشهد
بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثقُ به.

والشهادة على الشهادة جائزة في كلِّ حقٍّ لا يسقط بالشبهة.

ولا تُقبل في الحدود والقصاص.

وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين.

ولا تُقبل شهادة واحدٍ على شهادة واحد.

وصفة الإشهاد: أن يقول شاهدُ الأصل لشاهد الفرع: اشهد على
شهادتي، أني أشهد أن فلان ابن فلان أقرَّ عندي بكذا، وأشهدني على
نفسه.

وإن لم يقل: أشهدني على نفسه: جاز.

ويقول شاهدُ الفرع عند الأداء: أشهد أن فلاناً أشهدني على
شهادته، أنه يشهد أن فلاناً أقرَّ عنده بكذا، وقال لي: اشهد على
شهادتي بذلك.

ولا تُقبل شهادةُ شهودِ الفرع إلا أن يموتَ شهودُ الأصل، أو
يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام، فصاعداً، أو يمرضوا مرضاً لا يستطيعون معه
حضورَ مجلس الحاكم.

فإن عدَلَ شهودُ الأصل شهودَ الفرع: جاز.

وإن سكتوا عن تعديلهم: جاز، وينظرُ القاضي في حالهم.

وإن أنكر شهودُ الأصل الشهادة: لم تُقبل شهادةُ شهودِ الفرع.
 وقال أبو حنيفة في شاهد الزُّور: أُشهره في السوق، ولا أُعزِّره.
 وقال أبو يوسف ومحمد: نوجعه ضرباً، ونحبسه.

كتاب الرجوع عن الشهادة

إذا رَجَعَ الشَّهَدُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا: سَقَطَتْ.
وإن حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ، ثم رَجَعُوا: لم يُفْسَخِ الْحُكْمُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ ضَمَانٌ مَا أَتْلَفُوهُ بِشَهَادَتِهِمْ.
ولا يَصَحُّ الرَّجُوعُ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ.
وإذا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ، فَحُكِمَ الْحَاكِمُ بِهِ، ثم رَجَعَا: ضَمِنَا الْمَالَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ.
وإن رَجَعَ أَحَدُهُمَا: ضَمِنَ النِّصْفَ.
وإن شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةً، فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ: فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ: ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصْفَ الْمَالِ.
وإن شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فَرَجَعَتِ امْرَأَةٌ: ضَمِنَتْ رُبْعَ الْحَقِّ، وَإِنْ رَجَعَتَا: ضَمِنَتَا نِصْفَ الْحَقِّ.
وإن شَهِدَ رَجُلٌ، وَعَشْرُ نِسْوَةٍ، ثم رَجَعَ ثَمَانٍ مِنْهُنَّ: فلا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ.
فإن رَجَعَتِ أُخْرَى: كانَ عَلَى النِّسْوَةِ رُبْعُ الْحَقِّ.
فإن رَجَعَ الرَّجُلُ، وَالنِّسَاءُ: فعَلَى الرَّجُلِ سَدَسُ الْحَقِّ، وَعَلَى النِّسْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْحَقِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف، وعلى النسوة النصف.

وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها، ثم رجعا: فلا ضمان عليهما.

وكذلك إن شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها. فإن شهدا بأكثر من مهر المثل، ثم رجعا: ضَمِنَا الزيادة. وإن شهدا ببيع بمثل القيمة، أو أكثر، ثم رجعا: لم يَضْمِنَا، وإن كان بأقل من القيمة: ضَمِنَا النقصان.

وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول، ثم رجعا: ضَمِنَا نصف المهر.

وإن كان بعد الدخول: لم يضمنَا.

وإن شهدا أنه أعتق عبده، ثم رجعا: ضَمِنَا قيمته.

وإن شهدا بقصاص، ثم رجعا بعد القتل: ضَمِنَا الدية، ولا يُقْتَصُّ منهما.

وإذا رجَعَ شهودُ الفرع: ضَمِنُوا.

وإن رجَعَ شهودُ الأصل، وقالوا: لم نُشْهِدْ شهودَ الفرع على شهادتنا: فلا ضمان عليهم.

وإن قالوا: أشْهَدْنَاْهم، وَغَلَطْنَاْ: ضَمِنُوا.

وإن قال شهودُ الفرع: كَذَبَ شهودُ الأصل، أو: غَلَطُواْ في شهادتهم: لم يُلْتَفَتْ إلى ذلك.

وإذا شهد أربعةٌ بالزنا، وشاهدان بالإحصان، فرجع شهودُ الإحصان: لم يَضْمَنُوا.

وإذا رجع المَزْكُونُ عن التزكية: ضَمِنُوا.

وإذا شَهِدَ شاهدان باليمين، وشاهدان بوجود الشرط، ثم رَجَعَا: فالضمانُ على شهود اليمين خاصةً.

كتاب أدب القاضي

لا تصحُ ولايةُ القاضي حتَّى تَجتمعَ في الموكِّلِ شرائطُ الشهادة،
ويكونَ من أهل الاجتهاد.

ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثقُ بنفسه أنه يؤدِّي فرضه.
ويكره الدخولُ فيه لمن يخاف العجزَ عنه، أو لا يأمن على نفسه
الحيفَ فيه.

ولا ينبغي أن يطلبَ الولاية، ولا يسألها.
ومن قُلِّدَ القضاء: يُسلمُ إليه ديوانُ القاضي الذي قبله.
وينظرُ في حال المحبوسين، فمن اعترف بحقٍّ: ألزمه إيَّاه، ومن
أنكر: لم يقبل قولَ المعزول عليه إلا بيّنة.
فإن لم تقم بيّنة؛ لم يعجل بتخليته حتَّى يُنادى عليه، ويستظهر في
أمره.

وينظرُ في الودائع، وارتفاع الوقوف، فيعملُ على ما تقوم به
البيّنة، أو يعترف به من هو في يده.

ولا يقبل قولَ المعزول، إلا أن يعترف الذي هو في يده أن
المعزول سلّمها إليه: فيقبلُ قوله فيها.

ويجلسُ للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد.

ولا يَقْبَلُ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ
قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمَهَادَاتِهِ.

وَلَا يَحْضُرُ دَعْوَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً.

وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ.

وَلَا يُضَيِّفُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُونَ خَصْمِهِ.

وَإِذَا حَضَرَ: سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ، وَالْإِقْبَالِ، وَلَا يُسَارُّ
أَحَدَهُمَا، وَلَا يَشِيرُ إِلَيْهِ، وَلَا يُلْقِنُهُ حُجَّةً.

فَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهُ، وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيمِهِ: لَمْ
يَعْجَلْ بِحَبْسِهِ، وَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ.

فَإِنْ امْتَنَعَ: حَبَسَهُ فِي كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ،
كَثْمَنِ الْمُبِيعِ، وَبَدَلَ الْقَرْضِ، أَوْ التَّزَمَهُ بِعَقْدٍ، كَالْمَهْرِ، وَالْكَفَالَةِ.

وَلَا يَحْبَسُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا قَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ، إِلَّا أَنْ يُثَبَّتَ غَرِيمُهُ
أَنْ لَهُ مَالًا، فَيَحْبَسُهُ شَهْرَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةَ، ثُمَّ يَسْأَلُ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ
مَالٌ: خَلَّى سَبِيلَهُ.

وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَرْمَائِهِ.

وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ.

وَلَا يُحْبَسُ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ، إِلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ.

وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقَصَاصِ.

وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي الْحَقُوقِ إِذَا شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ.

فإن شهدوا على خصم: حكم بالشهادة، وكتب بحكمه.
وإن شهدوا بغير حضرة خصم: لم يحكم، وكتب بالشهادة
ليحكم بها المكتوب إليه.

ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم؛ ليعرفوا ما فيه.

ثم يختمه بحضرتهم، ويسلمه إليهم.

فإذا وصل إلى القاضي: لم يقبله إلا بحضرة الخصم.

فإذا سلمه الشهود إليه: نظر إلى ختمه، فإن شهدوا: أنه كتاب
فلان القاضي، سلمه إلينا في مجلس حكمه، وقرأه علينا، وختمه:
فضه القاضي، وقرأه ونشره على الخصم، وألزمه ما فيه.

ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص.

وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء، إلا أن يفوض ذلك
إليه.

وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم: أمضاه، إلا أن يخالف الكتاب
أو السنة أو الإجماع، أو يكون قولاً لا دليل عليه.

ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه.

وإذا حكم رجلان رجلاً ليحكم بينهما، ورصيا بحكمه: جاز إذا
كان بصفة الحاكم.

ولا يجوز تحكيم الكافر، والعبد، والذمي، والمحدود في
القذف، والفسق، والصبي.

ولكل واحدٍ من المحكِّمَيْن أن يرجع ما لم يحكُم عليهما، فإذا
حكَم عليهما: لزمهما.
وإذا رُفِعَ حُكْمُهُ إلى القاضي، فوافق مذهبه: أمضاه، وإن خالفه:
أبطله.

ولا يجوز التحكيمُ في الحدود والقصاص.
وإن حكَّمَا في دمٍ خطأ، فقضَى الحُكْمُ بالدية على العاقلة: لم
يَنفُذْ حُكْمُهُ.

ويجوز أن يسمع البيِّنة، ويقضي بالنُّكول.
وحُكْمُ الحاكم لأبويه، وولده، وزوجته: باطل.

كتاب القسمة

ينبغي للإمام أن يَنْصِبَ قَاسِمًا يَرْزُقُهُ من بيت المال لِيَقْسِمَ بين الناس بغير أجره.

فإن لم يفعل: نَصَبَ قَاسِمًا يَقْسِمُ بالأجرة.
ويجب أن يكون عَدْلًا، مَأْمُونًا، عَالِمًا بالقسمة.
ولا يُجْبِرُ القاضي الناسَ على قَاسِمٍ واحد.
ولا يتركُ الْقُسَامَ يشتركون.

وأجرةُ القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة، وقالوا: على قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.

وإذا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عند القاضي، وفي أيديهم دَارٌ، أو ضَيْعَةٌ ادَّعَوْا أَنَّهُمْ وَرَثُهَا عن فلانٍ: لم يَقْسِمِهَا القاضي عند أبي حنيفة حتى يُقِيمُوا الْبَيِّنَةَ على موته، وعددِ ورثته.

وقالوا: يَقْسِمُهَا باعترافهم، ويذكر في كتاب القسمة أنه قَسَمَهَا بقولهم.

وإذا كان المالُ المشترك مما سوى العقار، وادَّعَوْا أنه ميراثٌ: قَسَمَهُ في قولهم جميعاً.

وإن ادَّعَوْا في العقار أَنَّهُمْ اشْتَرَوْهُ: قَسَمَهُ بينهم.

وإن ادَّعَوْا الملكَ، ولم يذكروا كيف انتقل: قَسَمَهُ بينهم.
 وإذا كان كلُّ واحدٍ من الشركاء يتنفعُ بنصيبه: قَسَمَ بطلب أحدهم.
 وإن كان أحدهم يتنفعُ، والآخرُ يَسْتَضِرُّ؛ لقلَّة نصيبه، فإن طَلَبَ
 صاحبُ الكثير: قَسَمَ، وإن طَلَبَ صاحبُ القليل: لم يَقْسِمِ.
 وإن كان كلُّ واحدٍ منهما يَسْتَضِرُّ: لم يقسمها إلا بتراضيهما.
 ويقسُمُ العُروضُ إذا كانت من صِنْفٍ واحد، ولا يَقْسِمُ الجنسَيْنِ
 بعضُهما في بعض.

وقال أبو حنيفة: لا يَقْسِمُ الرقيقَ، ولا الجواهرَ؛ لتفاوتها، وقال
 أبو يوسف ومحمد: يَقْسِمُ الرقيقَ.

ولا يَقْسِمُ حَمَامًا، ولا بئراً، ولا رَحَى، إلا أن يتراضى الشركاءُ.
 وإذا حضر وارثان، وأقاما البيِّنةَ على الوفاة، وعددِ الورثة،
 والدارُ في أيديهم، ومعهم وارثٌ غائبٌ: قَسَمَهَا القاضي بطلب
 الحاضرين، وَيَنْصِبُ للغائبِ وكيلًا يَقْبِضُ نصيبه.

وإن كانوا مشترِّين: لم يَقْسِمِ مع غيبة أحدهم.
 وإن كان العقارُ في يد الوارث الغائب: لم يَقْسِمِ.
 وإن حَضَرَ وارثٌ واحدٌ: لم يَقْسِمِ.

وإذا كانت دورٌ مشتركةٌ في مصرٍ واحدٍ: قُسِمَتْ كلُّ دارٍ على
 حَدِّتها في قول أبي حنيفة، وقالوا: إن كان الأصلُ لهم قسمة بعضها
 في بعض: قَسَمَهَا.

وإن كانت دارٌ وضيعةٌ، أو دارٌ وحنوتٌ: قُسِمَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حَدِّتِهِ.

وَيَنْبَغِي لِلْقَاسِمِ أَنْ يُصَوِّرَ مَا يَقْسِمُهُ، وَيُعَدِّلَهُ، وَيَذَرَعَهُ، وَيُقَوِّمَ البناءَ، وَيَفْرِزَ كُلَّ نَصِيبٍ عَنِ الْبَاقِي بِطَرِيقِهِ وَشِرْبِهِ، حَتَّى لَا يَكُونَ لِنَصِيبٍ بَعْضُهُمْ بِنَصِيبِ الْآخَرِ تَعَلُّقٌ.

ثُمَّ يُلَقَّبُ نَصِيبًا: بِالْأَوَّلِ، وَالَّذِي يَلِيهِ: بِالثَّانِي، وَالثَّلَاثِ، وَعَلَى هَذَا، ثُمَّ يَكْتُبُ أَسْمَاءَ الْمُتْقَاسِمِينَ، وَيَجْعَلُهَا قُرْعَةً، ثُمَّ يُخْرِجُ الْقُرْعَةَ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أَوَّلًا: فَلَهُ السَّهْمُ الْأَوَّلُ، وَمَنْ خَرَجَ ثَانِيًا: فَلَهُ السَّهْمُ الثَّانِي.

وَلَا يُدْخَلُ فِي الْقِسْمَةِ الدَّرَاهِمُ، وَالْدَنَانِيرُ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمْ. فَإِنْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ، وَلَأَحَدَهُمْ مَسِيلٌ فِي مِلْكِ الْآخَرِ، أَوْ طَرِيقٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْقِسْمَةِ: فَإِنْ أَمَكْنَ صَرْفُ الطَّرِيقِ، وَالْمَسِيلِ عَنْهُ: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَطْرُقَ، وَيُسِيلَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ: فَسَخَّ الْقِسْمَةَ.

وَإِذَا كَانَ سُفْلٌ لَا عُلْوَ لَهُ، وَعُلْوٌ لَا سُفْلَ لَهُ، وَسُفْلٌ لَهُ عُلْوٌ: قُومَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حَدِّتِهِ، وَقُسِمَ بِالْقِيَمَةِ، وَلَا مَعْتَبَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتْقَاسِمُونَ، فَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ: قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا.

فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْغَلَطَ، وَزَعَمَ أَنْ مِمَّا أَصَابَهُ شَيْئًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، وَقَدْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِسْتِيفَاءِ: لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بَبَيِّنَةٍ.

وإذا قال: استوفيتُ حقي، ثم قال: أخذتُ بعضَه: فالقولُ قولُ خصمه، مع يمينه.

وإن قال: أصابني إلى موضع كذا، فلم تسلّمه إليّ، ولم يُشهد على نفسه بالاستيفاء، وكذّبهُ شريكه: تحالفاً، وفُسّخت القسمة.

وإذا استُحقَّ بعضُ نصيب أحدهما بعينه: لم تُفسَخ القسمة عند أبي حنيفة ومحمد، ورجَعَ بحصة ذلك من نصيب شريكه. وقال أبو يوسف: تُفسَخُ القسمة.



كتاب الإكراه

الإكراهُ يُثَبِّتُ حُكْمَهُ إِذَا حَصَلَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى إِيقَاعِ مَا تَوَعَّدَ بِهِ،
سلطاناً كان أو غيره، أو لصاً.

وإذا أكره الرجلُ على بيعِ ماله، أو على شراءِ سلعة، أو على أن
يُقِرَّ لرجلٍ بألف، أو يؤاجر داره، وأكره على ذلك بالقتل، أو
بالضرب الشديد، أو بالحبس المديد، فباع، أو اشترى: فهو بالخيار:
إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسّخه، ورَجَعَ بالمبيع.

وإن كان قبضَ الثمن طوعاً: فقد أجاز البيع.

وإن كان قبضه مكرهاً: فليس بإجازه، وعليه ردُّه إن كان قائماً في

يده.

وإن هلك المبيعُ في يد المشتري، وهو غيرُ مُكره: ضَمِنَ قيمته.

وللمُكره أن يُضْمِنَ المُكرهَ إن شاء.

ومن أكره على أن يأكل الميتة، أو يشرب الخمر، وأكره على
ذلك بحبس، أو قيد، أو ضرب: لم يحلَّ له، إلا أن يُكره بما يخاف
منه على نفسه، أو على عضوٍ من أعضائه، فإذا خاف ذلك: وسَّعه أن
يُقَدِّم على ما أكره عليه.

ولا يَسَعُهُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَى مَا تُوعَدُّ بِهِ، فَإِنْ صَبَرَ حَتَّى أَوْقَعُوا بِهِ،
ولم يأكل: فهو آثِمٌ.

وإن أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ، أَوْ سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَقِيدٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ ضَرْبٍ: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِكْرَاهًا حَتَّى يُكْرَهَ بِأَمْرِ
يَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ.

فإذا خاف ذلك: وَسِعَهُ أَنْ يُظْهَرَ مَا أَمْرُوهُ بِهِ، وَيُورَى، فإذا أظهر
ذلك، وقلبه مطمئن بالإيمان: فلا إثم عليه.

وإن صَبَرَ حَتَّى قُتِلَ، وَلَمْ يُظْهَرَ الْكُفْرَ: كَانَ مَأْجُورًا.

وإن أُكْرِهَ عَلَى إِتْلَافِ مَالٍ مُسْلِمٍ بِأَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ
عَلَى عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ: وَسِعَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.
ولصاحب المال أن يضمّن المكره.

وإن أُكْرِهَ بِقَتْلِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ: لَمْ يَسَعَهُ أَنْ يُقَدِّمَ عَلَيْهِ، وَيَصْبِرُ
حَتَّى يُقْتَلَ.

فإن قَتَلَهُ: كَانَ آثِمًا.

والقصاصُ عَلَى الَّذِي أُكْرِهَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا.

وإن أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتِهِ، أَوْ عِتْقِ عَبْدِهِ، ففعل: وَقَعَ مَا أُكْرِهَ
عليه.

وَيَرْجَعُ عَلَى الَّذِي أُكْرِهَ بِقِيَمَةِ الْعَبْدِ، وَبِنَصْفِ مَهْرِ الْمَرْأَةِ إِنْ
كَانَ قَبْلَ الدَّخُولِ.

وإن أُكْرِهَ عَلَى الزَّنا: وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، إِلَّا أَنْ يُكْرِهَهُ السُّلْطَانُ.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلزمه الحدُّ.

وإذا أُكْرِهَ عَلَى الرِّدَّة: لَمْ تَبَيِّنْ امْرَأَتُهُ مِنْهُ.

كتاب السير

الجهادُ فرضٌ على الكفاية، إذا قام به فريقٌ من الناس: سَقَطَ عن الباقيين.

وإن لم يَقُمْ به أحدٌ: أثِمَ جميعُ الناس بتركه.

وقتلُ الكفار واجبٌ وإن لم يبدؤونا.

ولا يجبُ الجهادُ على صبيٍّ، ولا عبدٍ، ولا امرأةٍ، ولا أعمى، ولا مُقْعَدٍ، ولا أقطع.

فإن هَجَمَ العدوُّ على بلدٍ: وجَبَ على جميع المسلمين الدَّفْعُ.

تَخْرُجُ المرأةُ بغير إذن زوجها، والعبدُ بغير إذن سيِّده.

وإذا دخل المسلمون دارَ الحرب، فحاصروا مدينةً، أو حصناً: دَعَوْهُم إلى الإسلام، فإن أجابوهم: كَفُّوا عن قتالهم.

وإن امتنعوا: دَعَوْهُم إلى أداء الجزية، فإن بذلوها: فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم.

ولا يجوز أن يقاتل مَنْ لم تَبْلُغْهُ دعوةُ الإسلام، إلا بعد أن يَدْعُوهُم إلى الإسلام.

ويُستحبُّ أن يَدْعُوَ مَنْ بَلَغَتْهُ دعوةُ الإسلام، ولا يجب ذلك.

وإن أبوا: استعانوا بالله عليهم، وحاربوهم، ونصبوا عليهم المجانيق، وحرّقوهم، وأرسلوا عليهم الماء، وقطّعوا شجرهم، وأفسدوا زروعهم.

ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلمٌ أسيرٌ، أو تاجرٌ.
وإن تترّسوا بصبيان المسلمين، أو بالأسارى: لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار.

ولا بأس بإخراج النساء، والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليه.

ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها.
ولا تقتل المرأة إلا بإذن زوجها، ولا العبد إلا بإذن سيده، إلا أن يهجم العدو.

وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا، ولا يغلّوا، ولا يمثّلوا.
ولا يقتلوا امرأة، ولا شيخاً فانياً، ولا صبيّاً، ولا أعمى، ولا مُقعداً، إلا أن يكون أحدهم هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة أو ساحرة، ولا يقتلوا مجنوناً.

* وإذا رأى الإمام أن يصلح أهل الحرب، أو فريقاً منهم، وكان في ذلك مصلحة للمسلمين: فلا بأس به.

فإن صالحهم مدةً، ثم رأى أن نقض الصلح أنفع للمسلمين: نبذ إليهم، وقتلهم.

وإن بدؤوا بخيانةٍ: قاتلهم، ولم يَنْبِذْ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم.

وإذا خَرَجَ عبيدُهم إلى عسكر المسلمين: فهم أحرارٌ.

ولا بأس أن يَعْلَفَ العسكرُ في دار الحرب، ويأكلوا ما وجدوه من الطعام، ويستعملوا الحطَبَ، ويدَّهِنُوا بالدهن، ويقَاتِلُوا بما يَجِدُونَهُ من السلاح، كل ذلك بغير قسمة.

ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئاً، ولا يتمولَّوه.

ومن أسلم منهم: أحرَزَ بإسلامه نفسه، وأولاده الصغار، وكلَّ مالٍ هو في يده، أو وديعةٌ في يد مسلمٍ، أو ذمِّي.

فإن ظَهَرْنَا علي الدار: فعقارُه فيَّ، وزوجتُه فيَّ، وحملُها فيَّ، وأولادُه الكبارُ فيَّ.

ولا ينبغي أن يُباع السلاحُ من أهل الحرب، ولا يُجهَزَ إليهم.

ولا يُفَادُونَ بالأسارى عند أبي حنيفة، وقالوا: يُفَادَى بهم أسارى المسلمين.

ولا يجوز المَنُّ عليهم.

وإذا فَتَحَ الإمامُ بلدةً عَنوةً: فهو بالخيار: إن شاء قَسَمَهُ بين الغانمين، وإن شاء أقرَّ أهله عليه، ووضَعَ عليهم الخَرَاجَ.

وهو في الأسرى بالخيار: إن شاء قَتَلَهُم، وإن شاء استرقَّهم، وإن شاء تركهم أحراراً ذِمَّةً للمسلمين.

ولا يجوز أن يردَّهم إلى دار الحرب.

وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعه مواشي، فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام: ذبحها، وحرّقها، ولا يعقرها، ولا يتركها. ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام. والردء، والمقاتل في العسكر: سواء. وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام: شاركهم فيها.

ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة، إلا أن يقاتلوا. * وإذا أمن رجل حرّ، أو امرأة حرة كافرًا، أو جماعة، أو أهل حصن، أو مدينة: صحّ أمانهم، ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم، إلا أن تكون في ذلك مفسدة، فينبذ الإمام إليهم. ولا يجوز أمان ذمي، ولا أسير، ولا تاجر يدخل عليهم. ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة، إلا أن يأذن له مولاه في القتال.

وقال أبو يوسف ومحمد: يصحّ أمانه. وإذا غلب الترك على الروم، فسبّوهم، وأخذوا أموالهم: ملكوها. فإن غلبنا على الترك والروم، فسبّيناهم، وأخذنا أموالهم: حلّ لنا ما نجدّه من ذلك.

وإذا غلبوا على أموالنا، فأحرزوها بدارهم: ملكوها.

فإن ظهر عليها المسلمون، فوجدوها قبل القسمة: فهي لهم بغير شيء.

وإن وجدوها بعد القسمة: أخذوها بالقيمة إن أحبوا.

وإن دخل إلى دار الحرب تاجرٌ، فاشترى ذلك، وأخرجه إلى دار الإسلام: فمالكه الأول بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر، وإن شاء تركه.

ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا، وأمّهات أولادنا، ومكاتبينا، وأحرارنا.

ونملك عليهم جميع ذلك.

وإذا أبقَ عبدٌ لمسلم، فدخل إليهم فأخذوه: لم يملكوه عند أبي حنيفة.

وإن ندَّ بعيرٌ إليهم، فأخذوه: ملكوه.

* وإذا لم يكن للإمام حمولةٌ يحمل عليها الغنائم: قسّمها بين الغانمين قسمةً إيداع؛ ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها منهم، فيقسّمها.

ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة.

ومن مات من الغانمين في دار الحرب: فلا حقّ له في الغنيمة.

ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام: فنصيبه لورثته.

ولا بأس بأن يُنْفَلَ الإمامُ في حال القتال، ويُحْرَضَ بالنَّفْلِ على القتال، فيقول: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا: فَلَهُ سَلْبُهُ، أو يقولُ لَسْرِيَّةٍ: قد جعلتُ لكم الرُّبْعَ بعد الخُمْسِ.

ولا يُنْفَلَ بعد إحراز الغنيمة إلا من الخُمْسِ.

وإذا لم يجعل السَّلْبَ للقاتل: فهو من جملة الغنيمة، والقاتلُ وغيره فيه سواءٌ.

والسَّلْبُ: ما على المقتول من ثيابه، وسلاحه، ومركبه.

وإذا خرَجَ المسلمون من دار الحرب: لم يَجْزُ أن يَعْلِفُوا من الغنيمة، ولا يأكلوا منها.

وَمَنْ فَضَلَ معه عَلْفٌ، أو طعامٌ: رَدَّهُ إلى الغنيمة.

* وَيَقْسِمُ الإمامُ الغنيمةَ، فيُخْرِجُ خُمْسَهَا، وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَحْمَاسِهَا بين الغانمين: للفارس سهمان، وللرَّاجِل سهمٌ عند أبي حنيفة، وقالوا: للفارس ثلاثة أسهم.

ولا يُسْهِمُ إلا لفارسٍ واحد.

والبراذين، والعِتَاقُ سواءٌ.

ولا يُسْهِمُ لراحلةٍ، ولا بغلٍ.

وَمَنْ دَخَلَ دارَ الحرب فارساً، فَتَفَقَّ فَرَسُهُ: اسْتَحَقَّ سَهْمَ فارس.

وَمَنْ دَخَلَ راجلاً، فاشترى فرساً: اسْتَحَقَّ سَهْمَ راجلٍ.

ولا يُسْهِمُ لمملوك، ولا امرأة، ولا ذمي، ولا صبي، ولكن
يَرْضَخُ لَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ.

وَأَمَّا الْخُمْسُ، فَيُقَسَّمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْهُمٍ: سَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ
لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

وَيَدْخُلُ فَقَرَاءُ ذَوِي الْقَرَبَى فِيهِمْ، وَيُقَدِّمُونَ، وَلَا يُدْفَعُ إِلَى
أَغْنِيائِهِمْ شَيْءٌ.

وَأَمَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْخُمْسِ؛ فَإِنَّمَا هُوَ لِفَتْتَاحِ الْكَلَامِ، تَبَرُّكًا
بِاسْمِهِ تَعَالَى.

وَسَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ بِمَوْتِهِ، كَمَا سَقَطَ الصَّغِيُّ.
وَسَهْمُ ذَوِي الْقَرَبَى كَانُوا يَسْتَحِقُّونَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالنُّصْرَةِ، وَبَعْدَهُ بِالْفَقْرِ.

وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ، أَوِ الْإِثْنَانِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ مُغِيرِينَ بَغِيرِ إِذْنِ
الْإِمَامِ، فَأَخَذُوا شَيْئًا: لَمْ يُخَمَّسْ.

وَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ لَهُمْ مَنَعَةٌ، فَأَخَذُوا شَيْئًا: خُمُسٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ
لَهُمُ الْإِمَامُ.

وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرًا: فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ
لشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا مِنْ دِمَائِهِمْ.

وَإِنْ غَدَرَ بِهِمْ، وَأَخَذَ شَيْئًا، وَخَرَجَ بِهِ: مَلَكَهْ مِلْكًا مُحْظُورًا،
وَيُؤْمَرُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.

وإذا دخل الحربيُّ إلينا مستأمنًا: لم يَمَكَّنْ أن يُقيم في دارنا سنةً، ويقولُ له الإمام: إن أقمْتَ تمامَ السنة: وَضَعْتُ عليك الجزيةَ.
فإن أقام: أَخَذْتَ منه الجزيةَ، وصار ذميًّا، ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب.

وإن عاد إلى دار الحرب، وتركَ ودِعةً عند مسلمٍ، أو ذميٍّ، أو دينًا في ذمتهم: فقد صار دمه مباحًا بالعود، وما في دار الإسلام من ماله على خطرٍ.

فإن أسِرَ، أو قُتِلَ: سقطت ديونُهُ، وصارت الودِعةُ فيئًا.

وما أوجِفَ عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتالٍ: يُصَرَّفُ في مصالح المسلمين، كما يُصَرَّفُ الخراجُ.

* وأرضُ العرب كُلُّها أرضُ عَشْرٍ، وهي ما بين العُذَيْبِ إلى أَقْصَى حَجَرٍ بِالْيَمَنِ بِمَهْرَةَ، إلى حَدِّ الشَّامِ.

والسَّوَادُ: أرضُ خَرَّاجٍ، وهي ما بين العُذَيْبِ، إلى عَقَبَةِ حُلُوانَ، ومن العَلْتِ، إلى عَبَّادَانَ.

وأرضُ السَّوَادِ مملوكةٌ لأهلها: يجوزُ بَيْعُهُمْ لها، وتصَرُّفُهُمْ فيها.

وكلُّ أرضٍ أسلم أهلُها عليها، أو فُتِحَتْ عَنْوَةً، وقُسِمَتْ بين الغانمين: فهي أرضُ عَشْرٍ.

وكلُّ أرضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، وأُقِرَّ أهلُها عليها: فهي أرضُ خَرَّاجٍ.

وَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً: فهي عند أبي يوسف معتبرةٌ بحَيِّزِها، فإن كانت من حَيِّزِ أرضِ الخراج: فهي خراجيَّةٌ، وإن كانت من حَيِّزِ أرضِ العشر: فهي عُشريَّةٌ.

والبصرةُ عنده عُشريَّةٌ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم.

وقال محمد: إن أحياها ببئرٍ حَفَرَهَا، أو عينٍ استخرجها، أو ماءٍ دجلة، أو الفُراتِ، أو الأنهارِ العِظَامِ التي لا يملكها أحدٌ: فهي عُشريَّةٌ.

وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجمُ، مثلُ نهرِ المَلِكِ، ونهرِ يَزْدَجَرْدَ: فهي خراجيَّةٌ.

* والخراجُ الذي وَضَعَهُ عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه على أهلِ السواد من كل جَرِيْبٍ يَبْلُغُهُ الماءُ: قَفِيزٌ هاشميٌّ، وهو الصاعُ، ودرهمٌ.

ومن جَرِيْبِ الرُّطْبَةِ: خمسةُ دراهمٍ.

ومن جَرِيْبِ الكَرَمِ المَتَّصِلِ، والنخلِ المتصل: عشرةُ دراهمٍ.

وما سِوَى ذلك من الأصناف: يوضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تُطَقْ ما وُضِعَ عليها: نَقَصَهُمُ الإمامُ.

وإن غَلَبَ الماءُ على أرضِ الخراج، أو انقطع عنها، أو اصطلم الزرعُ آفةً: فلا خراجٌ عليهم.

وإن عطَّلها صاحبُها: فعليه الخراجُ.

وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْخِرَاجِ: أُخِذَ مِنْهُ الْخِرَاجُ عَلَى حَالِهِ.
وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ أَرْضَ الْخِرَاجِ مِنَ الذَّمِّيِّ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ
الْخِرَاجُ.

وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخِرَاجِ.
* وَالْجَزِيَّةُ عَلَى ضَرَبَيْنِ: جَزِيَّةٌ تُؤْضَعُ بِالْتِرَاضِيِّ وَالصِّلَحِ، فَتُقَدَّرُ
بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِتِّفَاقُ.

وَجَزِيَّةٌ يَبْتَدِئُ الْإِمَامُ وَضْعَهَا إِذَا غَلَبَ الْإِمَامُ عَلَى الْكُفَّارِ، وَأَقْرَهُمْ
عَلَى أَمْلَاكِهِمْ.

فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ الظَّاهِرِ الْغَنَى: فِي كُلِّ سَنَةٍ: ثَمَانِيَّةً وَأَرْبَعِينَ
دِرْهَمًا، يَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَرْبَعَةَ دِرْهَمٍ.

وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ الْحَالِ: أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فِي كُلِّ شَهْرٍ
دِرْهَمَيْنِ.

وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ: اثْنِي عَشَرَ دِرْهَمًا، فِي كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمًا.
وَتَوْضَعُ الْجَزِيَّةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَالْمَجُوسِ، وَعِبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ
الْعَجَمِ.

وَلَا تَوْضَعُ عَلَى عِبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا الْمُرْتَدِّينِ.
وَلَا جَزِيَّةَ عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا صَبِيٍّ، وَلَا زَمِنٍ، وَلَا أَعْمَى، وَلَا فَقِيرٍ
غَيْرِ مُعْتَمِلٍ، وَلَا عَلَى الرَّهْبَانِ الَّذِينَ لَا يَخَالِطُونَ النَّاسَ.
وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جَزِيَّةٌ: سَقَطَتْ عَنْهُ.

وإن اجتمع عليه حولان: تداخلت الجزية.

* ولا يجوز إحداث بُيعةٍ، ولا كنيسةٍ في دار الإسلام.

وإذا انهدمت الكنائسُ، والبيعُ القديمة: أعادوها.

ويؤخذُ أهلُ الذمة بالتميز عن المسلمين في زيّهم، ومراكبهم، وسروجهم، وقلائسهم.

ولا يركبون الخيلَ، ولا يحملون السّلاحَ.

ومن امتنع من أداء الجزية، أو قتل مسلماً، أو سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أو زنى بمسلمة: لم يُنتَقَضْ عهدهُ.

ولا يَنتَقِضُ العهدُ إلا بأن يَلْحَقَ بدار الحرب، أو يَغْلِبُوا على موضع، فيحاربونا.

وإذا ارتدَّ المسلمُ عن الإسلام: عُرِضَ عليه الإسلامُ، فإن كانت له شُبْهةٌ: كُشِفَتْ له، ويُحْبَسُ ثلاثةَ أيامٍ، فإن أسلم، وإلا: قُتِلَ.

فإن قَتَلَهُ قاتِلٌ قبلَ عَرْضِ الإسلام عليه: كُرِهَ له ذلك، ولا شيءَ على القاتل.

وأما المرأة إذا ارتدَّت: فلا تُقَتَّلُ، ولكن تُحْبَسُ حتى تُسَلِّمَ.

ويزول ملكُ المرتدِّ عن أمواله برِدَّتِه زوالاً مراعىً، فإن أسلم: عادت على حالها.

وإن مات، أو قُتِلَ على رِدَّتِه: انتقل ما كان اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال رِدَّتِه: فَيْئاً.

وإن لَحِقَ بدار الحرب مرتدًّا، وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِلَحَاقِهِ: عَتَقَ مُدَبِّرُوهُ، وَأَمَهَاتُ أَوْلَادِهِ، وَحَلَّتْ الدِّيُونُ الَّتِي عَلَيْهِ، وَنُقِلَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

وَتُقْضَى الدِّيُونُ الَّتِي لَزِمَتْهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ: مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلَامِ.

وما لزمه من الديون في حال رَدَّتْهُ: مِمَّا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ رَدَّتْهُ.
وما باعه، أو اشتراه، أو تصرف فيه من أمواله في حال رَدَّتْهُ: موقوفٌ.

فإن أسلم: صَحَّتْ عَقُودُهُ، وإن مات، أو قُتِلَ، أو لَحِقَ بدار الحرب: بَطَلَتْ.

وإن عاد المرتدُّ بعد الحكم بِلَحَاقِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا: فَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ بَعَيْنُهُ: أَخَذَهُ.

والمرتدَّةُ إِذَا تَصَرَّفَتْ فِي مَالِهَا فِي حَالِ رَدَّتْهَا: جاز تصرفُها.
ونصارى بني تَغْلِبَ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ صَبْيَانِهِمْ.
وما جَبَّاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْخَرَاكِ، وَمِنْ أَمْوَالِ بَنِي تَغْلِبَ، وما أهْدَاهُ أَهْلُ الْحَرْبِ إِلَى الْإِمَامِ، وَالْجَزِيَّةُ: يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.
فُتْسِدُ مِنْهُ الثَّغُورُ، وَتُبْنَى الْقَنَاطِرُ وَالْجَسُورُ.

وَيُعْطَى قِصَاةُ الْمُسْلِمِينَ، وَعُمَلُّهُمْ، وَعِلْمَاؤُهُمْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِمْ،
وَتُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ، وَذُرَارِيُّهُمْ.

كتاب البُغَاة

وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ، وَخَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ
الْإِمَامِ: دَعَاهُمْ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، وَكَشَفَ عَنْ شُبُهَتِهِمْ.
وَلَا يَبْدُوهُمْ بِقِتَالٍ حَتَّى يَبْدُوهُ، فَإِنْ بَدَّوْا: قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُفَرِّقَ
جَمْعَهُمْ.

فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِتْنَةٌ: أَجْهَزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَاتَّبَعَ مُوَلِّيَهُمْ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِتْنَةٌ: لَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَمْ يَتَّبَعْ مُوَلِّيَهُمْ.
وَلَا تُسَبِّى لَهُمْ ذَرِيَّةً، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ.
وَلَا بِأَسْ أَنْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحِهِمْ إِنْ احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ.
وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ، وَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ، وَلَا يَقْسِمُهَا حَتَّى
يَتُوبُوا، فَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ.

وَمَا جَبَاهُ أَهْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِي غَلَبُوا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ،
وَالْعُشْرِ: لَمْ يَأْخُذْهُ الْإِمَامُ ثَانِيًا.
فَإِنْ كَانُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ: أَجْزَأُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ.
وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ: أَفْتَى أَهْلَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ
تَعَالَى أَنْ يُعِيدُوا ذَلِكَ ثَانِيًا.

كتاب الحَظَرُ والإباحة

لا يَحِلُّ للرجال لبسُ الحرير، ويَحِلُّ للنساء.
ولا بأس بتوسُّده عند أبي حنيفة، وقالوا: يكره توسُّده.
ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهما، ويكره عند أبي حنيفة.
ولا بأس بلبس المُلحَم إذا كان سداه إبريسماً، ولُحْمَتُهُ قُطْنًا، أو خَزًّا.
ولا يجوز للرجال التحلِّي بالذهب، والفضة، إلا الخاتم، والمنطقة، وحلية السيف من الفضة.
ويجوز للنساء التحلِّي بالذهب، والفضة.
ويكره أن يلبس الصبيُّ الذهب، والحرير.
ولا يجوز الأكل، والشرب، والادِّهَانُ، والتطيُّبُ في آنية الذهب والفضة، للرجال، والنساء.
ولا بأس باستعمال آنية الزجاج، والبلُّور، والعقيق.
ويجوز الشربُ في الإناء المفضَّض عند أبي حنيفة، والركوبُ على السَّرَجِ المفضَّض، والجلوسُ على السرير المفضَّض.
ويكره التعشير في المصحف، والنَّقْطُ.

ولا بأس بتحلية المصحف ، ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب.

ويكره استخدامُ الخَصِيَّانِ.

ولا بأس بخِصاء البهائم ، وإنزاء الحمير على الخيل.

ويجوز أن يُقْبَلَ في الهدية والإذن قولُ الصبيِّ ، والعبدِ.

ويُقبَلُ في المعاملات قولُ الفاسق.

ولا يُقبَلُ في أخبار الديانات إلا قولُ العدل.

ولا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنبيَّة إلا إلى وجهها وكفِّها ، فإن كان لا يأمن الشهوة: لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة.

ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها ، وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها: النظرُ إلى وجهها وإن خاف أن يشتبه.

ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها.

وينظر الرجلُ من الرجل إلى جميع بدنه ، إلا ما بين سُرَّتِه إلى ركبته.

ويجوز للمرأة أن تنظرَ من الرجل إلى ما ينظرُ الرجلُ إليه منه.

وتنظرُ المرأةُ من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظرَ إليه من الرجل.

وينظرُ الرجلُ من أُمِّه التي تحلُّ له ، وزوجته إلى فرجها.

وينظرُ الرجلُ من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس، والصدر،
والساقين، والعضدين، ولا ينظرُ إلى ظهرها، وبطنها.
ولا بأس أن يمسَّ ما جاز أن ينظر إليه منها.
وينظرُ الرجلُ من مملوكةٍ غيره إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات
محارمه.

ولا بأس بأن يمسَّ ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي.
والخصيُّ في النظر إلى الأجنبية كالفحل.
ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيِّدته إلا إلى ما يجوز للأجنبيِّ
النظرُ إليه منها.

ويعزلُ عن أمته بغير إذنِها، ولا يعزلُ عن زوجته إلا بإذنِها.
ويكره الاحتكارُ في أقوات آدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلدٍ
يضرُّ الاحتكارُ بأهله.

ومن احتكر غلَّةً ضيَّعته، أو ما جلبه من بلدٍ آخر: فليس بمحتكر.
ولا ينبغي للسلطان أن يسعِّر على الناس.
ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة.
ولا بأس ببيع العصير ممَّن يُعلم منه أنه يتخذُه خمرًا.

كتاب الوصايا

الوصيةُ غيرُ واجبةٍ، وهي مستحبةٌ.
 ولا تجوز الوصيةُ لو ارث إلا أن يُجيزَها الورثةُ.
 ولا تجوز الوصيةُ بما زاد على الثلث، ولا لقاتلٍ.
 ويجوز أن يوصيَ المسلمُ للكافر، والكافرُ للمسلم.
 وقبولُ الوصية بعد الموت.
 فإن قبلَها الموصى له في حال الحياة، أو ردّها: فذلك باطلٌ.
 ويستحبُّ أن يوصيَ الإنسانُ بدون الثلث.
 وإن أوصى الرجلُ إلى رجلٍ، فقبلَ الوصيُّ في وجه الموصي،
 وردّها في غير وجهه: فليس بردٌ، وإن ردّها في وجهه: فهو ردٌّ.
 والموصى به يملك بالقبول إلا في مسألة واحدة، وهي: أن
 يموتَ الموصي، ثم يموتَ الموصى له قبلَ القبول، فيدخلُ الموصى
 به في ملك ورثته.
 ومن أوصى إلى عبدٍ، أو كافرٍ، أو فاسقٍ: أخرجهم القاضي من
 الوصية، ونصبَ غيرَهم.
 ومن أوصى إلى عبدٍ نفسه، وفي الورثة كبارٌ: لم تصحَّ الوصية.

وَمَنْ أَوْصَىٰ إِلَىٰ مَنْ يَعْجِزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ: ضَمَّ إِلَيْهِ الْقَاضِي غَيْرَهُ.

وَمَنْ أَوْصَىٰ إِلَىٰ اثْنَيْنِ: لَمْ يَجْزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ دُونَ صَاحِبِهِ، إِلَّا فِي شِرَاءِ كَفَنِ الْمَيِّتِ، وَتَجْهِيزِهِ، وَطَعَامِ الصَّغَارِ، وَكُسُوتِهِمْ، وَرَدِّ وَدِيعَةٍ بَعَيْنِهَا، وَقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ، وَتَنْفِيزِ وَصِيَّةٍ بَعَيْنِهَا، وَعِتْقِ عَبْدٍ بَعَيْنِهِ، وَالْخَصُومَةِ فِي حَقُوقِ الْمَيِّتِ.

وَمَنْ أَوْصَىٰ لِرَجُلٍ ثُلُثَ مَالِهِ، وَلِآخَرَ ثُلُثَ مَالِهِ، وَلَمْ تُجْزِ الْوَرِثَةُ: فَالْثُلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَإِنْ أَوْصَىٰ لِأَحَدِهِمَا ثُلُثًا، وَلِلْآخَرِ بِالسُّدُسِ: فَالْثُلُثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا.

وَإِنْ أَوْصَىٰ لِأَحَدِهِمَا بِجَمِيعِ مَالِهِ، وَلِلْآخَرِ ثُلُثَ مَالِهِ، وَلَمْ تُجْزِ الْوَرِثَةُ: فَالْثُلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَصْهُمٍ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَلَا يَضْرِبُ أَبُو حَنِيفَةَ لِلْمَوْصَىٰ لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، إِلَّا فِي الْمَحَابَاةِ، وَالسَّعَايَةِ، وَالْدِرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ.

وَمَنْ أَوْصَىٰ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ: لَمْ تَجْزِ الْوَصِيَّةُ إِلَّا أَنْ يُبْرِيَءَ الْغُرْمَاءَ مِنَ الدَّيْنِ.

وَمَنْ أَوْصَىٰ بِنَصِيبِ ابْنِهِ: فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ.

وَإِنْ أَوْصَىٰ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ: جَازَتْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ: فَلِلْمَوْصَىٰ لَهُ الثُّلُثُ.

وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي مَرَضِهِ، أَوْ بَاعَ وَحَابِي، أَوْ وَهَبَ: فَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ، وَهُوَ مَعْتَبَرٌ مِنَ الثَّلَاثِ، وَيُضْرَبُ بِهِ مَعَ أَصْحَابِ الْوَصَايَا.

فَإِنْ حَابِي، ثُمَّ أَعْتَقَ: فَالْمَحَابَاةُ أَوْلَىٰ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَإِنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ حَابِي: فَهُمَا سَوَاءٌ.

وَقَالَا: الْعَتَقُ أَوْلَىٰ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.

وَمَنْ أَوْصَىٰ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ: فَلَهُ أَحْسَنُ سَهَامِ الْوَرِثَةِ، إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ مِنَ السُّدُسِ: فَيَتِمَّ لَهُ السُّدُسُ.

وَإِنْ أَوْصَىٰ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ: قِيلَ لِلْوَرِثَةِ: أَعْطُوهُ مَا شِئْتُمْ.

وَمَنْ أَوْصَىٰ بِوَصَايَا مِنْ حَقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى: قُدِّمَتِ الْفَرَائِضُ مِنْهَا: قَدَّمَهَا الْمَوْصِي أَوْ آخَرَهَا، مِثْلُ الْحَجِّ، وَالزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَةِ.

وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ: قُدِّمَ مِنْهُ مَا قَدَّمَهُ الْمَوْصِي.

وَمَنْ أَوْصَىٰ بِحُجَّةِ الْإِسْلَامِ: أَحَجُّوا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهِ، يَحْجُّ عَنْهُ رَاكِبًا.

فَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ الْوَصِيَّةُ النِّفْقَةَ: أَحَجُّوا عَنْهُ مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ.

وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ حَاجًّا، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ، وَأَوْصَىٰ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ: حُجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَلَا تَصَحُّ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ، وَالْمَكَاتِبِ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً.

وَيَجُوزُ لِلْمَوْصِي الرُّجُوعُ عَنِ الْوَصِيَّةِ.

فَإِذَا صَرَّحَ بِالرُّجُوعِ، أَوْ فَعَلَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ: كَانَ رَجُوعًا.

وَمَنْ جَحَدَ الوَصِيَّةَ: لم يكن رجوعاً.

وَمَنْ أوصى لجيرانه: فهم الملاصقون عند أبي حنيفة.

وَمَنْ أوصى لأصهاره: فالوصية لكل ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ من امرأته.

وَمَنْ أوصى لأختانه: فالخَتَنُ: زوج كل ذات رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه.

وَمَنْ أوصى لأقربائه: فالوصية للأقرب، فالأقرب من كل ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ منه.

ولا يدخل فيهم الوالدان، والولد، وتكون للثنين، فصاعداً.

وإذا أوصى بذلك وله عَمَّان، وخالان: فالوصية لعمِّه عند أبي حنيفة.

وإن كان له عمٌّ، وخالان: فللعمِّ: النصف، وللخالين: النصف.

وقالا: الوصية لكل مَنْ يُنسَبُ إلى أقصى أبٍ له في الإسلام.

وَمَنْ أوصى لرجلٍ بثلاث دراهمه، أو ثلث غنمه، فهلك ثلثا ذلك، وبقي ثلثه، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله: فله جميع ما بقي.

وإن أوصى له بثلاث ثيابه، فهلك ثلثاها، وبقي ثلثها، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله: لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب.

وَمَنْ أوصى لرجلٍ بألف درهم، وله مالٌ عَيْنٌ، ودينٌ، فإن خرجت الألف من ثلث العين: دُفِعَتْ إلى الموصى له.

وإن لم تخرج: دُفِعَ إليه ثلث العين، وكلما خرج شيء من الدين: أخذ ثلثه، حتى يستوفي الألف.

وتجوز الوصية للحمل، وبالحمل إذا وُضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية.

وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ إِلَّا حَمَلَهَا: صَحَّتِ الوصية، والاستثناء.

وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ، فولدت ولدًا بعد موت الموصي قبل أَنْ يَقْبَلَ الموصى له، ثم قَبِلَ، وهما يَخْرُجَانِ مِنَ الثَّلَاثِ: فهما للموصى له.

وإن لم يَخْرُجَا مِنَ الثَّلَاثِ: ضَرَبَ بِالثَّلَاثِ، فَأَخَذَ مَا يَخْصُهُ مِنْهُمَا جميعاً في قول أبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم، فإن فَضَلَ شيءٌ: أَخَذَهُ مِنَ الْوَلَدِ.

وتجوز الوصية بخدمة عبده، وسُكْنَى داره سنين معلومة، وتجوز بذلك أبداً.

فإن خَرَجَت رَقَبَةُ الْعَبْدِ مِنَ الثَّلَاثِ: سُلِّمَ إِلَيْهِ لِيَخْدُمَهُ.

وإن كان لا مال له غيره: خَدَمَ الْوَرِثَةَ يَوْمِينَ، وَالْمَوْصَى لَهُ يَوْمًا. فإن مات الموصى له: عاد إلى الورثة.

فإن مات الموصى له في حياة الموصي: بطلت الوصية.

وإذا أَوْصَى لَوْكَدٍ فَلَانٍ: فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمَ: الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ. وَمَنْ أَوْصَى لَوَرِثَةٍ فَلَانٍ: فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمَ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.

وَمَنْ أَوْصَىٰ لَزِيدٍ وَعَمْرٍو بِثُلْثِ مَالِهِ، فَإِذَا عَمْرٌو مَيِّتٌ: فَالْثُلْثُ كُلُّهُ
لَزِيدٍ.

وَأِنْ قَالَ: ثُلْثُ مَالِي بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو، وَزَيْدٌ مَيِّتٌ: كَانَ لِعَمْرٍو
نِصْفُ الثُّلْثِ.

وَمَنْ أَوْصَىٰ بِثُلْثِ مَالِهِ، وَلَا مَالَ لَهُ، ثُمَّ اكْتَسَبَ مَالًا: اسْتَحَقَّ
الْمَوْصَىٰ لَهُ ثُلْثَ مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

كتاب الفرائض

المُجْمَعُ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ مِنَ الذَّكَورِ عَشْرَةٌ:

الابنُ، وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ، والأبُّ، والجَدُّ أبُ الأبِ وإن
علا، والأخُ، وابنُ الأخِ، والعمُّ، وابنُ العمِّ، والزَّوْجُ، ومولى
النَّعْمَةِ.

ومن الإناث سَبْعٌ:

البنتُ، وبنتُ الابنِ، والأُمُّ، والجَدَّةُ، والأختُ، والزَّوْجَةُ،
ومولاةُ النَّعْمَةِ.

وَمَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ أَرْبَعَةٌ:

المملوكُ، والقاتلُ من المقتولِ، والمرتدُّ، وأهلُ المِلَّتَيْنِ.

والفروضُ المحدودة في كتاب الله تعالى ستَّةٌ:

النصفُ، والرَّبْعُ، والثلثُ، والثلثانُ، والثلثُ، والسدسُ.

فالنصفُ فرضُ خمسةٍ:

للبناتِ.

وبنتُ الابنِ إذا لم تكن بنتُ الصلبِ.

والأختُ من الأبِ والأُمِّ.

والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم.
 وللزوج إذا لم يكن للميت ولدٌ، ولا ولدُ ابن.
 والرُّبُعُ فرضٌ: للزوج مع الولد، أو ولدِ الابن، وللزوجات إذا لم
 يكن للميت ولدٌ، ولا ولدُ ابن.
 والثلثُ فرضٌ: للزوجات مع الولد، أو ولدِ الابن.
 والثلثان: لكل اثنين، فصاعداً ممن فرضه النصفُ، إلا الزوج.
 والثلثُ: للأم إذا لم يكن للميت ولدٌ، ولا ولدُ ابن، ولا اثنان،
 فصاعداً من الإخوة، والأخوات.
 ويُفرضُ لها في مسألتين، وهما: زوجٌ وأبوان، وامرأةٌ وأبوان:
 ثلثُ ما يَبْقَى بعدَ فرض الزوج والزوجة، والباقي للأب.
 وهو لكل اثنين، فصاعداً من ولد الأم: ذكورهم، وإناثهم فيه
 سواءً.

والسدسُ فرضٌ سبعة:

لكلٍّ واحدٍ من الأبوين مع وجود الولد، أو ولدِ الابن.
 وهو للأم مع الإخوة والأخوات من أيِّ جهةٍ كانوا.
 وهو للجدات.

وللجدِّ مع الولد.

ولبناتِ الابن مع البنت.

وللأخواتِ لأبٍ مع الأختِ لأبٍ وأم.
وللواحد من ولد الأم.

* * * * *

باب السقوط

وَتَسْقُطُ الْجَدَاتُ بِالْأُمِّ، وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ بِالْأَبِ.
وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَرْبَعَةٍ:

بِالْوَلَدِ، وَوَلَدِ الْإِبْنِ، وَالْأَبِ، وَالْجَدِّ.

وَإِذَا اسْتَكْمَلَتِ الْبَنَاتُ الثَّلَاثِينَ: سَقَطَتِ بَنَاتُ الْإِبْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَعَهُنَّ أَوْ بِإِزَائِهِنَّ، أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ ابْنُ ابْنٍ، فَيُعَصَّبُهُنَّ.

وَإِذَا اسْتَكْمَلَتِ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثَّلَاثِينَ: سَقَطَتِ الْأَخَوَاتُ
لِأَبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِهِنَّ، فَيُعَصَّبُهُنَّ.

باب أقرب العَصَبَات

وأقربُ العَصَبَات: البنونُ، ثم بنوهم.

ثم الأبُّ، ثم الجدُّ.

ثم بنو الأبِّ، وهم الإخوةُ.

ثم بنو الجدِّ، وهم الأعمام.

ثم بنو أبِّ الجدِّ.

وإذا استوى بنو أبِّ في درجةٍ: فأولاهم من كان لأبِّ وأم.

والابنُ، وابنُ الابنِ، والإخوةُ يُقاسِمون أخواتهم، للذكر مثلُ حظِّ الأنثيين.

ومن عداهم من العصابات ينفردُ بالميراث ذكورهم دون إناثهم.

وإذا لم تكن عصبَةٌ من النسب: فالعصبَةُ: المولىُ المعتقُ، ثم أقربُ عصبَةٍ المولى.

باب الحَجَب

وَتُحَجَّبُ الْأُمُّ مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى السِّدْسِ بِالْوَلَدِ، أَوْ أَخَوَيْنِ.
وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرَضِ الْبَنَاتِ لِبَنِي الْإِبْنِ، وَأَخَوَاتِهِمْ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرَضِ الْأَخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِّ وَالْأُمِّ: لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ
مِنَ الْأَبِّ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

وَإِذَا تَرَكَ بَتْنًا، وَبَنَاتِ ابْنٍ، وَبَنِي ابْنٍ: فَلِلْبَنَاتِ النِّصْفُ، وَالبَاقِي
لِبَنِي الْإِبْنِ، وَأَخَوَاتِهِمْ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

وَكَذَلِكَ الْفَاضِلُ عَنْ فَرَضِ الْأَخْتِ مِنَ الْأَبِّ وَالْأُمِّ: لِبَنِي الْأَبِّ،
وَبَنَاتِ الْأَبِّ: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

وَمَنْ تَرَكَ ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لَأُمٍّ: فَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السِّدْسُ،
وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا.

وَالْمُشْرَكَةُ: أَنْ تَتَرَكَ الْمَرْأَةُ زَوْجًا، وَأُمًّا أَوْ جَدَّةً، وَأَخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ،
وَأَخًا لِأَبٍّ وَأُمٍّ: فَلِلزَّوْجِ: النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ: السِّدْسُ، وَلِوَلَدِ الْأُمِّ:
الْثُلُثُ.

وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِّ وَالْأُمِّ.

باب الردّ

والفاضلُ عَنْ فرض ذوي السهام - إذا لم يكن عَصْبَةٌ -: مردودٌ عليهم بقَدْر سَهامهم، إلا على الزوجين.
ولا يَرِثُ القاتِلُ من المقتول.
والكفرُ كُلُّ مِلَّةٍ واحدة، يتوارثُ به أهلُه.
ولا يَرِثُ المسلمُ من الكافر، ولا الكافرُ من المسلم.
ومالُ المرتدِّ: لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حالِ رِدَّتِه: فيءٌ.

وإذا غَرِقَ جماعةٌ، أو سَقَطَ عليهم حائطٌ، فلم يُعَلِّمْ مَنْ مات منهم أولاً: فمالُ كُلِّ واحدٍ منهم للأحياء من ورثته.
وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان، لو تفرَّقتا في شخصين، وَرِثَ أحدهما مع الآخر: وَرِثَ بهما.
ولا يرث المجوسيُّ بالأنكحة الفاسدة التي يستحلُّونها في دينهم.
وعصبةٌ ولدُ الزنا، وولدُ المِلاعنة: مولى أُمِّهما.
ومَنْ مات، وَتَرَكَ حَمَلاً: وَقِفَ ماله حتى تَضَعَ امرأته في قول أبي حنيفة.

والجدُّ أَوْلَىٰ بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة، وقالوا:
يُقاسِمُهُمْ، إِلَّا أَنْ تَنْقُصَهُ المَقاسِمَةُ من الثلث.

وَإِذَا اجْتَمَعَتِ الجدات: فالسُدُسُ لأقربهنَّ.

وَيَحْجُبُ الجدُّ أُمَّه.

وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ بِهِمْ.

وَكُلُّ جَدَّةٍ تَحْجُبُ أُمَّهَا.

باب ذوي الأرحام

وإذا لم يكن للميت عَصَبَةٌ، ولا ذو سهم: وَرَثَهُ ذُووُ أَرْحَامِهِ.
 وهم عشرة: وَلَدُ الْبِنْتِ، وولَدُ الْأَخْتِ، وَبِنْتُ الْأَخِ، وَبِنْتُ
 الْعَمِّ، وَالْخَالَ، وَالْخَالَئَةُ، وَأَبُو الْأُمِّ، وَالْعَمُّ مِنَ الْأُمِّ، وَالْعَمَّةُ، وولَدُ
 الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ، وَمَنْ أَذْلَى بِهِمْ.

وَأَوْلَاهُمْ: مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ.

ثم الجَدُّ أَبُو الْأُمِّ.

ثم وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَهُم بَنَاتُ الْإِخْوَةِ، وولَدُ
 الْأَخَوَاتِ.

ثم وَلَدُ أَبِي أَبِيهِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَهُم الْأَخْوَالُ، وَالْخَالَاتُ،
 وَالْعَمَّاتُ.

وإذا استوى وَلَدُ أَبٍ فِي دَرَجَةٍ: فَأَوْلَاهُمْ مَنْ أَذْلَى بِوَارَثٍ،
 وَأَقْرَبُهُمْ أَوْلَى مِنْ أَبْعَدِهِمْ، وَأَبُو الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْأَخِ وَالْأَخْتِ.

وَالْمَعْتَقُ أَحَقُّ بِالْفَاضِلِ عَنْ سَهْمِ ذَوِي السَّهَامِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ
 سِوَاهُ.

ومولَى المَوَالَةِ يَرِثُ.

وإذا تَرَكَ المَعْتِقُ أَبَا مَوْلَاهُ، وابنَ مَوْلَاهُ: فمأله للابن.
وقال أبو يوسف: للأب السدسُ، والباقي للابن.
فإن ترك جدَّ مَوْلَاهُ، وأخا مَوْلَاهُ: فالمالُ للجدِّ في قول أبي
حنيفة، وقالوا: هو بينهما.
ولا يباعُ الولاء، ولا يُوهَبُ.



حساب الفرائض

إذا كان في المسألة نصفٌ ونصفٌ، أو نصفٌ وما بقي: فأصلُها من اثنين.

وإن كان ثلثٌ وما بقي، أو ثلثان وما بقي: فأصلُها من ثلاثة.

وإن كان رُبُعٌ وما بقي، أو ربعٌ ونصفٌ: فأصلُها من أربعة.

وإن كان ثمنٌ وما بقي: أو ثمنٌ ونصفٌ وما بقي: فأصلُها من ثمانية.

وإذا كان سدسٌ وما بقي، أو نصفٌ وثلثٌ، أو سدسٌ: فأصلُها من ستة، وتَعُولُ إلى سبعةٍ، وثمانيةٍ، وتسعةٍ، وعشرةٍ.

وإن كان مع الربع ثلثٌ، أو سدسٌ: فأصلُها من اثني عشر، وتَعُولُ إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.

وإذا كان مع الثمن ثلثان، أو سدسٌ: فأصلُها من أربعة وعشرين، وتَعُولُ إلى سبعة وعشرين.

فإن انقسمت المسألة على الورثة: فقد صحَّت المسألة.

وإن لم تنقسم سهامُ فريقٍ عليهم: فاضْرِبْ عددهم في أصل المسألة، وعَوِّلِها إن كانت عائلةً، فما خرج: فمنه تصحُّ المسألة.

كامرأة، وأخوين: للمرأة: الربع، سَهْمٌ، وللأخوين: ما بقي، وهو ثلاثة أسهم، لا تنقسم عليهما، فاضربْ اثنين في أصل المسألة: يكون ثمانية، ومنها تصحُّ.

وإن وافق سهامُهم عددهم: فاضربْ وَفْقَ عددهم في أصل المسألة.

كامرأة، وستة إخوة: للمرأة: الربع، سَهْمٌ، وللإخوة: ثلاثة أسهم لا تنقسم على عددهم، لكن بينهما موافقةً بالثلث، فاضربْ وَفْقَ عددهم - وهو اثنان - في أصل المسألة: يكون ثمانية، ومنها تصحُّ المسألة.

وإن لم تنقسم سهامُ فريقين، أو أكثر: فاضربْ أحَدَ الفريقين في الآخر، ثم ما اجتمع: في الفريق الثالث، ثم ما اجتمع: في أصل المسألة:

فإن تساوت الأعداد: أجزأ أحدهما عن الآخر، كامرأتين، وأخوين، فاضربْ الاثنين في أصل المسألة.

فإن كان أحدُ العددين جزءاً من الآخر: أغنى الأكثرُ عن الأقلِّ، كأربع نسوةٍ، وأخوين، إذا ضَرَبْتَ الأربعةَ: أجزأك عن الأخوين.

وإن وافق أحدُ العددين الآخر: ضَرَبْتَ وَفْقَ أحدهما في جميع الآخر، ثم ما اجتمع في أصل المسألة.

كأربع نسوة، وأخت، وستة أعمام: فالستة توافق الأربعة بالنصف، فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر، ثم ما اجتمع في أصل المسألة: يكون ثمانية وأربعين، ومنها تصح.

فإذا صحّت المسألة: فاضرب سهام كل وارث في التركة، ثم اقسّم ما اجتمع على ما صحّت منه الفريضة، يخرج حق ذلك الوارث.

وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة: فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على عدد ورثته: فقد صحّت المسألتان مما صحّت منه الأولى.

وإن لم ينقسم: صححت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها، ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحّت منه فريضته موافقة.

فإن كان بينهما موافقة: فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولى، فما اجتمع: صحّت منه المسألتان.

وكل من كان له شيء من المسألة الأولى: مضروب في وفق المسألة الثانية.

ومن كان له شيء من المسألة الثانية: مضروب في وفق تركة الميت الثاني.

وإذا صحَّت مسألة المناسخة، وأردت معرفة ما يُصيبُ كلَّ واحدٍ من حَبَّات الدرهم: قَسَمْتَ ما صحَّت منه المسألةُ على ثمانية وأربعين، فما خرَجَ: أَخَذْتَ له من سهام كلِّ وارثِ حَبَّةً.

والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تمَّ مختصر القدوري
بحمد الله وعونه وتوفيقه

وقد حققه واعتنى به
أ.د/ سائد بن محمد يحيى بكداش
عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الإسلامية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة في المدينة المنورة

فهرس الموضوعات

٥	مقدمة المحقق
٩	كتاب الطهارة
١٥	باب التيمم
١٨	باب المسح على الخفين
٢٠	باب الحيض
٢٣	باب الأنجاس
٢٥	كتاب الصلاة
٢٧	باب الأذان
٢٩	باب شروط الصلاة التي تتقدمها
٣١	باب صفة الصلاة
٣٩	باب قضاء الفوائت
٤٠	باب الأوقات التي تُكره فيها الصلاة
٤١	باب النوافل
٤٣	باب سجود السهو
٤٥	باب صلاة المريض

٤٧	باب سجود التلاوة
٤٩	باب صلاة المسافر
٥١	باب صلاة الجمعة
٥٤	باب صلاة العيدين
٥٦	باب صلاة الكسوف
٥٧	باب صلاة الاستسقاء
٥٨	باب قيام شهر رمضان
٥٩	باب صلاة الخوف
٦٠	باب صلاة الجنائز
٦٤	باب الشهيد
٦٥	باب الصلاة في الكعبة وحولها
٦٦	كتاب الزكاة
٦٧	باب زكاة الإبل
٦٩	باب زكاة البقر
٧١	باب زكاة الغنم
٧٢	باب زكاة الخيل
٧٤	باب زكاة الفضة
٧٥	باب زكاة الذهب
٧٦	باب زكاة العروض

٧٧	باب زكاة الزروع والثمار
٧٩	باب مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ
٨٢	باب صدقة الفطر
٨٤	كتاب الصوم
٨٩	باب الاعتكاف
٩٠	كتاب الحج
٩٨	باب الْقِرَآنِ
١٠٠	باب التمتع
١٠٢	باب جنایات الْمُحْرَمِ
١٠٨	باب الإحصار
١١٠	باب الْفَوَآتِ
١١١	باب الْهَدْيِ
١١٤	كتاب البيوع
١١٧	باب خيار الشَّرْطِ
١١٩	باب خيار الرؤية
١٢١	باب خيار الْعَيْبِ
١٢٣	باب البيع الفاسد
١٢٦	باب الإقالة
١٢٧	باب المَرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

١٢٩	باب الربّا
١٣١	باب السّلم
١٣٣	كتاب الصّرف
١٣٦	كتاب الرّهن
١٤١	كتاب الحَجَر
١٤٦	كتاب الإقرار
١٥٢	كتاب الإجارة
١٦٠	كتاب الشُّفعة
١٦٧	كتاب الشركة
١٧١	كتاب المضاربة
١٧٥	كتاب الوكّالة
١٨١	كتاب الكفّالة
١٨٥	كتاب الحوالة
١٨٦	كتاب الصّلح
١٩٠	كتاب الهبة
١٩٤	كتاب الوقف
١٩٧	كتاب العَصَب
٢٠٠	كتاب الوديعة
٢٠٢	كتاب العاريّة

٢٠٤	كتاب اللقيط
٢٠٥	كتاب اللقطة
٢٠٧	كتاب الخشئ
٢٠٩	كتاب المفقود
٢١٠	كتاب الإباق
٢١١	كتاب إحياء الموات
٢١٣	كتاب المأذون
٢١٥	كتاب المزارعة
٢١٧	كتاب المساقاة
٢١٨	كتاب النكاح
٢٣٠	كتاب الرضاع
٢٣٣	كتاب الطلاق
٢٤١	كتاب الرجعة
٢٤٤	كتاب الإيلاء
٢٤٦	كتاب الخلع
٢٤٨	كتاب الظهار
٢٥٢	كتاب اللعان
٢٥٥	كتاب العدة
٢٦٠	كتاب النفقات

٢٦٤	كتاب الحَضَانَة
٢٦٧	كتاب العَتَاق
٢٧١	باب التدبیر
٢٧٢	باب الاستیلا د
٢٧٤	كتاب المَكَاتَب
٢٧٨	كتاب الوَلَاء
٢٨١	كتاب الجَنایات
٢٨٦	كتاب الدِّيَّات
٢٩٤	باب القَسَامَة
٢٩٧	كتاب المَعَا قِل
٢٩٩	كتاب الحدود
٣٠٣	باب حَدَّ الشُّرْب المَحْرَم
٣٠٤	باب حَدَّ القَذْف
٣٠٦	كتاب السرقة
٣١٠	باب قُطَاع الطريق
٣١٢	كتاب الأشربة
٣١٣	كتاب الصيد والذبائح
٣١٨	كتاب الأَضْحِيَة
٣٢٠	كتاب الأَيْمَان

٣٢٩	كتاب الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَات
٣٣٩	كتاب الشهادات
٣٤٥	كتاب الرجوع عن الشهادة
٣٤٨	كتاب أدب القاضي
٣٥٢	كتاب القسمة
٣٥٦	كتاب الإكراه
٣٥٩	كتاب السَّير
٣٧٢	كتاب البُعْغَاة
٣٧٣	كتاب الحَظَرُ وَالْإِبَاحَةُ
٣٧٦	كتاب الوصايا
٣٨٢	كتاب الفرائض
٣٨٦	باب أَقْرَبُ الْعَصَبَات
٣٨٧	باب الْحَجَب
٣٨٨	باب الرَّدِّ
٣٩٠	باب ذوي الأرحام
٣٩٢	حساب الفرائض
٣٩٧	فهرس الموضوعات

بفضل الله وتوفيقه

صَدَرَ لِلْمَحَقِّقِ

١ - فضل ماء زمزم، وذكرُ تاريخه وأسمائه وخصائصه وبركاته ونية شربه وأحكامه، والاستشفاء به، وجملة من الأشعار في مدحه، (٢٨٠) صفحة، ط/١٠، ١٤٢٩هـ.

٢ - ومعه جزءٌ لطيفٌ فيه: الجواب عن حال الحديث المشهور: «ماء زمزم لما شُرِب له»، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق، (٢٧) صفحة.

٣ - فضل الحَجَرِ الأسود، ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذكرُ تاريخهما، وأحكامهما الفقهية، وما يتعلق بهما، (٢٠٠) صفحة، ط/٦، ١٤٢٩هـ.

٤ - مُنية الصيادين في تعلُّم الاصطياد وأحكامه، للإمام المحدث الفقيه الحنفي محمد ابن الإمام المحدث الفقيه الأصولي عبد اللطيف ابن فرشته، الشهير بابن مَلَك. (ت بعد ٨٥٤ هـ)، تحقيق، (١٨٤) صفحة، ط/١ (١٤٢٠هـ).

٥ - فتوى الخَوَاص في حلِّ ما صِيدَ بالرَّصَاص، لمفتي دمشق العلامة الشيخ محمود بن محمد الحمزاوي (ت ١٣٠٥ هـ)، تحقيق، (٣٢) صفحة، ط/١، (طُبِع مع مُنية الصيادين).

٦ - الإمام الفقيه المحدث الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة المنورة في عصره (ت ١٢٥٧هـ)، ترجمة حافلة لحياته العلمية والعملية، ودراسة فقهية موسّعة لكتابه الفقهي الموسوعي: طوابع الأنوار شرح الدر المختار (عشرة آلاف ورقة مخطوطة)، مع مقارنته بالشروح الأخرى للدر المختار، مع ذكر خمس وعشرين شرحاً للدر، وعقد دراسة فقهية موضوعية لها، (٥٦٠) صفحة، ط/١ (١٤٢٣هـ).

٧ - أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)، ترجمة موسّعة لحياة هذا الإمام المجتهد العلمية والعملية، مطبوعة في سلسلة أعلام المسلمين، برقم ٣٥، (وهي مقدمة رسالة الماجستير عن فقه هذا الإمام في كتابه: غريب الحديث مقارناً بالمذاهب الأربعة)، قدّمت في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، (٢٤٤) صفحة، ط/١ (١٤١١هـ).

٨ - دَفْعُ الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام، للعلامة الشيخ عبد الغفار عيون السود الحمصي (ت ١٣٤٩هـ)، تحقيق، (١٢٥ ص)، ط/٢ (١٤٢٣هـ).

٩ - حكم طاعة الوالدين في الطلاق، بحث فقهي مقارن مدلل موسّع، في مسألة اجتماعية شائكة، (٨٠) صفحة، ط/٢ (١٤٢٥هـ).

١٠ - حكم أخذ الوالد مالَ ولده، بحث فقهي مقارن مدلل موسّع، في مسألة حرجة تتصل بفقه برّ الوالدين غاب حكمها عن كثيرين، (١١٠) صفحة، ط/١ (١٤٢١هـ).

١١ - تربية البنات، للأستاذ علي فكري (ت ١٣٧٢هـ) تقديم وتهذيب: أ.د/ سائد بكداش، كتاب توجيهي للصغار، بأسلوب ممتع، وقصص شائكة، وأشعار مستعذبة، مع مقدمة في فضل الإحسان إلى البنات، (١٦٠) صفحة، ط/٤ (١٤١٦هـ - ١٤٢٢هـ).

١٢ - حَجَرُ الكعبة المشرفة (حَجَرُ إسماعيل عليه الصلاة والسلام): تاريخه - فضائله - أحكامه، (١٥٠) صفحة، ط/١ (١٤٢٩هـ).

١٣ - صَدَحَ الحَمَامَة في شروط الإمامة (إمامة الصلاة عند الحنفية)، للعلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت ١١٤٣هـ)، رسالة فريدة جَمَعَ فيها عشرين (٢٠) شرطَ كمالٍ، و(٣٢) شرطَ صحّةٍ، مع مقدمة عن صلاة الجماعة وشروطها وفضلها، تحقيق، (١٢٥ ص)، ط/١ (١٤٢٩هـ).

١٤ - النِّعَمُ السَّوَابِغُ في إحرام المدني من رابع، للعلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت ١١٤٣هـ). رسالة نادرة تبين جواز إحرام المدني ومَن في حكمه من ذي الحليفة، أو من رابع (الجحفة)، تحقيق، (٨٠) صفحة، ط/١ (١٤٢٩هـ).

١٥ - حكم صلاة المأموم أمام الإمام، بحثٌ فقهي مقارنة مدللٌ موسّع، يبيّن جواز ذلك عند فقهاء المالكية، وفريق آخر من الفقهاء، مع بيان آراء بقية الفقهاء، (٦٥) صفحة، ط/١، (طبع مع صدح الحمامة).

١٦ - وقت الوقوف بعرفات، بحثٌ فقهي مقارنة مدللٌ موسّع، يبيّن زمن بدء الوقوف، ونهايته، وحكم الانصراف من عرفات قبل الغروب، (٥١) صفحة، ط/١، (طبع مع النعم السوابغ).

١٧ - حكم أخذ الشعر أو الظفر في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يُضَحِّيَ، بحثٌ فقهي مقارنة مدللٌ موسّع، يبحث في مسألة يتكرر الكلام عنها بدخول عشر ذي الحجة من كل سنة، (٧٣) صفحة، ط/١ (١٤٢٥هـ).

١٨ - شرح مختصر الإمام الطحاوي (ت ٣٢١هـ) في الفقه الحنفي، للإمام أبي بكر الجصاص (ت ٣٧٠هـ)، تحقيق أ.د. سائد بكداش، وثلاثة إخوة آخرون، وأصله رسائل في الدكتوراه من جامعة أم القرى، بمراجعتي له كاملاً

وتنسيقه، وتصحيحه، وإعداده للطبع، (٨ مجلدات)، ط/٢ (١٤٣١هـ).

١٩ - مختصر القدوري، في الفقه الحنفي، للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، (ت ٤٢٨هـ)، حُقق بالاعتماد على (١٢) نسخة خطية نادرة، مطبوع في مجلد مُشرق، في (٤٠٠) صفحة، وفي كل صفحة (٣٠) مسألة تقريباً، فيكون عدد مسائله (١٢٠٠٠)، (مع اللباب).

٢٠ - اللباب في شرح الكتاب، شرح لمختصر القدوري في الفقه الحنفي، للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، (ت ١٢٩٨هـ)، حُقق على عدة نسخ خطية نادرة، مع دراسة فريدة عن اللباب ومختصر القدوري، في (٥٦٠) صفحة، (٦ مجلدات)، ط/١ (١٤٣١هـ).

٢١ - إسعاف المريدين لإقامة فرائض الدين، للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، (ت ١٢٩٨هـ)، رسالة لطيفة في أحكام العبادات في الفقه الحنفي، مع نبذة لطيفة في أركان الإيمان، وتركيب النفوس، تم تحقيقه على عدة نسخ خطية، في (٨٠) صفحة، ط (١٤٣٣هـ).

٢٢ - كنز الدقائق، في فقه المذهب الحنفي، للإمام أبي البركات النسفي عبد الله بن أحمد (ت ٧١٠هـ)، من أهم المتون المعتمدة، حُقق بالاعتماد على ست نسخ خطية نادرة، مطبوع في مجلد مُشرق، في (٧٥٠) صفحة، وعدد مسائله أربعون ألف (٤٠٠٠٠) مسألة، ولا يذكر فيه مؤلفه إلا قول إمام المذهب أبي حنيفة، ط/١ (١٤٣٢هـ).

٢٣ - دراسة عن تكوين المذهب الحنفي، من ناحية هل هو مجموع أقوال الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب فقط، أم مع أقوال أصحابه؟ بحث في ١٠٠ صفحة، فيه جمع لآراء علماء الحنفية في المسألة، مع بيان واقعي لذلك من خلال منهج عدد من أمهات كتب المذهب ومُتونه، وفيه إثبات لرتبة الاجتهاد

المطلق لصاحبي الإمام أبي يوسف ومحمد، قيد الطباعة.

٢٤ - المختار للفتوى في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، للإمام عبد الله بن محمود الموصلي، (ت ٦٨٣هـ)، أحد أهم المتون المعتمدة، تم تحقيقه بالاعتماد على ١٧ نسخة خطية، في مجلد مشرق، في (٥٦٠) صفحة، ولا يذكر فيه مؤلفه إلا قول الإمام، مع دراسة عنه، وعن منهجه، وبيان شروحه البالغة (١٧) شرحاً، ط/١ (١٤٣٣هـ).

٢٥ - نور الإيضاح ونجاة الأرواح، للإمام الشربلالي حسن بن عمار، ت ١٠٦٩هـ، مختصر مهم معتمد مشهور عند متأخري الحنفية، يضم الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات فقط، دون بقية الأبواب، تم تحقيقه على ١٣ نسخة خطية، في مجلد مشرق، يقع في (٤١٦) صفحة، ط/١ (١٤٣٣هـ).

٢٦ - زاد الفقير، مختصر نادر لطيف خاص بأحكام الصلاة فقط على مذهب السادة الحنفية، فيه مسائل كثيرة مهمة يعز الوقوف عليها في غيره، للإمام الكمال ابن الهمام محمد بن عبد الواحد السيواسي، (٧٩٠هـ - ٨٦١هـ)، صاحب: «فتح القدير» شرح الهداية، تم تحقيقه على عشر نسخ خطية، مع ترجمة موسعة لابن الهمام، وفيها بيان بلوغه رتبة الاجتهاد، وذكر ما وقفت عليه من ترجيحاته الفقهية، والمسائل التي خالف فيها رأي الحنفية، وكذلك ذكر اختياراته في الأصول وقواعد الاستنباط التي خالف فيها أصول الحنفية، وقد جاء مطبوعاً في مجلد مشرق، يقع في (٢٠٨) صفحة، ط/١ (١٤٣٤هـ).
